은행 검사업무 안내서

2025. 7.

◇ 본 안내서는 금융감독원의 은행검사 절차 및 주요 점검항목 등을 안내함으로써 금융회사의 수검 편의성을 높이고 은행 내부감사 등에 활용하도록 하는 목적으로 만들어 졌습니다. 향후 검사업무 수행 결과 등을 반영하여 본 해설서에서 제시하고 있는 체크리스트 및 사례 등을 지속적으로 보완·개선해 나갈 예정입니다.

◇ 본 안내서의 내용은 검사업무 안내를 위해 작성된 내용으로 실제 검사 및 제재 등 관련업무의 위법 여부를 판단함에 적용되지 않으니 활용시 유의하여 주시기 바랍니다.

금융감독원

[목 차]

제1장. 검사업무 전반

101. 검사계획 수립 ··· 2
102. 검사착수 ··· 9
103. 검사종료 이후 ··· 14

제2장. 자산분야 검사

201. 현금·예치금 등 유동성 자산 ··· 20
202. 유가증권 ··· 26
203. 기업여신 ··· 56
204. 가계여신 ··· 82
205. 문제여신 관리 ··· 99
206. 신용카드 채권 ··· 114
207. 기타 대출채권 ··· 132
208. 자산건전성 분류 ··· 138
209. 대손충당금 적립 ··· 153
210. 부동산 등 고정자산 ··· 157
211. 파생상품 ··· 161
212. 기타자산 ··· 198

제3장. 부채 및 자본분야 검사

301. 예수금·차입금 등 유동성 부채 ··· 212
302. 채권 등 중장기 부채 ··· 227

제4장. 기타자산 검사

401. 신탁업무 ··· 241
402. 외국환 및 국제금융 ··· 253

제5장. 경영실태평가제도

501. 경영실태평가제도 개요 ··· 287
502. 자본적정성 평가 ··· 307
503. 자산건전성 평가 ··· 321
504. 경영관리의 적정성 ··· 353
505. 수익성 평가 ··· 396
506. 유동성 평가 ··· 403
507. 내부통제 평가 ··· 425
508. 리스크관리 평가 ··· 485
509. CAMEL-IR 종합 ··· 499

제6장. 특수은행 경영실태평가제도

601. 경영실태평가제도 개요 ··· 507
602. 자본적정성 평가 ··· 511
603. 자산건전성 평가 ··· 514
604. 법규준수 ··· 520
605. 수익성 평가 ··· 531
606. 유동성 평가 ··· 537
607. 위험관리 평가 ··· 542

제7장. 외은지점·해외점포 경영실태평가제도

701. 리스크관리 평가 ··· 547
702. 경영관리 및 내부통제 ··· 562
703. 법규준수 ··· 583
704. 자산건전성 평가 ··· 590
705. ROCA 종합평가 ··· 610

제 1 장
검사업무 전반

101. 검사계획 수립
102. 검사 착수
103. 검사 종료 이후

101
검사계획 수립

101.1. 검사업무 개요

1. 검사의 의의

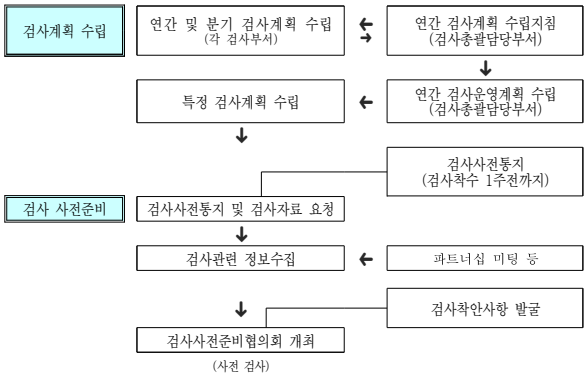
□ 금융기관에 대한 검사란 금융기관의 업무활동 및 경영실태를 분석·평가하고 금융기관이 취급한 업무가 관계법규나 지시 등에 위배되었는지 여부를 확인, 조사하는 행위를 말함

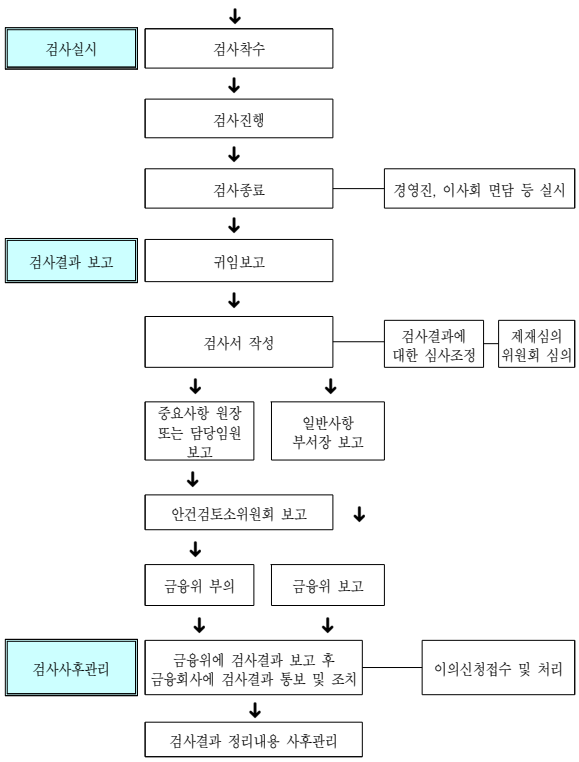
◦ 따라서 검사는 단순한 금융기관의 업태 파악 및 이에 따른 사후조치에 그치지 아니하고 검사결과 도출된 제반 정보를 통해 보다 실효성 있는 각종 정책을 수립하여야만 비로소 그 유효성이 있음

2. 검사업무 프로세스

□ 검사업무는 ① 검사계획 수립 → ② 검사사전준비 → ③ 검사실시 → ④ 검사결과보고 → ⑤ 검사사후관리의 순으로 진행

검사업무 흐름도





101.2. 검사계획 수립 및 검사준비

3. 연간 검사계획 수립절차

□ 검사실시부서장은 매년도 말까지 검사총괄담당부서장의 검사계획수립 지침과 중장기 검사업무발전방안 등에 따라 익년도의 검사계획을 수립함

◦ 연간 검사계획은 매년도 검사업무 운영에 관한 기본계획을 수립하는 것으로서 금융환경의 변화 및 금감원의 검사업무 수행상 역점을 두어야 할 사항을 충분히 반영하여 수립

◦ 연간검사계획에는 당해년도 검사의 기본방향, 검사의 종류(정기·수시검사), 검사대상 금융기관(또는 점포) 및 그 수, 검사실시시기, 검사동원인원, 주요검사실시범위 등 기타 검사운영과 관련한 중요사항 등을 포함

- 수시검사의 경우 정기검사와 달리 검사대상 금융기관(또는 점포) 및 그 수, 검사실시시기, 검사연인원 등을 생략할 수 있으나, 기획(테마)검사로 정하여진 검사사항에 대하여는 포함하는 것이 바람직함

□ 검사실시부서장은 연간검사계획을 수립하여, 이를 검사총괄담당부서장에게 통보하고 협의·조정을 거쳐 연간검사계획을 확정·시행함

◦ 검사실시부서장이 연간 검사계획을 수립시에는 금융감독 정책방향, 소비자보호 총괄담당부서의 금융소비자 보호정책, 상시감시결과 등 원내의 업무운용방향과 국내외 금융경제 환경을 반영하여 수립

□ 검사실시부서장이 확정된 연간 검사계획의 변경 또는 조정하는 경우에는 그 내용을 검사총괄담당부서장에게 통보하여야 하고,

◦ 검사총괄담당부서장은 조정이 필요하다고 인정되는 경우 검사계획의 조정을 요구할 수 있음

4. 분기별 검사계획 수립절차

□ 검사실시부서장은 검사총괄담당부서장의 분기별 검사계획 제출 요청에 따라 각 연간검사계획 등에 의거한 검사대상기관의 직전 검사이후 검사주기, 상시감시결과 등을 감안하여 당해 분기의 검사대상기관을 선정함

□ 당해 분기중에 검사실시 대상기관을 선정한 후 검사실시 대상기관별로 검사시기, 투입 검사원수, 검사일수 등의 세부내용을 확정한 후 검사총괄담당부서장에게 통보

□ 검사총괄담당부서장은 각 부서의 분기별 계획을 취합·보고하여 확정한 후에 각 검사실시부서로 통보

5. 회차별(금융기관별) 검사계획 수립절차

가. 검사실시 결정

□ 연간·분기별 검사계획에 따라 검사기획팀은 금융기관 담당팀과 협의하여 특정 금융기관에 대한 검사계획(검사실시기간, 검사반 편성 등)을 수립

◦ 검사실시 결정시 검사대상 금융기관이 수검 가능 여부에 대해 확인하고 금융기관 자체감사, 감사원 등 타 기관 감사 등의 일정을 고려하여 검사시기를 결정

나. 검사사전통지

□ 검사목적 및 검사기간 등이 포함된 검사사전예고통지서를 검사착수 1주일 전까지 검사대상 금융기관에 통지하되, 사전통지에 따라 검사목적 달성이 어려운 경우 사전통지절차의 생략이 가능

다. 검사사전준비

□ 검사반장은 정기검사(경영실태평가 검사 포함)의 경우 유관부서 팀장과 검사사전준비협의회를 개최하여 검사계획 개요 및 중점 검사사항, 경영상 문제점 등을 논의

□ 정기검사(경영실태평가 검사 포함) 개시 1~2주일 전에 금융기관과 Partnership Meeting 개최

◦ 금융기관과의 쌍방향 소통 활성화를 위해 정보공유를 강화하고 현안사항 등에 대한 협력관계 구축

주요 논의사항

- 금융시장 동향 및 현안사항 등에 대한 논의
- 금융기관에 대한 정기검사 실시방향 설명
- 금융기관의 애로 및 건의사항 청취 등

◦ 정기검사(경영실태평가 검사 포함)가 예정된 은행에 대하여 개최

◦ 금융기관 자산규모, 지방소재 여부 등을 감안하여 참석대상 및 인원은 적의 조정 가능

□ 검사 사전준비 자료의 분석, 현안 사항의 파악 등을 위해 금융기관에 임점하여 사전검사를 실시할 수 있음

102
검사 착수

102. 검사착수

6. 검사 착수

□ 검사반장은 검사대상기관의 장(영업점장)에게 검사개시를 알리고 검사실시통보서를 교부(사전에 전자문서로 송부시 생략)

◦ 수검담당부서장에게 검사절차, 이의제기 및 방어권 보장절차 등을 포함하는 「검사업무 처리절차 안내」책자와 「금융회사 임직원 권익보호기준」을 교부

◦「검사업무 처리절차 안내문」은 검사장 출입구에 부착

□ 현물검사는 우선 시재의 일치여부를 확인하고 불일치 사유 등 구체적인 질의는 현물검사 완료 후 진행

◦ 현물검사는 반드시 검사대상 점포의 직원 입회하에 실시

□ 수검기관 임직원들이 편안한 분위기에서 수검을 할 수 있도록 배치

◦ 여유공간에는 면담장소(회의탁자)를 마련하되, 공간이 협소하여 별도의 면담장소를 마련하기 힘든 경우는 예외

□ 금융기관의 수검부담 완화, 검사내용의 보안 유지 등을 위해 업무지원 수검기관 직원의 검사장내 상주는 최소화

7. 검사개시 면담

□ 면담실시전 면담이유 또는 목적을 가급적 명확히 밝히고, 면담시간은 사전에 협의하여 결정

□ 검사반장은 대상 금융기관의 감사(위원), 수검담당부서장 또는 영업점장과 검사개시 면담을 실시

◦ 검사목적, 검사대상기관 선정사유, 중점 검사사항 등을 설명

◦ 원활한 검사진행을 위한 성실한 자료제출 등의 협조를 요청

※ 검사개시 면담은 검사반장 판단에 따라 사전검사중 실시 가능

8. 검사자료 요구

□ 검사원은 가급적 검사에 필요한 최소한의 자료만을 요구해야 함

□ 금융기관 또는 임직원이 정당한 사유 없이 협조를 거부하는 경우 검사기간 연장 또는 검사 방해 행위 등으로 제재 고려

□ 기타 검사자료 요구시 유의사항

◦ 업무 종료시간에 임박하여 자료를 긴급하게 요청함으로써 야근을 유발하는 등의 부담을 주지 않도록 노력

◦ 특정인의 금융거래정보 요청시 사용목적에 필요한 최소한의 범위내에서 거래자의 인적사항, 사용목적, 요구정보 내용을 기재한 '금융거래정보 제공요구서'에 의하여 특정점포에 요구

◦ 검사조치 등과 관련하여 수검기관이 자율적으로 판단할 사안에 대하여 법률자문요구 금지

9. 검사결과 입증자료 징구

가. 금융기관의 방어권 보장

□ 문답 또는 확인서를 징구하는 경우에는 미리 해당 임직원에게 '방어권'과 '이의신청 절차'등에 관하여 설명하고, 이러한 설명을 듣고 충분히 이해하였다는 서명을 받음

◦ 또한, 해당 임직원에게 위법·부당행위 혐의에 대해 충분히 소명할 수 있는 기회를 부여하고, 임직원은 변호사 또는 기타 전문지식을 갖춘 사람의 조력을 받을 수 있음

나. 확인서

□ 관련 문서 및 장표의 사본 등에 의하여 위법·부당행위의 입증이 불가능하거나 금융회사 임직원이 사실관계를 해명하기 위한 경우로서 해당 임직원이 확인서 징구의 필요성을 인정하여 동의하는 경우에 한하여 검사결과 확인된 위법·부당행위에 대한 조치를 위한 입증자료로서 확인서를 금융회사로부터 징구 가능

◦ 금융회사의 임원으로부터 받는 경우를 제외하고는 점포의 장(본점의 경우에는 부서장)으로부터 확인서를 징구

◦ 확인서를 징구하지 않는 지적(예정)사항에 대해서는 검사반장(또는 검사실시부서장) 명의의 공식문서로 해당 금융회사에 "검사의견서"를 교부하여 통지. 이 경우 금융회사 또는 그 임직원이 사실과 다르다고 주장하는 경우 이를 입증할 수 있는 자료 등을 문서로 제시하도록 안내

다. 문답서 또는 질문서

◦ 금융회사 임직원이 사실관계를 해명하기 위하여 해당 임직원이 문답서 징구의 필요성을 인정하여 동의하는 경우에 한하여 검사결과 확인된 위법·부당행위에 대한 조치를 위한 입증자료로서 금융회사 임직원과 문답을 실시하고 문답서를 징구할 수 있음

◦ 질문서는 금융지주회사, 은행, 증권회사, 보험회사 등 금융기관의 장에 대해서는 검사실시 부서장의 명의로 발부하고, 기타 관련자의 경우에는 검사반장 명의로 발부 한다. 다만, 검사현장에서 질문서를 발부하는 경우에는 검사반장의 명의로 발부

라. 검사의견서

◦ 원칙적으로 지적(예정)사항에 대해서는 '검사의견서'를 금융회사에 교부하여야 하며, 예외적인 경우에 확인서를 제출받을 수 있음

◦ 지적(예정)사항 중 '개선사항'은 검사의견서를 교부하는 대신 금융회사로부터 의견서, 경위서 등을 받는 것을 원칙으로 하되, 불가피한 경우 검사의견서를 교부할 수 있음

◦ 지적(예정)사항이 아닌 '경영유의사항'과 '현지조치사항'에 대해서는 검사의견서를 교부하지 아니하고 필요시 금융회사로부터 의견서, 경위서 등을 징구하여 입증자료를 보완

10. 경영진 면담

□ 검사반장은 검사종료 당일 또는 2~3일전에 검사중 발견한 주요 사항에 대하여 경영진과 논의하기 위한 면담을 준비

◦ 경영진 면담 참석대상은 대표이사를 포함한 주요 경영진 및 상근 감사위원(감사) 등으로 함

◦ 검사반장은 검사결과를 검토하여 면담에 포함하여야 할 사항의 윤곽을 정하고 경영진의 견해와 입장을 확인하기 위한 질문 등 면담자료를 핵심사항에 대해 간결하게 요점 위주로 작성

□ 면담은 검사반장이 주재하는 것을 원칙으로 하며, 부서장 또는 임원은 필요시 참가하여 총평, 경영진 당부사항, 감독·검사정책 등을 언급하고, 금융기관의 애로 및 건의사항을 청취

◦ 검사반장은 경영진 면담시 현장검사중 발견된 주요 문제점, 지적예정사항 및 경영실태평가 결과(잠정)를 전달

◦ 경영진 면담에서 제기된 금융회사의 의견 중 중요사항은 검토의견과 함께 기록하고, 검사진행상황 보고와 동일한 방법으로 보관

※ 필요시 이사회 면담 실시

11. 현지조치

□ 현지조치 처리 기준

◦ 경미한 위법·부당행위가 이미 시정되어 별도조치가 불필요 하거나, 금융기관이 재발 방지를 위하여 자율적으로 관리할 것으로 기대되는 경우

◦ 위반의 정도가 경미하고 책임소재가 분명하지 않은 경우

◦ 자산건전성 분류 불철저, 회계처리 불철저, 내부통제 불철저 등 경영관리 및 내부통제에 관한 사항으로 위반 정도가 미미한 경우 등

103
현장검사 종료 이후

103. 현장검사 종료 이후

12. 귀임보고서 작성

□ 검사반장은 검사종료후 잠정적인 경영실태평가결과, 주요 조치요구사항 등 검사결과를 요약 정리한 귀임보고서를 작성

◦ 추가적인 사실 확인이 필요한 사안 등 특별한 사정이 있는 경우 귀임보고와 별도로 보고하고 기존 귀임보고서에 해당내용을 추가

13. 검사서 작성

□ 검사반장은 검사 종료후 빠른 시일내에 검사결과를 종합정리한 검사서를 작성하여야 함

◦ 다만, 금융기관의 특정부문에 대하여 실시하는 수시검사로서 조치요구사항이 없는 경우에는 검사결과의 요약정리 등으로 갈음할 수 있음

14. 제재처분 사전통지 및 의견청취

□ 제재심의회 개최전에 조치하고자 하는 내용을 구두 또는 서면으로 10일 이상의 제출기간을 정하여 제재대상자에게 사전통지

◦ 다만, 긴급한 조치가 필요한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 동 기간을 단축하여 운영할 수 있고, 기관주의에 대하여는 사전통지 생략 가능

15. 검사결과 이사회 설명

□ 금융기관 이사회에 검사결과 직접 설명

◦ 경영상 취약점이 있는 정기검사 중에서 담당 부원장이 선정하며 경영실태평가가 확정된 이후 해당 금융기관에서 개최되는 최초의 이사회에서 설명

◦ 제도개선사항, 시정사항, 주요 지적사항, 소비자 보호 사항 등 금융기관 이사회의 관심이 필요한 사항 주요내용을 설명

16. 지적불문사항의 처리

□ 검사기간 중 지적사항으로 처리할 목적으로 확인서 등의 입증자료를 징구한 사항중 검사결과 처리과정에서 변동이 있는 경우에는 그 내용을 기록·관리하여야 함

□ 지적사항 변동내용 중 검사결과 처리과정 등에서 지적사항으로 처리하지 않기로 한 사항에 대하여는 그 사실을 당해 금융기관에 통보하여야 함

◦ 다만, 그 내용이 거래자의 이해관계에 영향이 없거나 지적하지 않기로 결정한 시점이 검사서 통보시점과 근접하는 등 통보실익이 없다고 판단하는 경우에는 생략할 수 있음

17. 검사결과 보고·통보

□ 금융기관 본점에 대하여 경영실태평가를 실시하는 정기검사를 실시한 경우에는 검사결과를 종합 정리하여 금융위에 보고하되, 외국금융기관 국내지점은 본점으로 보지 아니함

◦ 다만, 검사의 종류, 영업규모 등을 고려하여 필요한 경우 검사결과를 요약하여 보고할 수 있으며, 수시검사로서 현지조치사항만 있거나 조치요구사항이 없는 경우에는 보고를 생략할 수 있음

◦ 검사결과 금융위 의결사항과 보고사항이 같이 있는 경우에는 의결사항에 포함하여 금융위에 안건 상정

□ 제재심의위원회 심의, 금융위 부의 등 검사결과를 확정하기 위한 조치가 종결되면 금융기관에 검사결과를 문서로 통보

◦ 검사결과 신속한 조치가 필요하다고 감독원장이 인정하는 때에는 검사서 중 경영실태평가서를 먼저 작성한 후 통보하거나 조치요구사항 중 일부를 분리하여 통보할 수 있음

□ 검사서중 신속한 조치가 필요한 내용을 분리 통보하는 것이 가능하므로 처리기간이 장기간 소요되는 내용과 비교적 단기간 내 처리가 가능한 사항을 분리하여 통보

◦ 제도개선사항, 시정사항 등 신속한 조치가 필요한 검사결과는 제재조치와 분리하여 3개월 이내에 우선 통보 할 수 있음

□ 검사결과 제재내용을 인터넷 홈페이지에 공개

◦ 제재공개는 특별한 사정이 없는 한 검사결과 통보일*로부터 10일 이내에 실시하며 제재의 공정성·투명성 강화를 위해 기관주의, 개인주의 등 경징계 조치도 포함하여 공개**

* 금융위 의결사항은 금융위의 조치결과 통보일 기준임

** 개인의 사생활 또는 영업상 비밀 보장 등을 위해 개인제재대상자 및 거래고객 식별 정보는 제외

◦ 다만, 제재내용 공개로 시장혼란 상황이 발생한 경우 유사사안은 비공개 처리*하는 등 공개여부를 탄력적으로 운용

* 비공개 사유(예시)
① 현재 재판이 진행 중인 사항, ② 대규모 예금인출사태 등 시장에 혼란을 초래할 수 있는 사항, ③ 기타 ①~②에 준하는 경우로서 공개가 바람직하지 않은 사항

18. 조치요구사항에 대한 사후관리

□ 금융기관은 조치요구사항에 대하여 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 검사서를 접수한 날부터 다음 기한*내에 필요한 조치를 취하고 조치종료 후 10일 이내에 감독원장에게 조치요구사항정리보고서를 보고

* 경영유의사항 6개월, 문책사항 2개월. 단, 문책사항과 주의 또는 개선사항이 상호 연관된 경우 3개월, 주의·변상·개선사항 3개월

□ 검사실시부서장은 금융기관이 제출한 조치요구사항정리보고서를 심사하여 요구내용대로 이행되었거나 관련자의 사망 등 조치요구사항이 이행되기 어려운 경우 종결처리하고 조치내용이 미흡한 경우에는 적절한 기한을 정하여 재정리를 요구

제 2 장
자산분야 검사

201. 현금·예치금 등 유동성 자산
202. 유가증권
203. 기업여신
204. 가계여신
205. 문제여신관리
206. 신용카드채권
207. 기타 대출채권
208. 자산건전성 분류
209. 대손충당금 적립
210. 부동산 등 고정자산
211. 파생상품
212. 기타자산

201 현금 · 예치금 등 유동성자산

201.1. 업무개요

1. 정의

□ 현금 및 예치금은 현금, 외국통화, 원화예치금, 외화예치금 등으로 구분하며 유동성은 풍부한 자산이나 수익성이 낮은 특성을 갖고 있음

2. 현금

□ 법정 통화와 타점권 잔액을 의미하며 은행창구 보유뿐 아니라 공동 CD/ATM 투입자금도 포함됨

o 현금은 통화뿐 아니라 타행에서 발행한 수표 등 결제과정에 있는 미결제 타점권*을 포함하여 계리함

* 예금입금, 대출금상환 및 세금납부 등을 위하여 은행에 입금되는, 타행이 발행하고 타행을 지급지로 하는 어음·수표 및 추심가능한 제증서

o 외국통화는 원화 현금계정과는 달리 타인발행수표 등 타점권은 포함되지 않으며 타점권은 추심에 의하여 결제처리됨

3. 예치금

가. 원화예치금

□ 원화예치금은 소비임치계약에 의해 타금융기관에 예치한 자금으로 한국은행, 예금은행, 비통화금융기관, 외국환평형기금 등에 예치한 원화자산을 의미함

□ 한국은행에 예치한 지급준비예치금*이 원화예치금 중 가장 큰 부분을 차지하며 어음교환 및 타행환 등 은행간공동망 이용에 따른 은행간 결제자금이 동 계정을 통하여 결제처리되고 있으나 이자는 없음

* 예금자 보호 및 통화량 조절수단으로 은행법 및 한국은행법에 따라 예금채무의 일정 비율을 한국은행에 예치하도록 하고 있으며 현금통화의 일부분을 지준예치금으로 간주

나. 외화예치금

□ 외화예치금은 외국환거래를 위하여 사용되는 외화타점예치금, 일시여유자금을 예치한 정기예치금 등을 의미

o 외국환은행은 매거래시 마다 거래상대방이 비거주자인 것을 확인하여야 하며 국내기업 외국현지법인 및 해외지사 등에 대한 역외금융대출이 국내에 환류되지 않도록 유의하여야 함

□ 정기예치금은 외국환은행이 보유하는 여유자금을 일정기간 타은행에 예치하는 은행간 정기예금을 처리하는 계정으로 국내 또는 해외은행에 예치

□ 역외외화예치금은 외국환은행이 역외금융시장에서 조달한 자금을 비거주자 또는 역외(Off Shore)계정에 예치한 외화예치금을 의미

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 현금관리	현금시재관리의 적정성	o 현물검사기준일의 현금시재를 검사한다. - 각계 창구간 현금수도부 또는 텔러시재 등록표 작성하여 수도하는지 - 월2회이상 불시 시재검사를 실시하는지 - CD기 출납과여금의 원화가수금으로 계리 여부 및 기표없이 현금을 보관하는지 - CD, ATM 입출금표를 담당책임자가 별도 보관 및 일정기간 경과후 책임자가 부문장 결재후 폐기하는지
	현금수송업무의 적정성	o 현송금 피탈 등 현송사고의 방지를 위한 자체 현송 안전대책 수립 여부 및 현송 상황을 점검한다. - 현수송시 보험계약상의 인원 준수 및 청경포함 2인 이상이 현수송하는지 - 현수송명령부 사용 및 차량이용 상태 점검 - 한국금융안전(주) 등에 위탁 현송시 현송 업무절차 준수 및 현수송 대행 수수료를 정당 지급하는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 예치금관리	예치금잔액 대사의 적정성	o 거래상대방의 예치금 잔액증명서 등을 활용하여 이를 관련 장표와 대조확인 한다. - 지준예치금은 BOK Wire를 통하여, CD 매입은 현물, 외화타점예치 및 정기예치금은 예치환 거래은행의 잔액증명서를 받아 대차대조표 및 보조원장과 대조확인 - 잔액증명서는 증명서 양식과 일련번호, 내부 감사자 확인여부 등을 면밀히 검토하여 정당 증명서 여부 확인 o 환대사 주기 및 환대사 결과의 적정 여부를 확인한다. - 주기적·독립적으로 이행하는지 - 잔액이 일치하지 않은 경우 즉시 그 사유를 규명, 관리자에게 보고하는지 - 장기 미달환 처리상황에 대하여 관리자에게 보고하는지 * 예치환거래은행과의 잔액대사는 외환 및 수출입 업무의 검사절차를 참고
	예치기관 신용조사 및 한도관리 적정성	o 예치기관별 신용조사를 기초로 예치금 한도 및 예치기간을 적정하게 산정하였는지 점검한다. - 신용조사, 신용등급 부여, 예치한도 및 예치기간 산정이 적정한지 - 특정기관에 대한 편중예치 여부 및 금융기관의 국내계열사·해외현지법인에 대한 예치한도, 예치조건(금리 등)이 적정한지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 예치금 관리	예치기관 신용조사 및 한도관리 적정성	- 예치한도 산정시 상대은행의 수익기여도를 구체적으로 분석하여 반영하는지
	사후관리의 적정성	o 매년 주기적으로 실시하는 예치기관에 대한 신용평가의 적정성 등을 점검한다. - 신용평가결과에 따라 예치한도 및 기간을 차등화 하고 있는지 - 리스크관리 담당이 한도준수 여부를 확인하고 있는지 등 ·예치한도 초과여부를 중점 확인 o 대외 환거래계약체결의 적정성을 점검한다. - 체결사유가 타당한지 - 한국은행앞 보고를 하는지 등 o 과태료 및 O/D Charge 요인분석 및 사후관리의 적정성을 점검한다. - 원화 및 외화예치관련 O/D(Over Draft) Charge 가 통신이상 또는 담당자의 과실로 인한 경우 인지 여부 o Idle Money에 대한 대응이 적정한지 여부를 점검한다. - Idle Money 규모를 지속적으로 파악하고 있는지 - 거액 Idle Money 원인을 규명함과 아울러 즉각 동 자금을 활용하는지

202 유가증권

202.1. 업무개요

제1절 원화유가증권

1. 투자 대상

□ 수익성·안정성·유동성을 종합적으로 고려, 자본시장과금융투자업에 관한법률 제3조에서 정하는 금융투자상품* 중 은행 자체 투자기준에 적합한 투자적격 증권

* 채무증권(국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권, 기업어음증권 등), 지분증권, 수익증권, 투자계약증권, 파생결합증권, 파생상품 등

2. 투자 정책

가. 조직 구조

□ 이사회는 최고 의사결정기구로서 리스크 수준, 영업전략 및 투자정책 수립, 성과분석을 정기적으로 점검

□ 리스크관리위원회는 이사회의 하부조직으로 리스크 관리현황 및 대응방안을 보고하는 등 이사회의 정책기능을 보좌

□ 투명성 제고 및 내부통제를 위하여 거래부서(Front Office)와 평가부서(Middle Office) 및 사후관리부서(Back Office)와 내부감사가 독립적으로 견제기능을 담당

나. 투자지침 및 내부통제 절차

□ 경영진은 유가증권 투자와 관련하여 투자대상, 투자한도, 손실한도 등의 투자지침과 아울러 회계처리, 평가, 투자결과의 보고, 손절매제도 등 내부통제절차를 마련·운용하여야 함

□ 다만 산업정책 및 은행의 공익성을 감안, 은행법 등 관계 법규에서 주식 및 유가증권 투자한도를 정하고 있으므로 이를 자체내규에 반영하고 투자실적을 감독당국에 정확히 보고하고 있는지 점검하여야 함

3. 매매 절차

□ 은행의 투자전략이 자기자본·위험수준·운용능력 및 투자포트폴리오와 그 특성에 비추어 적정한지 점검할 필요가 있음

□ 단기매매증권의 투자는 단기매매차익 실현이 목적이므로 부서별·딜러별 거래한도 범위 내에서 딜러의 책임 하에 유가증권을 매매하고 있으나, 만기보유증권 및 매도가능증권의 취득은 내부 규정에 의거 충분한 심사과정을 거쳐 투자가 이뤄져야 함

□ 주식은 주로 거래소를 통하여 매매하나, 채권은 일부 국공채를 제외하고 대부분 증권사를 중개기관으로 하여 장외거래를 함

4. 거래확인 등

가. 거래 확인

□ 매매계약이 체결되면 사후관리담당자는 거래담당자의 거래내역과 실물의 일치여부를 확인하여야 함

나. 대금결제 및 증권수도

□ 주식 매매 : 증권회사 계좌를 통하여 대금이 결제되며 증권수도는 증권예탁원 대체결제시스템을 통하여 매매체결일로부터 익익영업일에 동시결제

□ 채권 매매 : 동시결제제도*(DVP, Delivery versus Payment)를 이용, 통상 거래 익일부터 30일 이내에 증권예탁원의 계좌대체를 통하여 채권수수, 대금은 한국은행의 한은전산망(BOK Wire) 시스템을 통하여 결제

□ 주식 및 채권은 공인예탁기관인 '증권예탁원'에 입치하나, 시장성이 없는 유가증권과 예탁이 불가능한 유가증권은 자체 금고에 보관하고 있음

o 유가증권의 입출시에는 해당원장에 그 내용을 정확히 기록하고 보관관리책임자는 주기적으로 장부상 명세와 실물 및 예탁기관의 입치내역을 상호 대조 확인하여야 함

o 유가증권을 자체 금고에 보관한 경우에는 현금에 준하여 보관관리(2중 철책, 이중점검시스템 등)하여야 함

o 증권예탁원에 대한 입출고 의뢰는 예탁원의 전산대체시스템(SAFE)을 통하여 이뤄지므로 동 시스템의 접속권한은 제한적으로 이뤄져야 함

o 보유유가증권은 대여, 담보제공, 환매조건부 채권매매를 위하여 활용될 수 있으므로 이에 대한 사후관리의 적정성을 검토하여야 함

제2절 외화유가증권

1. 투자 대상

□ 외화유가증권도 원화유가증권과 같이 수익성, 안정성 및 유동성을 종합적으로 고려하여 투자하고 있으나, 외화가 수반되므로 환율 및 금리리스크를 헷지하기 위하여 파생상품거래를 동시에 하는 거래가 대부분임

o 외화단기매매증권의 종류도 원화단기매매증권과 동일하나 무역거래에서 발생한 은행인수어음(BA, Banker's Acceptance)이 포함됨

2. 투자 정책

가. 조직 구조

□ 본점이나 국외점포의 외화증권투자에 따른 신용·시장·유동성 등 관련 리스크는 영업점 차원의 관리와는 별개로 은행 전체적으로 종합 관리되어야 함

□ 거래담당(Front Office), 거래확인(Back Office), 평가(Middle Office)의 기능분리 및 업무범위는 원화유가증권과 동일함

나. 투자 지침

□ 외화증권은 외화가 수반되며 발행인의 대부분이 외국소재 기관 및 외국기업이므로 별도로 투자지침을 마련하고 있음

3. 매매 절차

가. 시황예측 및 투자전략

□ 외환 및 금리리스크에 노출되는 점을 감안, 국내은행은 적극적인 트레이딩보다는 장기 안정적인 수익 실현을 추구함

□ 유가증권의 장기투자는 신용공여 성격이 강하므로 금리예측보다는 발행인의 채무상환능력에 대한 신용조사부문이 더 큰 비중을 차지함

나. 매매 절차

□ 거래개시→ 거래확인 및 회계처리→ 자금결제 및 증권수도 등 매매절차는 원화유가증권과 동일하나 거래확인, 자금결제 및 증권수도가 주로 외국에서 이루어지므로 이에 대한 사후관리가 중요함

o 단기매매증권은 거래한도 범위 내에서 운용하나, 만기보유증권 및 매도가능증권은 신용조사 등 심사과정을 거쳐 취득하고 있으므로 특히 외국기업에 대한 심사 자료의 정확성 및 객관성은 중요한 요소임

o 거래확인은 사후관리 담당부서에서 거래상대방이 보내온 계약서와 거래내용이 일치하는지를 확인하는 것으로서, 특히 Asset Swap같은 패키지상품을 취급한 경우에는 파생상품계약서의 거래조건에 대하여 세밀한 관찰 필요

o 증권의 수도 및 자금결제는 계약서에서 정한 임치기관(Euro Clear, Clearstream 등)이나 증권브로커회사의 계정을 이용

다. 증권보관 및 관리

□ 증권의 임치기관은 신용도가 양호한 Euro Clear 또는 Clearstream 등 유수의 임치기관을 이용하거나, 거래상대방에 예치 또는 자체 보관함

제3절 유동화증권

1. 개 요

가. 자산유동화의 개념

□ 자산유동화란 자산보유자(기업, 금융회사 등)가 보유하고 있는 비유동성자산을 표준화하고 특정 조건별로 집합(Pooling)하여 유동화전문회사(SPC)에 양도하고 이를 기초로 유동화증권을 발행한 후 당해 유동화자산의 관리·운용·처분에 의한 수익이나 차입금 등으로 유동화증권의 원리금 또는 배당금을 지급하는 일련의 행위를 의미함(자산유동화에관한법률 제2조 제1호)

나. 유동화증권의 정의

□ 유동화자산을 기초로 하여 자산유동화계획에 따라 발행되는 출자증권·사채·수익증권, 기타의 증권 또는 증서를 말함(동 법률 제2조 제3호)

다. 유동화증권의 특징

□ 일반적인 채권은 발행기업의 신용을 기초로 발행되는 것에 비해, 유동화증권은 자산보유자로부터 완전 매각(True sale)된 유동화자산의 현금흐름을 기초로 발행됨

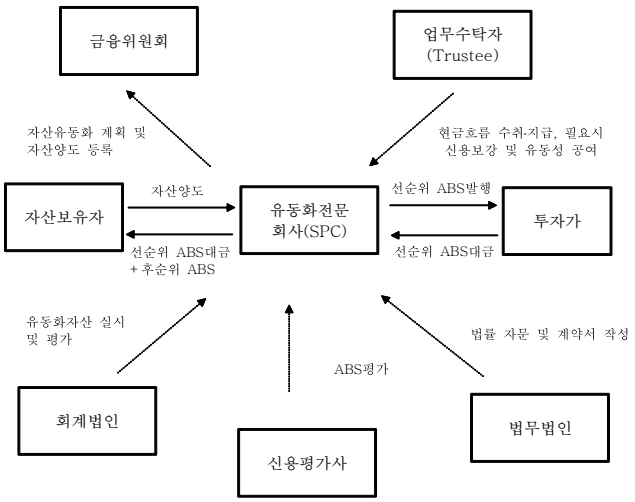
□ 유동화증권은 발행증권의 원리금상환이 당초 자산보유기업의 신용과 완전 분리되어야 하므로 유동화자산을 유동화전문회사에 완전매각함이 필수임

□ 자산보유자의 신용등급보다는 유동화자산의 채무자 평균 신용등급이 유동화증권의 신용등급에 절대적인 영향을 줌

□ 제3자의 지급보증 등 신용보강을 통해 유동화자산 자체의 신용등급보다 높은 신용등급의 채권을 발행하는 것이 일반적임

□ 회계법인의 유동화자산 실사 및 평가, 신용보강(Credit enhancement)을 감안한 신용평가기관의 유동화증권 평가등급 사정, 법무법인과의 관련계약서 작성, 증권발행과 관련된 금융위원회 등록 및 공시, 기관투자가에 대한 판매 등 구조가 다소 복잡함

라. 유동화증권 발행 구조



2. 자산유동화에 관한 법규

가. 자산유동화에 관한 법률의 주요 내용

(1) 발행기관 요건

□ 유동화전문회사 및 자본시장법에 의한 신탁회사로 한정함

o 당해 유동화자산을 자산보유자의 다른 자산과 구분함으로써 자산보유자가 파산하는 경우에도 투자가를 보호하기 위한 것임

(2) 완전매각(True sale)

□ 자산양도 방식이 담보목적의 양도가 아닌 매매계약 등에 의한 완전매각 또는 교환만 인정함

o 절차의 간소화 및 비용의 최소화를 통해 자산유동화증권 발행을 활성화하기 위하여 채권양도의 대항 요건에 관한 특례, 저당권 등의 취득에 관한 특례, 시설대여계약 등의 변경 또는 해지 등의 규정을 마련하여 민법 또는 파산법 및 회사정리법의 관련규정에 대한 특례를 인정함

o 유동화자산의 수익권 및 처분권을 양수인이 가짐(단, 양도인 우선매수권 인정)

o 양도인의 유동화자산 반환청구권, 양수인의 유동화자산 대가의 반환청구권 없음

o 양수인이 유동화자산에 대한 위험 인수(일정부분 양도인의 하자담보책임 인정)

(3) 유동화계획 및 양도등록

□ 자산유동화계획을 금융위원회에 등록하여야 하며, 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도·신탁 또는 반환한 경우 금융위원회에 등록하고, 등록에 관한 사항을 투자가 등이 열람할 수 있도록 공시함

(4) 유동화증권의 종류

□ 출자증권, 사채, 수익증권, 기타의 증권 또는 증서로 규정하고 있음

o 유동화증권 발행총액은 양도 또는 신탁 받은 유동화자산의 매입가액 또는 평가가액의 총액을 한도로 제한함

(5) 채무자 및 제3자 대항요건

□ 채무자에 대한 대항요건

o 채무자에 대하여 자산의 양도인 또는 양수인이 채권양도의 사실을 내용증명우편으로 2회 이상 통지함. 반송된 경우 2개 이상의 일간신문에 채권 양도 사실을 공고함으로써 채무자에 대한 대항요건을 충족함

□ 제3자에 대한 대항요건

o 금융위원회에 자산양도 등록으로 민법상 대항요건(확정일자부 통지)을 갖춤으로써 제3자에 대한 대항요건을 충족함

(6) 저당권 취득

□ 자산보유자가 저당권부 채권을 양도한 경우 유동화전문회사는 채권양도의 등록이 있은 때 그 저당권을 취득하는 것으로 봄

o 민법상으로는 저당권 이전을 위하여 별도의 부기 등기를 해야 하나, 금융위원회에 채권양도의 등록을 한 것으로 저당권 이전의 효력을 인정함(단, 근저당채권의 경우 채권최고액을 확정한 후 양도 가능)

(7) 자산관리위탁계약

□ 자산관리위탁계약에 의거 자산보유자 또는 신용정보업자에게 유동화자산의 관리를 위탁함

o 자산관리자는 관리를 위탁받은 유동화자산과 이를 관리·운용·처분함에 따라 취득하는 금전을 그의 고유재산과 구분하여 관리하고 장부를 별도로 작성·비치하여야 함

(8) 채무자의 지불능력에 관한 정보 제공

□ 자산유동화에관한법률 제37조에서 현행 「금융실명거래 및 비밀보호에 관한 법률」제4조에도 불구하고 필요한 범위 안에서 채무자의 지불능력에 대한 정보를 투자가, 양수인, 기타 이에 준하는 이해관계인에게 제공할 수 있도록 규정

나. 조세특례제한법, 법인세법에서 자산유동화에 관한 특례를 제정

(1) 유동화전문회사의 법인세

□ 유동화전문회사가 배당가능이익의 90% 이상을 배당한 경우 그 금액은 당해 사업연도의 소득금액계산에서 공제함 (법인세법 제51조의2)

o 유동화전문회사를 금융보험사업자로 지정하여 유동화증권의 이자 지급시 투자가로부터 이자소득세를 원천징수함으로써 이중과세 발생부담 면제

o 유동화전문회사가 운용하는 여유자금의 이자수익은 원천세 징수

- 따라서 원금만기 일시상환의 경우 세금부담이 커짐

(2) 취득세·등록세 면제

□ 유동화계획에 따라 자산을 취득하는 경우 취득세 및 등록세를 면제함 (조세특례제한법 제119조, 제120조)

o 취득세·등록세 감면에 따라 농어촌 특별세도 부과되지 않음 (농어촌특별세법 제4조)

(3) 자산양도시 장부가와 양도가의 차액

□ 차액은 당기에 매각손익으로 처리하며 손실이 발행할 경우 세법상 손비인정함

o 단 실제 수령액은 시장가이어야 하며, 시장가보다 30%이상 싼 경우 기부금으로 간주함

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 투자한도 준수 실태	유가증권 투자한도 준수의 적정성	o 지분증권, 상환기간 3년 초과 기타유가증권(국채, 한국은행 통화안정증권, 「금산법」 제11조제6항제2호에 따른 채권은 제외)등에 대한 총 투자금액이 자기자본의 100% 초과 여부를 점검한다. - 다만,「금산법」 제11조제6항제1호에 따라 회생절차개시결정을 받은 기업, 기업개선작업 대상기업, 기타 은행공동으로 정상화를 추진 중인 기업에 대한 대출금 등을 출자전환함으로써 주식을 소유하게 된 경우는 제외 [관련법규] o 은행법 제38조 제1호
	타회사 지분 취득한도 준수의 적정성	o 금융위원회 승인 없이 다른 회사의 의결권 있는 지분의 15%를 초과하여 취득하였는지 여부를 점검한다. [관련법규] o 은행법 제37조 제1항 및 제2항
	대량보유 보고의무 준수의 적정성	o 주권상장법인의 주식등을 5%이상 보유한 경우 및 그 보유주식이 1%이상 변동된 경우 5일 이내에 금융위 보고여부를 점검한다. [관련법규] o 자본시장과금융투자업에관한법률 제147조 제1항

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 회계처리 및 평가실태	유가증권 최초 인식의 적정성	o 유가증권으로 인식한 항목이 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 등에 비추어 적정한지를 점검한다. - 최초인식시 공정가치 측정이 적정한지 - 최초인식시 공정가치가 거래가격과 다른 경우 회계처리가 적정한지 [관련법규] o 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 등
	유가증권 분류의 적정성	o 유가증권의 분류가 적정한지를 다음과 같이 점검한다. - 단기매매항목이 다음 중 하나에 해당되는지 ① 주로 단기간 내에 매각하거나 재매입할 목적으로 취득 ② 최초인식시점에, 최근의 실제 운용형태가 단기적 이익획득 목적이라는 증거가 있으며, 그리고 공동으로 관리되는 특정 금융상품 포트폴리오의 일부 ③ 파생상품(다만, 금융보증계약인 파생상품이나 위험회피수단으로 지정되고 위험회피에 효과적인 파생상품은 제외)

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	유가증권 재분류의 적정성	o 유가증권의 재분류가 적정한지를 다음과 같이 점검한다. < 당기손익인식항목 관련 재분류 > - 최초인식시점 이후 다른 범주에서 당기손익인식항목 범주로 재분류할 수 없음에도 재분류하였는지 - 파생상품을 보유기간 또는 발행 이후 기간 중 당기손익인식항목 범주로 재분류하였는지 - 파생상품을 당기손익인식항목 범주에서 다른 범주로 분류 변경하였는지 - 당기손익인식항목 범주에서 다른 범주로 재분류한 경우 더 이상 단기간 내에 매각할 목적이 아니며, 한국채택국제회계기준 제1039호 문단 50B나 50D의 요구사항을 충족하는지 - 문단 50B 또는 문단 50D에 따라 금융자산을 당기손익인식항목의 범주에서 다른 범주로 재분류한 경우, 재분류일의 공정가치로 당해 금융자산을 재분류하였는지 및 당기손익에 이미 인식된 손익이 있다면 그 손익을 환입하지 않았는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		< 매도가능금융자산 관련 재분류 > - 매도가능항목에서 대여금 및 수취채권의 범주로 재분류한 경우 기업이 예측가능한 미래기간 동안 또는 만기까지 보유할 의도와 능력이 있는지 - 매도가능항목의 범주에서 다른 범주로 재분류하는 경우, 재분류일의 공정가치로 당해 금융자산을 재분류하였는지 및 공정가치변동에 따라 기타포괄손익에 인식된 당해 자산의 과거의 손익을 한국채택국제회계기준 제1039호 문단 54에 따라 회계처리하였는지 < 만기보유금융자산 관련 재분류 > - 보유 의도나 능력에 변화가 있어 만기보유금융자산을 매도가능금융자산으로 재분류한 경우 공정가치로 다시 측정하였는지 및 그 장부금액과 공정가치의 차이는 기타포괄손익(손상차손과 외환손익을 제외)으로 인식하였는지 - 경미한 금액 이상의 만기보유금융자산을 매도하거나 재분류하고 이러한 매도 또는 재분류가 K-IFRS 제1039호 문단 9의 어떤 조건도 충족하지 아니하는 경우, 보유 중인 모든 만기보유금융자산을 매도가능금융자산으로 재분류하였는지 및 동 재분류시 장부금액과 공정가치의 차이를 기타포괄손익으로 인식하였는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 회계처리 및 평가실태	후속측정의 적정성	o 최초 인식 후 후속측정의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산에 대하여 공정가치로 측정하였는지 - 만기보유금융자산에 대하여 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정하였는지
	공정가치 측정의 적정성	o 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산에 대한 공정가치 측정이 적정한지 다음과 같이 점검한다. - 자산이나 부채의 매입호가와 매도호가가 있는 경우에 매입-매도 스프레드 내의 가격을 공정가치를 측정하는 데 사용하였는지 - 가치평가기법 사용시 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측 가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는 데 충분한 자료가 이용 가능한 가치평가기법을 사용하였는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	손익 인식의 적정성	o 위험회피회계의 대상이 아닌 금융자산의 공정가치 변동에 따른 손익을 다음과 같이 인식하고 있는지 점검한다. - 당기손익인식금융자산의 손익을 당기손익으로 인식하는지 - 매도가능금융자산의 손익(손상차손과 외환손익을 제외한 금액)을 기타포괄손익으로 인식하는지 및 당해 누적손익을 관련된 금융자산이 제거되는 시점에 재분류조정으로 자본에서 당기손익으로 재분류하는지 o 상각후원가를 장부금액으로 하는 금융자산의 손익 인식이 적정한지를 다음과 같이 점검한다. - 당해 금융자산이 제거되거나 손상되었을 때 당기손익으로 인식하였는지 또는 상각과정을 거쳐 당기손익으로 인식하였는지
2. 회계처리 및 평가실태	손상차손 인식의 적정성	o 손상차손을 적정하게 인식하였는지를 다음과 같이 점검한다. - 매 보고기간말에 금융자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 평가하는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 손상의 객관적인 증거가 있는 경우 상각후원가를 장부금액으로 하는 금융자산, 원가를 장부금액으로 하는 금융자산 및 매도가능금융자산에 대해 손상차손을 인식하였는지 o 상각후원가를 장부금액으로 하는 금융자산에 대한 손상차손 인식의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 대여금 및 수취채권이나 만기보유금융자산에서 손상이 발생하였다는 객관적 증거가 있는 경우, 손상차손을 당해 자산의 장부금액과 최초의 유효이자율로 할인한 추정 미래현금흐름의 현재가치의 차이로 측정하였는지 - 아직 발생하지 아니한 미래의 대손을 미래예상현금흐름에 포함하였는지 - 손상차손을 당기손익으로 인식하였는지 o 원가를 장부금액으로 하는 금융자산에 대한 손상차손 인식의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 손상발생의 객관적인 증거가 있다면, 유사한 금융자산의 현행 시장수익율로 할인한 추정미래현금흐름의 현재가치와 장부금액의 차이로 손상차손을 측정하였는지 및 이러한 손상차손을 환입하였는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 매도가능금융자산에 대한 손상차손 인식의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 손상발생의 객관적인 증거가 있는 경우, 기타포괄손익으로 인식한 누적손실을 자본에서 당기손익으로 재분류하였는지 - 손상발생의 객관적인 증거가 있는 경우, 자본에서 당기손익으로 재분류하는 누적 손실금액이 다음의 ①에서 ②를 차감한 금액이 맞는지 ① 공정가치가 취득원가(원금 상환액과 상각액 반영 후 순액)에 미달하는 금액 ② 이전 기간에 이미 당기손익으로 인식한 당해 금융자산의 손상차손 - 매도가능지분상품에 대하여 당기손익으로 인식한 손상차손은 당기손익으로 환입해서는 아니됨에도 환입하였는지 - 후속기간에 매도가능채무상품의 공정가치가 증가하고 그 증가가 손상차손을 인식한 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우 환입하여 당기손익으로 인식하였는지
3. 손절매제도	손절매제도 운영의	o 채권에 대한 손절매제도가 있는 경우 그

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
운영 실태	적정성	기준은 적정한지를 다음과 같이 점검한다. - 채권 매입당시 수익률 대비 일정폭 이상 수익률 상승시(예 :1 .5%) 손절매를 실시하는지 - 손절매 실시 유예시는 관련부서 또는 전결권자의 승인을 받도록 되어 있어야 함 - 손절매 유예 이후 가격회복전망 분석 등 사후 관리하도록 하여야 함 o 주식 손절매제도 운영은 적정한지를 다음과 같이 점검한다. - 취득후 장부가액이 취득가액 대비 일정 비율(예 : 30% 이상) 하락한 종목에 대하여 손절매 제도를 이행하고 있는지 o 손절매 대상, 손절매 실시 또는 유예 유가증권 명세를 경영진 또는 관리자에게 보고하고 있는지를 점검한다. o 손절매 유예제도의 운영은 적정한지를 다음과 같이 점검한다. - 단시일 내에 가격회복이 가능하다고 판단되는 종목은 전결권자(리스크관리부서 등)의 사전승인을 득하여 손절매를 보류할 수 있으나 여러 차례 예외승인을 받은 경우 이의 적정성
4. 불건전·	주가 시세조정	o 주가 시세조정 여부를 다음과 같이 점검

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
불공정 매매 실태	여부	한다. - 주식의 경우 장내에서 거래되므로 부당매매 소지는 적으나 소규모회사의 주식을 대량 매매한 경우 시세조정 혐의는 없는지
	채권의 이상거래여부	o 채권의 이상거래 여부를 다음과 같이 점검한다. - 국채·통화안정증권 등 거래가 활발하여 탐색비용 및 거래비용이 낮은 채권과 회사채 등 발행규모가 작고 유동성이 낮아 중개비용이 높은 채권의 거래수수료가 차별화 되어 있는지 - 채권 매매거래가 특정 중개기관에게 집중된 경우 이상매매 여부를 점검하고 있는지 ·일정기간 중개 기관별로 지급된 수수료를 점검하고 있는지 ·이를 위한 전산 데이터 출력은 가능한지 ·특정 중개기관에게 매매가 집중되어 이에 대한 반대급부를 수수하는 사실이 있는지 ·채권거래시 특정 중개기관에게 일정 비율을 초과하지 않도록 내부 규정을 마련하고 있는지
	주식연계채권	o 주식연계채권의 평가가 적정한지 다음과

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	평가의 적정성	같이 점검한다. - 주식연계채권(BW,CB,EB)의 경우 옵션의 가치를 합리적인 평가방식(이항옵션가격 결정모형 또는 Black Sholes 방식 등)에 의하여 평가하고 있는지
4. 불건전· 불공정 매매 실태	윤리강령 운영 및 딜러의 자기 계산 거래 제한	o 윤리강령이 적정한지 다음과 같이 점검한다. - 딜러가 회사의 이익을 위하여 최선을 다하도록 윤리강령이 제정되어 있는지 - 개인의 사적거래에 관한 지침(딜러의 사적목적거래 금지 등)이 수립되어 있으며 이를 감독 감시하는지 ·선물수수 및 향응제공에 대한 명확한 기준이 수립되어 있으며, 이의 이행에 대한 감독감시를 하고 있는지 - 딜러가 증권거래법에서 정한 방법(증권저축 및 공모방법에 의한 주식취득 등) 이외에 본인의 계산으로 주식거래를 하고 있는지
	부당매매 관련 제재조치의 적정성	o 부당매매 관련자에 대한 제재조치는 적정한지 다음과 같이 점검한다. - 사적거래 관련자에 대한 징계기준은 적정한지 - 사적거래를 통하여 회사에 손해를 끼친 경우 배임혐의로 고발·통보하였는지
5. 보관 관리	유가증권 보관 및	o 유가증권 보관 및 잔액대사업무가 적정

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
실태	잔액대사 업무의 적정성	한지 다음과 같이 점검한다. - 자체보관의 경우 실물과 장부의 일치여부에 대한 중복체크시스템이 작동하고 있는지 - 예탁기관으로부터 징구한 잔액증명서에 의거 예탁잔고의 정확여부 및 입출기록의 적정여부를 사후관리담당자와 자체감사담당자가 확인하고 있는지 - 예탁 유가증권의 담보제공 등 인출제한 여부 및 동 사유의 적정성을 사후관리담당자와 자체감사담당자가 확인하고 있는지 - 예탁기관의 신용상태에 대하여 정기적으로 신용조사를 하고 있는지
	대여유가증권 한도관리 및 평가의 적정성	o 대여유가증권 한도관리 및 평가업무는 적정한지 다음과 같이 점검한다. - 대여 유가증권은 상대방에게 처분권이 이전되므로 대여한도의 설정 및 한도 준수 확인 등 한도관리는 적정한지 - 정기적으로 대여 유가증권 잔고확인을 하고 있는지 - 대여 유가증권의 평가손익을 계상하고 있는지
6. 건전성 분류	유가증권 건전성	o 보유 유가증권에 대한 건전성분류가 적

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
실태	분류의 적정성	정한지 다음과 같이 점검한다. - 공정가치법 및 지분법 적용대상 유가증권도 '은행업감독규정' 및 '자체건전성분류기준'에 의거 분류하고 있는지
	유가증권의 발행인에 대한 신용조사의 적정성	o 유가증권의 발행인에 대한 신용조사는 정기적으로 하고 있는지 다음과 같이 점검한다. - 발행인의 신용상태를 확인할 수 있는 감사보고서, 사업보고서 및 관련 경제기사를 계속적으로 입수·분석하고 있는지 - 발행인의 신용상태에 따라 건전성분류를 하고 있는지 ·예를 들어 취득원가가 100억원이나 채무재조정 등으로 현재 시가가 20억원이 된 경우, 장부가액은 20억원으로 기표하고 최소한 '고정'으로 분류
	요주의 이하 유가증권의 공정가치 평가 등의 적정성	o 요주의 이하로 분류한 유가증권의 경우 시가평가 및 건전성분류가 적정한지 다음과 같이 점검한다. - 정기적인 신용조사결과를 토대로 건전성을 적정히 분류하고 있는지 ※ 채권에 대한 신용평가기관의 신용등급은 참고자료로만 활용하고 자체적으로 신용조사를 하여야 함 - 발행자의 부도, 신용등급의 하락, 기타의

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		사유로 시장성을 상실하였거나 만기가 지나도 회수되지 않은 상품에 대한 공정가치 평가(손상차손인식) 및 사후관리는 적정한지 - 유동화증권(ABS) 및 후순위채의 신용보강 내용 등을 고려한 신용등급의 적정성, 공정가액 산출기준이 합리적인지
7. 유가증권 관련 파생금융상품거래 및 관리실태	파생금융상품 관련 규정의 적정성	o 파생금융상품 관련 규정의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 선물·옵션·스왑거래 등 유가증권과 관련된 파생금융상품 거래를 위한 지침 등 관련 규정은 제정되어 있는지
	중도해지 처리의 적정성	o 유가증권의 손절매 등 만기전 매각시 관련 파생상품의 처리를 적정하게 하였는지 다음과 같이 점검한다. - 유가증권의 만기전 매각시 파생상품도 중도 해지하였는지 - 만일 중도해지하지 아니하였다면 당해 파생상품을 투기목적거래로 재분류하고 평가손익의 처리를 적정히 하였는지 - 파생상품의 중도해지수수료의 산정은 적정히 하였는지
	헷지절차의 적정성	o 헷지절차가 적정한지 다음과 같이 점검

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		한다. - 헷지비율의 산출을 적정히 하였는지 - 헷지거래임을 서류상 명백히 하였는지 - 가격변동위험 헷지 시점의 선택은 적절한지 - 가격변동위험 헷지 수단은 적정한지
	일일 시가평가의 적정성	o 보유 파생상품의 일일시가평가를 이행하고 있는지 다음과 같이 점검한다. - 장내 파생상품은 평가일 현재 거래소의 종가 다만, 평가일 현재 종가를 구할 수 없는 경우에는 직전 거래일의 종가 - 장외 파생상품은 로이터·블룸버그 등 공신력 있는 정보통신사를 통하여 입수한 대용가격 또는 가격결정모형을 통하여 합리적으로 산정한 가격
8. 유동화 증권 관리 실태	매입 유동화 증권의 적격성	o 유동화증권 발행·인수 등이 적정한지 다음과 같이 점검한다. - 자산양도방식이 완전매각에 해당하는지 - 유동화자산이 유동화에 적합한 자산인지 - 금융위원회에 자산유동화계획을 등록

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		공시 여부 및 동 계획과 실제 진행사항의 부합 여부 - 자산관리자의 업무수행이 자산관리위탁계약에 부합하는지 - 2개 이상의 신용평가기관에서 유동화증권의신용등급을 받았는지
9.사모투자전문회사(PEF) 투자의 적정성	내규 구비 여부 (자본시장과금융투자업에관한법률 제272조)	o 무한책임사원(GP)으로서 투자하기 전에 관련 내부규정을 갖추고 있는지 다음과 같이 점검한다. - 내부규정을 징구하여 기안일자 등을 확인
	신용공여한도규정 회피 목적 여부 (은행법 제35조)	o 동일인 신용공여 한도 등 규정상의 제한을 회피할 목적으로 PEF를 취급한 사례가 있는지 다음과 같이 점검한다. - PEF 투자회사에 대한 신용공여 현황 및 투자회사 지분 취득시 옵션포함 여부 등을 확인
9.사모투자전문	고유업무와 PEF	o 고유업무와 PEF 운영업무의 이해상충

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
회사(PEF) 투자의 적정성	운영업무의 이해상충 여부 (자본시장과금융투자업에관한법률 제250조 제7항)	가능성은 없는지 다음과 같이 점검한다. - 자본시장법상 PEF 운영업무와 고유업무간 이해상충방지를 위하여 투자위원회 등의 구성원에서 기업여신 관련 임직원이 있는지 확인 - GP 투자부서가 기업여신관련본부에서 분리되어 있는지 확인
	리스크관리업무의 적정성 (은행업감독규정 제30조)	o PEF 투자 리스크관리업무가 적정한지 다음과 같이 점검한다. - 투자심사과정 및 사후관리에서 관련 규정을 준수하였는지 확인
	LP가 PEF 재산인 주식 또는 지분의 의결권 행사에 영향을 미치는지 여부 (자본시장과금융투자업에관한법률 제269조 제4항)	o 유한책임사원(LP)임에도 PEF가 출자한 회사의 임원선임 등 주요 의사결정에 참여한 사례가 있는지 다음과 같이 점검한다. - 편입회사를 통해 확인
	PEF 회계처리의 적정성 (K-IFRS 제1039호)	o LP로 투자한 PEF 지분의 평가방법을 마련(외부평가기관 이용 및 자체평가기준)하여 공정가치로 평가하고 있는지 점검한다.

203 기업여신

<업무개요>

1. 업무내용

가. 여신의 의의 및 범위

□ 여신이라 함은 한마디로 신용의 공여임. 즉 금융회사가 각 경제주체에게 생산, 유통 및 소비에 필요한 자금을 직접 공급하거나 또는 지급보증 등으로 신용을 제공하는 것을 말함

o 이 중 금융회사가 직접 자금을 공급하는 여신, 즉 일반자금대출, 당좌대출, 할인어음 등과 같이 금전의 형태로 취급하는 여신을 좁은 의미의 여신이라 하고 이를 통상 대출이라고 함

o 대출 이외에 콜론, 지급보증, 유가증권 대여 등을 포함하여 넓은 의미의 여신이라고 함

□ 여신의 범위는 감독 목적에 따라 그 범위를 달리하고 있으나 크게 은행법상 편중여신 및 내부자거래를 제한하기 위한 신용공여와 은행업감독규정상 금융기관의 건전성 평가와 지도를 위한 무수익여신 산정대상여신으로 구분함

o 공통범위 : 대출금, 지급보증대지급금, 매입어음, 매입외환, 내국수입유산스, 팩토링채권, 신용카드채권, 직불카드채권, CP, 사모사채, 여신성가지급금, 확정지급보증 등

o 무수익여신산정대상에만 포함 : 출자전환채권, 상업어음할인 등

o 신용공여대상에만 포함 : 환매조건부채권매수, 콜론, 대여유가증권, 미수금, 미확정지급보증, 대출약정 등

※ 신용공여의 범위 : 은행업감독규정 별표2
무수익여신 산정대상여신 : 은행업감독업무시행세칙 별표12

나. 여신업무내용

□ 여신마케팅(Loan Marketing) 및 상담

□ 차주의 신용상태 조사

□ 여신심사 및 여신실행

o 여신심사역은 여신신청인에 대한 잘 정의된 취약점(well defined weaknesses)을 분석·평가하고 이를 토대로 만기에 안정적으로 관련 여신을 회수할 수 있도록 여신조건을 부여하는 등 합리적인 여신 결정을 도출해내는 과정을 담당

o 여신심사 시에는 채무상환능력을 파악하기 위해 현금흐름분석을 가장 중요하게 취급하여야 하며, 특히 미래현금 흐름액은 합리적인 가정 하에 보편타당성의 차원에서 추정

□ 여신감리(Loan Review)

o 여신실행 후 Monitoring 결과 차주의 신용도 저하와 담보물의 가치 하락 등으로 여신의 회수위험이 증가하는 경우 신용리스크 강화 차원에서 당해 여신의 건전도를 원래의 수준으로 복귀시키기 위해 필요한 조치를 취하여야 함

o 여신사후관리의 핵심업무인 여신감리를 담당하는 책임자는 차주의 신용상태를 시의 적절하게 재평가하여 신용평가등급을 조정하고, 신용등급 수준에 부합하도록 신용한도 조정, 여신조건 변경, 여신 건전성 재분류 등의 업무를 수행

□ 여신사후관리

o 신용상태가 악화되어 채무상환능력이 취약한 차주에 대하여는 사안에 따라 법적조치 등 여신회수조치를 실행

o 건전성분류결과에 따라 충당금 적립 또는 대손상각 실시

2. 검사의 주안점

□ 현장검사 시 여신검사담당 검사원은 여신정책의 적정성과 개별여신의 건전성 점검에 주안점을 두고 검사업무를 수행함이 바람직함

□ 전반적인 여신정책 검사는 여신의 효율적 업무수행체제, 신용평가모형 및 신용리스크관리의 종합적인 분석기능, 부실여신발생억제를 위한 사전예방적인 시스템 구축, 여신관행 혁신업무 추진 강화 등에 중점을 둠

o 금융기관의 여신정책이 여신관련법규정에 부합하고 적정한지를 점검

o 여신정책이 우리나라 산업 및 경제의 경쟁력 강화 및 건전성 제고와 환경문제에 대한 각종 규제사항 등을 적절히 반영하고 있으며 또한 당해 금융기관의 수익창출능력을 확보하고 있는지를 점검

□ 개별여신 검사는 FLC제도에 의한 건전성분류 및 충당금적립의 적정성에 중점을 두되, 적정 여신지원 및 부당·위규 취급 등 부실책임규명을 병행함

o 차주의 신용리스크 분석에 대한 정확성 및 분별력 정도를 점검

o 금융기관의 여신정책과 신용리스크 분석결과에 따른 개별여신 취급의 정당성(부실책임규명 병행) 및 건전성분류의 적정성을 점검

o 건전성분류결과에 따라 적립한 대손충당금 규모의 적정성을 점검

o 대손충당금 적립이 금융기관의 경영에 미치는 영향을 점검

3. 검사업무 흐름

가. 검사대상업체의 선정

□ 여신검사지원시스템의 정보를 이용하여 검사대상여신업체수와 여신 거래처를 확정

나. 여신시스템 검사

□ 차주의 신용등급평가에서 사후관리 및 상각에 이르는 여신시스템 구축 및 운용의 적정성 점검

o 신용등급평가모형의 적정성 점검

- 모형의 적합성 검증시스템 구축 상황
- 검증실시 및 경영진에의 보고 여부
- 검증결과에 따른 모형 보완의 적정여부 등

o 여신정책(Portfolio 및 Total Exposure), 여신심사 및 실행, 조기경보 제도, Loan Review 및 사후관리 적정성 점검

o Sampling 검사를 통한 여신시스템 운용의 적정성 점검

다. 개별업체 여신검사

(1) 여신서류검사

□ 차주의 여신신청서 검토

o 차입목적과 금융기관의 여신취급 동기를 확인할 필요가 있음

o 여신신청서 자체는 권리서류가 아니나, 자금의 용도, 제공되는 담보의 종류 및 소유자, 보증인 그리고 필요한 경우 차주의 차입목적 등을 기술한 사업계획서 등이 첨부되어 있음

□ 여신심사(승인신청서)의 적정성 검토

o 심사보고서의 검토

- 차주의 여신신청에 대한 수용여부를 결정한 서류로서 신용등급 평가 결과의 요약 및 여신취급의 동기, 지원자금의 규모, 여신기간 및 금리, 채권보전상황 및 회수대책을 정리한 서류임

즉 여신 심사자가 신용등급평가서 등을 참조하여 차주의 신용상태를 포함하여 차주의 개요와 여신승인신청내용을 약술하고 여신을 취급하는 이유와 채권보전방법 등 여신취급에 대한 여신심사자 또는 여신 전결권자의 의견을 기술한 서류로서 여신신청에 대하여 취급의 적부를 심사하고 제반 여신조건을 결정하는 행위로서 여신 검사의 핵심에 해당하는 부분임

(2) 담보평가 및 취득의 적정성 검사

□ 담보의 의의

o 담보는 채권회수의 최종적인 수단임. 차주가 정상적으로 채권을 상환할 수 없을 때, 담보의 처분 및 보증의 이행 청구를 통하여 채권을 회수하게 되는데 물적담보와 인적담보로 나눌 수 있으며 일반적으로는 물적담보만을 일컫음

□ 담보취득시 유의사항

o 담보물의 위치, 법적 청구권의 존재 여부, 충분한 매각가능성 여부 등을 검토하여야 함

- 감정평가법인에 대한 담보물평가 의뢰 시에는 평가업무와 관련된 손해배상의 범위 등에 관한 엄격한 요식성을 갖추어 명문화하고, 금융기관측의 추가적·보완적 평가의무를 철저히 이행하여 분쟁 및 부실채권 발생소지를 사전에 예방함이 중요

- 특히 동산담보, 양도담보, 선박 · 항공기담보 등 이동하기 쉬운 담보물에 대하여는 정기적인 현장조사를 통하여 차주의 소유권(점유권 포함)과 실제 존재여부 등을 파악하여야 함에 유의

o 담보물의 통제가능성, 위치, 접근용이성, 환경리스크 등을 감안

o 보증(Guaranty)

- 보증은 차주가 채무를 상환하지 아니할 경우 보증인인 제3자가 차주여신을 상환하기로 약정을 체결한 것을 말함

- 법적으로 강제집행 가능한 담보 보유 여부

(3) 채권서류의 검토

□ 여신채권서류의 검토 목적은 여신거래 시 기본적으로 필요한 법적 채권서류를 파악하고 이를 적절히 관리함으로써 관련여신을 만기에 안정적으로 회수하는데 있음

□ 여신채권서류는 증서대출, 어음대출, 어음할인, 당좌대출, 지급보증 등 여신취급형식과 법적 성질에 따라 각각 상이함

□ 여신관련 채권서류(Documentation)는 여신거래 약정체결 및 담보관련 약정체결 시점에 따라 징구대상 서류가 다소 상이하나 장래 채무관계인과의 분쟁을 방지하기 위하여 금액 및 이자율 등 여신거래조건은 반드시 본인의 자필서명*에 의하여야 함에 유의

라. 사후관리 검사

□ 여신사후관리는 대출취급 이후 차주의 신용상태 및 상환능력 변동을 파악하고 필요한 조치를 취하여 부실여신 발생소지를 억제함으로써 여신의 건전성을 확보함이 주된 목적

□ Loan Review의 기능은 여신업무별로 분산처리된 내용을 사전적 또는 사후적으로 모니터링한 결과가 당해 금융기관의 여신정책과 일치하는지를 정기적으로 점검하여 전체적으로 일관성을 유지하도록 하는 것을 말함

□ 여신건전성분류

o 금융기관은 자산건전성 분류 및 대손충당금 적립의 적정성·객관성 확보를 위하여 여신취급부서와는 독립된 여신감리*(Credit Review) 기능을 유지하는 등 필요한 내부통제체제를 구축·운영하여야 함(은행업감독규정 §27⑤)

- 자산의 건전성분류는 여신취급 부서와는 독립된 여신감리자에 의해 미래 채무상환능력에 기초한 신용등급에 따라 이루어짐

□ 여신자금 사용의 적정성 확인

o 금융기관은 여신자금의 차주앞 지급을 확실히 하기 위하여 특별한 경우를 제외하고는 차주의 예금계좌에 여신자금을 입금하고 있음. 그러나 간혹 여신취급과 관련하여 징구한 차주의 제반 신청서류를 이용하여 임의로 예금계좌를 개설하여 자금의 수수에 의혹을 일으키는 사례가 있음에 유의하여 기존 거래자가 새로운 계좌를 지정하여 자금의 입금을 의뢰한 경우에 유의할 필요가 있음

마. 여신의 회수

□ 채권정리

o 채권정리에 의한 회수는 차주로부터 정상적인 방법에 의하여 채권회수가 불가능하게 되어 금융기관이 법적절차 등에 의하여 관련채권을 회수하거나 상각처리하는 경우를 말함

- 금융기관은 추정손실로 분류되어 대손인정을 신청하고자 하는 채권에 대한 관련서류를 본부에 집중하여야 함(금융기관채권대손인정업무세칙 §5)

o 채권의 변제충당 순서

- 일반적으로 채무관계인의 자진변제 시 가지급금, 미수이자, 원금의 순으로, 법적절차에 의한 배당금은 가지급금, 원금, 미수이자의 순으로 변제충당함이 원칙

- 그러나 채권보전상 보다 유리하거나 부득이한 이유가 있는 경우에는 변제충당순서변경승인에 의하여 변제충당 순서를 변경 가능

o 채권정리방법

- 상계처리

·채권은행의 채권(여신인 자동채권)과 채무관계인의 채권(예금인 수동채권)을 대등한 관계에서 소멸케 함으로써 관련여신을 회수

- 대위변제

·이해관계가 있는 제3자 또는 변제할 정당한 이익이 있는 자로부터 변제를 받아 채권을 회수

- 법적절차 실행

·법적절차 실행은 담보권 실행, 강제집행, 소송, 압류, 가압류, 가처분 등에 의하여 채권을 강제회수하는 것을 말함

·담보권의 실행은 저당권에 대하여 경매절차를 거쳐 회수

·물적담보권이 없거나 실행하여도 부족채권이 발생할 경우 재산조사결과 발견된 자산에 대한 강제집행을 통하여 회수

- 대손상각

· "추정손실"로 분류된 회수가 불가능한 채권에 대하여는 조속한 시일내에 상각처리

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 여신정책 및 제도운영 실태	여신정책의 적정성	o 여신정책이 안정성, 수익성 및 공공성 원칙에 부합하는지 다음사항을 점검한다 - 은행의 여신정책에 부합하는 관련규정 등의 보완 및 개선이 지속적으로 추진되는지 - 은행의 연간경영계획에 국내외 경제상황과 산업별동향, 현재의 여신구조 및 사업목표 등을 감안한 여신정책을 반영하고 있는지 등 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 금융기관여신운용규정 제2조 o 여신정책과 포트폴리오가 일치하는지를 다음과 같이 점검한다 - 지역별, 업종별, 기업규모별 여신구조 등의 변화추세를 분석하여 여신포트폴리오가 여신정책을 반영하고 있는지 - 리스크관리시스템으로 리스크수준을 평가하고, 리스크한도변경시 전체포트폴리오별 리스크수준과 수익성분석을 실시하는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	신용평가모형의 적정성	o 신용평가모형의 적용대상 여신비중이 전체 여신 중 차지하는 비율(예: 50%이상)을 파악하여 신용평가모형의 유의성을 점검한다 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조 o 차주에 대한 정보수집 및 관리체제가 구축되어 있으며 동 시스템의 정보를 신용평가모형에 활용하는지를 점검한다 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조 o 신용평가등급산정이 적정한지를 다음과 같이 점검한다 (특히 경계지역에 있는 경우) - 정상과 요주의 등 차주의 신용등급이 경계지역에 있는 경우 비재무평가부문의 정형화여부와 가감항목이 정확한지 - 차주의 신용상태변화를 적기에 등급조정시 반영하고 있으며 그 반영주기는 언제인지 - 신용평가등급의 수가 대기업금융과 중소기업금융비중에 따른 은행별 특성을 반영하여 세분화되어 있는지 (대기업, 중소기업여신 규모를 파악하여 평가등급의 세분화여부 확인) [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 채무관계인	채무관계인(차주, 담보제공자, 보증인)의 법률 행위능력 및 차입 행위의 적법성	o 채무관계인의 차입행위가 적법하게 이루어졌는지를 다음과 같이 점검한다 - 정관상 설립목적 범위내 여부 - 법인과의 거래시 법인 등기부등본상 공동대표이사로 되어 있는 경우 공동대표 전원이 서명 날인하였는지
		o 법인앞 대출시 차주사의 이사회의사록를 확인하여 의결정족수를 충족하였는지 및 여신신청서내용과 일치하는지를 점검한다
		o 감독관청의 허가 또는 승인을 요하는 사항의 요건을 충족하고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 학교법인과의 거래시 학교장명의로 거래한 경우 차입권한을 부여한 이사장의 위임 장유무, 학교교육에 직접사용되는 재산의 담보제공여부, 기타재산의 경우 교육인적자원부 허가 여부 - 학교와 유사한 기관의 경우 교육법에 의한 것인지 여부, 사설유치원의 경우 교육에 직접 사용되는 시설의 담보취득여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 학교법인 및 공익법인이 운영하는 의료기관의 차입행위는 주무관청의 허가여부, 의료법인이 운영하는 의료기관의 차입 시 기본재산을 담보로 제공하는 경우 보건복지부장관의 허가 여부 - 보험회사의 경우 재경부장관의 사전승인을 얻었는지, 그 소유재산을 담보로 제공하였는지
2. 채무관계인	신설법인에 대한 여신취급의 적정성	o 법인대표, 주요주주 및 실권자의 관계를 다음과 같이 점검한다 - 과거 신용불량거래자가 금융상 제재를 피하기 위하여 타인 명의로 회사를 신설하였는지
	채무관계인의 금융거래 적정성	o 채무관계인이 금융거래적격자인지를 다음과 같이 점검한다 - 연체자, 대지급금보유자, 금융기관에 손실을 끼친 자 등인지
	차주의 사업 계속여부	o 차주가 휴·폐업하고 있는지를 다음과 같이 점검한다

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 채권서류에 첨부된 사업자등록증이 장기간 경과한 경우 최근 사업자등록증을 징구하는 등의 방법으로 휴·폐업여부 확인
3. 여신심사	차입목적 및 사업계획의 타당성	o 차입목적 및 사업계획 등이 타당한지를 다음과 같이 점검한다 - 차주가 추진하는 사업계획의 수익성, 동 사업에 따른 조달계획의 타당성 및 사업확대시 추가 자금 소요액 예측 및 추가 지원요청시 수용가능여부, 신규사업 또는 신설업체에 대한 여신시 사업계획 및 사업전망 등 사업성 검토의 적정, 자금 소요 규모가 적정한지 - 법정관리, 화의 또는 워크아웃 기업의 경우 동 기업부실화원인이 어디에 있으며, 부실화의 징후가 발견된 시점이후 증액하여 여신을 공여한 점이 있는지, 그 사유가 타당한지 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동 시행세칙 제48조, 금융기관여신운용규정시행세칙 제2조1항 등
	승인조건 관리의 적정성	o 여신승인조건의 이행가능성 및 승인조건 사후관리 실태를 다음과 같이 점검한다

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 담보물보강, 보증인교체 및 보강, 기타 승인조건 등을 이행할 가능성을 평가하고, 동 승인조건에 대하여 사후관리를 실시하고 있는지 - 조건 미이행 상태에서의 추가 여신을 지원하였는지, 추가 지원이 타당한지 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
3. 여신심사	금리 등 여신 조건의 적정여부	o 적용금리가 과도하게 높거나 낮은지를 다음과 같이 점검한다 - 적용금리가 과도하게 높거나 낮은 경우 이상 거래로 보아 여신취급의 동기, 여신취급에 대한 심사의견, 신용조사서 등에 대해 면밀히 검토 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
	여신관련 주요 의사결정기구 회의록 점검	o 이사회, 여신위원회 등의 회의록 작성이 충실하게 이루어지고 있는지를 다음과 같이 점검한다

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 이사회 등의 회의록을 열람하여 회의록 작성이 충실하게 이루어지고 있으며, 주요 여신정책과 특정 여신에 대한 취급 사유가 타당한지 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
	차주의 신용 상태에 대한 의견의 적정성	o 관계사앞 대여금·지급보증, 장단기 차입금내역등 자금의 운용실태, 매출액 및 당기순이익 등에 의한 계속 기업가능성, 총자산의 증감과 자산 및 부채의 구성내용 변화여부를 통한 회사의 사업방향, 전망, 대외지급능력 등 차주의 신용상태에 대한 의견이 적정한지를 점검한다 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
3. 여신심사	자금규모의 적정성	o 차주의 매출액대비 과다한 운전자금 차입 여부와 용도외유용 여부를 다음과 같이 점검한다 - 차주의 매출액과 여신승인금액을 비교하여 과다하게 운전자금을 지원하였는지 - 과다하다고 판단되는 경우 담보부동산의 등기부 등본 및 대차대조표 분석을 통해 용도외 유용 여부를 검토하고 자금사용

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		내역을 확인 ·운전자금으로 고정자산에 투자함으로써 자금의 고정화 초래 ·차입자금을 관계사 또는 주주 및 임원이 개인적으로 사용(대여금의 증가) ·담보제공자 및 보증인의 사용여부 등 - 시설투자금액과 시설자금 지원비율이 과다한지 ·고정장기적합률을 100%초과하는 경우이거나 시설물의 내용연수를 초과하여 여신기간을 부여하는 경우 그 사유가 타당한지 ·공사도급계약 금액을 확인하고 동 금액이 적정한지 ·시설물의 감정가액대비 과다 여신인지 ·공사도급자가 관계회사인 경우 금액이 과도한지 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
	승인과정의 투명성	o 여신승인과정이 투명하게 이루어지고 있는지 여부 - 심사의견 중 부정적인 면이 있음에도 긍정적인 요소에 대한 비중이 높아 채무상

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		환능력이 양호하다고 평가된 부분의 신뢰성 및 적정성을 중점적으로 검토 - 심사보고서 내용을 충분히 파악하여 관련법규에 저촉되거나 차주의 채무상환능력이 의문시될 경우 주요 원인을 규명 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
4. 담보취득 및 관리	담보물의 평가	o 담보물의 평가가 적정하게 이루어지고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 담보물 평가시 처분이 용이하고, 가격이 적정한지 ·처분 시 감독관청의 허가 유무, 이용의 제한 ·담보물 특성에 따른 처분의 용이성 ·자체 감정 또는 외부 감정가의 평가라 할지라도 평가 금액이 적정한지 - 유효담보가액(감정가-선순위금액)산정이 적정한지 ·담보주택에 대한 임대차 관계를 차주 및 세입자로 부터 연서로 확인 ·기업체소유 담보물(개인기업의 경우 개

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		인재산포함)을 담보취득할 경우 근로기준법(제37조)에 의거 근저당권에 우선하는 임금 및 퇴직금을 감안하여 평가 - 담보가대비 대출비율이 내규를 준수하고 있는지, 신용발생 규모에 따른 전결기준을 준수하고 있는지 [관련법규] o 공장저당법, 은행업감독규정 제78조 및 동 시행세칙 제48조
	담보취득의 적정성	o 담보취득이 적정하게 이루어지고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 후취담보 미취득시 사유가 타당한지 ·시설자금으로 취득한 시설물의 후취담보 취득 여부 및 미취득 사유 ·나대지 담보취득 시 지상권설정 및 후취담보제공약정서의 공증을 통한 이행 강제 방법강구여부 ·담보대지에 비하여 지상건물의 가치가 경미할 경우 건물멸실에 대한 대책 강구여부
4. 담보취득 및 관리	담보취득의 적정성	- 부동산 등기부 등본 검토 ·감정서와 담보부동산의 일치하는지 ·소유자 및 소유권을 제약하는 압류, 경매개시결정, 가등기, 예고등기의 유무 등 담보로서 적격한지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		·저당권, 전세권, 지상권 등 타 선순위 권리의 설정여부 - 공장기계기구 목록과의 일치하는지 - 담보취득의 제한이 있는지 ·수출산업공업단지내 토지 및 공장의 담보취득은 산업자원부장관의 허가 필요하고, 양도 및 임대대상은 입주 또는 지원업체로 제한 ·유가증권을 담보로 취득하는 경우 위.변조여부 및 양도 제한 여부를 확인하고, 주식의 경우 금융기관 및 자회사 주식과 발행주식의 20%를 초과하는 주식 및 차주사 발행주식은 담보취득이 제한됨 ·예금담보의 경우 예금별로 담보제공이 제한되어 있는지 - 채권을 담보로 취득할 경우 확정채권으로서 채권양도승낙서에 확정일자를 받아두었는지 [관련법규] o 공장저당법
5. 사후관리의 적정성	대출금지급의 적정성 및 사용처의 확인	o 대출금이 차주의 예금계좌로 입금되었는지를 다음과 같이 점검한다 - 대출금이 차주의 지정예금계좌로 입금되었는지, 임의로 예금계좌를 개설하여 자

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		금의 수수에 의혹이 있는지, 기존의 거래자가 새로운 계좌를 지정하여 자금입금을 의뢰하였는지
5. 사후관리의 적정성	대출금지급의 적정성 및 사용처의 확인	- 시설자금의 경우에는 자금의 최종수혜자가 시설의 공급자로 사전에 지정되어 있는지, 기성고에 맞추어 시설공급자에게 지급되었는지 - 필요한 경우 공사도급계약, 지원규모의 과다 등 용도외 유용 또는 타인명의이용의 징후가 있다고 판단되는 경우에는 자금 추적을 실시 [관련규정] o 금융기관여신운용세칙 제2조 제2,3항, 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
		o 대출금의 사용처가 적정한지를 다음과 같이 점검한다 - 운전자금이 1회전 소요자금을 초과하는 경우 대차대조표에 대한 면밀한 검토 및 자금의 사용처 확인 - 제3자 담보제공의 경우 담보제공자의 대출자격이 있는지, 대출금 사용처에 대하여 자금 추적 · 담보제공자 또는 보증인앞 대출금 입금 확인시 그 사유 확인(용도외 유용 또는 타인명의 이용대출의 가능성이 높음)

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 담보부동산의 등기부등본상 수인의 명의로 근저당권이 설정되어 있는 경우 명의이용대출 또는 전결권 회피를 위한 분할대출인지 - 여신의 원리금 납부자가 차주인지 제3자인지 - 제공되는 담보에 대한 선순위 말소 조건으로 취급되는 경우 용도외 유용 가능성에 대한 면밀한 검토 필요
5. 여신사후 관리의 적정성	대출금지급의 적정성 및 사용처의 확인	- 자금사용계획서상 부동산구입자금으로 운전자금을 지원한 경우 등기부등본과 매매계약서 확인 및 동 부동산 매도에 따른 관련자금 회수여부 - 기한연장 및 대환 시 차주가 제시하는 재무제표상 금융기관의 차입금이 누락된 경우 원인 규명 및 조치의 적정 여부 [관련법규] o 금융기관여신운용세칙 제2조제2,3항 등 o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
	시설자금의 취급및 관리의 적정성	o 시설자금의 취급 및 관리가 적정한지를 다음과 같이 점검한다 - 지원 규모 및 여신기간이 적정한지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 여신신청내용과 시설내용이 일치하는지 ·시설물의 담보취득 여부 ·시설물의 감정가액이 여신취급액이 미달할 경우 초과액 회수여부 ·필요한 경우 시설물의 공급계약 금액의 적정여부 ·시설자금의 사용처(공급자앞 입금되었다가 차주앞 환류 여부) 확인 - 시설자금은 기성고를 확인하고 원칙적으로 차주의 위임을 받아 공급자에게 직접 지급하고 있는지 - 기계기구설치시 현장조사를 통하여 중복금융수혜가 있는지 [관련법규] o 금융기관여신운용규정 등 o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
5. 여신사후 관리의 적정성	여신회수조치의 적정성	o 여신의 회수가 약정기일에 정상적으로 회수되는지 등을 다음과 같이 점검한다 - 강제회수 절차와 유입물건 취득이 적정한지 ·강제회수의 지연 여부 및 지연으로 인한

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		부실채권의 가중여부 ·손실 발생을 은폐하기 위한 고액의 유입취득이 있는지 ·손실지연을 위한 증액 및 신규 대출이 있는지 - 차주 은닉재산의 추적여부 및 강제 집행 면탈을 위한 행위에 대한 조치가 적정한지 - 상계에 의한 여신회수 시 차주 및 예금주에게 상계사실을 통지하였는지(후일의 민원발생 예방) - 신용보증서 담보여신으로서 대위변제 청구가 전부 또는 일부 거절된 경우 여신취급 및 사후관리상 하자가 없는지 - 차주의 신용상태가 악화된 것이 확인된 후 채권회수대책이 타당하게 수립되어 있는지, 신용상태가 악화된 상태에서 추가여신을 지원하였는지 및 동 사유가 타당한지 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동 시행세칙 제48조

204
가계여신

<업무개요>

1. 가계여신의 의의 및 범위

□ 여신이라 함은 금융기관이 재화나 용역의 생산, 유통 및 소비를 위하여 필요한 자금을 직접 공급하거나 또는 지급보증 등으로 신용을 제공하는 것을 말함

o 차주에 따라 기업여신, 공공 및 기타자금 여신, 가계여신으로 구분할 수 있음

□ 가계여신은 소비경제의 주체인 가계에 대하여 취급하는 여신으로 사업자등록증 유무에 따라 사업자등록증이 없는 차주에 대한 여신은 가계여신, 사업자등록증이 있으면 개인사업자에 대한 여신이라도 기업여신으로 구분함

o 따라서 가계여신은 개인에 대한 주택관련대출 및 소비자금융 등 영리를 목적으로 하지 않는 대출과 사업자로 분류되지 아니한 개인에 대한 부업자금 등 일반자금대출 및 개인에 대한 지급보증 등으로 취급

□ 가계여신은 운용자금의 종류, 거래방식 등에 따라 다음과 같이 구분됨

o 운영자금 종류에 따라 은행계정 대출 및 신탁계정대출로 구분

o 거래방식에 따라 건별거래, 건별 한도거래 및 유동성 한도거래로 구분

2. 가계여신 취급과정

가. 신청 접수

□ 가계대출의 신청접수는 고객과의 융자상담, 신청서 작성 및 대출 취급과 관련한 필요서류 징구 등의 절차를 거치게 됨

o 대출신청 접수시에는 반드시 본인(대리인) 및 보증인의 실명확인과 신청서상 자필서명을 받음으로써 차도명에 의한 대출사기와 같은 금융사고를 예방하도록 하여야 함

나. 대출 심사

□ 신청인의 자격요건, 신용, 담보, 거래현황과 신청대출의 적정성 및 상환능력 등을 종합적으로 검토하여 대출승인 여부를 결정

□ 가계대출의 심사는 검토내용에 따라 다음과 같이 구분

o 신용심사업무 : 신용평점심사, 기타항목심사(거래현황, 신용정보 등)

o 대출한도심사업무 : 동일인(신용)대출한도 등

o 담보물심사업무 : 제시된 담보의 실질적인 가치평가, 담보취득 등

□ 차주의 신용상태 조사

o 차주의 신용상태를 적절히 평가할 수 있도록 신용평가모형에 의한 계량·비계량지표 항목 등을 구체적으로 조사

o 신용평가보고서는 전문성과 신뢰성을 확보할 수 있도록 작성

o 신용정보집중기관(은행연합회) 및 신용정보업자(Credit Bureau)의 신용정보를 적극 활용

다. 대출 실행

□ 차주의 상환능력이 양호하고 여신신청내용이 금융기관의 여신정책에 부합할 경우 여신취급 승인

□ 대출승인건에 대하여 신청인으로부터 대출거래약정서 등을 징구하고 (담보대출의 경우 담보권 설정) 연체여부 및 신용불량거래자 등록 여부 등의 확인절차를 거쳐 대출 실행

o 대출자금은 차주의 계좌에 직접 입금하되, 집단대출처럼 시공사 또는 시행사의 계좌에 입금하는 경우도 있음(이 경우 차주의 위임장을 징구해야 함)

라. 여신감리(Loan Review)

□ 여신감리(Loan Review)의 기능은 여신업무별로 분산처리된 내용을 사전적 또는 사후적으로 모니터링한 결과가 당해 금융기관의 여신정책과 일치하는지를 정기적으로 점검하여 전체적으로 일관성을 유지하도록 하는 것을 말함

o 여신심사의 적정성, 사후조치의 적정성 및 신속성, 대손충당금 적립의 적정성 등을 파악하여 문제점이 있는 경우 이를 시정하는 기능을 수행

o 여신사후관리의 핵심업무인 여신감리를 담당하는 책임자는 차주의 신용상태를 시의적절하게 재평가하여 신용한도 조정, 여신조건 변경, 여신건전성 재분류 등의 업무를 수행함

o 특히 신용등급별로 감리주기와 분석기준을 달리 적용하되, 현장방문조사 등을 통하여 여신승인조건의 이행여부를 점검하는 등 현장감리(Field Review)를 강화

마. 여신사후관리

□ 신용상태가 악화되어 채무상환능력이 취약한 차주에 대하여는 만기에 회수절차에 착수하고 사안에 따라 법적조치 등 여신회수조치를 실행

□ 건전성분류결과에 따라 대손충당금을 적립하고 부실채권은 조기에 대손상각 실시

□ 향후 손실예상액을 추정하여 대손충당금을 적립할 수 있도록 신용평가등급별 부도위험 및 회수율 등 관련자료를 축적 관리

3. 검사업무 흐름

가. 사전검토 및 숙지사항

□ 가계여신에 대한 신용평가시스템 구축 및 운영 상황, 여신취급 전결권 위임, 여신심사 과정 및 사후관리시스템의 현황 및 적정성 점검

□ 금융기관 대출취급시 유의사항

(1) 금융기관은 당해 금융기관의 주식을 담보로 하거나 당해 금융기관의 주식을 사게 하기 위한 대출을 취급하여서는 아니됨(은행법 §38 제4호, 제5호)

(2) 당해 금융기관의 임직원에 대한 대출취급은 원칙적으로 금지하되, 금융위가 정하는 소액대출은 인정(은행법 §38제6호, 8호)

o 일반자금·주택자금·사고금정리대출의 최고한도를 일정범위 이내로 정하여 운영(은행업감독규정 §56)

(3) 금융기관은 비상임이사를 추천한 주주대표 및 임원에 대한 여신 현황(증감액, 증감률 등)과 주주대표 및 임원과의 영업소건물 임대차 등 주요 거래내역을 매반기말 기준으로 공표하고 정기주주총회에 보고

나. 가계여신 검사대상 설정

□ 컴퓨터 검사프로그램(ACL)을 이용하여 혐의계좌를 추출

□ 대출 code가 임직원대출이거나 주식담보대출인 경우 대출한도 위반이나 은행법상 금지된 대출인지 여부를 확인

□ 거액대출의 경우 동일인별 대출한도 준수여부 및 과다한 부실이 발생한 경우 차주별 여신취급의 적정성 검토

다. 개별여신검사대상 차주에 대한 여신서류 검사(기업여신과 대체로 동일)

□ 차주의 여신신청서 검토

o 차입목적과 은행의 여신취급 동기를 확인

o 여신신청서 자체는 권리서류가 아니나, 자금의 용도, 제공되는 담보의 종류 및 소유자, 보증인 그리고 필요한 경우 차주의 차입목적 등이 기술되어 있음.

□ 여신심사(승인신청서)의 적정성 검토

o 여신심사는 여신취급시 수반되는 위험요소를 검토 분석하여 숨겨진 취약점을 찾아내는 것임

o 심사보고서의 검토

- 차주의 여신신청에 대한 수용여부를 결정한 서류로서 여신 심사자가 신용조사서 등을 참조하여 차주의 신용상태를 포함한 차주의 개요와 여신승인신청내용을 약술하고 여신을 취급하는 이유와 채권보전방법 등 여신취급에 대한 여신심사자 또는 여신 전결권자의 의견을 기술하는 등 여신신청에 대한 취급의 적부를 심사하고 제반 여신조건을 결정하는 행위로서 여신 검사의 핵심에 해당하는 부분임

라. 담보평가 및 취득의 적정성 검사

<203. 기업여신> 참조

마. 채권서류의 검토

<203. 기업여신> 참조

바. 사후관리 검사

□ 여신사후관리는 대출취급 이후 차주의 신용상태 및 상환능력 변동을 파악하고 필요한 조치를 취하는 일련의 과정임

o 가계여신의 경우에는 소액 다계좌이므로 일정금액 이상의 차주로 한정하거나 또는 일정 신용등급이하 차주그룹에 대한 여신을 대상으로 여신감리를 실시하여 차주의 신용도 저하와 담보물의 가치하락 등으로 여신의 회수위험이 증가하는 경우 신용리스크 강화차원에서 당해 여신의 건전도를 원래의 수준으로 복귀시키기 위해 필요한 조치를 취하여야 함

□ 여신건전성분류

o 가계여신의 건전성분류도 기업여신과 마찬가지로 차주의 미래 채무상환능력을 평가하여 건전성을 분류하는 것이 바람직함

- 그러나 거래규모가 소액이며, 채무상환능력 평가를 위한 객관적인 자료 및 정보의 확보가 곤란하다는 가계여신의 특성상 차주별로 채무상환능력을 평가하는 경우 편익에 비해 비용이 큰 점을 감안하여 연체기준만으로 건전성을 분류할 수 있도록 함

□ 대손충당금 적립의 적정성

o 금융기관은 결산시(분기별 결산 포함) 결산일 현재 대출채권 등에 대하여 건전성 분류 결과에 따른 대손충당금을 적립하여야 함 (은행업감독규정)

사. 여신의 회수

<203. 기업여신> 참조

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 여신정책 및 제도운영 실태	여신정책의 적정성	o 여신정책이 안정성, 수익성 및 공공성 원칙에 부합하는지 다음사항을 점검한다 - 은행의 여신정책에 부합하는 관련규정 등의 보완 및 개선이 지속적으로 추진되는지 - 은행의 연간경영계획에 국내외 경제상황과 산업별동향, 현재의 여신구조 및 사업목표 등을 감안한 여신정책을 반영하고 있는지 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 금융기관여신운용규정 제2조
		o 여신정책과 포트폴리오가 일치하는지를 다음과 같이 점검한다 - 신용등급별, 담보별, 상품별, 여신규모별, 차주직업군별 등 여신구조의 변화추세를 분석하여 여신포트폴리오가 여신정책을 반영하고 있는지 - 리스크관리시스템으로 리스크수준을 평가하고, 리스크한도변경시 전체포트폴리오별 리스크수준과 수익성분석을 실시하는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	소매대출 운용의 적정성	o 여신취급 및 승인에 관한 정책과 절차, 정부감독당국의 개선요구, 권고사항 등을 반영하고 있는지 o 여신전결권이 동일인별, 신용평가등급별, 과목별로 구분되고 있는지 o 여신 취급시 차주의 자금용도, 채무상환능력 등을 충분히 심사하고 있는지
2. 채무관계인	채무관계인의 금융거래 적격성	o 채무자 및 채무관계인이 본인인지 여부와 자격요건이 내규에서 정한 기준에 적합한지 점검한다 o 채무관계인이 금융거래적격자인지를 다음과 같이 점검한다 - 금융불량거래자(연체자, 대지급금보유자, 금융기관에 손실을 끼친 자)인지 - 주의, 황색, 적색 등 신용정보관리규약상 신용불량거래자인지 - 과거 신용불량거래자가 금융상 제재를 피하기 위하여 타인 명의로 대출신청을 하였는지 - 미성년자의 경우 법정대리인의 동의를 받았는지 o 미성년자가 친권자를 위하여 담보를 제공하거나 보증하는 경우 특별대리인의 동의를 얻었는지 [관련법규] o 여신규정,금융기관의신용정보교환및관리규약 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 여신심사	승인과정의 투명성	o 여신승인과정이 투명하게 이루어지고 있는지 여부를 점검한다 - 심사의견중 부정적인 면이 있음에도 특별한 사유를 내세워 승인 취급되었는지 여부 - 심사보고서 내용을 충분히 파악하여 관련법규에 저촉되거나 차주의 채무상환능력이 의문시될 경우 주요 원인을 규명 o 여신의 전결권 준수여부 및 전결권 회피를 위한 여신 분할 취급여부 등을 점검한다 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
	승인조건 관리의 적정성	o 여신승인조건의 이행가능성 및 승인조건 사후관리 실태를 다음과 같이 점검한다 - 담보물보강, 보증인교체 및 보강, 기타승인조건 등을 이행할 가능성을 평가하고, 동 승인조건에 대하여 사후관리를 실시하고 있는지 - 조건 미이행 상태에서의 추가 여신을 지원하였는지, 추가 지원이 타당한지 o 적용금리가 과도하게 높거나 낮은지를 다음과 같이 점검한다

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 적용금리가 과도하게 높거나 낮은 경우 이상 거래로 보아 여신취급의 동기, 여신 취급에 대한 심사의견, 신용조사서 등에 대해 면밀히 검토 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
4. 담보취득 및 관리	담보물 평가의 적정성	o 대출신청고객으로부터 담보대상물건이 제공된 때에는 그 물건에 대하여 공부조사 및 탐문을 통해 감정을 실시하는바, 담보물의 평가가 적정하게 이루어지고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 담보물 평가시 처분이 용이하고, 가격이 적정한지 ·처분시 감독관청의 허가 유무, 이용의 제한 ·담보물 특성에 따른 처분의 용이성 ·자체 감정 또는 외부 감정가의 평가라 할지라도 평가 금액이 적정한지 ·공시지가 정보, 건축물 신축 단가표, 아파트 시세정보, 낙찰율 정보, 선순위 우선채권 정보, 주식 대용가, 채권 대용가 활용여부 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 유효담보가액(감정가-선순위금액)산정이 적정한지 ·담보주택에 대한 임대차 관계를 차주 및 세입자로 부터 연서로 확인 - 담보가대비 대출비율이 내규를 준수하고 있는지, 신용발생 규모에 따른 전결기준을 준수하고 있는지 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조 및 동 시행세칙 제48조
	담보취득의 적정성	o 담보취득이 적정하게 이루어지고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 후취담보 미취득시 사유가 타당한지 ·시설자금으로 취득한 시설물의 후취담보 취득 여부 및 미취득 사유 ·나대지 담보취득시 지상권설정 및 후취담보제공약정서의 공증을 통한 이행 강제 방법 강구및 후취담보제공의 각서 등 징구여부 ·담보대지에 비하여 지상건물의 가치가 경미할 경우 건물멸실에 대한 대책 강구 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 부동산 등기부 등본 검토 ·감정서와 담보부동산의 일치하는지 ·소유자 및 소유권을 제약하는 압류, 경매개시결정, 가등기, 예고등기의 유무 등 담보로서의 적격한지 ·저당권, 전세권, 지상권등 타 선순위 권리의 설정여부 - 담보취득의 제한이 있는지 ·유가증권을 담보로 취득하는 경우 위. 변조여부 및 양도 제한 여부를 확인하고, 주식의 경우 금융기관 및 자회사 주식과 발행주식의 20%를 초과하는 주식 및 차주사 발행주식은 담보취득이 제한됨. ·예금담보의 경우 예금별로 담보제공이 제한되어 있는지
		- 채권을 담보로 취득할 경우 확정채권으로서 채권양도승낙서에 확정일자를 받아 두었는지 - 담보관리시스템이 자동화되어 있는지 여부와 시스템의 적정성 여부 [관련법규] o 은행법 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
5. 여신사후 관리	대출금지급의 적정성 및 용도의 확인	o 대출금이 차주의 예금계좌로 입금되었는지를 다음과 같이 점검한다 - 대출금이 차주의 지정예금계좌로 입금되었는지, 임의로 예금계좌를 개설하여 자금의 수수에 의혹이 있는지, 기존의 거래자가 새로운 계좌를 지정하여 자금 입금을 의뢰하였는지 o 대출금의 용도가 적정한지를 다음과 같이 점검한다 - 제3자 담보제공의 경우 담보제공자의 대출 자격이 있는지, 대출금 용도에 대하여 자금 추적 ·담보제공자 또는 보증인앞 대출금 입금 확인시 그 사유 확인(용도외 유용 또는 타인명의 이용대출의 가능성이 높음) - 담보부동산의 등기부등본상 수인의 명의로 근저당권이 설정되어 있는 경우 명의이용 대출 또는 전결권 회피를 위한 분할대출 인지 - 여신의 원리금 납부자가 차주인지 제3자 인지 - 제공되는 담보에 대한 선순위 말소 조건으로 취급되는 경우 용도외 유용 가능성에 대한 면밀한 검토 필요 [관련법규] o 금융기관여신운용세칙 제2조제2,3항 등 o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	여신회수조치의 적정성	o 여신의 회수가 약정기일에 정상적으로 회수되는지 등을 다음과 같이 점검한다 - 강제회수 절차와 유입물건 취득이 적정한지 ·강제회수의 지연 여부 및 지연으로 인한 부실채권의 가중여부 ·손실 발생을 은폐하기 위한 고액의 유입 취득이 있는지 ·손실지연을 위한 증액 및 신규 대출이 있는지 - 차주 은닉재산의 추적여부 및 강제 집행 면탈을 위한 행위에 대한 조치가 적정한지 - 상계에 의한 여신회수시 차주 및 예금주에게 상계사실을 통지하였는지(후일의 민원발생 예방) - 주택신용보증서 담보여신으로서 대위변제 청구가 전부 또는 일부 거절된 경우 여신취급 및 사후관리상 하자가 없는지 - 차주의 신용상태가 악화된 것이 확인된 후 채권회수대책이 타당하게 수립되어 있는지, 신용상태가 악화된 상태에서 추가여신을 지원하였는지 및 동 사유가 타당한지 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동 시행세칙 제48조

205 문제여신관리

<업무 개요>

1. 업무내용

가. 문제여신의 의의

□ 문제여신은 일반적으로 금융회사가 조기경보시스템에 의해 부실징후기업으로 선정·관리하고 있는 차주에 대한 여신, 3개월 이상 연체 대출금 보유 또는 채권회수위험 발생 등으로 고정이하로 분류한 차주에 대한 여신을 총칭하는 데, 여기에서는 문제여신의 정리와 관련된 유입담보물건과 상각채권을 아울러 언급하고자 함

□ 문제여신은 대부분 무수익여신이거나 무수익여신으로 이행할 가능성이 큰 여신으로 금융회사의 손익에 미치는 영향이 매우 크므로 금융회사 경영진은 정상화방안을 강구하거나 가급적 조속히 정리함으로써 자산건전성을 제고하여야 할 책임이 있음

□ 문제여신은 감독관련규정에 규정된 개념은 아니나, 자산건전성부문 경영실태평가시 비계량평가항목의 일부(문제여신의 판별 및 관리능력)로 평가하고 있음

나. 문제여신관리 업무내용

(1) 부실징후여신

(가) 개요

□ 부실징후여신은 고정이하로 분류되지 않은 차주 중 부실화가능성이 있다고 판단하여 관리하고 있는 차주에 대한 여신을 의미

□ 금융회사는 여신거래업체의 부실징후를 조기에 발견·관리할 수 있도록 조기경보체제를 다음과 같이 운영

o 정상여신을 보유하고 있는 기업체중 부실화 가능성이 있는 기업체를 부실징후 예상기업체로 선정

o 부실징후예상기업체는 금융회사에 따라 약간의 차이는 있으나 대부분 요관찰기업(요경계, 요주의 등)과 부실징후기업 등으로 분류하여 관리

- 요관찰기업에 대하여는 매분기 기업동태점검 실시, 신규여신을 신중히 취급

- 부실징후기업의 경우에는 자구노력을 포함한 경영개선 유도·매월 기업동 점검 실시·필요시 여신규모의 축소 등으로 관련 여신을 사후관리

(나) 부실징후기업체의 특징

□ 부실징후기업체는 업종별로 다소 차이가 있을 수 있으나, 일반적으로 아래의 부실징후 중 일부에 해당

① 신용등급평가시스템에 의한 요주의등급 업체

② 부채비율이 동업계평균비율 대비 150%를 초과하는 업체

③ 총여신이 자기자본의 200% 이상인 업체

④ 최근 3년간 총자산대비 결손율이 증가추세에 있는 업체

⑤ 기타 상황으로 나타난 부실징후업체
- 승인조건 또는 특별약정이행상황이 불성실한 업체
- 당좌수표(어음) 용지를 특별한 이유 없이 적정량을 초과하여 사용한 업체
- 1회전기간 매출액 대비 과다한 금액이 계속 교환회부된 업체
- 조세체납이 빈번하거나 탈세사실이 있는 업체
- 감가상각을 특별한 이유 없이 실시하지 않는 업체
- 계열기업의 도산 또는 업황의 급격한 변동 및 우발적 사고가 발생한 업체
- 당좌교환결제를 위한 긴급 단기차입이 빈번한 업체 등

(다) 부실징후기업체의 관리

□ 부실징후업체는 기업 도산예측을 위한 조기경보제도에 의거 자동적으로 선정되도록 하고 사후관리담당자를 지정, 밀착 관리

o 사후관리담당자는 관리보고서(Watch List)를 수시로 작성, 경영진 앞 보고 하는 등 손실의 최소화 및 조기정리 추진

o 부실여신 발생 시 지역여신전담조직을 경유하여 본점에 보고하고, 본점은 부실금액에 따라 사후관리담당자를 지정, 사후관리에 전념

o 손실화 또는 손실로 추정되는 여신은 신속하게 대손상각 처리하여 자산 건전성을 유지

(2) 기타 문제여신

(가) 고정이하분류 여신

□ 고정이하분류여신의 규모, 증감추이 등을 평가

o 총금액에서 이미 비용처리된 대손충당금을 차감한 기준, 즉 충당금으로 Cover 되지 않는 순고정이하분류여신을 중점 분석하여야 함에 유의

o 제도상 여건미비로 대손상각이 지연됨에 따라 나타나는 고정이하여신의 과대표시 현상을 파악

□ 고정이하분류여신에 대하여는 고정이하로 분류한 주요 원인을 규명하고 그 원인에 대한 해소방안을 강구하여야 함

(나) 비업무용부동산(Other Real Estate Owned : OREO)

□ 비업무용부동산은 금융기관이 대출채권을 회수하기 위하여 여신 취급 시 담보로 취득한 부동산에 대해 법원의 경매 등 법적 절차에 의하여 취득한 유입 물건을 말함

(다) 특수채권

□ 대손상각 처리한 특수채권에 대하여는 차주의 재산을 정기적으로 점검하여 재산이 발견된 경우 정당한 회수노력을 하여야 함

(3) 문제기업의 경영개선 지도

(가) 개념

□ 신용등급 조정 등으로 선정된 문제기업에 대하여 해당기업과 긴밀한 협의하에 경영상 문제점을 분석·평가하고 경영정상화를 이룰 수 있는 경영개선계획(워크아웃계획)을 수립·추진토록 지도하는 과정임

□ 여기서 문제기업이라 함은 '요주의' 또는 '고정' 등급으로 분류된 기업으로서 유동성 부족, 수익성 악화 등의 경영상 문제점이 발생하였으나 이러한 문제점이 고질화되거나 치명적인 것이 아니어서 당해기업 및 채권은행의 협조에 의한 경영개선계획을 수립·추진함으로써 경영정상화를 이룰 가능성이 큰 기업을 말함

o 이런 의미에서 경영정상화의 가능성이 없어 청산 등 정리절차를 취하게 되는 부실기업과 구분됨

(나) 경영개선지도 업무의 내용

<일반원칙>

□ 경영개선 지도대상이 되는 문제기업을 선정할 때에는 문제기업 갱생의 경제적 가치가 있고 실현 가능성이 있는 경우에 한하여 제한적으로 적용하여야 함

□ 경영개선 지도수단으로서 법적절차 보다 사적절차를 우선적으로 검토하여야 하며 기업회생의 시기를 놓치지 않도록 신속하게 추진하여야 함

o 문제기업의 경영상 문제점을 치유하는 것이 불가능하도록 상황이 나빠지기 전에 적절한 조치를 취할 수 있도록 신속하게 경영개선을 추진

□ 한계기업의 부도방지나 부도유예를 위한 수단이 되어서는 안 되며 경영개선에 실패하는 등 정상화가 불가능한 경우 즉시 정리단계로 넘어가야 함

□ 대상기업이 수개의 은행으로부터 여신을 공여받고 있는 경우에는 다른 채권은행과 긴밀히 협의함으로써 경영개선 지도 등 업무수행에 있어 공동보조를 취하여야 함

<경영개선 지도수단>

□ 경영개선을 지도하는 수단으로는 법적근거 여부에 따라 법적절차와 사적절차로 크게 구분됨

① 사적절차(사적 워크아웃)

o 경제적 회생 가능성은 있으나 재무적 곤경에 처한 기업을 대상으로 법원에 의한 강제적 절차에 들어가기전에 채권자인 금융회사와 채무자인 기업간에 협상과 조정과정을 거쳐 채무조건의 완화라는 사적인 화의를 시도하는 절차임

o 사적절차는 채권금융회사의 구성에 따라 주채권은행관리, 채권은행관리, 채권금융회사공동관리로 구분됨

- 주채권은행관리 : 1개 채권은행의 채권비중이 큰 경우 채권은행 단독으로 관리

- 채권은행관리 : 2개 이상의 채권은행으로 채권금융기관을 구성하여 채권은행 공동으로 관리

- 채권금융기관 공동관리 : 은행을 포함한 금융기관 등으로 채권금융기관을 구성하여 채권금융기관 공동으로 관리

② 법적절차(법적 워크아웃)

o 채무자회생 및 파산에 관한법률에 따른 기업회생절차 : 법원의 관리하에 채권자·주주 등 관계인의 이해(채무조건 등)를 조정하여 기업의 회생을 추진하는 법적절차

2. 검사의 주안점

□ 여신조기경보체제 구축 및 운영상황, 거액 요경계여신 또는 무수익여신에 대한 대응책 강구 상황 등 문제여신의 발생을 예방할 수 있는 내부통제가 적정하게 이루어지고 있는지 여부 확인

□ 문제기업에 대해서는 은행과 체결한 경영정상화계획의 이행을 위한 약정서(MOU) 내용을 점검하고, 기업회생절차 기업인 경우에는 법원이 인가한 회생계획안 내용을 점검

□ 고정이하 분류여신에 대한 회수대책 강구 상황 및 회수관리의 적정성을 평가, 미흡한 부분에 대한 지도

□ 법적절차 및 채권 대손처리의 적정성, 비업무용자산(유입물건)의 취득 및 처분의 적정성 여부 확인

3. 검사업무 흐름

가. 문제여신 종류별 규모 확인

□ 문제여신 관리실태를 효율적으로 점검하기 위하여 총여신 중 부실징후여신 및 무수익여신 등 문제여신의 종류별 규모를 확인하고 여신 금액, 건수 등을 감안하여 검사대상 표본을 추출

나. 조기경보체제 구축 및 운영현황 확인

□ 조기경보 대상기업의 선정, 관리 및 사후관리 상황을 점검하고 업체의 부도발생 이전 부실징후기업 선정 여부를 확인함으로써 조기경보체제의 유효성과 분별력을 검증

□ 부실징후기업체에 대한 여신취급의 적정성 및 건전성분류의 정확성 확인

다. 부실징후업체에 대한 사후관리 적정성 점검

□ 부실징후기업체의 생산능력, 판매능력 등을 감안하여 수지계획 및 현금흐름의 타당성을 검토하고 상환재원 및 상환능력을 종합적으로 파악하여 채권보전대책 및 부실화방지대책의 적정성을 점검

o 부실징후기업체의 자본구성, 상환능력, 수익성, 활동성, 생산성 등을 종합적으로 검토하여 부실여신 예방대책의 적정성을 평가

o 사업전망이 있는 업체에 대하여는 자기자본 충실화 도모, 차입금 구조개선 추진 등 경영개선대책의 적정성을 평가

o 사업전망이 불투명한 업체에 대하여는 여신규모 축소 또는 여신 증대취급 억제, 자금의 용도외 유용인 경우에는 회수조치 및 채권보전대책 강구 등 종합적인 여신사후관리대책의 적정성을 평가

라. 기타 문제여신의 정리상황 및 절차의 적정성 점검

□ 고정이하 거액여신의 감축계획 등 문제여신의 규모와 증감추이 등을 분석하고 대응방안의 합리성 여부 검토

□ 비업무용부동산 관련 내부지침 준수여부와 취득가액 산정의 타당성, 부보 등 관리상태 및 소정기일 내 처분여부 등을 중점 점검

마. 문제기업에 대한 경영개선 지도내용의 적정성 점검

□ 신용등급이 정상등급에서 벗어난 문제기업의 경영개선 지도 및 회생 불가능한 부실기업의 정리업무 등의 합리성 여부 검토

□ 문제기업에 대한 기업신용위험 상시평가 시스템 운영의 적정성 등을 중점 점검

바. 기타 사후관리의 적정성 확인

□ 연체대출금 및 부실기업체에 대한 사후관리 적정성 여부 점검

□ 법적절차에 의한 채권회수절차의 적정성, 대손상각 처리절차 및 특수채권 관리의 적정성 점검

□ 문제여신에 대한 경영진 앞 보고내용과 처리현황 등을 검토하여 경영진의 인식수준 및 경영방침을 평가

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 문제여신 판별 및 관리 능력	신용공여 조기경보 체제 구축운영의 적정성	o 조기경보체제 구축 및 운영상황이 적정한지 다음사항을 점검한다 - 부실징후기업 분류 및 판정기준 등에 의해 관리되고 점검주기 등 점검방법이 적정한지 - 조기경보시스템이 자체 실정에 맞게 합리적으로 구축되어 있는지 - 기업규모(대기업, 외감중소기업, 비외감중소기업)별 선정기준에 차등을 두고 있는지 [관련법규] o 은행업감독업무시행세칙 제48조
		o 거액 요경계 신용공여업체에 대한 대응책 등이 적정한지를 다음과 같이 점검한다 - 우량차입자 선별기법(Screening Technique)의 개발 및 도입실태 - 추가신용공여 지원과정이 투명하게 유지되고 있는지 - 부실화에 대비하여 회수대책 등을 합리적으로 수립하고 추진하고 있는지
	부실여신 관리의 적정성	o 고정이하여신비율의 추이를 분석하고, 고정이하 여신의 감축방안(매각, ABS발행, 대손상각 등)을 수립하여 이를 적정하게 관리하고 있는지를 점검한다

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 문제여신 판별 및 관리 능력	연체대출금 관리의 적정성	o 연체대출금 발생추이 및 발생원인을 분석하고, 이에 대한 적절한 대책을 수립하여 적정하게 관리하고 있는지를 점검한다
2. 문제기업 관리	문제기업에 대한 경영개선지도의 적정성	o 신용등급이 정상등급에서 벗어난 문제기업의 경영개선지도 및 회생 불가능한 부실기업의 정리업무가 적정하게 이루어졌는지를 다음과 같이 점검한다 - 채권재조정대상 여신업체의 선정이 적정한지 - 경영개선계획 수립 및 약정체결이 적정한지 - 채권재조정후 업무협약에 따른 신용공여가 적정하게 이루어 졌는지 - 채권재조정여신에 대한 업무협약 이행이 부진할 경우 조치가 적정한지 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조 제7항
	기업신용위험 상시평가 운영의 적정성	o 기업구조조정촉진법 적용대상(금융기관 신용공여액이 500억원이상)이외의 문제기업에 대하여 기업신용위험 상시평가 시스템을 구축하여 적정하게 운영하고 있는지를 다음과 같이 점검한다

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 신용위험 평가대상기업 선정이 적정한지 - 평가체제, 평가주기 및 평가대상 기업의 분류가 적정한지 - 평가결과에 따른 조치 등 사후관리가 적정하게 이루어지고 있는지 [관련법규] o 은행업감독업무시행세칙 제48조
3. 사후관리의 적정성	문제여신에 대한 사후관리의 적정성	o 법적절차에 의한 채권회수가 적정하게 이루어지고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 법적정차 착수 또는 보류가 적정한지 - 채무관련인 재산조사 및 채권보전조치, 경매 및 배당절차 등이 적정한지 o 채권 대손상각 처리는 적정하게 이루어지고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 본부집중, 책임심의내용, 승인절차 등이 적정한지 - 조사확인위임대상 채권에 대한 적정하게 이루어 졌는지 - 상각후 특수채권 관리가 적정한지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 금융기관에 원금 50억원 이상 손실을 초래케할 것으로 예상되는 관련자에 대한 출국금지 의뢰는 적정하게 이루어지고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 출국금지 의뢰 대상자 선정 및 해제사유 발생 시 업무처리가 적정한지 o 비업무용부동산(유입물건)의 취득관리상황 및 처분기한 준수여부를 점검한다 [관련법규] o 은행업감독규정 제83조, 은행업감독업무시행세칙 제45조의2, 금융기관채권대손인정업무세칙 등

206
신용카드채권

<업무개요>

1. 신용카드 제도

□ 은행의 경우 은행법 제28조 제1항 및 동법 시행령 제18조의 3 제2호에 의거 신용카드업무가 은행업무의 겸영업무로 인정됨으로써 금융위의 허가를 받아(여신전문금융업법 제3조) 신용카드업을 영위할 수 있음.

2. 신용카드 업무

가. 신용판매대금 결제

□ 신용카드사는 신용카드회원이 가맹점에서 신용으로 구입한 물품(용역) 대금을 가맹점에 지급(수수료 공제)하고 그 대금을 일정기간 후 회원으로부터 지급받는 영업이므로 회원의 신용리스크 관리가 영업의 핵심을 이루고 있으며,

o 대금을 미리 받고 동 금액에 상당하는 카드를 발급해 주는 선불카드나 카드사용 즉시 대금이 회원의 금융기관 계좌에서 인출·결제되는 직불카드는 신용카드업자의 신용공여가 없으므로 대금 미회수에 따른 리스크도 발생하지 않음

나. 신용카드 회원 모집·관리

□ 신용카드 이용한도는 소득, 재산, 채무 등에 의거 평가한 월평균 결제능력과 신용도 및 이용실적 등을 종합적으로 반영하여 책정

다. 신용카드 가맹점모집·관리

□ 카드 겸영은행은 자행의 신용카드회원들이 신용카드로 물품이나 용역을 불편 없이 구입할 수 있도록 가맹점을 다수 확보하여야 하며 가맹점 명의의 예금계좌를 개설하게 하여 동 계좌를 통해 신용카드 판매대금을 결제함으로써 해당 계좌의 예금을 운용할 수 있는 부수적인 효과가 있음

라. 카드론 및 현금서비스

□ 은행은 신용카드회원에 대하여 카드론 및 현금서비스를 제공하고 있는데 이는 신용카드 회원의 금융편의를 도모하기 위한 것임

o 카드론은 신용카드회원과 대출금액, 기간 등에 대하여 별도의 약정을 체결하고 여신을 취급하는 것으로서 은행의 일반 업무와 부대업무인 카드 업무를 구분하여 계리하도록 하기 위한 것일 뿐 대출업무와 차이가 없음

o 현금서비스는 신용카드회원의 카드사용 한도 설정시 함께 한도를 부여하여 동 한도 범위 내에서 언제든지 이용할 수 있도록 하고 결제도 다른 물품 등의 구입대금 결제 시 함께 이루어지고 있음

4. 여전법 등 관련 법규정상 준수사항 등

가. 신용카드업자의 부대업무 취급한도(여전법 제13조 및 시행령 제6조의5)

□ 신용카드업자는 매분기말을 기준으로 신용카드회원에 대한 자금의 융통으로 인하여 발생한 채권(대환대출 제외)의 분기 중 평균잔액이 신용카드에 의하여 물품구입·용역제공 등으로 인하여 발생한 채권(기업구매전용카드 채권 제외) 및 직불카드 이용대금의 분기 중 평균잔액을 초과해서는 아니됨

나. 신용카드 회원모집시 금지사항(여전법 제14조 및 시행령 제6조의7)

o 다단계판매를 통한 모집

o 공인전자서명을 통하여 본인여부를 확인하지 아니한 인터넷을 통한 모집

o 신용카드 발급과 관련하여 당해 신용카드 연회비(연회비가 없는 경우 1만원)의 100분의 10을 초과하는 경제적 이익의 제공이나 제공을 조건으로 하는 모집

o 도로법 제2조 및 사도법 제2조의 규정에 의한 도로 및 사도, 공공의 시설 또는 장소(공원, 역, 여객자동차터미널, 놀이동산, 상가, 전시관, 운동장, 학교 등) 내에서 다수인이 통행하는 통로 등 길거리에서의 모집

o 방문을 통한 모집(사전 동의를 받아 방문하거나 사업장을 방문하는 경우 제외)

다. 신용카드회원 모집인의 등록 등(여전법 제14조의2 내지 14조의3, 시행령 제6조의8)

□ 신용카드 회원을 모집할 수 있는 자는 다음과 같음

o 당해 신용카드업자의 임직원

o 신용카드업자를 위하여 신용카드 발급계약의 체결을 중개하는 자

o 신용카드업자와 신용카드회원의 모집에 관하여 업무제휴 계약을 체결한 자 및 그 임직원

라. 신용카드회원 등에 대한 책임(여전법 제16조)

□ 신용카드업자는 신용카드회원 또는 직불카드회원(이하 "신용카드회원 등"이라 함)으로부터 신용카드 등의 분실·도난 등의 통지를 받은 때에는 그때부터 당해 신용카드회원 등에 대하여 신용카드 등의 사용으로 인한 책임을 부담함

□ 신용카드업자는 신용카드회원 등에 대하여 위조 또는 변조된 신용카드 등의 사용으로 인한 책임을 부담함. 다만, 신용카드업자가 신용카드 등의 위조 또는 변조에 대하여 그 신용카드회원 등의 고의 또는 중대한 과실*을 입증하는 경우 그 책임의 전부 또는 일부를 신용카드회원 등의 부담으로 할 수 있다는 취지의 서면 계약을 체결한 경우에는 그 계약내용에 따른 책임을 부담하게 할 수 있으며 중대한 과실은 계약서에 기재된 것에 한함

* 고의 또는 중대한 과실의 범위(시행령 제6조의10)

o 고의 또는 중대한 과실에 의한 비밀번호의 누설

o 신용카드 등의 양도 또는 담보목적으로의 제공

□ 신용카드업자는 신용카드회원 등에 대한 책임의 이행을 위하여 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하여야 함

□ 신용카드 회원이 서면으로 신용카드의 이용금액에 대하여 이의를 제기할 경우 신용카드업자는 이에 대한 조사를 완료할 때까지 그 신용카드 회원으로부터 해당금액을 지급받을 수 없음

마. 가맹점의 모집 및 가맹점에 대한 책임

□ 신용카드업자는 가맹점을 모집하는 경우 가맹점이 되고자 하는 자의 사업장을 방문하여 영업여부 등을 확인하여야 함(여전법 제16조의2)

□ 신용카드업자는 분실 또는 도난 된 신용카드 등에 의한 거래 및 위조·변조된 신용카드 등에 의한 거래에 따른 손실을 신용카드가맹점에 전가할 수 없음. 다만, 신용카드업자가 당해 거래에 대하여 그 신용카드가맹점의 고의 또는 중대한 과실을 입증하는 경우 그 손실의 전부 또는 일부를 신용카드가맹점의 부담으로 할 수 있다는 취지의 서면계약을 체결한 경우에는 그러하지 아니하며 중대한 과실은 계약서에 기재된 것에 한함(여전법 제17조)

□ 신용카드업자는 신용카드가맹점이 가맹점 수수료를 신용카드회원에게 부담하게 하는 등의 가맹점 준수사항을 위반하거나 신용카드 거래에 따라 작성된 전표를 신용카드업자외의 자에게 양도하는 등의 행위로 인하여 형의 선고를 받거나, 동 위반사실에 관하여 세무관서로부터 서면통보가 있는 경우에는 가맹점계약을 해지하여야 함(여전법 제 19, 20, 21조 및 시행령 제6조의12)

바. 신용정보의 보호(감독규정 제24조의 7)

□ 신용카드업자는 신용카드회원 등의 신용에 관한 자료 또는 제반 정보가 업무외의 목적에 사용되거나 외부에 유출되지 않도록 하여야 함

o 신용카드회원 등의 신용정보를 제3자에게 제공하기 위하여 신용정보법 제23조 및 제24조제1항제1호에서 정하는 동의*를 얻고자 할 경우 신용카드회원 등으로부터 신용카드발급신청서와 분리된 신용정보제공동의서에 신용정보의 제공 목적별로 각각 동의를 얻어야 함

* 신용정보법상 신용카드회원의 동의를 얻어야 하는 신용정보

- 금융실명법에 의한 금융거래의 내용에 관한 정보 또는 자료

- 개인의 질병에 관한 정보

- 개인의 성명·주소·주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호 또는 여권번호)·성별·국적 및 직업 등 개인을 식별할 수 있는 정보

o 신용카드회원 등이 신용정보법 제2조의 신용정보업자 및 신용정보집중기관 이외의 제3자(예; 제휴업체)에게 신용정보제공을 동의하지 아니하는 사유로 신용카드 발급을 거절하여서는 아니됨

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 회원모집 및 카드발급의 적정성	검사대상 표본 추출및 자료징구	o 검사대상기간중 신규 또는 갱신(대체) 발급된 회원수가 최소 수십만명에 달하여 전수검사가 어려우므로 모든 자료를 전산화일(TEXT 화일)로 제출받아 검사인력 및 기간, 발급건수 등을 감안, 다음 예시와 같이 검사대상 표본을 추출하여 점검한다 - 신용불량자중 기간중 발급 건 - 미성년자(만 20세 미만)에 대한 기간중 발급 건 - 민원발생 또는 사고신고분 중 기간중 발급 건 - 카드발급후 단기간(例 3개월이내 등)내 연체발생 분 - 검사착수일 현재 연체비율이 상대적으로 높은 영업점 발급 건 등
	신청인 본인 확인의무 준수 여부	o 기 제출된 전산화일로 검사대상 표본을 추출하고 카드발급신청서, 기타 증빙자료 등을 징구하여 신청인 본인확인 의무 준수여부를 점검한다

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		[관련법규] o 여신전문금융업법 제14조, 시행령 제6조의6
	무자격자에 대한 카드발급 여부	o 검사대상표본의 카드발급신청서 및 심사서류 등을 징구하여 다음요건의 충족여부 점검 - 신청일 현재 만18세 이상인 자에게 발급될 것 - 자체 기준에 따라 카드이용대금을 결제할 수 있는 능력이 있음이 확인된 자에게 발급될 것 - 미성년자의 경우 법정대리인의 동의서와

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		재직증명·납세증명 등 소득을 증빙하는 서류를 제출하는 자에게 발급될 것 - 총리령이 정하는 방법에 따라 본인여부가 확인된 자에게 발급될 것 o 신규회원 전산등록시스템 매뉴얼을 징구하여 "카드부정발급방지시스템" 운영의 적정여부를 점검한다 o 카드 신규발급 건수가 급증한 특정기간 동안의 "유치자별 카드발급 명세"를 징구하여 카드발급 대행업체와의 유착에 의한 부정발급 여부를 점검한다 [관련법규] o 여신전문금융업법 제14조, 시행령 제6조의7
	결제능력 심사기준 및 이용한도 책정시 준수사항 이행여부	o "회원 결제능력 심사기준" 및 심사서류를 징구하여 감독규정에서 정한 사항의 반영여부와 동 기준운영시 준수사항의 이행여부를 점검한다 - 결제능력이 있는 것으로 보기 어렵거나 자격심사시 자의적 판단소지가 있는 기준을 운영하고 있는지 o "카드 이용한도 산정기준"을 징구하여 동 기준이 개인신용한도 범위안에서 운영하는지 점검한다

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 신용한도 산정기준에 여전법 제14조 제2항에서 규정한 사항이 반영되어 있는지 점검한다 [관련법규] o 여신전문금융업법 제14조 o 여신전문업감독규정 제24조의5
	모집인의 등록 및 회원모집시 금지사항 준수 여부	o 모집인의 금융위(여전협회에 위탁) 등록 여부 o 검사대상기간중의 지출결의서, 품의서 등을 징구하여 연회비의 10/100을 초과하는 경제적 이익의 제공여부를 점검한다 o 다단계판매를 통한 모집, 길거리에서의 모집, 방문을 통한 모집이 있는지 여부를 점검한다 o 인터넷을 통한 모집시 공인전자서명을 통하여 본인여부를 확인하였는지를 점검한다 [관련법규] o 여신전문금융업법 제14조 및 제14조의2 내지 14조의4, 시행령 제6조의7 내지 6조의8

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 가맹점 모집 및 관리 **· 은행별 선택 점검사항**	가맹점 모집의 적정여부	o 검사대상기간중 신규모집 가맹점 명세 및 심사 자료 등을 징구하여 다음 사항을 점검한다 - 가맹점 가입제한 대상 업소에 대한 특별승인 업무 처리의 적정여부 - 실사대상 가맹점에 대한 업소 현장방문 실시 여부 - 가맹점 특약 관련 업무처리의 적정여부 [관련법규] o 여신전문금융업법 제16조의2
	가맹점계약 해지의무 준수여부	o 가맹점 준수사항(여전법 제19조) 위반 및 매출전표를 신용카드업자외의 자에게 양도하는 행위 (여전법 제20조) 등으로 형을 선고받거나, 동 위반사실에 대하여 세무관서로부터 통보된 가맹점에 대한 해지의무 준수여부를 점검한다 [관련법규] o 여신전문금융업법 제21조, 시행령 제6조의12

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 가맹점 모집 및 관리 · 은행별 선택 점검사항	신용카드업자의 가맹점에 대한 책임 및 거래조건 주지의무 준수 여부	o 도난·분실, 위·변조 카드사용에 따른 보상명세 등을 징구하여 동 카드사용으로 발생한 손실분의 가맹점앞 전가여부를 점검한다 o 카드사 홈페이지 등을 검색하여 가맹점에 대한 거래조건(이자율, 할인율 등 각종 요율, 이용 대금 결제방법, 가맹점에 대한 책임, 가맹점 준수사항) 주지의무 준수여부를 점검한다 〔관련법규〕 o 여신전문금융업법 제17조 및 제18조, 시행규칙 제6조
3. 소비자보호 및 신용질서 유지	회원에 대한 신용카드업자의 책임 준수여부	o 카드사고(도난, 분실 등) 신고접수부 및 보상 내역을 징구하여 사고신고 접수이후 회원에 대한 책임 이행여부를 점검한다 - 약관에 정하고 있는 회원의 책임범위를 확대 하여 운영하고 있는지 여부 - 사고 신고시 접수자, 접수번호 기록·유지여부 및 신고인앞 통지의무 이행여부 - 사고책임 이행을 위하여 보험가입 또는 준비금의 적립여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 회원이 서면으로 카드 이용금액에 대하여 이의를 제기한 경우 이에 대한 조사가 완료될 때까지 대금청구를 보류하였는지 여부 〔관련법규〕 o 여신전문금융업법 제16조
3. 소비자보호 및 신용질서 유지	카드 거래조건 주지의무 준수 여부	o 신용카드업자가 정하는 이자율·할인율·연체율 등 각종 요율, 이용대금 결제방법, 회원에 대한 책임, 자금융통 업무의 종류별 수수료 등 수입 비율 등을 다음과 같은 방법으로 주지시키고 있는지 여부를 점검한다 - 신용카드업자 또는 여전협회 홈페이지에 게시 - 개별통보, 일간지 공고, 영업장 게시 〔관련법규〕 o 여신금융전문업법 제18조, 시행규칙 제6조

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	약관의 작성 및 운영기준 준수 여부	o "개인회원약관"을 징구하여 「약관의규제에관한법률」 및 감독규정 등 관련법규에 위배되는지 여부와 약관조항중 회원에게 일방적으로 불리한 조항이 있는지 여부를 점검한다 o 특히 리볼빙카드의 경우 회원 결제의사와 상관 없이 결제비율을 카드업자가 일방적으로 정하고 있지 않은지 확인한다 〔관련법규〕 o 여신전문금융업감독규정 제26조
	회원분류기준 및 서비스이용한도 책정의 적정여부	o 신용카드 수수료 등을 차등 적용하기 위한 "회원분류기준" 및 신용등급별 이용한도 책정내역을 징구하여 회원별 결제 및 현금서비스 이용한도 책정의 적정여부를 점검한다 - 회원 신용등급 분류시 회원의 신용도와 수익기여도를 종합적으로 반영하였는지 여부 - 회사의 영업실적 등에 따라 수시로 회원분류기준을 불합리하게 변경하고 있는지 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 소비자보호 및 신용질서 유지	회원분류기준 및 서비스이용한도 책정의 적정여부	- 특정기간중 서비스이용한도 증액회원 명세를 징구하여 회원 동의 없이 일방적으로 한도가 증액된 사례가 있는지 여부를 점검한다 〔관련법규〕 o 여신전문금융업감독규정 제24조의5 및 제24조의10
	부대업무 취급 한도 준수여부	o 매분기말을 기준으로 신용카드 회원에 대한 자금융통으로 인하여 발생한 채권(대환대출제외)의 분기 중 평균잔액이 신용카드에 의하여 물품구입·용역제공을 받는 등으로 인하여 발생한 채권(기업구매 전용카드 채권 제외) 및 직불카드 이용대금의 분기 중 평균잔액을 초과 하는지 여부 - 2003.12.30.현재 동 한도가 초과된 신용카드업자는 2007.12.31. 까지 적합하도록 하여야 함 〔관련법규〕 o 여전법 제13조, 시행령 제6조의5

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	회원 신용정보 관리의 적정여부	o 업무제휴업체 현황 및 제휴계약서, 신용정보제공 명세 등을 징구하여 제휴업체 앞 신용정보 제공범위 등을 점검하고, 개별 회원으로부터 "신용 정보제공동의서" 징구 없이 유출한 사례가 있는지 여부를 점검한다 - 신용카드 발급신청서와 분리된 "신용정보제공동의서"에 신용정보의 제공목적별로 각각 동의를 받았는지 여부
3. 소비자보호 및 신용질서 유지	회원 신용정보 관리의 적정여부	- 신용정보 제공시 카드대금 결제은행 및 계좌번호 등 금융거래정보의 포함여부 - 카드사 단말기를 통해 담당자 이외의 내부직원에 의한 신용정보 유출가능성 여부 o TM(Tele-Marketing)에 활용중인 고객리스트 확보의 적법성 여부를 점검한다 [관련법규] o 여신전문금융업감독규정 제24의7 o 금융실명거래및비밀보장에관한법률 제4조 o 신용정보법 제15조, 제23조 및 제24조 o 신용정보업감독규정 제12조

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	채권추심시 준수사항 이행여부	o 채권추심일지, 금감원 및 자체 민원접수처리내역을 징구하여 채권추심시 금지사항의 준수여부를 점검한다 - 필요시 특정기간 동안의 채권추심 관련 녹취 록을 제출받아 추심인과 채무자의 통화내용을 점검 [관련법규] o 여전업감독규정 제24조의8
	민원처리의 적정여부	o 자체 민원접수 및 처리부를 징구하여 민원처리의적정 여부를 점검한다 - 특히 금감원 이첩민원 처리의 적정여부 및 사실 조회시 제출한 자료의 진위여부

207 기타 대출채권

<업무개요>

1. 외화대출

□ 외화대출은 외화대출의 재원에 따라 은행자체 외화자금에 의한 대출과 한국은행 수탁자금에 의한 「한국은행 수탁자금 외화대출」로 구분할 수 있으며 일반 원화대출과 마찬가지로 은행법상 신용공여의 범위와 은행감독규정상 무수익여신산정대상여신에 해당하므로 여신심사 및 실행, 사후관리 등 업무취급 절차는 동일. 다만,「외국환거래규정」등에서 정한 외환관리 규정에 부합하는지 여부를 확인 하여야 하고 사후관리 또한 동 규정에 정한 경우에는 그에 따라야 한다는 점이 일반 원화여신과는 다른 점임

2. 사모사채인수

□ 사모사채인수는 회사가 발행하는 사모사채를 은행이 전액 인수하여 자금을 대여해 주고, 사채이자 등을 받는 업무이며 회사가 발행한 채권이라는 점에서는 일반 유가증권과 같으나, 사채발행회사가 공모의 절차없이 특정의 수요자에게 개별적 접촉을 통하여 자금조달을 목적으로 발행하는 유가증권으로 금융기관이 전액 인수 매입한 것으로 자금의 대여라는 면에서 사실상 일반대출과 다를 바 없으며, 다만 채권서류가 대출거래약정서가 아닌 회사채라는 점이 다를 뿐 임

3. 매입어음

□ 매입어음은 대상어음에 따라 상업어음할인, 무역어음할인, 기타어음할인 등으로 구분할 수 있으며 상업어음의 할인은 사업자등록증을 교부받은 업체간에 당해업체의 사업목적에 부합하는 경상적 영업활동으로 이루어지는 재화 및 용역의 거래에 수반하여 발행(양도배서 포함)된 어음에 한하여 취급하여야 함

□ 무역어음제도는 수출업체의 자금지원을 목적으로 도입된(1989. 8. 1) 제도로서, 수출신용장 등을 받은 업체가 이를 근거로 선적전에 금융기관에게 어음(무역어음)의 발행 및 인수를 의뢰하고, 동 인수된 어음을 금융기관으로부터 할인받음으로써 업체는 동 자금을 수출준비자금으로 운용하며 수출환어음 등의 매입 시 상환하는 제도임

□ 기타어음할인은 기업이 자금조달을 목적으로 발행한 자기발행어음을 할인하는 것이 원칙임

4. 지보대지급금

□ 지급보증대지급금은 기일에 결제되지 아니한 지급보증채무를 은행이 대지급할 때 지급보증대지급금계정으로 처리하는 계정으로서 연체대출에 준하여 관리하여야 하고 지체 없이 회수 조치를 취해야 하는 계정임

□ 지급보증계정은 은행이 고객의 의뢰에 의하여 고객의 지급채무를 보증해 주는 경우 이에 따른 우발채무(보증채무)를 처리하는 계정

□ 지급보증이란 은행이 거래자의 의뢰에 따라 동 거래자가 제3자에게 부담하고 있는 채무(확정채무)의 지급을 약정하거나 보증채무 등 장래에 부담하게 될 가능성이 있는 채무(우발채무)를 인수하는 것으로서 그 성질상 여신업무에 속하나 신용공여 시 자금의 공급이 수반되지 않는 점에서 어음할인이나 대출과 구분

□ 지급보증은 원칙적으로 지급보증 표시통화를 기준으로 원화 지급보증과 외화지급보증으로 구분. 통상 지급보증 표시통화와 보증채무 이행통화는 동일하나 외국환은행이 거주자의 의뢰에 의하여 국제입찰보증 등을 위한 원화표시 지급보증을 하고 동 보증채무의 이행은 지급당일의 환율을 적용하여 환산한 외화금액으로 이행키로 약정한 경우 등과 같이 지급보증 표시통화와 보증채무 이행통화가 상이한 경우에는 보증채무 이행통화를 기준으로 하여 원화 또는 외화 지급보증으로 구분해야 함

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 외화대출	기업 외환리스크 관리수준 평가	o 기업여신의 업무적정성체크리스크에 준하여 여신취급 및 사후관리 등 전반에 대하여 점검하고 추가적으로 기업 외환리스크 관리 수준을 평가 - 기업외환리스크의 평가시기, 주기 및 신용등급 평가시 반영비중, 평가결과의 신용등급 평가 반영 등 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
2. 사모사채인수	사모사채인수대상 및 조건	o 기업여신의 업무적정성체크리스트에 준하여 점점 - 대상사채의 적정여부 - 인수방법, 발행한도 등 [관련법규] o 은행법 제35조, 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조
3. 매입어음	상업할인어음	o 적정할인규모 산정의 정당여부 o 융통어음 할인 여부 - 발행인 업종이 차주사제품의 수요처로서 관련성 여부 - 이례적인 거액할인 취급 시 거래상대처 및 거래내역 확인 - 어음관계인의 불량거래 정보조회 여부원 등 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동시행세칙 제48조

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 매입어음	무역어음인수 및 할인	o 인수 및 할인한도 의 적정여부 - 수출실적 또는 수출신용장 금액 등 확인 o 종일 신용장에 의한 이중 자금수혜 여부 확인 - 신용장 뒷면에 매입, 양도, 금융취급여부 등 기재 여부 o 수출대금으로 동 여신을 회수하는지 여부 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동 시행세칙 제48조
	기타어음할인	o 기업이 자금조달을 목적으로 발행한 자기발행 어음 여부 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동 시행세칙 제48조
4. 지급보증 대지급금	지급보증채무에 대한 확인	o 법규에 의거 취급이 금지되거나 사인(私人)간의 단순한 금전융통을 위한 지급보증인지 여부 o 대상 보증채무의 존재여부, 대지급금 처리의 적정여부 o 지급보증 중 주채무가 확정된 확정지급보증에 대하여 지급보증충당금 적립의 적정 여부 [관련법규] o 은행업감독규정 제78조, 동 시행세칙 제48조

208
자산건전성 분류

<업무개요>

1. 신자산건전성 분류제도(FLC)의 도입배경

□ 과거 금융기관의 자산건전성 분류는 차주의 미래의 전망보다는 과거 금융거래 및 영업실적 등에 중점을 둔 기준에 의한 것이어서 금융기관 보유자산의 부실화 가능성을 조기에 인식하는 데는 어려움이 있었고 실제 부실화가 상당히 진행되어서야 부실채권으로 인식토록 되어 있었음

□ 이에 금감원은 금융기관의 자산건전성 제고를 통한 건전경영을 유도하기 위하여 국제기준에 걸맞는 신자산건전성분류기준(Forward-Looking Criteria)을 마련하여 1999.12.31.부터 시행하고 있음

2. 신자산건전성 분류제도(FLC)의 내용

□ 신자산건전성 분류제도는 금융기관이 보유자산에 대한 신용리스크 분석 및 평가를 통하여 자산건전성을 분류함으로써 부실자산의 발생을 사전에 예방하고 기존 부실자산의 조기정상화를 촉진하여 자산운용의 건전화를 도모하려는 것임

□ 보유자산이 부실화될 경우 충당금 적립에 따른 이익 감소와 운용자금의 고정화에 따른 유동성리스크에 직면할 가능성이 있으므로 보유자산의 건전성 유지는 금융기관의 입장에서 볼 때 수익능력을 최대화하고 자기자본의 충실화를 도모하여 계속기업으로 성장·발전하는 데 필수적인 요소이며, 감독측면에서도 금융기관 경영의 건전성 제고라는 목표와도 일치하는 매우 중요한 사항 임

□ 이에 금감원은 금융기관이 차주의 미래채무상환능력을 반영하여 자산건전성을 분류하고 그 결과에 따라 충당금을 적립토록 최소한의 기준(Minimum Guideline)을 제시하고 있으며, 금융기관은 자체적으로 신용평가모형을 개발·운영하는 등 채무상환능력에 의한 자산건전성 분류의 세부기준을 마련하고 있음

3. 자산건전성 분류대상자산(은행업감독규정 제28조)

□ 명칭 등 형식에 불구하고 경제적 실질이 이자수취 등을 목적으로 반환을 약정하고 자금을 대여하여 발생한 대출채권 및 지급보증 대지급금 등의 구상채권

o 원화대출금, 외화대출금, 은행간외화대여금, 외화차관자금대출금, 내국수입유산스, 역외외화대출금, 콜론, 매입어음, 매입외환, 지급보증대지급금, 신용카드채권, 직불카드채권(외화), 환매조건부채권매수, 사모사채, 팩토링채권, 출자전환채권, 금대출

□ 지급보증 중 주채무가 확정된 지급보증(확정지급보증)

□ 유가증권

□ 리스자산

□ 가지급금 및 미수금, 미수이자

□ 여타 자산(약정, 파생금융상품거래 등 주석항목 포함)

o 부외자산의 경우 B/S상 자산은 아니나 편의상 자산으로 칭함

o 금융기관이 신용리스크관리 차원에서 건전성분류가 필요하다고 판단되는 경우 자체적인 판단에 의해 대상자산에 포함할 수 있도록 규정

□ 신탁계정 및 종합금융계정의 해당자산

o 신탁계정의 대출금, 콜론, 환매조건부채권 및 유가증권

o 종금계정(어음관리계좌운용자산 포함)의 건전성분류대상자산 및 리스자산

4. 자산건전성 분류단계별 정의 및 특징

① 정상(Normal or Pass)

- 경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 채무상환능력이 양호하여 채권회수에 문제가 없는 것으로 판단되는 거래처에 대한 자산

② 요주의(Special Mention or Precautionary)

- 경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 채권회수에 즉각적인 위험이 아직 발생하지는 않았으나 향후 채무상환능력의 저하를 초래할 수 있는 잠재적인 요인이 존재하는 것으로 판단되는 거래처에 대한 자산

③ 고정(Substandard)

- 경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 채무상환능력의 저하를 초래할 수 있는 요인이 현재화되어 채권회수에 상당한 위험이 발생한 것으로 판단되는 거래처에 대한 자산

- 회수의문거래처 및 추정손실거래처에 대한 자산중 회수예상가액 해당부분

④ 회수의문(Doubtful)

- 경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 채무상환능력이 현저히 악화되어 채권회수에 심각한 위험이 발생한 것으로 판단되는 거래처에 대한 자산중 회수예상가액 초과부분

⑤ 추정손실(Estimated Loss)

- 경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 채무상환능력의 심각한 악화로 회수불능이 확실하여 손실처리가 불가피한 것으로 판단되는 거래처에 대한 자산중 회수예상가액 초과부분

5. 분류단계별 결정기준

□ 「은행업감독규정」상 차주의 채무상환능력에 대한 평가를 기초로 하되, 연체기간 및 부도여부 등 차주의 금융거래실적을 종합적으로 감안하여 자산건전성을 분류함

o 다만 금융기관이 리스크관리 차원에서 금감원의 5단계 분류와 다르게 분류하는 경우 이를 5단계로 전환할 수 있는 내부기준을 설정하여야 함

o 채무상환능력, 연체기간, 부도여부 등 각각의 기준에 의한 자산건전성 분류결과 가장 낮은 단계를 적용함

o 담보 및 보증부여신 등은 예외분류기준을 적용하여 건전성분류를 조정가능함

가. 채무상환능력 기준

□ 산업위험, 영업위험, 경영위험, 재무안정성, 현금흐름 등을 감안, 자체 신용평가모형에 의한 차주의 채무상환능력 및 신용리스크 평가를 통해 금융기관의 원리금회수 위험정도에 따라 자산건전성을 분류하는 것을 의미함

나. 연체기간 기준

□ 연체기간에 따라 다음과 같이 자산건전성을 분류함

구 분	기업 및 일반가계여신	가계신용카드채권
정 상	1월미만	좌 동
요 주 의	1월이상 3월미만	
고 정	3월이상(회수예상가액 부분)	
회수의문	3월이상 12월미만(회수예상가액 초과)	3월이상 6월미만(회수예상가액 초과)
추정손실	12월이상(회수예상가액 초과)	6월이상(회수예상가액 초과)

다. 부도여부 기준

□ 최종부도가 발생하거나 청산 또는 파산절차가 진행중인 경우 및 폐업중인 거래처의 경우 담보물의 회수예상가액 해당부분은 고정, 초과부분은 추정손실로 분류함

6. 회수예상가액 산정

□ 금융기관은 고정이하분류여신에 대하여 담보물의 적정한 회수예상가액을 산정하기 위한 기준을 설정·운영하여야 함

o 회수예상가액은 담보물 처분 시 실제 회수가능한 공정가치를 기준으로 산정하되, 담보물 처분에 부대되는 비용을 차감함

o 회수예상가액 산정은 채무상환능력기준에 의한 회수의문 이하 분류여신, 연체기간 및 부도여부에 의한 고정이하 분류여신이 대상임

※ 기타 상세한 내용(업데이트 포함)은「자산건전성 분류업무 해설」책자 참조

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 채무상환능력기준 자산건전성 분류	산업위험 평가	o 경기변동에 대한 민감도, 성장전망, 경쟁정도 등을 고려하여 적정하게 평가하였는지 여부
	경영위험 평가	o경영진의 전문성 및 안전성, 경영전략 및 사업계획의 적정성, 내부통제의 적정성 및 효율성 등을 고려하여 적정하게 평가하였는지 여부
	영업위험 평가	o차주의 산업내에서의 지위, 판매의 안정성, 생산 및 구매관리의 안정성 등을 고려하여 적정하게 평가하였는지 여부
	재무안정성 평가	o부채비율, 차입금의존도, 고정장기적합률, 금융비용부담률, 매출액 및 수익성 추이, 주가수준 또는 대주주의 자금력 및 증자의지, 회사채 및 기업어음 등 각종 재무지표 및 정보를 종합적으로 분석하였는지 여부
	현금흐름 평가	o이자보상계수, 부채상환계수, 추정현금흐름 등을 고려하였는지 여부
	재무항목 평가	o세부평가지표(안정성, 수익성, 생산성)가 정확하게 산정되었으며, 동업계 평균과 비교하고 과거의 추세를 분석하였는지 여부
	감점항목 평가	o세부감점항목(재무위험, 산업위험, 경영위험, 영업위험) 평가가 적정하였는지 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 연체기준에 의한 자산 건전성 분류	연체기준의 적용	o 원리금 미납입에 의한 기한의 이익 상실 적용기한(기업여신 14일, 가계여신 1월 경과) o 연체는 최초 연체발생시점부터 적용하며, 연체상태가 완전히 해소될 때까지는 연체가 지속되는 것으로 간주 o 연체대환여신이 계속 연체될 경우 당초 여신의 연체기간부터 적용 o 동일 금융기관 내 복수 여신거래 시 하나의 여신이 연체될 경우 연체기간에 따라 전체여신에 대하여 적용 o 다수 금융기관과 거래 시 특정 금융기관의 여신이 연체되는 경우 여타 금융기관도 이를 감안
3. 부도기준에 의한 자산 건전성 분류	부도발생, 청산 및 파산절차 진행중, 폐업업체 최종부도후 회사정리절차 또는 화의절차 추진	o 적절한 절차에 의해 확인하였는지 여부 o 절차 신청 후 개시결정 이전까지는 고정(회수예상가액 해당부분) 또는 추정손실 o 개시결정 후 인가(채권재조정)전까지는 고정(회수예상가액 해당부분) 또는 회수의문

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	법원의 정리계획안 인가후	o 인가(채권재조정)후에는 채무상환능력 평가, 즉 채권재조정여신의 자산건전성분류 원칙을 적용하여 건전성 분류 o 추가로 채권재조정된 사실은 없는지 여부
4. 예외분류기준		o 보증부여신이 적법하고 보증인의 신용평가등급이 적정하였는지 여부 o 예·적금의 담보, 국공채, 통안채담보가 적법하고 담보권행사 시 제약요건이 있는지 여부 o 상업어음할인 관련 어음관련인(특히 발행인)의 신용평가등급이 적정하고 정상 자금결제가 확실한지 여부 o 매입외환 관련 발행인, 지급인, 보증인의 신용상태가 적정하였는지 여부 - 매입외환은 일반적으로 지급인의 신용상태를 위주로 하여 건전성을 분류하는 것이 바람직하나 국내 금융기관이 취급하는 매입외환의 경우 본지사간 거래에 의한 무신용장 방식(D/A, D/P)이 상당

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		부분을 차지하고 있어 거래기업의 신용상태가 매입외환의 상환에 가장 큰 영향을 미칠 수 있으며, 따라서 원칙적으로 거래기업의 신용상태를 평가하여 건전성을 분류하되, 어음상의 지급인이 외국수입상이거나 신용장방식에 의한 경우에는 지급인 또는 보증인의 건전성분류에 의해 조정 가능함. o 비거주자기업여신의 경우 일반기업여신의 분류원칙(당해기업의 채무상환능력 평가의 적정성)을 준용하되 소속국가의 국가위험평가가 적정하였는지 여부
5. 회수예상가액 산정	내부기준의 적정성 및 산출근거	o 담보물별 회수예상가액 산정의 공정성 - 회수예상가액은 해당 담보물을 다수의 구매자와 판매자가 참여하는 시장에서 형성되는 실제 매매대금(공정가치)을 기준으로 하므로 해당 담보물과 동일하거나 유사한 지역 및 물건에 대한 최근 법원의 평균낙찰률 등을 활용 가능 - 공정가치 산출시 다음 사항을 고려 ·유가증권은 시장에서 형성된 공정가치에서 처분시 소요되는 기간 동안 하락할 수 있는 부분을 차감

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 담보부동산중 아파트 등 주택은 비교적 환가성과 유동성이 높은 반면 대지, 상가, 공장건물의 경우 실제 처분 시 가격하락이 심한 점을 감안 - 기계설비는 환가성이 매우 낮은 점을 고려하되, 범용성이 있는 경우와 없는 경우를 구분하여 평가할 필요가 있음 o 처분시의 부대비용을 차감하는 등 공정가치 산정의 적정성 - 회수예상가액은 공정가치에서 처분 시 부대비용을 차감하되 부대비용을 건별로 산정하는 것이 현실적으로 곤란한 경우에는 적정비율을 공정가치에서 일률적으로 차감하는 방식도 가능 - 회사정리절차가 진행 중인 업체의 경우 공익채권은 우선변제권이 있으므로 실제 회수가 가능하다고 판단되는 경우 이를 회수예상가액으로 인정 가능
6. 채권재조정 여신	채권재조정여신 확인 적정여부	o 채권재조정 시점은 자산의 이전, 주식의 발행, 계약조건의 변경 등 재조정내용이 사실상 확정된 시점으로 채권, 채무의

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		재조정이 합의에 의한 경우에는 합의일, 법원의 인가에 의한 경우에는 법원인가일(정리계획안 인가일 등)임
		o 대상업체 결정내용 및 채권재조정 내용 - 법정관리 및 화의업체 : 법원의 결정서 - 기업개선작업업체 : 기업개선약정서 - 기업정상화금융수혜업체 및 산업합리화업체 : 은행의 지정서
	건전성분류 현재가치 산정	o 기업여신의 분류기준을 적용하였는지 여부 o 현재가치산정이 적정하였는지 여부 - 은행업회계처리준칙 준수 여부, 적용할 인율의 타당성, 산출의 정확성 등 - 각행에서 현재가치를 매분기 산출하고 있으므로 동 산출표의 적정성 평가 필요 - 확인서류 : 여신거래현황표, 분기별 현재가치 산출표, 협약서류, 업체재무제표, 채권채무재조정의 회계처리 등
7. 가계여신		o 연체기준에 의한 건전성분류의 적정 여부 o 주거용 주택담보대출에 대하여 별도의 내부기준에 의하여 적정하게 건전성분류를

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		하였는지 o 기타 담보부여신 및 보증부여신의 건전성분류가 적정하였는지 여부
8. 유가증권		o 유가증권 분류금액 및 평가방법이 적정하였는지 여부 o 신용등급의 산정이 적정하였는지 여부 o 보증부 유가증권에 대한 건전성분류가 적정하였는지 여부
9. 여신감리	여신감리체계	o 여신감리체계가 적정하였는지 여부 - 여신심사부서와의 독립성 유지 등 Loan Review 조직운영 및 역할의 적정성 - Loan Review 업무범위의 적정성 - Loan Review 결과 조치내용의 적정성
	여신감리의 기능 및 운영	o 여신감리의 기능 및 운영이 적정하였는지 여부 - 신용등급체계의 일관성 유지, 여신포트폴리오의 요인과 추세분석, 경영진 앞 정보제공 등 여신감리기능의 적정성 - 여신감리담당자의 자격, 여신감리빈도, 범위, 내용, 후속조치와 경영진 앞 보고

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		체계 및 주요내용 등 여신감리 운영의 적정성
	개별여신의 여신감리	o 개별여신의 여신감리가 적정하게 이루어졌는지 여부 - 여심감리대상 선정범위의 적정성, 여신감리 점검내용의 적정성, 여신감리 빈도의 적정성 등

209
대손충당금 적립

<업무개요>

□ 은행은 자산포트폴리오에 대한 신용리스크 평가에 기초하여 자산의 손실예상액을 산정하고 이를 흡수할 수 있는 충분한 수준의 대손충당금을 적립하여야 함

o 대손충당금 적립을 통한 내부유보 확대 및 자기자본의 충실화 도모

o 정상화가 어려운 부실자산에 대하여는 대손충당금을 재원으로 한 조기상각을 유도함으로써 부실자산 감축을 통한 자산건전성 확보

□ 미래 손실예상액을 추정하고 이에 따른 대손충당금을 적립함으로써 보유자산에 대한 건전성의 정확도를 제고함과 아울러 이해관계자에게 은행 보유자산의 건전성과 관련된 유용한 정보를 제공함

o 예금자, 투자자 및 금융감독당국 등 이해관계자는 은행의 정확한 경영상태 파악 곤란

o 미래에 발생가능한 손실을 조정하지 않고 관련 자산을 당해 연도 재무상태표에 그대로 표기할 경우 은행의 수익성과 건전성이 실제보다 과장될 우려

□ 다만, 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 도입에 따라 연체 등 객관적인 손실 사유가 발생한 경우에 한하여 대손충당금을 설정하고

o 회계상 대손충당금이 "감독기준에 의한 충당금 적립액*"에 미달할 경우 그 미달액을 이익잉여금 중 '대손준비금'으로 적립하여 은행의 손실흡수능력 저하를 차단

* Max(감독규정상 최저적립률에 의한 금액, 내부등급법의 기준을 활용하여 산출한 예상손실)

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 대손충당금 적립기준	자체 대손충당금 적립기준의 적정성	o 금융기관이 자체 작성한 대손충당금적립기준이 금융감독원이 정한 기준과 부합하는지 여부 o 자체 대손충당금 적립기준이 자산포트폴리오에 내재된 손실발생 위험을 정확히 평가하고 이에 따른 충당금 적립규모를 적절히 산정하도록 설정되어 있는지 여부 o 대손충당금 적립대상자산 선정기준의 적정성 - 은행, 종합금융, 신탁계정별 선정대상자산 및 자체선정 대상자산 o 대손충당금 적립비율의 적정성 o 대손충당금 적립모형의 적정성
	자체 내부통제 절차의 적정성	o IFRS기준 대손충당금 및 대손준비금 계상의 적정성
	국외점포의 적립기준	o 대손충당금 적립관련 내부통제절차는 수립되어 있는지 여부 o 국외지점의 대손충당금 적립에 관한 기준은 설정되어 있는지 여부 o 자체 적립기준 설정 및 변경은 적정하게 이루어지고 있으며, 적시에 금융감독원에 동 내용을 보고하고 있는지 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 대손충당금 산정 및 적립	손실예상액 산정의 적정성	o 보유자산 포트폴리오에 대한 손실예상액 산정은 정확하게 이루어지고 있는지 여부 o 보유자산 포트폴리오를 위험그룹별 분류의 정확성 o 위험그룹별 손실예상액 산출근거의 합리성
	적립업무의 적정성	o 자체기준에 의한 대손충당금 적립규모의 산출은 적정한지 여부 o 대손충당금 적립절차는 정당하게 이루어지고 있는지 여부 o 회계처리절차의 적정성 o 자체 적립기준과 다르게 적립여부 o 산정결과와 적립결과의 일치여부 o 대손충당금 적립에 관한 내부통제는 적절하게 이루어지고 있는지 여부

210 부동산 등 고정자산

<업무개요>

1. 업무용 유형자산 의의

□ 금융기관이 영업상 필요에 의하여 유형의 고정자산(업무용 유형자산)을 취득함은 물론 대출 등 채권의 저당권 등 담보권의 실행에 따라 취득한 유형자산(비업무용 유형자산)을 보유하고 있음

o 업무용 유형자산은 자금운용의 고정화를 방지하고 투기목적의 고정자산 취득을 막기 위하여 은행법 등 관련법규에 따라 엄격히 규제

o 비업무용 유형자산은 은행법상 원칙적으로 취득이 금지되어 있으며, 법에 의하여 보유가 금지되거나 저당권 등 담보권의 실행으로 인하여 취득한 자산을 법의 규정에 부합되지 아니하는 날로부터 1년 이내에 처분하여야 함

□ 또한 금융기관은 보유한 고정자산 등에 대하여 예기치 못한 손실(예 : 화재, 도난 등)에 대비한 보험을 통한 재산가치의 보전과 아울러 시간의 경과에 따른 경제적 가치의 하락이 발생하는 경우 이를 적정하게 손익에 반영하여야 함

2. 업무용 유형자산의 종류 및 감독규제 내용

□ 업무용 유형자산은 금융기관이 영업상 필요에 의하여 소유하고 있는 유형자산을 말하며, 업무용부동산, 업무용동산 등을 포함함

□ 업무용부동산에 대한 투자는 자금운용의 고정화를 방지하고 투기목적의 부동산취득을 막기 위하여 은행법상 자기자본의 100분의 60 범위내로 제한하고 있음 (은행법 §38, 은행법시행령 §21의2)

o 업무용부동산 투자기준(은행법시행령 §21의2)

- 은행법 제38조제3호에서 정하는 "업무용부동산"이라 함은 다음과 같음

①영업소, 사무소 등 영업시설 ②연수시설 ③복리후생시설 ④①~③의 시설용도로 사용할 토지·건물 및 그 부대시설

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
고정자산	고정자산 일반	o 부동산 등 고정자산의 취득보유 등에 관한 정책, 이행사항 및 절차, 내부통제 등의 적정 여부 점검 o 금융기관이 보유한 업무용, 비업무용 고정자산 등이 은행법 등 관련법규에서 정하는 규제한도 등을 적정하게 준수되고 있는지 여부 확인 o 금융기관의 고정자산에 대한 취득, 처분, 감가상각 등 회계처리의 적정성 점검 o 금융기관이 보유하고 있는 고정자산 규모가 영업규모, 수익성 등에 비교하여 적정한지 여부등 점검 o 금융기관 보유자산중 비업무용자산 분류의 적정성 및 매각 등에 관한 내부지침 제정 및 이행의 적정여부 o 비업무용자산 취득 및 처분시 가격산정 및 처리과정의 적정성 및 재산가치의 보전을 위한 보험부보, 경비 등 유지관리를 충실히 이행하고 있는지 여부 등 [관련법규] o 은행업법 및 동법시행령, 은행업감독규정 및 시행세칙, 은행업회계준칙

211
파생상품

<업무개요>

1. 파생상품거래의 의의

가. 파생상품의 기능 및 정의

□ 파생상품(Derivatives)이란 그 가치가 국공채, 통화, 주식 등 기초자산(underlying asset)의 가격이나 자산가치지수(index of asset values)의 변동에 의해 결정되는 금융계약(financial contract)으로써 구체적으로는 선물, 옵션 및 스왑 등을 의미

<파생상품의 기능>

o 가격 및 신용위험 전가

- 실수요거래자인 위험회피자(hedger)에게는 위험회피기회를 제공하는 한편 투기거래자(speculator)에게는 위험인수를 대가로 한 이익창출 기회를 제공

o 미래 시장가격에 대한 정보 제공

- 다양한 시장참가자들의 미래 시장가격 예측치를 종합적으로 반영한 정보 제공

o 자금흐름 및 자금운용의 탄력성 제공

- 파생상품거래를 이용한 자산의 구성, 금리, 만기 등의 조정으로 자산운용의 탄력성 제고 가능

예) 이자율스왑거래 등을 통하여 고정(변동)금리부 자산(부채)을 용이하게 변동(고정) 금리부 자산(부채)으로 전환

- 특히 파생상품이 부외거래인 점을 활용, 다양한 파생상품을 조합할 경우 대차대조표상의 자산 변화 없이 대출 등의 전통적인 거래와 동일한 효과달성 가능

o 비용절감

- 파생상품거래를 이용하여 전통적 금융거래보다 낮은 비용으로 동일한 경제적 효과 도모 가능

·계약대상자산의 일부에 해당하는 계약금만으로 거래(레버리지 투자효과)

·대부분 현물인수도가 수반되지 않아 현물인수도 비용절감 가능

o 금융시장의 효율성 증대

- 파생상품을 합성한 synthetic derivatives 또는 structured deal의 지속적 개발로 리스크헤지를 원하는 실수요자의 다양한 위험회피 요구조건 및 투자자의 다양한 투자 전략을 충족하는 맞춤형 금융상품의 출현

□ 한국채택국제회계기준상 파생상품의 정의

o 파생상품은 다음의 세가지 특성을 모두 가지고 있는 금융상품이나 기타 계약을 의미한다. 선물, 선도, 스왑, 옵션뿐만 아니라 아래의 요건을 충족하는 새로운 금융상품이나 유사계약은 파생상품으로 분류한다.

<한국채택국제회계기준 제 1039호, “금융상품 : 인식과 측정”>

① 기초변수의 변동에 따라 가치가 변동한다.
② 최초 계약시 순투자금액이 필요하지 않거나 시장요소의 변동에 유사한 영향을 받을 것으로 기대되는 다른 유형의 계약보다 적은 순투자금액이 필요하다.
③ 미래에 결제된다.

※ 파생상품관련 회계처리 제 규정
- 「은행업감독업무시행세칙」<별표5> “파생상품거래 회계처리기준”
- 「한국채택국제회계기준 제1039호」“금융상품 : 인식과 측정”
- 「기업회계기준 해석 53-70」“파생상품 등의 회계처리”
- 「기업회계기준서 제9호」 “전환증권”

2. 파생상품 검사의 주요 참고사항

□ 파생상품거래에 대한 리스크관리는 전통적 금융상품거래와 대비하여 특별히 취급되는 것은 아니며 오히려 은행의 전반적인 리스크관리 체제에 통합하여 관리되어져야 할 사항

3. 파생상품거래에 대한 리스크관리 개요

가. 파생상품거래에 대한 리스크관리의 필요성

□ 은행 등 금융기관이 파생상품거래에 따른 리스크를 건전하게 관리하기 위해서는 이사회 및 경영진의 적절한 통제, 리스크 측정·보고·통제 등의 리스크관리체제 구축, 효과적인 내부통제 및 감사절차를 구축하여야 함

□ 그동안 국내외 금융기관이 파생상품거래로 거액의 손실을 시현한 사례는 다수 발견되고 있음. 거액손실의 사례는 대부분이 시장예측이 잘 못된 경우보다는 이사회나 경영진의 적절하지 않은 관리·감독, 지나친 리스크(수익) 추구, 상품에 대한 이해부족, 내부통제체제의 취약성에 기인한 것임

나. 파생상품거래 관련 업무조직 및 역할

□ 파생상품거래 조직은 파생상품 거래규모 및 영업활동 범위에 따라 은행마다 다를 수 있으나 기본적으로 상호견제시스템이 구축되어야 함

o 즉, 파생상품 거래실행 부문(front office)의 업무는 사후관리부문(back office) 및 리스크통제부문(middle office)의 업무와 명확한 기능적 분리가 이루어져야 함

o 거래실행부문(Front Office)은 거래체결 후 즉시 모든 중요한 거래내용을 기록하여 관련서류 일체와 함께 지체없이 사후관리부문으로 전달하여야 하고, 거래부문이 거래 이외의 타 업무를 수행하지 않도록 엄격히 통제하여야 함

o 사후관리부문(Back Office)은 거래부서로부터 입수한 거래관련 서류에 따라 계약조항에 대한 거래확인서를 작성·발송하고 회계, 자금결제, 계약서관리 등 여타 업무처리를 위한 통상적인 절차를 이행하여야 함

o 리스크관리부문(Middle Office)은 거래부서로부터 독립되어 이사회 및 경영진에게 직접 보고하고, 파생상품관련 리스크는 은행 전체의 리스크와 통합하여 관리하여야 함

- 리스크관리부문은 리스크관리시스템의 설계 및 운영, 설정된 리스크한도 등의 준수상황을 관리하는 등 거래부서에 대한 통제, 이사회 및 경영진에게 리스크관리정보를 적시 제공하는 역할을 수행함

o 내부감사 조직은 파생상품거래 업무, 리스크관리 및 내부통제절차의 적정성에 대하여 피 감사부문의 자체 감사기능과는 별도로 내부감사를 실시

다. 파생상품 리스크관리 정책 및 절차의 수립과 이사회와 경영진의 역할

□ 파생상품거래의 안전성 및 건전성 확보는 이사회 및 경영진의 효과적인 감독에 크게 의존

o 경영진의 책임은 리스크관리 정책 및 절차를 수립하고 리스크 측정 및 보고체계, 독립적인 감독 및 통제절차 등 전반적인 리스크관리체제를 확립하여 이를 적정하게 수행하는 것임

(1) 파생상품 관련정책 및 절차의 수립

□ 이사회 및 경영진은 파생상품거래에 따른 리스크를 적정하게 인식·측정·평가 및 통제를 할 수 있는 정책을 수립·확정(문서화)하여야 함

o 동 정책에는 파생상품거래에 대한 감독방법, 책임위임, 일일 영업활동에 대한 절차의 수립과 실행에 관한 사항이 포함되어야 함

- 부적절한 영업활동에 관한 사항
- 일회성 예외사항(one-off) 승인이 필요한 영업활동에 관한 사항
- 권한위임에 관한 사항
- 파생상품거래로 발생되는 리스크의 감내수준(risk tolerance, 한도) 및 보고에 관한 사항 등

□ 한편 동 정책은 파생상품시장의 변화에 따라 적기에 변경되어야 하고, 이사회(또는 이사회로부터 권한을 위임받은 위원회)는 지속적으로 파생상품거래 활동에 있어서의 중요한 변화를 검토하고 관련 정책의 변화에 대하여 승인하여야 함

(2) 신규 파생상품 및 비정형·거액거래에 대한 통제절차의 수립

□ 경영진은 모든 신상품이 확인되고 보고될 수 있는 내부적 기준을 설정하여 운영하여야 함

o 신상품 승인시에는 리스크관리, 가격결정 방법 및 구조, 회계, 법규, 감사 등 연관된 모든 부서가 관련사항을 합의하도록 조치하여야 함

o 신상품 또는 신제도의 여부는 다음의 관점에서 판단할 수 있음

- 영업범위의 변화(예 : 단순한 대고객 거래위주에서 은행간 거래 중심으로 변화)
- 상품구조 변화(예: Vanila 이자율스왑 → Amortizing 이자율 스왑)
- 새로운 가격결정방법 또는 감독당국 승인 필요 등 법규정이 적용되는 거래
- 특성이 새로운 시장(예: 미달러 시장 → 기타 통화시장)

o 검사역은 검사대상 은행의 신상품 또는 신제도 관련 규정이 모호하여 거래실행부서가 신상품 관련 절차를 수행하지 않고도 신상품을 취급하였거나 취급할 여지가 있는지 확인하여야 함

□ 경영진 및 이사회가 신상품 취급을 결정할 때, 동 신상품을 취급하기 위한 은행의 상품지식, 시스템, 인력 및 재무자원이 적합한 지를 확인하여야 하고, 적절한 통제체제를 갖추기 위한 비용도 고려하여야 함

o 신상품 취급시 중점적으로 검토해야 할 사항

- 신규 취급상품의 상품성(marketability), 시장특성, 내재된 리스크, 거래수행능력
- 상품에 대한 가격산정(pricing) 능력
- 경영전략과의 부합여부
- 거래에 수반되는 리스크를 측정, 감시, 통제하기 위한 절차
- 예상 이익(상품개발에 따른 전산투자비용 감안)대비 예상 리스크규모의 적정성
- 회계, 세무 및 법적 유효성
- 대고객 영업상의 유의점 등

□ 한편 경영진은 비정형·거액거래에 대하여 이사회의 승인 또는 리스크관리부서의 합의 등 처리절차를 마련하여야 하며 승인 후에도 거래내용에 중대한 변화가 있을 경우 적절한 절차를 거치도록 하여야 함

* 비정형·거액거래(업무보고서 보고대상거래)

① 거액거래 : 명목금액이 자기자본의 5%를 초과하고 1억달러 상당액 이상인 거래

② 비정형거래 : 파생상품거래를 합성하거나 거래조건을 변형시킨 거래(계약금액에 관계없음)

(3) 감독체계 확립

□ 이사회와 경영진이 파생상품거래를 일일기준으로 감독하기 어려우므로 효과적인 감독업무 수행을 위하여 강력한 리스크 통제조직 및 감사부서를 설치하여야 함

o 리스크통제 및 감사기능은 그 기능을 수행함에 있어 누구로부터도 간섭받지 않도록 독립성을 갖추어야 함

o 또한 동 업무를 수행하는 구성원 개개인은 영업부서와 보고라인에게 신뢰를 줄 수 있는 충분한 경험과 전문지식을 갖추어야 하며

o 동 부서직원에 대한 평가 및 보상은 영업부서의 성과와 독립적으로 결정되어야 함

□ 리스크 통제조직의 역할과 구조는 파생상품거래의 규모와 복잡성에 따라 결정되어져야 하며, 리스크 통제조직은 정기적으로 리스크 수준과 리스크관리 과정의 적정성 등을 평가하고, 이를 정기적으로 경영진 또는 이사회에 보고하여야 함

□ 내부감사부서의 감사범위는 은행의 리스크 노출 수준 등에 따라 결정하되, 사후관리부서·법규준수 및 회계시스템의 적정성과 내부통제의 효율성 등에 대한 평가가 포함되어야 함

o 또한 취급상품, 리스크관리 방법, 리스크 한도, 운영체제 및 내부통제의 주요변경이 있는 경우 내부감사부서에 통지되어야 함

o 파생상품거래에 대한 내부감사 포함사항

- 한도 준수 여부 등 은행의 정책 준수 여부
- 이사회 및 경영진에게 보고하는 내용의 신뢰성 및 적시성
- 관련 조직의 직무분리 여부 및 보고라인의 적절성
- 기초 데이터 소스에 저장되는 리스크익스포져 정보의 정확성에 대한 검증
- 리스크관리 절차의 효율성 및 독립성에 대한 평가
- 리스크측정 모델의 유효성이 적절히 검증되고 있는지 여부
- 파생상품 평가절차의 적정성 및 동 평가주체의 독립성 여부 평가
- 파생상품 평가보고서의 정확성 입증
- 헤지회계 적용 등 회계정책 부합 여부
- 파생상품거래 관련 직원의 불건전 거래 여부

※ **불건전 거래유형**

- 손익의 은폐 또는 조작 등의 목적으로 시장가격과 다른 조정가격에 의한 거래 행위
- 손익 은폐 또는 조작 등의 목적으로 금융기관의 보유자산이나 외환포지션 또는 스왑포지션 등을 고객계정이나 가명계좌 또는 신탁계정 등에 은닉하는 행위
- 기존 거래를 변경·취소 또는 종료하면서 발생한 손익을 신규 거래가격에 반영하는 행위
- 개인계좌를 이용하여 담당업무와 관련된 거래를 하거나, 업무상 취득한 내부정보를 사적인 목적으로 이용하는 행위
- 고의적으로 상기 거래의 상대방이 되는 행위 등

o 감사업무가 효율적으로 이루어질 수 있도록 경영진과 이사회는 필요한 지원을 하여야 하며, 경영진은 감사업무에 의해 확인된 시스템 및 내부통제의 문제점을 신속히 시정하고 이사회에 보고하여야 함

- 내부감사부서는 파생상품업무 관련 권고 또는 수정 요구사항이 이행될 수 있도록 충분한 권한을 확보하여야 하며, 필요한 경우 이사회 또는 최고 경영자에게 직접 보고할 수 있는 권한과 체제를 갖추어야 함

(4) 리스크 측정시스템 구축

□ 파생상품거래를 활발히 하고 있는 은행은 파생상품 거래에 내재된 리스크를 인식하여 이를 측정하기 위한 리스크관리시스템을 구축하고, 리스크부담에 대한 한도를 설정하며, 효과적인 내부통제체제를 확립하여 포괄적이고 시의성 있는 리스크감시 및 보고체계를 구축·운영하여야 함

(5) 리스크 한도의 설정 및 운영

□ 이사회 또는 경영진은 파생상품거래로 노출되는 각종 리스크를 적정하게 관리하기 위하여 각 리스크 노출 한도의 승인·운영 절차(한도 점검주기, 한도 승인방법, 한도수정에 필요한 권한, 보고서 및 조직내 회람등에 관한 절차) 등을 명확히 규정하여야 함

o 리스크한도의 설정은 가능한 업무단위별, 상품별 등으로 세분화되어야 하며 사전에 설정된 한도와 실제 리스크 측정치를 비교하여 그 한도의 적정성을 평가할 수 있는 체제를 갖추어야 함

o 리스크한도는 보통 매년 영업계획 수립시 승인되지만, 은행의 재무상황 또는 시장상황이 변경되는 경우 한도의 재설정 여부를 결정하여야 함. 이 경우 트레이더, 리스크관리담당, 사후관리담당 등 관련부서와 협의를 거쳐야 함

o 리스크한도는 정기적으로 관리하며 설정된 한도를 초과하는 경우 내부처리 절차에 따라 보고 및 조치를 취하도록 하여야 함

- 특히 시장리스크는 일별로 관리하며 설정된 한도를 초과하는 경우 익영업일 이내에 조치가 완료되도록 하고, 리스크 측정치와 손익 및 한도 준수상황에 대한 정보가 거래부서에서도 즉각적으로 이용할 수 있도록 시스템을 갖추어야 함

□ 검사역은 은행의 자본, 수익, 리스크성향과 비교하여 리스크 한도 설정이 적정한지 평가하고, 한도소진율을 검토하여 한도설정 및 운영의 적정성을 점검하여야 함

(6) 보고체계의 확립

□ 은행은 파생상품 관련 리스크정보를 적시에 이사회 및 경영진에 보고하는 체제를 구축·운용하여야 함

o 보고서는 리스크를 발생시키는 영업부서와는 독립된 통제부서가 작성하여야 하나 평가가격이나 변동성을 구할 수 없는 비유동적 상품에 대한 정보를 거래부서로부터 받는 경우 동 정보에 대한 취약점을 적시하여야 하며, 동 포지션에 대하여는 지속적인 감시가 이루어져야 함

o 경영진은 영업부서 책임자(Line Manager)에게 한도초과가 발생하는 경우에만 경영진 및 리스크관리 담당에 보고하기 보다는 은행 보유 포지션상 중요 사안이 있는 경우 및 예측하지 못한 변화로 인하여 급속히 악화되는 포지션 상황에 대하여 즉각적으로 보고케 하는 체제를 구축하여야 함

(7) 적정한 인사, 보상계획, 교육 및 훈련제도의 운영

□ 은행의 경영진은 취급하는 파생상품거래의 복잡성 및 리스크의 크기 등을 감안하여 영업활동, 리스크통제와 사후관리업무를 수행하는 부서에 유능한 직원을 적절하게 배치하고, 기술과 인원면에서 부족 현상이 발생하지 않도록 주의하여야 함

o 특히 전문지식이 거래부서 소수에게 집중되어 있을 경우 직원의 퇴직은 심각한 문제를 발생시킬 수 있는 바, 중요 기능을 수행하는 직원들간 업무이동 및 교차훈련을 실시하여 직원의 결원시에 대한 대책을 마련하여야 함

o 거래규모가 작거나 경험이 부족한 은행의 경우 소수(1명)의 전문성을 갖춘 직원에게 파생상품거래 관련 업무(계약, 평가, 고객관리 등)를 일임하는 일이 없도록 주의하여야 함

o 경영진은 파생상품 거래부서 직원뿐만 아니라 동 업무의 리스크 관리 담당 및 후선업무 담당 직원이 전문지식과 실무경험을 갖출 수 있도록 체계적인 교육과 훈련을 실시하여야 함

o 또한 영업에 중요한 영향을 미치는 위치에 있는 직원들에 대한 견제장치(강제 휴가제도 실시 등)를 마련함으로써 무허가 트레이딩 활동을 발견 또는 방지할 수 있도록 함

- 강제휴가 실시에 대한 예외인정은 극히 제한적으로 운용되어져야 하는데 동일인에 대하여 반복적 예외가 허용되어서는 아니되고 휴가기간 중 휴가자가 거래를 성사시킬 수 없도록 하는 것이 중요함

□ 경영진은 보상프로그램을 통해서 경험있는 직원을 유지하되 보상 프로그램으로 인하여 은행의 정책과 부합하지 않는 과도한 리스크를 취하지 않도록 주의하여야 함. 단기 영업성과를 기초로 한 보상 제도는 거래상대방 신용도 변화 또는 시장변화 등 장기리스크를 간과할 수 있으므로, 리스크가 반영된 보상체계를 수립하여야 함

o 리스크관리부문에 대한 보상체계는 거래부문의 실적과 연계되어서는 아니됨

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 파생상품 업무비중 평가	은행의 파생상품 시장에의 참여 정도 또는 점유 정도 평가	o 시스템적정성 체크리스트와 아래의 절차를 수행하여 은행의 파생상품 업무현황을 파악하고 파생상품업무 검사수준을 결정한다 - 파생상품 취급목적, 전략, 계획에 대하여 은행경영진과 토의 o 은행이 직접 파생상품구조 개발여부 확인 o 파생상품시장 점유율(주고객 및 거래 비중) o 파생상품 관련 이익의 은행손익 기여도 - 주요 수익창출(딜러, 상품별) 비중 파악 o 헤지거래 대비 open position 비중 o 총거래량 및 VaR로 측정된 리스크 변동추이 o 지난번 검사이후 변동사항 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 파생상품 관련 리스크 관리	경영진의 감독 ·관리방법의 적정성 점검	o 경영진 또는 이사회의 파생상품거래에 대한 관리감독의 정도 및 효율성 여부에 대하여 다음사항을 점검한다 - 리스크관리위원회 등 관련 위원회 회의록/의사록 - 트레이딩 담당(직원)에 위임된 권한이 너무 과도한지 - 이사회 및 경영진앞 보고문서를 징구하여 문서에 포함된 정보는 충분하고도 시의성이 있는지 검토함 ·위험조정수익 및 파생상품 전략, 목적에 대비한 성과분석 등이 정기보고되는지 ·주요 파생상품관련 영업에 대한 정보 및 교육자료가 계속적으로 제공되고 있는지 ·내/외부 감사결과 중요사항이 보고되고 있는지 o 최근 개발, 거래된 신상품 및 비정형거액거래를 선택하여 관련 정책 및 절차에 따라 시행되어졌는지 점검한다 o 위험관리기능의 보고절차를 점검하여

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		실질적으로 독립성이 확보되었는지를 다음과 같이 점검한다 - 리스크관리담당자의 보고는 트레이딩 관련 의사결정에 직접적인 책임이 있는 담당자와 독립되어 보고하고 있는지 (리스크관리부에 직접 보고 등) - 리스크관리담당 부서 직원의 업무경력, 연수실적등을 검토하여 리스크관리 및 파생상품에 대한 충분한 경험 및 관련 지식을 갖추었는지 검토 - 리스크관리담당자와의 면담을 통하여 거래부서와의 업무관계설정 등 애로 사항 청취 o 임직원에 대한 성과급제도를 검토하여 파생상품영업 관련직원(트레이더, 세일즈 담당, 위험관리담당, 후선업무담당자)에 대한 보상의 불합리 여부를 점검한다 - 은행의 위험에 대한 취향 및 규정 등에 위배하는 거래를 성사시킬 여지가 없는지 여부(트레이더가 단기적 성과를 올리기 위하여 과도한 리스크를 부담하는 거래를 할 가능성) - 은행의 장기 전략목표와 일치하고 있는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		여부 - 위험관리 및 후선업무담당자에 대한 성과 평가 및 성과급이 트레이딩업무 수익과 (직접적으로) 관련되어 있는 경우 시정조치 o 내부검사기준 및 검사서를 검토하여 파생상품거래에 대한 내부감사 범위 및 주기(정기, 수시감사기준)가 적정한지 점검한다 - 내부감사는 최소한 다음 사항을 점검하여야 함 ·정책, 규정, 절차의 적정성 검토 및 준수여부 감사(위험한도 준수여부 포함) ·위험관리기능에 대한 효율성 및 독립성에 대한 평가 ·신상품을 비롯한 파생상품 가격산정(pricing), 평가, 위험측정의 정확성 및 유효성에 대한 독립적 점검 여부 ·경영진 및 이사회앞 보고서의 적기성 및 신뢰성에 대한 점검
2. 파생상품 관련 리스크	경영진의 감독 · 관리방법의 적정성	·내부통제 및 사후관리업무 기능의 적정성 평가(직무분리, 거래자료의 문서화, 확인서

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
관리	점검	업무, 결제, 현금관리, 평가, 회계처리, 대사업무의 독립성 및 적시성 등) ·자료처리시스템 및 소프트웨어의 적정성 ·비시장가격, 시간외 거래, 영업장외 거래 등과 같은 이상거래에 대한 점검 ·브로커 수수료의 적정성 점검 - 파생상품거래 규모 등과 비하여 감사인력 및 검사원의 자질(업무경력, 연수)이 적정한지 검토하여 필요한 경우 인력확충 등을 권고
3. 파생상품 관련 시장 리스크	시장리스크 관리의 적정성	o 관련 규정 및 지침을 검토하여 파생상품 관련 시장리스크 관리정책 및 절차가 수립되어 있고, 동 정책은 은행전체 리스크 관리 정책에 포함되어 있는지 점검한다 o Middle Office가 생산하는 제보고서를 징구하여 시장리스크 점검방법 및 주기를 점검한다 - 특히 포지션, 평가, 손익대사(딜러 vs 사후관리부문산출 손익)등 일일 업무가 규정에 맞추어 운영되는지 점검 o Middle Office가 다음과 같은 방식으로 거래수익 변동 추이를 주기적으로 검토하

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		고 있고, 경영진에 보고하고 있는지 점검한다 - 수익의 주요 원천별(거래자별, 상품별 등) - 시장리스크 대비 수익의 적정성 여부 - 시장리스크 한도대비 실제 리스크(VaR) - 시장상황 또는 타금융기관대비 실적 등
3. 파생상품 관련 시장 리스크	시장리스크 관리의 적정성	o 프론트시스템 등의 전산시스템에 모든 리스크속성이 반영될 수 있는 지 점검 - 옵션 및 합성파생상품의 입력내용 및 평가결과를 확인하고, 수기관리 또는 평가가격 조정사항이 발생하는지 확인(화면출력, 평가결과출력물 요구, 직원과의 면담등을 통하여 동 점검실시) - 리스크측정을 하지 못하는 상품을 추출하여 트레이딩거래로 분류하고 있는지 여부 및 동 상품에 대한 리스크관리방법이 수립되어 있는지 점검 o 특정기간을 선정하여 제 리스크익스포져 및 손익보고서, 제 한도관리보고서를 징구하여 시장리스크 관련 한도(VaR, 금리민감도, 손절매 등)운영 및 한도 승인 절차의 적정성을 점검한다 - 수익의 변동이 컸던 기간을 선정하여 리스크포지션 추이 평가(연결기준, 상품별,

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		통화별 등) - 익일이월(overnight) 및 일중(intraday) 오픈포지션을 한도와 비교하고 한도소진 및 한도초과 규모와 원인을 평가 - 한도초과 리스트를 입수하여 한도초과가 적기에 인지되었는지 및 승인절차에 따라 승인 등이 이루어졌는지 ※ 사전승인사항임에도 사후승인이 이루어진 경우 조치필요하고, 한도초과는 사후승인 보다는 사전승인 받도록 규정화하는 것이 바람직 - 제 리스크한도가 너무 높은 위험을 취하도록 설정되었는지 여부 ※ 연간 한도초과 실적이 거의 없는 경우 한도관리의 적정성에 기인한 것인지, 거래규모대비 리스크한도가 과대하게 설정되어 있어 그러한 것인지 검토하여야 함 - 개별 트레이더의 포지션 규모의 적정성·딜러의 능력 및 수익성 관점에서 평가
3. 파생상품 관련 시장 리스크	시장리스크 관리의 적정성	- 은행이 계속적으로 시장리스크관련 제한도의 유효성에 대해 재평가하고 전략의 변화 또는 시장상황의 변동에 따라 즉시 한도를 변경하고 있는지 여부(한도설정

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		권한이 있는 리스크위원회 등에 있는 경우 부의안건 확인하여 점검) ※ 시장상황에 대한 보고서를 징구하여 한도수준의 적정성 여부를 검토하고 있는지 확인 o 파생상품 평가 및 가격산정업무의 적정성은 다음과 같이 점검한다 - 파생상품의 평가는 거래담당자와 독립적으로 실행 - 파생상품 가격모델(pricing model) 점검결과를 검토하여 동 모델이 영업규모 및 속성을 반영하고 있고, 점검결과 시정필요사항에 대한 조치여부를 확인함 - 평가 및 가격모델의 유효성 점검이 모델수립담당과 독립적인 부서에서, 정기적으로 수행하고 있는지를 확인함 o 시장가격 자료 입수 업무의 적정성평가 - Sample(예: 결산일현재)을 선택하여 시장가격요소의 입수자료가 객관적인지, 입력담당자는 Front와 독립되어 있는지 점검 ※ Front office 제공자료를 이용하는 경우, 적절한 승인을 받았는지 확인하고 신뢰성을 확보(타 금융기관에 가격조회 등)하는 방안이 수립되어 있는지 점검

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		※ 시장가격을 거래상대방 금융기관으로부터 제공받는 경우 상대금융기관의 평가능력을 확인·검토하였는지, 가격자료는 상대방 Back Office가 정식 문서로 송부하고 있는지 확인
4. 파생상품 유동성 리스크 관리	유동성리스크 관리의 적정성	o 파생상품관련 유동성리스크 관리정책 및 절차의 마련 여부 o 은행의 유동성리스크관리 관련 보고 line이 트레이더나 marketer와 분리되어 있는지 여부 o 파생상품이 시가평가되어 은행의 전체 유동성리스크관리에 포함되었는지 여부 o 트레이딩 데스크로부터 특정 기간동안의 파생상품거래 관련 일별Gap 보고서를 징구하여 리스크대비 Gap의 크기, 한도관리, Gap 관리전략, 동 Gap 관리전략을 수행하는 트레이더의 전문성 등을 평가 - 자료징구 기간의 선정은 비정상적 수익이 시현된 시기, 가격요소의 변동이 컸던 시기 등이 될 수 있음 ※ 파생상품거래량/건수 등이 Gap관리가 필요하다고 판단되는 경우 지도필요 o 비정상적 리스크포지션을 취하기 위해 신용보강, 증거금, 지급보증을 제공하는 지 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- sample 자료를 선택하여 신용보강 등에 대한 관리·감독(한도설정, 모니터링)기준 마련 및 준수여부 o 중도해지관련 규정 및 sample 자료 검토 - 은행 정책상 중도해지 계약이 충분한 심의를 거쳐 허용되고 있는지 여부 및 승인이 적절히 이루어 지고 있는지 ※ 중도해지시 시장리스크나 유동성리스크에 대한 영향이 고려되고 대응방안이 수립되어야 함 o 파생상품에 의한 유동성 변동요인이 비상유동성확보 계획에 포함되었는지 여부
5. 파생상품 신용성리스크 관리	신용리스크 관리의 적정성	o 파생상품관련 신용리스크 관리정책 및 절차의 마련 여부 o 신용리스크관리 담당자(신용리스크관리자, Relationship Manager, Loan Review 담당자) 의 파생상품관련 전문성 보유 여부 점검 - 직원교육현황, 담당심사역의 업무경력 등을 확인하여 신용리스크관리의 적정성 검사수준 조정 o 파생상품거래에 대한 신용리스크측정 및 보고의 적정성 여부(신용리스크측정 방안 품의서) - 현재의 익스포져와 계약기간동안의 잠재적

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		변동치의 추정분을 포함하여 측정하는지 여부 - 신용리스크 측정 주기 및 측정방법의 적정성에 대한 주기적 평가 여부 ·신용한도는 전산으로 조회·관리되고 있으며, 한도의 조정주기는 최소 연1회, 필요시 수시 조정하여야 함 ·측정방법의 적정성에 대한 평가는 최소 연1회 이상 및 독립된 부서에서 하여야 함 o 파생상품 거래상대방에 대한 파일을 징구하여 고객에 대한 정보의 문서화 수준 및 관리상태 점검(Sampling) - 최신 고객정보, 담보, 증거금 등의 현황 등 (동 고객의 여신 등 여타 신용정보 포함) - 개별신용도, 국가신용도 등이 투자등급, 투자 적격에 속하는지 여부 - 신용평가시 고객의 재무상태가 파생상품 계약을 수행할 수 있는지 여부를 평가하고 있는지 점검 o 다음과 같이 신용리스크 한도관리현황을 점검 (그룹별, 개별업체별 한도관리내역 등) - 거래상대방별 신용한도 보고서중 일부를

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		선택하여 Sample 거래처별로 한도승인서와 전산입력 사항이 일치하는지 확인 - 파생상품 거래처별 한도의 설정 및 준수 여부 ·한도초과 거래처를 징구하여 승인 및 한도초과 모니터링업무가 마련된 규정 및 절차에 따라 처리되고 있는지 점검 - 거래처별, 만기별, 신용도별 등으로 파생상품 거래비중을 파악하여 과도한 위험에 노출되어 있는 부문에 대한 관리정책의 적정성 점검 ·익스포져 과도부문에 대한 위험노출 인식 여부, 향후 관리계획 수립여부 및 동 계획의 달성가능성 여부 등 ·예외인정 보고서를 징구하여 신용한도 예외 승인이 적절히 이루어지고 있는지 점검 o 고객의 신용도 악화에 대한 신용리스크 관리담당과 트레이더간 정보교환의 효율성 점검 - 신용악화가 있었던 고객에 대한 은행의 대응을 확인하고 신용리스크관리정책 및 절차에 맞추어 대응이 이루어 졌는지 확인 - 결제지연이 있는 고객의 확인 절차가 수립되어 관리되고 있는지 확인 ·전산으로 일별 결제리스트가 출력되고 결제 여부 확인 가능한지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 고객별 CSA(Credit Suppot Agreement) 계약 및 고객별 담보·계약이행보증금 리스트를 징구하여 관리의 적정성 점검 - CSA계약에 의한 담보예치금 면제기준(Threshold amount)이 고객별 신용평가를 기초로하여 이루어지고 있고, 파생상품 평가결과는 threshold amount 한도관리자에게 통보되어 한도초과 발생시 고객에게 담보예치금 적립을 요구하고 있는지 - 유가증권 등 담보의 관리는 거래부서와 독립된 부서에서 담당하고 담보물에 대한 평가가 주기적으로 이루어져 평가가격 하락시 추가담보를 요구하고 있는지 - 담보로 받을 수 있는 유가증권 등의 종류를 거래상대방과 명확히 계약하고 있는지 o 헤지목적의 파생상품거래중 채권회수에 문제있는 기초자산명세를 징구하여 관련 파생상품계약 관리전략 점검 - 기초자산평가 및 관리의 적정성(관련자산 검사매뉴얼 참조 및 담당검사역과 논의) - 파생상품계약 이행계획 점검(포지션 관리대상에 포함, 유동성확보 문제 발생시 자금조달계획 수립 여부, 파생상품의 중도해지 등 기타 계획의 달성 가능성 등 평가)

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- Unwinding Cost를 기초자산 거래자가 부담키로 한 경우 채권신고서 동 금액도 포함하였는지 확인 o 여신성파생상품 취급의 적정성 점검 - 거래일자 평가익 또는 up-front-fee 규모가 큰 거래, 통화스왑거래중 거래환율이 비시장가격인 거래를 선택하여 거래이유 등을 점검 - 익스포져 한도관리와 함께 up-front-fee지급 허용규모 운영여부 점검 및 회계처리의 적정여부 점검
6. 파생상품 운영리스크 관리	운영리스크 관리의 적정성	o 파생상품관련 운영리스크 관리정책 및 절차의 적정성 여부 o Front, Middle 및 Back Office의 분리운영 여부 - 파생상품 업무방법서상 Front, Middle 및 Back Office의 책임범위가 명확히 구분 되어있는지 - 조직도를 징구하여 각 Office의 독립성 훼손가능성에 대하여 검토 - 각 Office내 직원의 업무분장표 징구, 실제 업무수행방식을 확인(확인서 업무, 평가담당자는 반드시 확인할 것) o 거래 실행단계(딜러의 구두계약)에서부터 회계처리까지의 각 단계별 업무처리의 적정성 여부 - 실제 트레이딩 전표를 추적(sample)하여

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		모든 거래가 즉시 입력되고 있는지 확인 ※ 모든 거래는 회계상 거래성립시점과 별도로 리스크관리를 위하여 즉시 전산입력되어야 함 ·구두계약에서 전표입력까지의 소요시간이 적정한지 여부 점검(고의 지연입력 가능성 여부) ·Back offic가 모든 거래는 성립 즉시 처리되고 있는지를 확인 및 통제하는 기능을 보유하고 있는지 확인 ·전표와 입력사항을 Back office에서 일일 점검 ·거래의 수정(입력전/입력후)시 업무처리 및 통제 확인(적정 승인권자의 승인 여부 등) ·거래전표가 즉시 입력되지 않을 수 있는 환경(인력부족 등)인 경우, 전산상 거래일과 입력시간기록 비교(엑셀로 파일 다운받아서 비교)하고 전산자료와 전표간 비교량도 늘여야 함 ※ 거래가 전산시스템으로 처리되는 경우 사전에 허가된 자만이 동 시스템에 접근하도록 하고 있고, 거래자료 입력시 거래일 시와 일련번호가 시스템에 의해 자동으로 부여되어야 함

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- Confirmation을 Back Office에서 접수 및 보관여부(발송시 상대방 Back Office로 발송 여부)
6. 파생상품 운영리스크 관리	운영리스크 관리의 적정성	o 은행의 예외거래(취소, 변경 등) 점검 대장 징구하여 예외거래 관리실태 점검 - 예외거래에 대한 승인절차 유무 - 예외거래 보고서의 보고라인(Risk 담당, Front, Back Office 책임자의 Co-sign 여부) - 포지션 파킹거래 여부 등 o 결제리스크관리를 위한 결제방식(총액, 차액, DVP 등) 및 통제체제 점검 - Nostro계정 관리자가 지정되어 있고, 표준화된 결제지시(payment order)가 시스템에서 자동출력되지 않는 경우 통제체제가 적절한지 확인하여야 함 - 거액결제거래를 관리(자금수급계획서)하고 있는지 - 상계계약이 있는 거래를 파악하여 계약내용과 부합하는 관리가 이루어지고 있는지 점검 - 차액결제시 계산 등으로 인한 결제오류를 방지하기 위한 방안을 마련하여 운영하고 있는지 확인 o 중도해지거래, 거래시간 종료후 거래 및 비시장가격을 식별할 수 있는 시스템 운영여부 및 시스템 관리의 적정성(담당자 면담 및 시스템 출력자료 징구)

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 전산으로 자동 출력되는 위 거래자료에 대하여 거래담당과는 독립되어 있는 담당이 원인 규명하는지 확인 - 비시장가격점검 담당자의 질의에 대한 거래담당자의 답변이 서면으로 충분히 이루어지고 있는지 - 점검보고서 작성 및 보고라인(Risk 담당, Front, Back Office 책임자의 Co-sign 여부) ※ 비시장가격거래는 검사역이 시장가격(환율, 금리 등) data를 준비하여 직접 테스트함으로써 은행의 비시장가격거래 관리절차가 실질적으로 수행되고 있는지 확인 - 비시장가격거래 점검대상 거래는 모든 파생상품 및 외환거래(spot 포함)가 포함되어야 하며 Back-to- back 거래등에 대하여 비시장가격 점검을 생략하고 있는지 점검 - 점검기준이 없거나, 부분적, 비합리적인 경우 적절한 지도 필요
6. 파생상품 운영 리스크 관리	운영리스크 관리의 적정성	o Front, Middle, Back Office 시스템 구성의 적정성 - 여러 시스템간 interface 및 수기관리(manual intervention)에 따른 에러 및 누락등이 발생할 가능성이 있는지 여부를 시스템조직도 및 업무담당자와 면담을 통하여 점검 - 향후 취급상품, 거래량 증가등에 따른 시스템의 수용가능성 여부(은행의 파생상

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		품거래와 관련한 중장기 계획 및 시스템 용량 비교) o 파생상품거래에 대하여 Front와 Back Office간 불일치 가 발생한 경우 해결절차의 적정성 여부 - 불일치가 큰 사례를 Sampling하여 불일치 이유와 최종 해결상황을 점검 o 대사업무의 적정성 여부 - 총계정원장과 업무처리 DB, 감독원제공 보고서, 브로커 보고서간의 대사가 이루어지고 있는지 - Front vs Back Office의 대사(딜러별 손익, 포지션 등에 대하여 매일 대사 및 불일치 규명) - 대사주기 및 대사항목의 적정성 여부 ·대사주기가 규정화 되어 있고 모든 중요 항목이 대사대상이 되는지 여부 - 대사불일치 금액이 큰 경우 등 중요 사항이 상위 관리자에게 보고 및 확인이 이루어지는지 o 사후관리부서는 거래부서와는 독립하여 경영진에게 파생상품 관련 관리보고를 하여야 하는바 다음의 내용을 상세히 보고하고 있는지 여부 확인 - ISDA 등 서류가 완비되지 않은 거래상대방 명세 및 경과 기간 -포지션 대사결과 - 총계정원장 대사항목 및 결과 - 딜취소, 시간외 및 조기종결거래 내역

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 비시장가격 거래 내역 및 조치결과 - 거래확인업무가 이루어지지 않은 거래내역 및 미확인 기간 - 가지급 및 가수금으로 처리된 거래 내역과 사유 및 처리결과 - 브로커 수수료 지급 내역 - 기타 손실처리 내역 등
6. 파생상품 운영리스크 관리	운영리스크 관리의 적정성	o 파생상품 보유내역, 평가가격 등을 기업고객, 외부감사인 등에게 제공하는 경우 거래부서가 아닌 back office에서 서면으로 발송(외부감사인앞 및 거래상대방 back offce)하는지 확인 - 발송대상거래처 및 발송관리대장 관리 - 결산일에 제공된 평가가격(sample)을 은행 자료와 대사하여 정확성 검증 o 재해복구계획(Disaster recovery plan)에 주요 사후관리업무 기능이 포함되었고, 동 계획은 정기적으로 재검토되고 동 계획의 재검토는 시장, 상품 및 시스템 변동과 연계되어 시행되는지 여부 점검
7. 파생상품 관련 법적 리스크	법적리스크 관리의 적정성	o 신규 파생상품, 거래상대방, 또는 계약서 양식 등을 포함하여 파생상품관련 모든 업무처리에 있어 법규준수 여부를 확인하는 절차가 마련되어 있는지 여부 o 파생상품 관련 제법규(외국환거래법 등) 준수여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 신상품취급 명세 확인 및 관련 법규 확인 - 파생상품영업과 관련된 소송, 민원등이 있는 경우 원인, 속성 등을 파악 - 외국환거래법등에서 요구하고 있는 승인·신고,보고 등의 관련 업무수행 담당 지정여부 o 파생상품거래시 권한있는 자와 거래 여부 - 위임장 수령, 사용인감 등 등록여부 - 거래상대방의 실무자 및 상위책임자 등에게 동 거래에 대한 위험을 인식시켰는지 여부(특히 구조화된 파생상품에 대한 리스크인식이 부족한 거래고객에 대하여는 위험고지 수준을 강화할 필요가 있음) o 거래상대방의 거래동기가 자금세탁, 탈세 또는 분식회계 등으로 인지될 경우 업무처리의 적정성 점검 - 부당한 거래임을 인지시 거래불가 등 처리지침 유무 o 업무보고서, 외환전산망 등 감독당국에 제출하는 보고서 작성 및 공시의 적정성 여부 - 보고기한 준수여부 - 보고서 작성의 정확성(특히 비정형·거액거래는 보고서 담당 직원의 파생상품 업무지식이 낮은 경우 누락될 소지가 높음)

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
8. 파생상품 관련 회계 처리	회계처리의 적정성	o 신규 파생상품 취급시 회계처리 검토절차 수행여부 o 파생상품 공정가액 평가서를 징구하여 평가가 일관된 방법으로 평가되고 있는지 등을 점검 - 유동성이 낮은 상품의 경우 보수적으로 평가 - 평가담당은 트레이딩부서와 독립되어 있고, 평가주기가 적정한지 여부(시장리스크기준 BIS비율 산출대상 금융기관은 매일 시가평가) - 무이표채수익률곡선의 적정 산출여부(블룸버그, 증권업협회 등 자료 활용) - 평가가격요소 사용 방법(mid가격 또는 mid가격 조정가격)이 일관되게 계속 적용되고 있으며, 조정가격을 사용하지 않는 경우 사유를 문서화 - 복합파생상품의 평가/회계처리가 적정한지 분석
		o 위험회피회계 처리의 적정성 - 부서간 또는 연결대상 자회사와의 거래를 헤지회계로 잘못 적용하는지 여부 - 위험회피효과의 문서화 등 헤지회계 적용요건 준수여부(리스크관리부서와의 협의필요) - 헤지거래 적용의 중단사유가 발생시 middle office등 담당부서는 즉시 리스크

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		관리부서에 통보하는지 여부 o 파생상품거래 관련 손익을 외환거래손익으로 기표하는지 여부(특히, 선물환거래익, 통화옵션거래의 행사시) o 파생상품계약을 거래의 실질에 따라 회계처리하는지 여부 - 자금대차거래를 파생상품거래로 회계처리하는지 여부 등 ※ 계약서에는 파생상품(스왑)이라고 표시하고 있으나 거래실질은 대차거래인 경우(이자교환 방법등이 일반 Vanila 거래와 다르게 나타남 예: 이자수취 총현가액을 거래일에 수령하고 지급은 매반기 지급) [관련법규] o 한국채택국제회계기준, 기업회계기준 및 동 해석: 파생상품등의 회계처리, 은행업 회계처리준칙

212
기타자산

<업무개요>

1. 기타자산 검사의 의의

□ 은행의 기타자산은 재무상태표(B/S)상 과목이나 금액의 중요성에 비추어 독립된 대과목으로 분류하기 곤란한 자산 또는 결산정리상 나타나는 경과계정 등을 처리하는 계정임

□ 기타자산 계정은 금액의 중요성이 상대적으로 낮고, 은행의 부수업무로 인한 계정과 결산을 위한 계정 등이 많아 고의 또는 업무소홀로 인해 위법, 부당한 업무처리 개연성이 높으므로 거래내역을 세밀하게 점검할 필요가 있음을 유의

2. 계정별 주요내용

가. 가지급금

□ 가지급금이란 지급이 발생하였으나 소속계정과목이 확정되지 않았거나 혹은 과목은 확정되었으나 금액이 불확정적인 경우에 과목과 금액이 확정될 때까지 일시적으로 당해 지급금을 처리하는 계정임

□ 그러나 가지급금은 흔히 자금유용, 부실거래은닉이나 기타 부정한 수단으로 이용될 수 있으므로 이 계정에 대해서는 엄격한 통제가 가해지며 가능한한 단시일내에 정당계정으로 대체정리해야 함

□ 여신성가지급금은 채권보전, 법적절차 및 회수절차상 부득이한 지출로서 장차 청구권을 행사할 수 있는 여신과 유사한 성격을 갖고 있으나 차주의 상환 약정 등과 같은 확정계정처리를 할 수 없는 성격의 지출임

□ 가지급금 중 업무용부동산취득관련분과 여신성가지급금은 구분표시토록 하고 있음

나. 미수금

□ 미수금이란 일반적 상거래이외에서 발생한 미수채권을 처리하는 계정으로 미수미결제현물환과 기타로 구분

□ 미수미결제현물환이란 거래일이후 2영업일 이내에 결제가 이루어지는 매입현물환거래의 미결제액으로 실제 실물 인수도는 이루어지지 않았을지라도 계약체결 시점에서 인식하여 기표 처리

다. 선급비용

□ 선급비용은 일정한 계약에 따라 계속적으로 용역의 제공을 받는 경우, 아직 제공되지 않은 용역에 대하여 지급된 대가로서 단기간내에 비용화되는 것을 말하며 선급된 보험료, 임차료, 지급이자, 수선비 등이 있음

라. 미수수익

□ 미수수익은 실제로 현금이 수입되지는 않았으나 발생주의 원칙에 입각하여 수익으로서 계상함이 타당한 부분을 당기 손익에 포함시킴으로써 기간손익의 적정을 기하기 위한 결산정리계정임

마. 타행간현송채권

□ 동 계정은 금융기관 타행점포간 현송시 한국은행 지준예치금수표 대신 현송금영수증을 교부할 경우 처리하는 계정임

□ 현수송자금결제제도의 주요내용을 살펴보면 현송점은 현송과 동시에 현수점으로부터 현송금영수증을 받아 타점권으로 익영업일 교환에 회부하며, 현수점은 현송금영수증에 의거 현송점으로부터 현금을 받아 익영업일에 교환회부된 현송금영수증을 결제하게 되며, 동 교환결제시 타행간현송채권 및 타행간현송채무계정을 정리함

o 따라서 "타행간현송채권"계정은 자금 현수송시 타행으로 자금을 현송하는 현송점에서 처리하는 계정이며, 현수점에서는 "타행간현송채무"(부채)계정으로 처리함

□ 한편, 현송점의 현송에 따른 자금손실보전을 위해 현수송점간에는 자기앞수표와 동일하게 자금조정을 실시하고 있음

바. 용도품

□ 용도품이란 장부, 인쇄물, 잡품, 기타 용도품의 구입에 소요되는 지급금을 처리하는 계정임

□ 용도품계정은 소모가 완료되면 경비 등의 비용으로 대체되며 장부의 잔액은 용도품의 현재액을 나타냄

사. 이연법인세차

□ 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액이 법인세 비용을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 말하며, 기업회계기준에 의하여 계산된 경상이익과 법인세법상의 과세대상이 되는 과세표준과의 차이 중에서 접대비 한도액과 같이 영구히 그 차이가 해소될 수 없는 것은 법인세법에 따라 법인세를 계산하지만 감가상각비와 같이 단지 그 금액을 인정하는 시기가 기업회계기준과 법인세법이 다를 경우에는 기업회계기준에 따라 법인세를 계산하여 손익계산서에 반영하며, 이때 실제로 내야 할 법인세와 손익계산서상에 인식된 법인세비용과의 차이를 이연법인세라고 함

o 만약, 그 회계기간에 실제로 내는 법인세가 손익계산서상 인식된 법인세비용보다 클 경우에는 그 차액을 "이연법인세차"로 하여 자산에 계상하고, 적을 경우에는 그 차액을 "이연법인세대"로 하여 부채에 계상함

아. 보증금

□ 보증금계정은 영업상의 제보증금을 처리하는 계정으로 전신전화 가입권, 임차보증금, 기타보증금으로 구분함

(1) 임차보증금

□ 업무용 토지나 건물의 임차를 위하여 지급한 보증금 또는 전세금을 처리하는 계정으로 복지시책의 일환인 기혼 무주택 직원에 대한 전세금 지급도 동 계정에 처리하며, 임차보증금은 사용이나 시간의 경과에 따른 감가가 발생하지 않으므로 감가상각을 행하지 아니함

o 한편, 사업상 편리한 지리적 여건, 고객확보의 용이성을 감안하여 임차보증금 이외에 추가로 지급하는 권리금에 대해서는 영업권으로 파악될 수 있으므로 무형고정자산에 계상하고 상각하여야 할 것임

자. 자산처분미수금

□ 동 계정은 은행이 보유하고 있던 고정자산을 매각한 경우에 그 해당 고정자산의 매각대금중 미회수잔액을 처리하는 계정임

차. 파생상품자산

□ 파생상품에서 자산·부채에 표시되어야 할 부분은 파생상품 해당 계약에 따라 현재시점에서 장래에 발생될 권리와 의무내용이며, 자산·부채에 표시되어야 할 금액은 계약금액이 아니라 공정가액(예를 들면 차액결제금액)을 의미함

* 「파생상품」매뉴얼 참조

카. 미회수내국환채권

□ 미회수내국환채권계정은 은행간의 내국환거래에 따른 미회수채권을 처리하는 계정으로 CD공동이용거래, 타행환공동이용거래, 신용카드공동이용거래 등에 따른 채권을 처리

o 미회수내국환채권은 다음영업일에 한국은행의 지준예치금계정을 통하여 결제되며, 자금 이용상의 불균형을 해소하기 위해 결제자금에 대한 은행간조정자금이 함께 이루어짐

타. 본지점계정

□ 은행의 본지점계정의 대차관계를 처리하는 계정으로 다음과 같이 구분됨

o 원화본지점, 자유원본지점, 외화본지점(국내, 해외)

파. 역외외화본지점

□ 국내은행 본점과 국외지점간에 역외자금의 외화대차계정을 처리하는 계정으로 국외지점에서는 역내외 구분을 하지 않고 외화본지점으로 처리하고 있음

하. 대리점

□ 대리점계정은 금융기관이 대리점 계약에 의하여 한국은행 등의 일부 업무를 대행함에 따라 발생되는 채권, 채무를 처리하는 계정으로서 차변의 대리점 과목은 한국은행 또는 기금에 대한 채권을 나타냄

(1) 국고대리점

□ 국고대리점이란 대리점계약을 체결한 은행이 국고금의 출납업무 취급시 처리하는 계정이며, 국고수납은 납부서에 의한 국세 등의 수납으로 대변에 기재되고, 국고지급은 창구제시나 교환회부된 국고수표의 지급 또는 국세 및 관세 환급금의 지급으로서 차변에 기재

o 국고자금은 한국은행으로부터 일정한 한도의 전도금을 받아 처리하며 전도 국고금수납 또는 지급액 초과에 따른 한국은행과의 대차결제는 익영업일 어음교환을 통해 지준예치금계정을 통하여 처리

(2) 국채대리점

□ 국채대리점이란 대리점계약에 의하여 국채증권의 발매 및 원리금의 지급업무를 대행하는 것으로서 국채를 발매하였을 때에는 대변에 기입하고 원리금을 지급하였을 때에는 차변에 기입함

o 국채대리점이 국채발매명세 및 원리금 지급명세를 첨부하여 한국은행이 회수하고 국채원리금의 상환자금은 한국은행이 자금을 이체해 주는데 동 회수 및 이체는 지준예치금계정에서 처리

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
기타자산	기타자산 일반	o 기타자산 관련 회계처리의 적정여부에 대한 점검 및 시정조치 등의 내부통제가 적정하게 이뤄 지고 있는지 여부 o B/S와 각 계정별 원장 잔액은 일치하는지 여부 o 각 계정별 취소·정정거래, 기산일(소급)거래, 선일자거래, 마감후거래 등이 직무전결권자의 사전승인 하에 취급되었으며 그 취급사유는 정당한지 여부 o 가지급금계정의 취급업무는 정당하게 이루어 졌는지 여부 o 가지급금계정를 단시일내 정당계정으로

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		대체 정리하지 않고 장기 미정리한 사항은 없는지 여부 o 여신성 가지급금에 대하여는 자산건전성 분류대 상 자산에 포함하여 건전성분류를 적정하게 하였는지 여부 o 미수금계정의 취급업무는 정당하게 이루어 졌는지 여부 o 매입현물환거래에 따른 미수미결제현물환 계리는 적정하게 이루어지고 있는지 여부 o 용도품계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는 지 여부 o 용도품계정에 대한 비용 대체처리는 적정하게 이루어졌는지 여부 o 공탁금계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 o 유가증권 공탁금에 대한 평가(국채는 액면가액, 기타유가증권은 결산전1개월 평균가액)는 적정 하게 이루어졌는지 여부 o 귀금속계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 귀금속 매입 및 판매에 따른 회계처리는 적정하게 이루어졌는지 여부 o 이연법인세에 대한 계리는 적정하게 이루어졌는지 여부 o 보증금계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 o 자산처분미수금의 계리 및 회수시 차감처리는 적정하게 이루어졌는지 여부 o 본지점계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 o 역외 외화본지점계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 o 역내계정으로부터 역외계정으로 이체업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 [관련법규] o 은행업법 및 동법시행령, 법인세법 및 동법시행령, 은행회계처리준칙, 각행 내규 등
기타자산	결산정리상 경과계정 자산	o 결산업무처리지침이 상위 기준 등에 부합하게 적정하게 설정되어 있는지 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 결산업무는 결산업무처리지침에 의거 분식되지 않고 적정하게 이루어졌는지 여부 o 선급보험료, 임차료, 지급이자, 수선비 등 선급 비용계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 o 선급비용에 대한 기간계산은 적정하게 이루어 졌는지 여부 o 결산시 선급비용의 보정처리는 적정하게 이루어 졌는지 여부 o 미수수익계정에 대한 취급업무는 정당하게 이루어 졌는지 여부 o 미수수익을 보정할 수 없는 채권에 대하여 미수 수익을 보정하여 자산을 과다하게 계상한 사례는 없는지 여부 o 가계정잔액 (가지급금, 본지점 등)은 모두 정리되었는지 여부 [관련법규] o 은행업법 및 동법시행령, 법인세법 및 동법시행령, 은행회계처리준칙, 각행 내규 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
기타자산	타은행 및 타회계간 자금수수	o 타은행 점포와의 현송에 따른 현송채권계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 o 한국자산관리공사앞 부실채권정리기금 출연금계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 o 부실채권정리기금 출연금에 대한 평가는 적정하게 이루어졌는지 여부 o CD공동이용, 타행환공동이용, 신용카드공동이용 등 은행간 내국환거래에 따른 미회수내국환 채권·채무의 계리는 적정하게 이루어졌는지 여부 o 국고대리점, 국채대리점 등 대리점계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 o 타회계사업자금 대월계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부 o 신탁계정 대여금계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 종금계정의 취급업무는 정당하게 이루어졌는지여부 [관련법규] o 은행업법 및 동법시행령, 법인세법 및 동법 시 행령, 신탁업감독규정, 은행회계처리준칙, 각행 내규 등

제 3 장
부채 및 자본분야 검사

301. 예수금·차입금 등 유동성 부채
302. 채권 등 중장기 부채

301 예수금·차입금 등 유동성부채

<체크리스트>

1. 정의

□ 유동성부채는 일반적인 회계이론상 대차대조표일을 기준으로 1년 이내에 만기가 도래하는 부채를 말함

2. 예수금

가. 예금계약의 법적성질

o 요물소비임치계약(要物消費任置契約)

o 편무계약(片務契約)

o 무상계약(無償契約)

나. 예금계약의 성립시기

- 예금계약은 예금주가 예금의 의사표시를 하면서 금융기관에 금전을 제공하고 금융기관이 그 의사에 따라 금전을 받아서 확인한 때 성립함

(1) 현금 입금시는 금융기관 직원이 이를 받아 금액을 확인할 때
(2) 현금으로 계좌송금 또는 계좌이체시는 예금원장에 입금기장 마친 때
(3) 증권으로 입금 또는 계좌송금을 하였을 경우에는 금융기관이 그 증권을 교환에 돌려 부도 반환시한이 지나고 결제를 확인했을 때. 다만, 개설점에서 지급해야 할 증권은 그날 안에 결제를 확인했을 때

(4) 전항에도 불구하고 입금된 증권이 자기앞수표로서 지급제시기간 안에 사고신고가 없고 결제될 것이 틀림없음을 은행이 확인했을 시는 예금원장에 입금 기장을 마친 때

□ 주요 예수금

o 당좌예금

o 별단예금

- 동 예금은 후일 다른 계정으로 대체되거나 고객에게 환급될 과도적인 예금인 만큼 일정한 거래기한이나 거래약관이 없음은 물론 예금증서나 통장 등도 발행하지 않으며, 필요한 경우에는 예치증, 영수증 또는 확인서 등을 발행함

- 원칙적으로 이자를 지급하지 않으나, 은행과 예금주가 별도로 약정하는 경우 「금융기관 여수신이율 등에 관한 규정」에서 정하는 별단예금에 대한 최고이율 범위 내에서 이자 지급 가능함

- 별단예금으로 처리할 내용

·당좌거래없는 자로부터 위탁받고 추심한 어음대금
·예금종목 미정의 수입금
·당좌해약금, 사망자의 예금
·대출금, 가지급금의 정리잔금 및 환출이자(예금거래가 없는 자의 경우)
·계산착오로 인한 초과징수금(예금거래가 없는 자의 경우)
·자기앞수표 발행대금
·기타 일시적인 예수금 등

o 공금예금

o 양도성예금(CD)

3. 차입금

□ 명칭 등 형식에 불구하고 경제적 실질이 담보를 제공하거나 신용으로 일정기간 경과 후 원리금의 반환을 약정하고 자금을 차입하는 경우로서 자금차입의 형태등에 따라 원화차입금, 외화차입금, 외화수탁금, 역외외화차입금, 콜머니, 환매조건부채권매도, 매출어음, 신용카드채권매출 등으로 분류함

□ 주요 차입금

o 한국은행차입금

o 예금은행 차입금

o 외화차입금

- 외화타점차(Due to Banks)

o 매출어음

o 신용카드채권매출

4. 기타부채

o 가수금

o 미지급금

o 유가증권청약증거금

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 예수금	예수금 업무 취급의 적정성	o 예수금 업무 취급의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 예수금 유치시 과도한 금리 협상 등 불공정 및 비정상적인 예금유치 사례가 있는지 - 예금지급준비금의 최저율 준수 등 금융기관예금준비관련 규정을 준수하고 있는지 - 공금예금의 경우 적정금리 지급 여부 및 공금예금과 연계한 출연금기부금 및 대출금리 인하 등 비정상적인 거래 사례는 없는지 등
	예수금 업무관련 부통제의 적정성	o 예수금 업무 관련 내부통제 이행상태는 적정한 지를 점검한다. - 정기예금 가입후 단기간내에 담보대출된 경우 직원에 의한 금융사고 또는 예금 계수분식은 없는지 - 예금계수분식을 위한 비정상적인 거래가 없는지 - 별단예금의 처리내용이 적절하며, 장기간 정리 되지 않은 별단예금이 있는 경우 미정리 사유는 적절한지 - 자기앞수표 및 CD 등을 선발행하거나 무자원 예금입금 사실이 있는지 [관련법규] o 은행업감독규정

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 차입금	차입거래 취급의 적정성	o 차입거래 취급의 적정성을 다음과 같이 점검한다 - 자금조달시 이면계약에 의한 과도한 이자지급,수수료지급 등 비정상적인 거래행위가 없는지 - 상대 자금공여기관과의 잔액대사가 적절하게이루어지고 있으며, 잔액대사결과 상호 일치하는지 - 외화대출과 연계된 외화수탁금의 경우 관련 외화대출금이 상환되었거나 외화대출 수혜업체가 부도된 경우 한국은행앞 해당 외화수탁금을 적절하게 상환하였는지 - 해외차입시 금리·환율리스크를 적절하게 관리하고 있는지 - 차입금 등 자금조달과 관련하여 Back Officer, Front Officer의 구분 운용 등 적절한 내부통제가 이루어지고 있는지 - 표지어음 매출시 상업어음 및 무역어음할인 잔액에서 일반매출 잔액을 차감한 금액 이내로 하고, 만기는 원어음의 잔여만기 이내에서 30일 이상으로 하며, 중도환매한 사실은 없는지 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 기타부채	기타부채관련 업무의 적정성	o 기타부채관련 업무의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 장래손실에 대비하기 위하여 적절한 충당금(퇴직급여충당금, 대손충당금, 감가상각충당금 등)을 적절히 설정하고 있는지 - 출납과여금 등 가수금으로 처리해야할 항목을 별단예금으로 처리하고 있는지 - 가수금의 발생원인과 장기 미정리사유가 적절한지 - 결산 손익보정시 선수수익과 미지급비용의 기간계산은 정확하게 이루어지고 있는지 - 타행으로부터 자금 현수시 타행간현수계정으로 처리하였다가, 익일 현송영수증이 교환회부되어오면 본지점계정으로 대체처리하는지 - 업무용고정자산비율 산출시 부동산임대보증금(수입보증금)을 차감하여 산출하고 있는지 등 [관련법규] o 은행업감독업무시행세칙 별표

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
4. 기타 수신 관련 부수 업무	실명거래 취급의 적정성	o 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법규 준수 여부를 다음과 같이 점검한다 - 예금(신탁)신규계좌 개설시 주민등록증등 실명확인증표로 실명확인후 확인자(은행원)가 거래신청서 확인란에 기명, 날인하고 동 증표 사본을 예금거래신청서 이면에 첨부보관하고 있는지 - 대리인에 의한 신규계좌 개설시 예금주 본인의 인감증명서가 첨부된 위임장을 징구하고 본인 및 대리인 모두의 실명확인증표 원본으로 실명확인후 동 사본을 첨부하여 보관하는지 - 금융거래정보 등의 제공은 예금주의 서면상 요구나 동의를 받은 경우 또는 관련법규에서 정하는 외부기관의 요청이 있는 경우에 한하는 바, 정당한 요구에 의한 제공인지 - 금융거래정보를 제공한 경우 「금융정보제공기록부」에 그 내용을 기록관리하고 있는지 - 실명전환절차는 적정한지 - 실명전환 지연에 따른 과징금 및 이자소득세 징수는 정확한지 - 비실명계좌의 이자소득에 대한 이자소득세 징수는 적정한지 등 [관련법규] o 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률시행령시행규칙, 금융실명제업무기준(금융위원회)

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
4. 기타 수신 관련 부수 업무	통장·증서사고 신고·재발행의 적정성	o 통장·증서 사고신고시의 업무처리 적정 여부를 다음과 같이 점검한다. - 인감·통장 분실, 인감·비밀번호 변경등 제사고 신고 접수시 본인확인을 하는지 ·예금주가 미성년자등 행위무능력자이거나 법인 또는 단체일 경우에는 (법정)대리인의 지정을 받아 처리했는지 ·특히, 타지점에서 처리시 FAX 등을 통하여 철저히 본인확인을 했는지 - 제신고사항을 단말기에 지연등록시키지 않았는지 - 담보예금의 질권설정 및 해제등록이 적정하며, 질권설정된 예금을 부당지급한 사례가 있는지 - 약속어음·당좌수표 관련 사고신고 접수시 사고신고담보금 수취 및 지급, 위변조 수표에 대한 경찰서 고발 등 업무처리절차가 적정한지 [관련법규] o 은행업감독규정 및 시행세칙

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	어음·수표책 교부업무의 적정성	o 어음·수표책 교부업무시 업무처리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 당좌개설시 개설신청자의 신용조사를 철저히 하는지 - 사고신고 및 부도처리가 빈번한 거래처에 대한 어음·수표용지가 적정한 산출 과정을 거쳐 교부되었는지 - 영업실적 및 거래상황에 비해 과다 교부되고 있지 않은지 - 사후관리를 위해 신용조사를 실시하는지 - 신용조사가 중단된 장기 휴면계좌 개설인에게 교부하고 있지 않은지
	어음·수표책 교부업무의 적정성	- 어음·수표를 과다교부 받을 목적으로 어음 발행 사실 확인자료(지급처 및 사용금액)를 허위 기재하지 않았는지 등 [관련법규] o 은행업감독규정
	예금잔액증명서 발급업무의 적정성	o 예금잔액증명서 발급업무가 적정하게 처리되고 있는지를 점검한다. - 잔액증명서 발급의뢰서와 신고인감(서명)이 일치 하는지 ·서명에 의한 발급시 실명확인증표를 징구하는지 - 수작업에 의한 증명서 발급시 영업점장 결재후 발급하고 사본을 보관하는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 다음의 경우는 잔액증명서 발급이 불가하므로 유의 ·증서의 교부만으로 양도가능 예금: 양도성예금증서, 표지어음, 무기명정기예금·개발신탁 ·보증금·담보금 성격의 예금: 당좌개설보증금, 사고신고담보금, 대여금고임차보증금 등 - 다만, 통장식 표지어음·양도성예금증서 등은 증명서 대신 "표지어음보관잔액증명서", "양도성예금증서 보관잔액증명서" 발급 가능 - 예금담보로 대출 취급후 다시 예금 수납, 예금잔액 증명서 발급목적으로 대출 취급 후 예금 수납 및 사채업자 자금으로 예금 수납후 예금 잔액증명서를 발급한 사례가 있는지 [관련법규] o 은행업감독규정
4. 기타 수신 관련 부수 업무	은행조회서 발급업무의 적정성	o 은행조회서 발급업무가 적정하게 처리되고 있는 지를 점검한다 - 당해 금융기관 전체의 여수신현황을 전산조회하여 회신하고 있는지 - 은행조회서에 회신할 금융거래내역 중 수기장부로 관리하는 부분이 있는 경우 해당 부서를 반드시 거쳐서 담당자가 직접 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		하고 있는지 - 발급 조회를 의뢰받으면 신속하게 회신하고 있는지 - 회신용 은행조회서는 매장마다 간인을 하도록 하고 있는지 - 은행조회서 회신시 차상위자 등 책임자의 승인을 받고 발송하는지 - 인출이 제한된 예금이 있는 경우 그 내용을 은행조회서상 적절히 기재하고 있는지 - 예·적금내용 중 시가평가 대상인 수익증권, 자사주펀드, 신탁상품 등이 있는 경우 가입금액과 시가를 함께 기재하여 회신하고 있는지 - 거래처에 여신이 있을 경우 제공받은 담보 또는 보증내용을 사실대로 기재하여 회신하고 있는지 등 [관련법규] o 은행업감독업무시행세칙
	주식납입금 수납대행업무의 적정성	o 주식납입금 수납대행업무가 적절히 이루어지고 있는지 다음과 같이 점검한다 - 주식납입금 수납시 실명을 확인하고 유가증권 청약증거금 계정에 입금처리하고 있는지 - 대리인을 통하여 수납시는 위임장을 징구하고 대리인의 실명을 확인하고 있는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 주식납입금 보관증명서를 주금납입 종료시에 한하여 발행하는지
4. 기타 수신 관련 부수 업무	주식납입금 수납대행업무의 적정성	- 주식납입금을 반환함에 있어 회사설립의 경우는 등기절차 완료후에, 증자의 경우는 납입기일 경과후에 지급하고 있는지 - 주식납입금 지급시 의뢰회사의 예금계좌에 대체입금 처리하고 있는지 - 주식납입금 보관증명서 발급당일에 동 납입금을지급하지 않는지 - 하나의 대행인이 여러 업체의 주금납입을 대행하고 있지는 않는지 등 ·사채업자의 자금을 이용한 가장납입의 경우는 하나의 대행인이 여러 업체의 주금납입을 대행하는 경우가 많으므로 서류상이 아닌 CCTV를 통하여 확인 [관련법규] o 상법 제295조 및 제628조, 은행업감독업무시행 세칙
	예금 편의취급 업무의 적정성	o 예금편의 취급의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다. - 영업점장의 사전승인 및 감사통할책임자의 사전 확인을 거쳤는지 - 미비(불비)거래 취급기록장에 동 거래내역을 기록하고 빠른 시일내(보통 일주일)에 정리하였는지 - 한번 취급후 동 건을 미정리한 상태에서

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		다시 편의취급을 하지 않았는지 등 [관련법규] o 은행업감독업무시행세칙
4. 기타 수신 관련 부수 업무	금융거래조건 공시의 적정성	o 금융거래조건 공시업무의 적정성을 점검한다. - 이용자의 요청이 있거나 거래를 개시할 경우 금융상품내용 설명서를 교부하는지 - 금융상품 기재조건 공시시 부정확하거나 불확실한 표현을 사용하고 있지 않은지 - 저축상품의 필요공시사항(약정이율, 연수익률,중도해지 또는 만기시 처리방법, 수수료 등)을 빠짐없이 공시하고 있는지 - 저축상품의 거래조건 표시방법(예 : 연수익률은 세전·세후여부 표시 등)을 준수하고 있는지등 [관련법규] o 은행업감독규정 및 시행세칙
	구속성예금 및 보상 예금 취급의 적정성	o 구속성예금 등의 취급여부를 점검한다. - 여신실행일 전후 1월 이내에 월수입금액이 대출액의 1%를 초과하는 예·적금, 상호부금 등을 수취하거나 양도성예금증서 등 유가증권을 매각하는 행위를 하고 있지 않는지 - 담보권을 설정하여 예금 및 양도성예금증

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		서 등 유가증권의 해약 또는 인출을 제한하는 행위를 하고 있지 않는지 - 여신대상 중소기업을 대상으로 여신의 규모 및 차주의 신용도 등을 감안하여 예금의 구속행위에 해당되는지 여부를 정기적으로 점검하는 등 예금의 구속행위를 방지할 수 있는 내부통제절차를 마련·운영하고 있는지 - 보상예금취급지침을 정하여 운용하고 있는지 - 보상예금의 연 평균잔액이 대출금액의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내로 운용하는지
4. 기타 수신 관련 부수 업무	구속성예금 및 보상 예금 취급의 적정성	- 여신거래처가 보상예금에 가입하고자 하는 경우 자발적인 보상예금 가입의사 등이 포함된 대출약정서를 작성하여 그 사본을 여신거 래처에 교부하고 있는지 등 [관련법규] o 은행업감독업무시행세칙

302 채권 등 중장기부채

<업무개요>

1. 개요

□ 은행의 중장기자금 조달은 정기예수금차입금 등 여러 수단이 있으나, 이를 통한 거액 중장기자금 조달에 한계가 있으므로, 안정적인 중장기자금 조달을 주로 자기신용에 의한 금융채 발행에 의존하고 있는 바, 일반회사채가 사채발행으로 조성된 자금을 발행회사의 시설 및 운전자금으로 이용하는 직접금융인데 반해, 금융채는 조성자금을 다른 기업에 대한 대출재원 등으로 사용하는 간접금융의 성격임

□ 은행법 제33조에서는 채권발행한도를 은행법상 자기자본의 5배 이내로 정하고 있으며, 금리·금융시장 여건과 BIS기준자기자본비율 제고 등 발행목적에 따라 채권의 종류를 자율적으로 선택하여 발행할 수 있음. 한편, 산업·중소기업은행 등 특수은행은 각 설립특별법에서 채권발행한도를 별도 정하고 있음

□ 은행법시행령에서는 금융채 발행방법 등을 엄격하게 규정하고 있는 바, 금융채를 새로이 발행하지 않았음에도 불구하고 자기자본의 감소·합병·전환 등의 사유로 인하여 금융채 발행금액이 자기자본의 3배를 초과하게 되는 경우에는 그 발행금액이 자기자본의 3배 이내가 될 때까지 새로이 금융채를 발행할 수 없으며, 금융기관이 이미 발행한 금융채를 상환하기 위하여 새로 금융채를 발행하는 경우에는 상환할 금융채의 발행금액은 채권발행한도에 산입하지 아니함.

□ 발행금융채권은 상환시의 거래통화를 기준으로 원화발행금융채권과 외화발행금융채권(국내분, 해외분)으로 구분되고, 이자지급방식에

따라 할인채·복리채·이표채 등으로 구분되며, 보증 유무에 따라 보증채·무보증채·담보부채로 구분함. 한편 신종채권으로는 전환사채·신주인수권부사채·교환사채·이익참가부사채·변동금리부사채·옵션부사채·이익사채 등이 있음

2. 발행채권 등 중장기부채의 분류 및 내용

가. 일반사채

□ 은행이 은행법·상법 등에 따라 발행하는 금융채로서, 일반적으로 은행이 장기 안정적인 자금조달을 위해 주로 발행함.

나. 전환사채(CB ; Convertible Bond)

□ 은행의 재무구조를 개선하고 낮은 비용으로 장기저리자금을 조달하기 위해 발행하는 채권으로, 일정한 조건에 의하여 채권발행은행의 주식으로 전환시킬 수 있는 권리가 부여된 금융채임

부채와 자본의 성격을 모두 가지고 있는 사채로서, 전환권 행사 이전에는 이자를 받을 수 있는 사채로 존재하고, 전환권을 행사할 경우에는 사채권이 소멸하고 발행회사의 이익실적에 따른 배당을 받을 수 있는 주식으로 존재함

다. 신주인수권부사채(BW ; Bond with Warrant)

□ 사채권자에게 일정기간이 경과한 후 일정한 가격(행사가격)으로 일정수의 발행은행 신주를 인수할 수 있는 권리가 부여된 사채로서, 전환사채와는 달리 신주인수권을 행사하더라도 사채권이 존속함

라. 후순위채무(후순위채권, 후순위차입)

□ 후순위채무는 금융기관의 장기자금조달 및 자기자본(보완자본) 증식 수단으로서 채권발행형식에 의한 후순위채권과 차입형태인 후순위 차입으로 구분되며, 만기가 정해져 있는 기한부후순위채무와 영구후순위채무가 있음

□ 후순위채무는 발행은행이 파산한 경우 모든 채무중 가장 나중에 변제하는 채무로서, 일반적으로 금융기관이 파산하면 예금보험공사와 같은 정리기관이 금융기관 자산을 매각하여 정리할 때 가장 우선적으로 고객 예금을 먼저 지급하고 그 다음으로 금융기관 차입금 등 일반부채를 정리하며 마지막으로 후순위채권 보유자에게 원리금을 지급함

□ 후순위채무 조달 및 자기자본 인정에 따른 유의사항

o 기한부후순위차입 대상처는 비은행 금융기관과 법령에 의하여 설립된 기금으로 함

o 은행은 부채성자본조달수단 및 하위 기한부후순위채무의 자금 공여자에 대한 대출, 지급보증서 발급 등에 의하여 관련 자금을 직·간접적으로 지원할 수 없음

o 다른 은행과 상호보유하고 있는 후순위채권이 다음 각호의 1에 해

당하는 경우에는 자기자본비율 제고를 목적으로 상호보유한 것으로 간주하여 자기자본에서 공제함. 다만, 상호보유한 자본조달수단이 자기자본비율 제고를 목적으로 한 것이 아님을 입증한 경우에는 그러하지 아니함

① 다른 은행과 교환, 스왑 등의 방법이나 명시적 또는 묵시적 계약에 의하여 취득한 것

② 자본조달수단이 시장성이 없거나 시장성은 있으나 시가평가하지 않는 것

o 은행이 다른 금융기관에 대한 후순위특약 조건이 있는 채권을 보유하고 있으며 다른 금융기관이 다음의 1에 해당하는 경우 그 채권은 부실금융기관에 대한 후순위채권으로 간주하여 자기자본에서 공제함

다만, 다른 금융기관이 해당 감독규정에서 정하는 최저 자기자본비율(예: 은행의 경우 위험가중자산에 대한 자기자본비율 8%)을 상회하게 된 경우에는 그러하지 아니함

① 다른 금융기관이 해당 감독규정에 의한 적기시정조치중 "경영개선요구" 또는 "경영개선명령"을 받은 경우(적기시정조치제도가 적용되지 않는 다른 금융기관에 대해서는 당해 금융기관에 대한 채권이 자산건전성 분류 결과 "고정"이하로 분류된 경우)

② 다른 금융기관이「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 의한 부실금융기관으로 지정된 경우

③ 다른 금융기관이「예금자보호법」제2조 제5호의 규정에 의한 부실금융기관 또는 동법 제2조제5의2호의 규정에 의한 부실우려금융

기관으로 지정된 경우

o 기한부후순위채무는 다음의 경우를 제외하고는 기한이 도해하기 이전에 상환(자기사채를 취득하는 경우를 포함한다)할 수 없음

① 채권자가 기한이 도래하기 이전에 상환을 요구할 수 있는 권리가 부여되어 원만기가 동 권리의 최초 행사가능일까지의 기간으로 간주된 기한부후순위채무 및 은행이 사전에 약정된 기일에 상환하지 않는 경우 금리를 과도하게 상향조정하게 되는 조건이 부가된 기한부후순위채무를 해당 권리의 행사에 따라 상환되는 경우

② 기한부후순위채무를 기한이 도래하기 이전에 상환한 이후에도 위험가중자산에 대한 자기자본비율을 10%이상으로 유지할 수 있음을 입증하는 경우

③ 다음의 요건을 모두 충족하는 경우

㉮ 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 8%이상일 것

㉯ 유상증자 등 당해 기한부후순위채무에 비해 자본적 성격이 강한 자본조달수단으로 대체되고 그 금액이 당해 기한부후순위채무의 상환예정액 이상일 것. 이 경우 기한이 도래하기 이전에 상환하고자 하는 기한부후순위채무의 잔존만기 보다 원만기가 길고 자금조달 조건 등이 유리한 기한부후순위채무는 자본적 성격이 강한 자본조달수단으로 봄

㉰ 기한부후순위채무 계약서상 감독당국의 사전승인시 기한이 도래하기 이전에 채무자의 임의상환이 가능하다는 조항이 명시되어 있거나 당사자간에 합의가 있을 것

㉱ 금융시장의 여건변화에 따라 당해 기한부후순위채무의 금리조건이 현저히 불리하다고 인정될 것

o 위 ② 및 ③에 의해 기한부후순위채무를 기한이 도래하기 이전에 상환하고자 하는 금융기관은 해당 요건 충족여부를 입증하는 자료 및 대체자금 조달계획을 첨부하여 금융감독원장에게 사전에 승인을 요청해야 함. 다만, 위 ②에 의한 경우에는 대체자금 조달계획 생략 가능함

o 금융감독원장의 승인을 받아 후순위채무를 기한도래전에 상환한 금융기관은 그 결과를 지체없이 금융감독원장에게 보고하여야 함

o 금융기관이 부채성 자본조달수단을 발행하거나 기한부후순위채무를 부담하고자 하는 경우에는 금융감독원장에게 사전보고 하여야 함

o 자기자본을 계산함에 있어 채권자가 기한이 도래하기 이전에 상환을 요구할 수 있는 권리가 부가된 후순위채무의 경우에는 동 권리를 최초로 행사할 수 있는 날을 만기 또는 차입기간 만료일로 간주하고, 금융기관이 기한이 도래하기 이전에 상환할 수 있는 권리를 보유하되 일정한 날에 동 권리를 행사하지 아니하면 금리를 과도하게 상향조정하여야 하는 의무가 있는 후순위채무의 경우에는 동 일정한 날을 만기 또는 차입기간 만료일로 간주함. 잔존만기 및 기한을 판단하는 경우에도 이와 같음. 이때 금리를 과도하게 상향조정하는지 여부는 다음 기준 적용함

- 금리의 상향조정은 발행 또는 차입일로부터 5년이 경과한 후 가능하며 그 범위는 1% 포인트 또는 최초 신용가산금리(당해 부채성 자본

조달수단의 금리와 국고채, 미국재무성채권 등 시장의 지표가 되는 금리와의 차이)의 50% 이내일 것

라. 외화발행금융채권

□ 외화표시 발행금융채권은 외국환거래규정에 따른 거주성을 기준으로 국내 및 해외로 구분되는데, 국내분은 외화표시 금융채권을 국내의 타금융기관에 매각한 채권을 처리하며, 해외분은 해외금융기관에게 매각한 채권을 처리함(예: 외국은행 국내지점 → 국내, 국내은행 해외점포 → 해외)

□ 한편, 은행이 역외시장에서 자금조달의 수단으로 외화증권을 발행하였을 경우에는 역외외화발행금융채권으로 처리함

마. 기타 금융채권

□ 교환사채(EB ; Exchangable bond)

o 교환사채 소지인에게 일정기간(교환권 행사기간) 내에 사전에 합의된 조건(교환조건)으로 사채발행회사가 보유하고 있는 다른 회사의 상장주식으로 바꿀 수 있는 권리(교환권)가 부여된 사채로서, 주식으로 바꿀 수 있다는 점에서 전환사채(CB)와 비슷하나 전환대상 주식이 발행회사의 주식이 아니라 제3의 다른회사의 주식이라는 점에서 차이가 남

□ 옵션부사채

o 사채 발행시에 향후 일정한 조건이 충족되면 만기일 전이라도 사채의 원리금을 상환할 수 있다는 단서조항이 첨부된 사채로서, 장기채의 경우 사채 존속기간이 길어 시장여건이 크게 변동할 가능성이 있기 때문에 발행회사나 투자자 모두가 이러한 위험에 대처하기 위하여 발행함

□ 이익참가부사채(PB : Participation Bond)

o 확정이자를 지급받는 동시에 회사의 이익배당에도 참가할 수 있는 채권으로서, 사채의 특징에다 주식적 요소도 가미되어 있으므로 이윤분배사채라고도 함. 이는 상장법인만 발행 가능함

□ 이익사채(IB ; Income Bond)

o 기업의 이익이 부족한 경우에 정액의 이자를 지급하지 않더라도 채무불이행이 되지 않도록 약정된 사채로서 만일 이익이 있으면 반드시 정액의 이자를 지급해야 하며, 이자를 지급하지 못할 경우에라도 후에 이익이 회복된 경우에는 동 미지급 이자를 추가 지급하여야 함

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 금융채 발행 등에의한 자금 조달	자금조달 전략의 적정성	o 자금조달전략이 적정한지 다음사항을 점검한다 - 은행의 장기 자본조달 전략에 부합하는 관련규정 등의 보완 및 개선이 지속적으로 추진되는지 - 은행의 연간경영계획에 국내외 자금상황, 은행의 자금조달 능력, 자금운용계획 등을 감안한 자금조달전략을 반영하고 있는지 - 은행의 자금운용 상태 및 리스크 수준을 감안할 때 중장기 자금조달 정책이 적정한지 [관련법규] o 은행법 및 시행령
	조달절차의 적정성	o 자금 조달시 적정한 절차를 거쳐 시행하고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 자금 조달 의사결정시 이사회 및 리스크관리위원회 등 전결권자의 승인을 받았는지 - 채권발행 가격 등 발행조건을 타행 사례와 비교하여 적절히 산정하였는지 - 이면계약에 의해 별도의 금리나 수수료 등 대가를 지급하는 불공정 또는 비정상적인 자금조달사례가 있는지 - 채권 발행을 위한 주간사 선정시 객관적이고 합리적인 기준을 근거로 선정하고 있는지 - 감독당국 앞 발행계획 보고 또는 신고는 적절히 이뤄졌는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 금융채 발행 등에 의한 자금 조달	회계처리의 적정성	o 채권발행과 관련한 회계처리의 적정여부를 점검한다 - 채권이자 등에 대해 미지급비용 등 손익보정을 적정하게 하고 있는지 - 채권발행시 실제 수령하는 금액과 액면가액의 차액을 채권할인(할증)발행 계정으로 처리하고 상환기간동안 상각(환입)하는 등 회계처리가 적정 한지 [관련법규] o 은행업감독규정
	계정대사 등 기타 업무처리의 적정성	o 채권발행 등 중장기 자금조달과 관련하여 기타 업무처리가 적정한지 다음과 같이 점검한다 - 대차대조표의 금융채 등 중장기 부채항목과 보조원장(차입처별 차입금명세표, 금융채 발행내역등)과의 계수가 상호 일치하는지 - 중장기 차입금 등에 대해 상대기관이 발급한 잔액증명서(확인서 등) 내용이 대차대조표의 계수와 일치하는지 - 채권 인수자에 대해 대출, 지급보증서 발급 등에 의하여 관련자금을 직간접으로 지원한 사실이 있는지 - 은행법 등 관련 법규에서 정하고 있는 채권발행한도(은행법상 자기자본 한도의 5배)를 준수하고 있는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 자기자본의 감소, 합병 등으로 채권발행 금액이 자기자본의 5배를 초과한 경우에 새로이 금융채를 발행한 사실이 있는지 - 이미 발행한 금융채를 상환하기 위하여 새로 금융채를 발행하는 경우에 1개월 이내에 기존 금융채를 상환하였는지 [관련법규] o 은행법시행령, 은행업감독규정
2. 후순위채무 등에 의한 자금조달	후순위채 발행 계획의 적정성	o 후순위채 발행계획이 적정한지 다음 사항을 점검한다 - 은행의 주요 경영지도비율인 BIS비율 제고 목적에 의한 발행인지 - 은행의 BIS비율 제고에 어느 정도 공헌 가능한지 등 [관련법규] o 은행법시행령, 은행업감독규정
	발행절차의 적정성	o 후순위채 발행시 적정한 절차를 거쳐 시행하고있는지를 다음과 같이 점검한다 - 후순위채 발행시 이사회 및 리스크관리 위원회의 의결을 거쳤는지 - 채권발행 가격 등 발행조건을 타행 사례와 비교하여 적절히 산정하였는지 - 이면계약에 의해 별도의 금리나 수수료 등 대가를 지급하는 사례가 있었는지 - 채권 판매를 위한 주간사 선정시 객관적이고 합리적인 기준을 근거로 선정하

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		고 있는지 - 감독당국 앞 발행계획 보고 또는 신고는 적절히 이뤄졌는지
2. 후순위채무 등에 의한 자금 조달	자기자본 산입 등업무처리의 적정성	o 후순위채 발행 등과 관련한 업무처리의 적정 여부를 점검한다 - 자기자본으로 인정되는 금액이 적절히 산출되었는지 - 채권 또는 채무 인수자에 대해 대출, 지급보증서 발급 등에 의하여 관련자금을 직간접으로 지원한 사실이 있는지 - 만기 이전에 임의로 상환한 사실이 있는지 - 하위기한부 후순위채무의 경우 기본자본의 50% 범위내에서 보완자본으로 산입하고, 잔존 기간이 5년 이내로 되는 경우 매년 20%씩 차감하는 등 후순위채무의 자기자본 인정내용이 적절한지 - BIS비율 제고 목적으로 다른 은행과 상호 보유하고 있는 후순위채권이 있는 경우 자기자본에서 차감하고 있는지 - 후순위채무 부담시 금융감독원장에게 보고하고 있으며, 기한전 상환시 금융감독원장에게 사전 승인받았는지 등 [관련법규] o 은행업감독규정

제 4 장
기타분야 검사

401. 신탁업무
402. 외국환 및 국제금융

401 신탁업무

<업무개요>

1. 개 요

가. 신탁의 개념

□ 신탁이란 신탁 설정자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 사이의 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 법률관계를 말함

□ 신탁행위는 신탁계약(쌍방의 계약)이나 유언(단독행위)에 의하여 신탁을 설정하기 위한 법률행위로서 수탁자는 신탁 본래의 취지에 따라 선량한 관리자의 주의로써 신탁재산을 관리 또는 처분하여야 함 (자본시장법 제102조)

2. 은행의 신탁업무

가. 자본시장법상 겸영신탁업자 업무

□ 은행의 신탁업 취급자격

o 신탁업은 신탁을 영업으로 하는 것이며(자본시장법 제6조제8항), 여기서 신탁은 신탁법상 신탁(신탁법 제2조)을 의미

o 은행은 금융투자업 중 신탁업을 겸영하는 자(겸영금융투자업자) (자본시장법 제22조)

- 신탁겸영은행은 자본시장법상 금전, 증권, 금전채권, 동산, 부동산, 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖의 부동산 관련 권리, 무체재산권(지식재산권을 포함) 등 신탁의 인수를 영업으로 하는 신탁업자임 (자본시장법 제103조)

o 금전신탁 업무

- 신탁인수시 신탁재산으로서 금전을 수탁하고 수탁받은 금전을 수탁자가 운용하여 신탁 해지시 원본과 수익을 금전의 형태로 수익자에게 교부하는 신탁

- 금전신탁은 위탁자가 금전을 일정기간 예치하고 이자에 해당하는 신탁이익을 지급(배당)받게 되지만, 실적배당을 원칙으로 하고 고유재산은 물론 타신탁재산과도 분별하여 관리 운용되는 점에서 예금과는 근본적으로 다름

o 재산신탁 업무

- 은행이 수탁 가능한 재산신탁은 자본시장법 제103조에서 증권, 금전채권, 동산, 부동산, 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산 소유권 이전등기청구권, 그 밖의 부동산 관련 권리로 제한하고 있음

나. 집합투자재산의 보관 및 관리

□ 자본시장법 제184조제3항에 따라 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사 등은 집합투자재산의 보관·관리 업무를 신탁업자에게 위탁하여야 함

o 집합투자재산의 보관·관리업무는 Custody업무를 말하며, 그 주요 업무로는 투자신탁재산의 보관 및 관리, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분이행, 수익증권의 환매대금 및 이익금의 지급업무와 동사의 운용지시 등에 대한 감시업무를 담당

- 이 경우 은행은 그 집합투자기구 집합투자자산에 관한 정보를 자기가 운용하는 투자신탁재산의 운용 또는 자기가 판매하는 집합투자증권의 판매를 위하여 이용하여서는 안됨

다. 일반사무관리회사의 업무 (자본시장법 제250조제5항)

□ 투자회사는 은행에 투자회사 주식의 발행 및 명의개서, 투자회사 재산의 계산, 법령 또는 정관에 의한 통지 및 공고, 이사회 및 주주총회의 소집·개최·의사록 작성 등에 관한 업무, 그 밖에 투자회사의 사무를 처리하기 위하여 필요한 업무 등 자본시장법 제254조에 의한 일반사무관리회사의 업무를 위탁할 수 있음

- 이 경우 은행은 해당 집합투자기구의 집합투자재산에 관한 정보를 자기가 운용하는 투자신탁재산의 운용 또는 자기가 판매하는 집합투자증권의 판매를 위하여 이용하여서는 안됨

라. 집합투자증권의 판매업무 (자본시장법 제250조제6항)

□ 은행은 투자매매업 또는 투자중계업 인가를 받아 집합투자증권의 판매를 영위할 수 있으며, 이 경우 ① 자기가 판매하는 집합투자증권의 집합투자자산에 관한 정보를 자기가 운용하는 투자신탁재산의 운용 또는 자기가 운용하는 투자신탁의 수익증권의 판매를 위하여 이용하거나 ② 집합투자증권의 판매업무와 은행법에 따른 업무를 연계하여 정당한 사유없이 고객을 차별하는 행위를 할 수 없음

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 리스크관리	리스크 관리의 적정성	o 신탁재산 운용의 건전성 제고를 위한 신용·유동성·금리·가격변동 등에 대하여 다음과 같이 리스크관리의 적정성을 점검한다 - 리스크관리를 위해 별도의 기준에 따라 신탁재산을 운용하고 있는지 - 리스크허용한도내에서 신탁재산을 운용하고 있는지 - 각 상품별 리스크한도 변경시 전체포트폴리오별 리스크수준과 수익성 분석을 실시하는지 - 리스크측정결과를 경영진에게 정기적으로 보고하고, 이를 상품별 리스크관리계획에 반영하고 있는지
2. 자산 운용	신탁자산 운용의 적정성	o 신탁자산 운용의 내부통제와 관련하여 다음과 같이 자금운용의 적정성을 점검한다. - 신탁자산 운용업무의 관련 감독규정을 준수하고 있는지 - 은행 및 신탁계정간 자금교류 및 계정 구분관리하고 있는지 - 신탁자금 운용한도를 준수하고 있는지 - 고유계정대 운용자금 규모 및 이자가 적정한지 - 신탁운용자산의 편출입내용이 적정한지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 자산 운용	유가증권 투자 지침제정·운용의 적정성	o 유가증권투자에 따른 내부통제와 관련하여 다음과 같이 점검한다 - 투자적격기준, 투자제한, 매매결정권한, 투자한도, 예외거래, 손절매 및 손실한도가 규정대로 준수하고 있는지 - 유가증권 투자지침이 리스크관리목표와의 상호 연관성이 있는지
	유가증권 투자 정책의 적정성	o 유가증권 투자정책과 관련 이의 적정성에 대하여 다음과 같이 점검한다 - 리스크관리 인프라의 구축 및 운영이 유가증권 투자규모 및 특성에 비추어 적정한지 ·유가증권투자에 따른 리스크측정을 위한 전산시스템 구축이 적정한지 - 투자수익률 분석을 통한 유가증권투자 정책이 효율적으로 운용되고 있는지 ·타행 평균수익률·시장수익률을 비교하고 수익률추이에 대한 분석을 하는지 ·상기분석에 대한 대응전략을 마련하고 있는지 - 분산투자지침을 수립하고 있으며 주가, 금리변동 등 투자여건 변화에 대응하여 투자전략을 수정하고 있는지 ·동 투자전략 수정에 따라 관련리스크 한도를 재조정하고 있는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 자산 운용	유가증권 투자 정책의 적정성	- 조달자금의 만기에 맞춰 채권을 운용하는 듀레이션 전략 등 자금운용기준이 은행의 특성에 비추어 합리적인지 ·조달 및 운용자금의 기간별 듀레이션을 산출, 조달 및 운용업무에 적용하고 있는지 ·기간불일치(mismatch)에 따른 금리, 유동성 리스크 헷지 등 리스크 관리방법이 적정한지
	유가증권 평가 및 사후관리의 적정성	o 유가증권평가 및 사후관리와 관련한 내부통제의 적정성에 대하여 다음과 같이 점검한다 - 비정상적 유가증권거래가 있는지 ·자전거래, 파킹거래, 손익보전거래 등 불공정 거래를 한 사실이 있는지 ·시장수익률 대비 일정 스프레드 이상의 거래를 한 사실이 있는지 - 유가증권 평가 오류 및 회계분식을 통하여 수익을 조작한 사실이 있는지 - 리스크관리현황 및 운용부서의 운용현황에 대한 이사회 또는 최고경영진 보고여부 및 적절한 대응을 한 사실이 있는지 ·금융환경변화 등에 대한 운용전략 및 리스크관리전략을 변경하고 검토한 사실이 있는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 일반 업무 처리 절차	현물검사 및 계정 대사의 적정성	o 유가증권현물관리와 관한 내부통제의 적정성에 대하여 다음과 같이 점검한다 - 유가증권 등의 실물내역이 대차대조표, 일계표, 해당계정 원장 등과 일치하는지 - 유가증권 등 실물은 현금에 준하여 적절하게 관리되고 있는지 - 대차대조표와 손익계산서의 각 계정잔액이 해당 원장잔액등과 일치하는지 - 신탁운용자산의 권리관계에 영향을 미치는 요소는 없는지 - 고유계정대와 신탁계정차 계정 잔액이 일치하는지
	수탁 및 해지 업무의 적정성	o 수탁 및 해지업무 관련 내부통제의 적정성에 대하여 다음과 같이 점검한다 - 계좌개설시 금융실명확인증표를 구비하고 있으며 소정의 확인절차를 거쳤는지 - 금융거래에 관한 비밀보장의무를 준수하는지 - 신탁증서 또는 수익증권의 선발행 사례는 없는지 - 제신고의 처리, 잔액증명서의 발급 등은 정당하게 이루어졌는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 수탁가능한 재산만을 수탁하였는지 - 신탁계약서를 구비하고 있으며, 동 계약서에 신탁계약에 관한 사항이 모두 기재되어 있는지 - 원본 또는 이익을 보전하기로 하는 이면계약을 체결한 사실이 있는지 - 특정금전신탁의 위탁자 운용지시내용이 변칙적으로 위탁자의 계열사 또는 특정기업에 대하여 자금지원토록한 사실이 있는지 - 특정금전신탁을 통하여 금융기관 상호간에 계수분식을 목적으로 하는 자금운용을 한 사실이 없는지
3. 일반 업무 처리 절차	수탁 및 해지 업무의 적정성	- 신탁보수 및 중도해지수수료는 적정하게 수취하였는지 - 실적배당상품의 배당률이 적정하게 산출되었는지 - 특별중도 해지사유는 적정하였는지
	자금 운용의 적정성	o 자금운용에 관한 내부통제의 적정성에 대하여 다음과 같이 점검한다 - 신탁자금을 국공채, 사채, 주식, 대출 등 규정된 대상에 한하여 운용하는지 - 신탁재산으로 운용한 사채권의 범위는 적정한지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 각 신탁상품 개별 약관상 정해진 신탁재산 운용비율을 준수하였는지 - 신탁대출을 통하여 은행법상 동일인 대출한도를 초과한 사실이 없는지 - 동일한 개인 또는 법인에 대한 대출한도를 준수하였는지 - 타 주식회사가 발행한 주식의 매입 또는 소유한도를 준수하였는지 - 주식회사가 발행한 주식 및 증권거래법에 의한 주가지수선물·옵션에 의한 신탁재산 운용한도를 준수하였는지 - 고유계정에 대한 일시적인 자금대여금리를 적정하게 적용하였는지 - 신용불량자에 대하여 대출을 취급한 사실이 없는지 - 감독원장의 승인없이 고유계정으로부터 자금을 차입한 사실이 있는지 - 신탁재산간 편출입시 편출입 사유는 적정한지 - 신탁재산 처분시 불공정거래 행위는 없었는지 [관련규정] o 자본시장법 제105조, 동 시행령 제106조, 금융투자업 규정 제4-84조 내지 제4-85조
3. 일반 업무	신탁회계처리의	o 신탁업무회계처리에 관한 내부통제의 적

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
처리 절차	적정성	정성에 대하여 다음과 같이 점검한다 - 고유재산과의 구분계리, 신탁재산간 주체별 구분관리 등 신탁회계의 기본원칙을 준수하였는지 - 수탁재산의 신탁가액 산정은 적정하게 평가하였는지 - 신탁재산의 취득가액 산정은 적정하게 이루어지고 있는지 - 고유계정과의 거래시 거래가격은 적정하게 적용하였는지 - 신탁재산간 거래시 거래가격은 적정하였는지 - 결산 및 배당률 산정시 신탁재산의 평가는 적정하게 이루어졌는지 - 특별유보금 적립금액은 적정한지 - 채권평가충당금 적립금액은 적정한지 - 공탁의무는 준수하였는지 - 은행계정과 신탁계정간 분리(Fire Wall)는 적정하게 이루어지고 있는지 - 신탁재산에 대한 회계감사는 적정하게 받고 있는지 [관련규정] o 자본시장법 제104조

402 외국환 및 국제금융

<업무개요>

1. 외국환 업무

(1) 외국환의 개념

□ 일반적으로 환(Exchange)이라 함은 격지자 간의 채권·채무를 현금의 수송 없이 제3자를 통한 지급수탁의 방법에 의하여 결제하는 수단을 말하며, 외국환(Foreign Exchange)이란 공간적으로 떨어져 있는 거래상대방이 외국인 또는 외국기업인 경우에 채권·채무를 결제하기 위해 금융기관 등을 중개자로 하여 자금을 이동시키는 수단을 말함

(2) 외국환의 의미(외국환거래법 제3조)

- 대외지급수단 : 외국통화, 외국통화로 표시된 지급수단 기타 표시통화에 관계없이 외국에서 사용할 수 있는 지급수단
- 외화증권 : 외국통화로 표시된 증권 또는 외국에서 지급 받을 수 있는 증권
- 외화파생상품 : 외국통화로 표시된 파생상품 또는 외국에서 지급받을 수 있는 파생상품
- 외화채권 : 외국통화로 표시된 채권 또는 외국에서 지급 받을 수 있는 채권

※ 채권 : 모든 종류의 예금·신탁·보증·대차 등으로 생기는 금전 등의 지급을 청구할 수 있는 권리로서 「외국환거래법」 제3조제1항제1호부터제10호(내 · 외국통화, 지급수단, 대외지급수단, 내국지급수단, 귀금속, 증권, 외화증권, 파생상품, 외화파생상품)까지의 규정에 해당되지 아니하는 것

2. 수입 · 수출거래

가. 수입의 의의 및 절차

□ 수입거래는 일반적으로 수입계약의 체결 → 수입승인 등 → 수입신용장 개설 → 수입대금의 결제 및 운송서류 인도 → 수입통관의 절차를 거치게 되며 수입계약의 체결과 관련하여 거래조건인 품질조건, 수량조건, 가격조건, 운송조건, 보험조건과 결제조건 등이 고려되어야 함

나. 신용장

□ 신용장이란「제6차 개정 신용장통일규칙, 2007」(The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits : UCP600) 제2조에 따르면 "그 명칭이나 표현에 관계없이 고객(개설의뢰인)의 요청과 지시에 따라서 또는 그 자신을 위하여 행동하는 은행(개설은행)이 신용장의 제 조건과 일치하는 소정의 서류와 상환으로 제 3자 또는 그가 지정하는 자에게 개설은행이 직접 지급하거나 다른 은행으로 하여금 간접 지급케 하겠다는 조건부 지급확약"이라 정의하고 있음

□ 관련법규 : 보험 및 해상운송과 관련한「상법」, 신용장에서 환어음을 요구하는 경우 적용되는「어음법」, 수출입 및 외국환거래에 관한 「대외무역법」및「외국환거래법」과 동「시행령」 내지 「규정」, 기타 각종 고시, 공고, 통첩 등

□ 관련규칙 : 「신용장통일규칙」, 「보증신용장통일규칙」, 「추심에 관한 통일규칙」및 기타 ICC(Int'l Chamber of Commerce, 국제상업회의소) 규칙 등

다. 수출의 의의 및 절차

□ 수출은 수입과 대응되는 개념이므로 수입부분에서 설명한 대금결제 방법, 신용장 등의 대부분의 내용이 수출업무와도 직 · 간접적으로 밀접한 연관이 있음

3. 무역외거래 관련업무

□ 경상거래에 있어 수출입업무 이외의 지급 등이 일어나는 경우를 말하며 은행은 외국환거래법규 등을 중심으로 지급 등과 관련한 확인 및 사후관리업무를 수행하고 있음

4. 자본거래 관련업무

□ (예시) 예금 · 신탁, 차입, 대출, 보증, 증권발행, 증권의 취득, 파생금융거래, 부동산 취득, 현지금융, 해외직접투자 등

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 수입업무 처리의 적정성	수입신용장개설 약정 및 개설 업무처리의 적정성	o 신용장개설약정 및 개설이 개설의뢰인(수입상)의 신용상태 등을 고려하여 적정하게 개설되었는지 여부를 점검 - 신용장개설 약정의 적정성(여신규정 등 참조) - 개설시 징구서류의 적정여부 - 개설시 직무위임전결규정의 준수여부 - 개설수수료 등의 수수료 징수의 적정여부 - 물품매도확약서 및 계약서 등의 정당발행 여부 - 지급보증대지급 등 연체대출금 보유여부 - 보험가입이 수입자에게 있는 가격조건일 경우 보험서류의 징구 여부 - 수입승인대상 품목여부 확인 - 수입보증금 적립시 동 금액의 적정여부 및 수입보증금 환급시 신고된 인감이 찍힌 고객의 예금계좌에 입금되었는지 여부 [관련규정] o 대외무역법, 은행업감독규정

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	수입신용장 조건 변경 및 취소업무 처리의 적정성	o 개설의뢰인으로부터 신용장조건변경 및 취소 신청시 업무처리와 관련하여 다음의 내용을 점검 - 수익자의 동의를 득하였는 지 여부(확인 신용장의 경우 확인은행의 동의 필요) - 조건변경의 통지를 당초 신용장통지은행을 경유하여 통지하였는 지 여부 - 조건변경이 신용장금액을 증액하는 경우에는 open 한도 이내인 지 여부 - 선적기일만을 연장하는 경우 신용장 유효기일 이내인지 여부
	수입신용장 조건 변경 및 취소 업무처리의 적정성	- 조건변경 관련서류를 원신용장 file에 같이 보관하고 있는 지 여부 등 - 유효기일이 일정기간 경과하고 당해 수입대금이 지급되지 아니한 경우나 분할선적이 금지된 경우로써 미사용 잔액이 신용장금액 대비 미미한 경우 등의 신용장 취소사유 준수 여부 [관련규정] o 신용장통일규칙 제10조, 제11조, 은행내규 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 매입은행으로부터 선적서류 도착시 이의처리 및 선적서류인도, 수입대금결제업무를 적절히 처리하였는 지 여부 점검 - 국내은행의 경우 일반적으로 해외은행 및 타 외국환은행에서 발송된 서류를 본점에서 일괄 접수하여 해당지점에 배부하고 있는 바, 본점 및 해당지점에서 선적서류 접수 사실을 지체없이 전산등록하고 확인하는 지 여부 - 선적서류의 도착사실을 전화, Fax 등 신속한 수단으로 개설의뢰인에게 통지하였는지 및 통지 증거의 기록 · 보관여부 - 선적서류를 신용장조건 및 신용장통일규칙에서 정하는 바에 따라 제대로 심사하였는지 여부 - 심사결과 신용장조건과 일치하지 않는 사항이 있을 경우 즉시 수입상에게 '수입신용장 조건불일치에 관한 조회서'를 발송하여 수입상의 수락여부를 서면으로 확인하는 지 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	선적서류 접수 및 인도업무 처리의 적정정	- 선적서류 거절시 정해진 기간(선적서류 접수 다음날로부터 5영업일)이내에 동 사실을 서류 송부은행에 통지하고 적절히 통지하고 있는 지 여부 - 선적서류가 대금결제 완료 후 또는 인수행위 종료후 개설의뢰인에게 정확히 인도되었는 지 여부 [관련규정] o 신용장통일규칙 제14조 제15조, 제16조, 은행내규 등
	수입화물선취보증(I/G) 및 수입물품대도(T/R)업무처리의 적정성	o 선적서류 원본없이 또는 수입대금 결제없이 수입상이 물품을 인수할 수 있도록 하는 L/G, T/R제도를 적절히 운영하고 있는가를 점검 - 수입화물선취보증서 발급시 수입보증금의 적립 및 면제의 적정성 여부 - 수입물품 대도계약 체결시 수입자의 신용상태 및 채권보전의 적정성 여부 - 기한부 수입거래에 따라 수입대금 결제전 선적서류를 수입상에게 인도하는 경우 대표자 서명(명판 및 직인 등)의 확인 등을 통해 선적서류가 수입상에게 정확히 인도되고 있는 지 여부(선적서류 인도시 수입업체 직원의 단순서명만으로는 불충분) [관련규정] o 은행업감독규정, 은행내규 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	수입업무 사후관리 업무처리의 적정성	o 대지급처리의 적정여부 및 대지급금에 대한 사후관리 등을 점검 - 일람출급신용장은 선적서류 도착 익일로부터 8영업일째 되는 날, 기한부신용장의 경우 만기일 익영업일에 대지급처리 하였는지 여부 - 대지급금을 연체여신에 준하여 관리하고 있는 지 여부 [관련규정] o 은행업감독규정, 은행내규 등
2. 수출업무 처리의 적정성	신용장의 통지, 양도 및 확인 업무처리의 적정성	o 신용장통지시 진정성 확인 및 신용장 양도 및 확인시의 업무절차를 점검 - 신용장통지시 진위확인을 필하고 수익자에게 신속히 신용장 내도사실을 통보하였는지 여부 및 진위성을 확인할 수 없는 경우 개설은행 및 수익자에게 동 사실을 통지하였는지 여부 - 신용장 양도시 신용장에 '양도가능(Transferable)' 이라고 분명히 명기되어 있는 지 여부 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 신용장 확인시 확인요청은행과 신용공여 약정이 되었는지 및 확인금액은 신용공여 한도 이내인지 여부 등 - 신용장 통지, 양도, 확인 등에 관련된 수수료를 규정에 의해 적절히 징수하였는지 여부 [관련규정] o 신용장통일규칙 제8조, 제9조, 제38조, 은행내규 등
	선적서류 매입 업무처리의 적정성	o 선적서류 매입시 선적서류 등에 대한 면밀한 심사 등을 통해 관련 리스크를 적절히 관리하고 있는 지 여부를 점검 - 신용장에서 요구하는 선적서류가 제시되고 제시된 서류가 신용장의 조건과 일치하며 서류 상호간에 모순이 없는 가를 제대로 심사하였는 지 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 수출업무 처리의 적정성	선적서류 매입 업무처리의 적정성	- 흠(하자)있는 수출환어음 매입시 추심후 지급하거나 하자 해소 후 매입하거나 채권 보전에 유의하여 그 취급에 신중을 기하였는지 여부 - 환가료 등 수수료의 적정징구 여부 및 매입서류의 보관상태 - 매입금액이 과다한 경우에 통지은행앞 진위확인 여부 및 본점의 관여 정도, 개설은행이나 개설은행 소재국의 신용리스크 고려 정도 (내부규정이 없을 경우 이를 마련토록 지도하고 이미 마련되어 있는 경우에는 규정에 따라 업무처리가 이루어지고 있는 지 여부 검사) - D/A, D/P 및 내국신용장 매입의 적정성 여부 [관련규정] o 은행업감독규정, 은행내규 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	수출업무 사후관리업무 처리의 적정성	o 매입서류의 대외발송 후 매입대금이 해외에서 정상적으로 입금되었는 지 그리고 만일 부도처리된 경우 이를 적정하게 사후관리하고 있는 지 여부를 검사 - 매입한 선적서류에 대하여 예정입금일(예정인수일)로부터 일정기간(10~15일)이 지나도 미입금(미인수)되는 경우 결제(인수) 조회 여부 - 개설은행으로부터 하자통보 또는 부도통보시 이를 즉시 매입신청인에게 알리고 하자보완 조치 또는 부도처리를 하고 사후관리를 실시하는 지 여부 - 부도 통보가 없더라도 장기(1~2개월)미입금되는 경우 이를 부도처리하고 사후채권관리를 철저히 하는 지 여부 - 부도처리 유예 및 장기미회수 부도대전 관리(회계처리 등)의 적정성 - 부도이자 징수, 장기미달환 관리, 신용불량거래처 등록 여부 등 [관련규정] o 은행업감독규정, 은행내규 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 무역외거래 관련업무 처리의 적정성	외국환의 매입 및 매각업무	o 거주자, 비거주자로부터 외국환을 매입 또는 매각하는 경우 취득경위 입증서류 또는 인정된 거래임을 입증하는 서류를 적절히 징구하여 업무를 처리하는 지 여부 검사 - 동일자, 동일인기준으로 미화 2만불을 초과하여 매입하는 경우 당해 외국환의 취득이 신고 등의 대상인지 여부 등 취득 경위를 입증할 수 있는 자료를 징구하여 확인하는지 여부 - 외국인거주자 또는 비거주자가 외국환신고(확인)필증을 제출하지 아니하고 휴대하고 있던 2만불 초과의 대외지급수단의 매입을 의뢰한 경우 당해 매입을 의뢰하는 자가 한국은행총재에게 대외지급수단매매 신고를 하였는지 여부 - 미화 2만불 초과매입시 또는 미화 1만불 초과매각시 매월별로 익월 10일 이내에 국세청장앞 통보 여부 - 동일자 또는 일정기간에 걸쳐 여러명이 각각 1만달러 미만을 환전한 경우 타인명의 차용에 의한 분산환전 여부 확인 ·신청인별·수취인별 환전금액을 합계하여 분산환전 여부를 확인 - 매각시 인정된 거래임을 입증하는 서류

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		또는 외국환매각 사실을 입증할 수 있는 서류(비거주자의 경우)를 징구하였는 지 여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제2-2조, 제2-3조
3. 무역외거래 관련업무 처리의 적정성	증여성 지급	o 외국환거래규정에서 정한 취지에 맞는 증여성 지급인지 여부를 철저히 확인하여 불법 외환유출이 발생하지 않도록 업무를 처리하는 지 여부 검사 - 지급신청서상 신청인과 수취인과의 관계(가족 등 친인척 등)와 지급사유 확인 여부 · 수취인과의 관계 및 지급사유 등이 불명확한 경우 불법 외환유출 여부를 철저하게 확인 - 신청인과 수취인이 동일인인 경우 불법 외환유출 가능성이 높으므로 지급사유를 철저하게 확인 ·신청인이 해외에 예금계좌를 개설하는 경우 거주자의 해외 금융기관과 예금거래에 해당되어 사전에 외국환은행장 또는 한은총재에게 신고 필요 - 수취인이 해외법인인 경우 해외법인에 송금한 이유 등 해외직접투자 또는 해외이주비 지급사유 등을 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		· 수취인이 해외이주공사 등 이주관련업체인 경우 해외이주자의 이주비를 증여성 지급으로 처리하지 않았는지를 확인 - 신청인이 해외여행경비 및 해외이주비지급, 국내재산반출, 해외직접투자 등의 거래와 관련한 입증자료 제출이나 신고 등을 회피하기 위한 거래가 아닌 지 여부 확인 - 지급신청서상 수취인, 지급사유 등이 불명확한 경우 불비한 사유 등을 확인 ·거액 증여성지급시 지급신청서상의 기재사항이 불비한 경우 은행담당자에게 그 사유 확인 - 동일자 또는 일정기간에 걸쳐 여러명이 동일한 수취인에게 증여성지급을 한 경우 타인명의 차용에 의한 분산송금 여부 ·동일자로 여러명이 동일한 수취인에 송금한 경우 수취인과의 관계, 지급사유 등 확인 - 신청인이 동일한 기업체의 임직원인 경우 회사가 직원명의를 차용하여 분산송금할 가능성이 높으므로 신청인에게 송금사유 등을 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		·해외에 설립한 현지법인 자본금 또는 현지법인 소속직원에 대한 급여 등을 증여성 지급을 통해 송금하지 않았는지를 확인 - 영업점직원들이 분산송금을 권유하거나 유도하는 사례가 있는지를 확인 - 지정거래외국환은행 등록 여부 - 증여성지급관리카드의 기록·관리여부(전산관리시 생략 가능하므로 전산자료를 요청하여 관리실태 확인) - 연간 1만불 초과시 국세청·관세청 통보 여부(외환전산망을 통한 보고여부 확인) [관련규정] o 외국환거래규정 제4-2조, 제4-3조, 제4-4조, 제4-8조
3. 무역외거래 관련업무 처리의 적정성	해외여행경비 지급	o 해외여행경비 지급시 지급증빙서류의 확인 등 업무처리절차를 준수하는지 여부 검사 - 해외체재자 및 해외유학생의 지급증빙서류 확인 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		·해외체재자 : 소속단체의 출장·파견 명령서등 ·해외유학생 : 유학사실 입증서류 및 매 연도별 재학증명서 등 - 지급신청서상의 단체해외여행을 위한 지급 여부 확인 ·단체여행자의 성명 및 실명번호 명시 ·필요시 출입국사실증명원으로 단체여행자의 출입국여부 확인 - 일반여행경비 연간 1만달러 초과, 해외체재비 연간 10만달러 초과시 국세청 통보 여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제4-5조, 제4-8조
	해외이주비 지급	o 해외이주비 지급시 해외이주신고확인서, 자금출처확인서 등 관련 지급증빙자료를 제대로 징구하는 등 업무처리절차를 준수하였는지 여부 검사 - 지급신청서상 수취인, 지급사유 등 기재사항의 완비 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 무역외거래 관련업무 처리의 적정성	해외이주비 지급	- 신청인의 다른 외환거래내역(해외여행경비 및 해외직접투자 등)을 조회하여 해외여행경비를 지급하였는지를 확인 ·해외이주자에게 해외여행경비 지급 불가 - 해외이주자의 지급증빙서류 적정여부 확인 ·VISA사본·영주권사본, 해외이주신고확인서, 현지이주확인서 등 지급증빙서류 등을 통해 해외이주자 자격여부를 확인 - 최초 이주비 지급후 1년 이후에 이주당사자의 실제 이주없이 국내에서 본인 명의로 해외송금이 이루어졌는지 여부(해외이주신고확인서 발급후 1년이내 미이주시 동 신고서는 무효) - 해외이주자가 기존에 해외직접투자를 통해 자금을 송금한 사실이 있는 경우 해외직접투자 사후관리여부 - 해외이주업체들이 단체로 해외이주비지급을 신청한 경우 신청서류의 정당여부 - 10만불 초과시 자금출처확인서 제출 여부 ·거액 해외이주비 지급의 경우 자금출처확인서의 정당여부 등을 확인 - 지정거래외국환은행 등록 여부 - 연간 1만불 초과시 국세청·관세청 통보 여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제4-6조, 제4-8조

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 무역외거래 관련업무 처리의 적정성	재외동포의 국내재산반출	o 재외동포가 국내의 부동산처분대금 등을 국외로 반출하고자 하는 경우 관련 지급증빙자료를 제대로 징구하는 등 업무처리절차를 준수하였는지 여부 검사 - 지급신청서상의 기재사항이 불비한 경우 사유 확인 ·재외동포 국내재산반출은 당사자가 해외에 있는 경우가 대부분이므로 지급신청서상의 기재사항의 정당여부를 철저하게 확인 - 재외동포임을 입증하는 증빙서류 확인 ·재외동포의 국적취득확인서 등의 정당여부 - 부동산매각자금확인서 또는 예금등 자금출처확인서(국내원화예금·신탁계정관련 원리금을 지급하는 경우로써 연간지급누계액이 미화 10만불을 초과하는 경우)의 정당 발급 여부 ·부동산매각자금확인서는 부동산소재지 관할세무서장이 발급하여야 함 ·예금 등 자금출처확인서는 지정거래외국환은행 소재지 관할세무서장이 발급하여야 함

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 재외동포의 국내부동산 취득시점이 국적취득확인서에 의해 외국국적 취득시점 이후인 경우 비거주자의 국내부동산 취득에 해당되어 외국환은행의 장 또는 한국은행총재 신고여부 확인 - 지정거래외국환은행 등록 여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제4-7조, 제4-8조
4. 자본거래 업무처리의 적정성	예금 · 신탁	o 거주자, 비거주자의 국내예금 또는 해외예금거래와 관련하여 업무를 관련 규정에 따라 처리하고 신고 및 신고수리 사항 이행 여부를 제대로 확인하고 있는 지 검사 - 국내 예금 · 신탁거래시 거주자계정, 대외계정, 비거주자 원화 · 자유원계정에의 예치 및 처분이 「외국환거래규정」에서 정한 대로 이루어지고 있는 지 여부 - 해외예금거래신고서상 수취인, 예금사유 등 기재사항이 불비한 경우 사유 확인 - 해외예금거래시 외국환은행장(5만불이하)에의 신고여부 확인 ·건당(동일자·동일인기준) 5만불 초과시

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		한은총재 신고여부 확인 (기관투자가, 전년도 수출입실적이 미화 5백만불 이상인 자 등은 신고 예외) - 해외입금보고서 및 예금거래시 연간 입금액 또는 연말 잔액이 법인 50만불 초과, 개인 등 기타 10만불 초과시 은행이 잔액현황보고서를 한국은행에 제출하였는지 확인 - 지정거래외국환은행 등록 여부 - 해외예금 한도관리대장 기록·관리여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제2-6조의 2, 제7-6조 내지 제7-12조
4. 자본거래 업무처리의 적정성	차 입	o 외국환은행, 거주자 등이 비거주자로부터 외화 및 원화자금을 차입하는 경우 신고 및 신고수리 사항의 준수 및 확인업무를 적정하게 이행하였는 지 여부 - 외국환은행(본점)이 비거주자로부터 미화 5천만불 이상을 1년 초과의 조건으로 차입(외화증권 발행 포함)한 경우 재정경제부 장관에게 사전신고 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 거주자의 외화자금차입관련 신고사항을 제대로 이행하였는지 여부 확인 (「외국환거래규정」 제7-13조 신고의 예외거래 참고) ·영리법인 등의 거주자가 비거주자로부터 외화자금 차입(외화증권 및 원화연계외화증권 발행 포함)시 지정거래외국환은행의 장에게 신고 (건당 미화 3천만불을 초과하여 차입하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행을 경유하여 재정경제부장관에게 신고) ·위의 거주자가 비거주자로부터 1년 이하의 단기외화자금 차입시 재정경제부장관의 허가 (다만, 해당 기업의 최근 회계연도 부채비율이 업종별 평균 부채비율 이하인 경우 및 전문신용평가기관에 의한 신용평가등급이 투자등급이상으로 분류된 경우 제외) ·기타 개인 및 비영리법인이 비거주자로부터 외화자금 차입시 지정거래외국환은행을 경유하여 한국은행총재에게 신고 (다른 거주자의 보증 또는 담보를 제공받아 비거주자로부터 외화자금 차입시 한국은행총재 신고)
4. 자본거래 업무처리의 적정성	차 입	- 「외국환거래규정」 제7-13조 신고의 예외거래에 해당하는 경우를 제외하고 거주자가 비거주자로부터 원화자금 차입시

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		기획재정부장관 신고 여부 - 지정거래외국환은행 등록 여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제2-5조, 제7-13조 내지 제7-15조
	대 출	o 외국환은행, 거주자 등의 외화대출 업무를 규정에 따라 적정하게 처리하였는지 여부 검사 - 외국환은행의 비거주자에 대한 원화대출시 동일인기준(다른 외국환은행의 대출 포함) 10억원 초과시 등의 경우 신고 여부 ※ 외국환은행이 비거주자에 대한 동일인기준 10억원 이하의 원화대출시 신고를 요하지 않도록 되어 있으나 현실적으로 외국환은행이 비거주자에 대하여 다른 외국환은행의 대출을 포함하여 동일인 기준 10억원을 산정한다는 것이 어려운 측면이 있음
4. 자본거래 업무처리의 적정성	대 출	- 기타 거주자가 비거주자에게 외화 또는 원화자금을 대출한 경우 한국은행 총재의 신고 사항 준수확인 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		[관련규정] o 외국환거래규정 제2-6조, 제7-16조
	보 증	o 외국환은행 및 거주자 · 비거주자의 보증과 관련하여 신고사항 준수 및 확인업무의 적정성 검사 - 외국환은행이 교포등에 대한 여신과 관련하여 당해 여신을 받는 비거주자로부터 담보를 제공받아 미화 20만불을 초과하여 보증하거나 비거주자간의 거래에 대하여 비거주자로부터 국내재산을 담보로 제공받아 보증하는 경우 보증을 의뢰하는 비거주자의 한국은행총재 신고여부 확인
4. 자본거래 업무처리의 적정성	보 증	- 거주자의 보증과 관련하여 외국환은행 신고사항의 이행여부 점검 - 거주자의 거주자와 비거주자간의 거래에 대한 보증을 위한 한국은행총재 신고 확인 여부 - 주채무계열 30대 계열기업체의 단기외화 차입관련 동 계열 소속 타 기업체의 비거

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		주자에 대한 보증 및 비거주자간의 거래에 대한 거주자의 보증을 위한 한국은행총재 신고여부 확인 [관련규정] o 외국환거래규정 제2-8조, 제7-17조 내지 제7-19조
	증권발행	o 외국환은행 및 거주자 · 비거주자의 증권발행 관련 신고사항 준수 및 확인업무와 발행절차의 적정성 검사 - 외국환은행(본점)이 비거주로부터 미화 5천만불 초과의 외화증권을 1년 초과의 조건으로 발행한 경우 기획재정부장관 사전 신고 여부 - 거주자가 외국에서 외화증권 발행시 외화자금차입규정을 준용하여 지정거래외국환은행장 신고 여부
4. 자본거래 업무처리의 적정성	증권발행	- 거주자가 외국에서 원화증권 발행시 기획재정부장관 신고 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 비거주자가 국내에서 외화증권 또는 원화연계외화증권을 발행하거나 원화증권 발행시 또는 외국에서 원화증권 또는 원화연계외화증권 발행시 기획재정부장관 신고 여부 - 비거주자 증권발행전용비거주자원화계정, 증권발행전용대외계정의 예치·처분이 규정에 따라 적정하게 이루어졌는지 여부 - 지정거래외국환은행 등록 여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제2-5조, 제7-22조 내지 제7-30조
4. 자본거래 업무처리의 적정성	증권취득	o 거주자 · 비거주자의 증권투자 관련 신고사항에 대한 확인업무와 취득절차의 적정성 검사

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 거주자가 신고예외거래를 제외하고 비거주자로부터 증권취득 시 한국은행총재 신고 여부(보유증권을 대가로 하여 비거주자로부터 증권취득시 교환대상증권의 가격적정성 입증) - 비거주자의 증권 취득시 신고예외거래를 제외하고 외국환은행장의 신고 또는 한국은행 총재 신고 여부 - 비거주자 증권투자전용대외계정, 증권투자전용비거주자 원화계정의 예차처분이 규정에 따라 적정하게 이루어졌는지 여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제7-2조, 제7-31조 내지 제7-39조
4. 자본거래 업무처리의 적정성	파생금융거래	o 외국환은행 등의 파생금융거래 관련 신고사항 준수 여부 및 확인업무의 적정성을 검사 (파생금융거래 관련 리스크관리체제

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		및 개별 파생금융거래의 적정성 등은 검사매뉴얼 파생상품 부분 참조) - 거주자간 또는 거주자와 비거주자간 파생상품거래 및 외국환업무취급기관의 파생상품거래 중 아래에 해당하는 경우 한국은행총재 신고 여부 ·액면금액의 100분의 20 이상을 옵션프레미엄 등 선급수수료로 지급하는 거래를 하는 경우 ·기체결된 파생금융거래를 변경·취소 및 종료할 경우에 기체결된 거래에서 발생한 손실을 새로운 파생금융거래의 가격에 반영하는 거래를 하고자 하는 경우 ·파생금융거래를 자금유출입·거주자의 비거주자에 대한 원화대출·거주자의 비거주자로부터의 자금조달 등의 거래에 있어 외국환거래법·영 및 규정에서 정한 신고 등의 절차를 회피하기 위하여 행하는 경우 [관련규정] o 외국환거래규정 제7-40조 내지 제7-42조
4. 자본거래 업무처리의	부동산 취득	o 거주자(외국환은행 포함) 또는 비거주자의 부동산취득과 관련하여 신고사항 준수 여부

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
적정성		및 확인업무의 적정성을 검사 - 거주자의 외국부동산 취득과 관련하여 지급 등이 발생하는 경우 한국은행총재 신고 수리 여부 - 비거주자의 국내부동산 취득 관련 외국환은행장 신고 및 한국은행총재 신고 여부 - 비거주자의 부동산 매각자금의 지급 등과 관련한 입증서류 징구여부 또는 한국은행총재 신고여부 - 비거주자의 국내부동산 또는 이에 관한 권리의 취득자금 및 매각대금의 유출입현황 한국은행총재 보고 여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제9-1조, 제9-38조 내지 제9-43조
4. 자본거래 업무처리의 적정성	현지금융	o 거주자(개인 제외) 또는 현지법인 등의 현지금융과 관련하여 신고사항 준수 여부 및 확인업무의 적정성을 검사

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 거주자 또는 현지법인 등의 현지금융과 관련하여 외국환은행장 신고 여부 - 거주자가 외화증권발행방식에 의해 미화 3천만불을 초과하는 현지금융을 받고자 하는 경우 지정거래외국환은행을 경유하여 기획재정부장관 신고 여부 - 신고시 신고자(현지금융을 받는 거주자, 보증 제공자 또는 현지법인을 설치한 거주자) 및 신고관련 입증자료의 적정성 여부 - 현지금융으로 조달한 자금의 비정상적인 국내유입 여부 - 차입자금의 사용 및 상환에 대한 지정거래외국환은행장의 사후관리 여부 - 현지금융을 받는 거주자 또는 현지법인 등을 설치한 거주자의 지정거래외국환은행 등록 여부 - 거주자, 현지법인등 별로 현지금융잔액관리대장 비치, 기록관리 여부 및 현지금융의 차입 및 상환현황 한국은행총재 보고 여부 [관련규정] o 외국환거래규정 제8-1조 내지 제8-5조
4. 자본거래 업무처리의 적정성	해외직접투자	o 거주자의 해외직접투자와 관련하여 신고수리 및 사후관리업무의 적정성을 검사

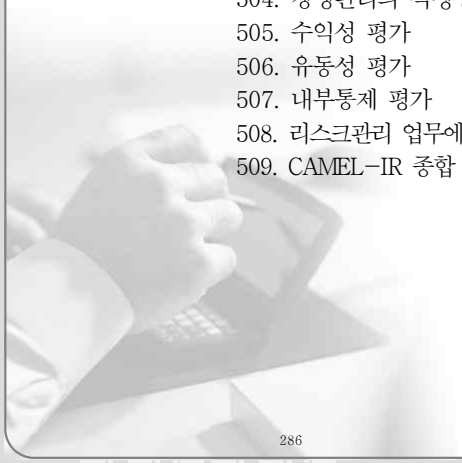
항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 투자사업 심사의 적정성 여부 . 사업계획서(투자개요서) 등 제출서류를 통해 투자자의 사업내용과 해외현지법인 사업내용과의 경제관계 등을 확인 ·현지법인의 현지 세무보고서 등을 통해 실제 투자사실 및 자산구성 내역 등을 확인(부동산, 대출, 유가증권 등) ·상장·등록법인의 해외직접투자 관련 공시여부 - 신고수리내용의 이행여부 확인등 사후관리업무의 적정성 여부 ·외화증권취득보고서, 연간사업실적 및 결산보고서 등 미제출시 실제 해외투자가 이루어졌는지를 확인 - 일부 은행영업점에서 해외이주자에게 이주관련서류 작성의 어려움 등을 이유로 해외직접투자를 통해 외화를 송금하게 하는 사례도 있어 확인 철저 - 해외직접투자 청산시 잔여재산 회수여부 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
4. 자본거래 업무처리의 적정성	해외직접투자	- 영업점이 지정거래외국환은행으로 등록되어 있는지 확인 - 해외직접투자 관리대장 기록관리 여부 - 해외지사 경비의 부당지급 여부 ·해외지사의 인원 및 업무에 비해 과도한 운영비 또는 영업활동을 위한 운전자금 지급이 있는 경우 지급내역 및 용처를 확인 ·사무실 및 주재원 주거용 부동산 등 해외부동산 구입 또는 임차보증금 등의 지급내역 확인 [관련규정] o 외국환거래규정 제9-1조 내지 제9-37조
5. 기타 외국환 업무 처리의 적정성		o 기타 외국환관련업무의 적정성 검사 - 외국통화 시재 및 중요증서 잔량일치여부를 전산장표와 비교하고 정기적으로 이를 점검하는지 여부 (서손 중요증서관리 포함) - 대고객 매입·매각시 환율 오조작거래 및 우대환율 적용의 적정성

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 외화본지점미결제미지급, 미지급외환, 외화별단예금, 외화가수금 등 미정리 자금에 대한 관리여부 - 외화수표 추심전매입시 채권보전조치, 부도수표 사후관리 등 외화수표매입업무의 적정성 - 내국신용장 개설 및 매입업무의 적정성 - 코레스업무 관련 예치환은행 관리의 적정성 - SWIFT 전문관리, 외국환대사, 회계처리, 무역자동화업무처리의 적정성 등 [관련규정] o 은행업감독규정 제30조, 제78조 관련 내규 및 업무지침 등

제 5 장
경영실태평가

501. 경영실태평가제도 개요
502. 자본적정성 평가
503. 자산건전성 평가
504. 경영관리의 적정성
505. 수익성 평가
506. 유동성 평가
507. 내부통제 평가
508. 리스크관리 업무에 대한 평가
509. CAMEL-IR 종합



501 경영실태평가제도 개요

<업무개요>

1. 경영실태평가 제도 도입 배경

□ 은행경영의 건전성 확보, 예금자보호 및 신용질서 유지 등 감독목적을 효율적으로 수행하기 위해서는 은행의 경영상태를 체계적이고 객관적으로 평가함으로써 개별은행의 경영부실 위험을 적기에 파악·조치할 수 있는 종합적인 경영평가제도가 필요

o 1996년 10월 이전까지 실시되어 온 '은행경영평가제도'는 재무제표를 위주로 은행간 상대평가만을 실시함으로써 은행들의 실질적인 경영상태를 파악하기가 어려웠음

□ 이에 따라 금융감독원은 임점검사를 통해 은행경영상태를 종합적이고 통일적인 형식으로 평가할 수 있는 절대평가방식의 '경영실태평가제도(CAMEL*)'를 1996. 10. 2.부터 도입 시행

* 5개 평가부문인 자본적정성(Capital Adequacy), 자산건전성(Asset Quality), 경영관리능력(Management), 수익성(Earnings), 유동성(Liquidity)로 구성

o 상시감시의 일환으로 은행경영의 변동내용을 정밀분석·관찰하기 위해 CAMEL 평가부문중 경영관리능력(M)을 제외한 4개부문(CAEL)의 계량지표에 대해 분기마다 평가 실시

□ 1998년 10월에는 리스크관리부문을 실태평가부문에 추가함으로써 CAMELS로 개선(1999.1월부터 시행)

o 종래의 은행경영실태평가제도(CAMEL)에 "시장리스크에 대한 민감도" 부문을 추가하는 한편, 기존의 CAMEL 각 평가부문 및 ROCA의 자산건전성 부문 비계량평가항목에도 리스크 관련항목을 추가

□ 2012년 8월에는 은행들이 직면한 다양한 리스크 요인에 대한 평가 및 관리능력을 종합적으로 반영하기 위해 시장리스크에 한정된 "시장리스크에 대한 민감도(S)" 부문 지표를 "리스크관리(R)"지표로 변경하여 CAMEL-R체제로 개편

o 아울러 평가등급간 변별력 제고를 위해 기존 5등급체계를 5등급 / 15단계 체제로 개선

□ 2024년 4월에는 은행의 내부통제에 대한 감독 강화를 위해 기존 CAMEL-R 체제에서 경영관리(M)의 하위항목으로 평가되던 내부통제 부문(I)을 별도 평가부문으로 독립하여 CAMEL-IR체계로 개편

<참고>
□ 2016년 1월부터 은행들의 리스크관리 제고를 통해 내부자본적정성 평가·관리체계를 정비한 필라2 제도를 본격적으로 도입(CAMEL-IR 계량 평가 및 비계량 평가지표를 동 평가시 활용)

o 우리원은 매년 리스크 평가를 통해 은행 및 은행지주사의 리스크관리 수준을 5등급 15단계로 평가하여 리스크 평가 등급을 산출

- 계량평가(30%) : 14개 평가지표(☞ 구 RADARS 및 CAMEL-IR 계량평가항목중에서 선정)

- 비계량평가(70%) : 8개 평가지표(☞ CAMEL-IR 비계량 항목중에서 리스크 관련 항목을 선정)

o 리스크평가 등급이 3단계 - 단계 이하인 경우 금융위 의결을 거쳐 해당 은행 및 은행지주회사의 BIS비율을 조정하고, 리스크평가 등급에 따라 BIS비율 조정 이외에도 리스크관리 개선 약정성 제출 요구 및 협약체결 등의 감독조치를 통해 리스크관리 미흡사항 개선

□ 2025년 3월에는 「은행권 소상공인 금융지원 방안」 중 맞춤형 채무조정 프로그램의 원활한 이행을 위해 '개인사업자대출 119 지원실적'을 '맞춤형 채무조정(119Plus) 지원실적'으로 변경하고, 하위 평가지표 일부 변경

□ 2025년 6월에는 『은행권 준법제보 활성화 방안』의 이행을 위해 "내부고발"이라는 명칭을 "준법제보"로 변경하고 관련 점검항목을 내부통제 평가에 추가 반영

2. 경영실태평가제도 개요

가. 경영실태평가 근거 및 세부내용

□ 관련법규 : 은행업감독규정§33, 은행업감독업무시행세칙§27, 28, 28조의2, 29

□ 주요내용

o 금융감독원장은 금융기관에 대한 검사 등을 통하여 경영실태를 평가하고 그 결과를 감독 및 검사업무에 반영하여야 함

o 평가등급은 1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)의 5등급으로 구분

본점 기준 은행 경영실태평가 관련 세부내용 요약

종합평가부문 (규정§33, 세칙§27)	o 평가시기 : 종합검사 검사기준일 o 7개 부문(본점기준)으로 구분평가하고 그 결과를 바탕으로 종합 평가 - 자본적정성(C), 자산건전성(A), 경영관리의 적정성(M), 수익성(E), 유동성(L), 내부통제(I), 리스크관리(R) - 전산 등에 대해서는 별도의 평가체제 유지 가능
간이계량평가부문 (세칙§28⑤)	o 평가시기 : 분기 o 4개 부문(본점기준)으로 구분평가 - 자본적정성(C), 자산건전성(A), 수익성(E), 유동성(L)
간이계량 평가에 의한 종합평가등급의 조정 (세칙§28⑤)	o 평가등급이 최직근 종합등급시 산출된 계량등급보다 2등급 이상 악화된 경우 o 평가등급이 최직근 종합등급시 산출된 계량등급보다 2분기 연속 악화된 경우 o 종합등급이 1~3등급이나 자본적정성 또는 자산건전성이 4~5 등급인 경우 o 평가등급이 1~3등급이나 계량예측모형 등을 이용한 경영실태분석 결과 부실화가능성이 높다고 판단되는 경우(금융기관 본점만 해당) o 기타 경영상태가 악화되었다고 판단되는 경우

o 다만, 당해 은행에 대해 즉각적인 시정조치가 필요하다고 판단될 경우 비계량 평가항목을 감안하지 않고 평가등급 조정 가능 (세칙§28⑤)

나. CAMEL-IR 평가항목 및 등급정의

(1) 개황

□ 은행에 대한 경영실태평가의 가장 기본적인 목표는 현재의 은행 경영실태를 정확히 파악하고 이를 바탕으로 일정기간 후 은행의 경영상태가 어떻게 변화될 것인가를 판단하는 것임

□ 개별은행의 경영부실 위험을 적기에 파악하기 위하여 은행경영실태를 자본적정성, 자산건전성, 경영관리의 적정성, 수익성, 유동성, 내부통제, 리스크관리로 구분하여 평가한 후 종합평가 등급을 결정하는 CAMEL-IR 평가시스템을 운영하고 있음

o 경영실태평가는 제도 또는 시스템의 구축여부, 운영실태, 운영결과에 대한 Feed Back 등의 요소를 평가하게 되며, 이는 계획, 집행, 통제로 이어지는 경영의 Cycle과도 맥락을 같이 함

□ 각 부문에 대한 평가는 먼저 해당 부문의 계량지표 비율을 산출하고 등급구간 기준에 따라 평가한 후(계량평가),

계량화하여 나타낼 수 없는 부분 또는 계량지표가 은행경영 실태를 적절히 반영하지 못하는 부분에 대한 질적 평가를 통하여 최종 부문등급을 결정함(비계량 평가)

□ 부문등급(계량/비계량) 산정시 특별한 사유가 없는 한 중심지표*를 초과하여 상위등급(단계포함)으로 평가하지 않음

o 다만 예외적으로 자산건전성 부문 계량등급 산정시 중심지표가 3~5

등급일 경우 2등급으로 평가하지 않고 수익성부문 계량 등급은 중심지표보다 1등급(3단계) 초과하여 상위등급으로 평가하지 않음

* (계량평가) 자본적정성(C) : 단순기본자본비율, 자산건전성(A) : 손실위험도가중여신비율, 수익성(E) : 총자산순이익률, 유동성(L) : 외화유동성커버리지비율

(비계량 평가) 자본적정성(C) : 리스크를 감안한 자본 관리의 적정성, 자산건전성(A) : 신용리스크 관리 및 운영체계의 적정성, 경영관리의 적정성(M) : 지배구조의 적정성, 수익성(E) : 수익성 관련 지표 변동요인 및 수익·비용구조의 적정성, 유동성(L) : 유동성 관련 한도 관리 및 위기상황분석 등 리스크 관리의 적정성, 내부통제(I) : 금융사고 예방 기능의 적정성

□ 내부통제(I) 부문등급이 4등급 이하인 경우 종합등급은 내부통제 등급을 1등급 초과하여 평가하지 않음*

* (예) 내부통제 등급 4(-), 경영실태평가 잠정 종합등급 2(+)으로 산출시, 경영실태평가 최종 종합등급을 3(-) 등급으로 조정(내부통제 등급과 1등급 차이)

(2) 평가항목

(가) 일반은행 본점 및 현지법인에 대한 평가(CAMEL-IR) 항목

평가부문	계 량 지 표	비 계 량 평 가 항 목
자본 적정성	· 총자본비율 · 기본자본비율[1)] · 보통주자본비율[1)] · 단순기본자본비율	· 자본 관리 내부 기준 및 운영 체계의 적정성 · 자본적정성 관련 지표 수준의 안정성 및 보완 여력의 적정성 · 리스크를 감안한 자본 관리의 적정성
자산 건전성	· 손실위험도가중여신비율 · 고정이하여신비율 · 연체대출채권비율 (계절조정연체율 기준) · 대손충당금적립률	· 여신정책 및 관련 체계 · 조직의 적정성 · 여신 심사 및 사후관리, 자산건전성 분류 등 관련 기준 및 운영의 적정성 · 자산건전성 관련 지표 관리의 적정성 · 신용리스크 관리 및 운영체계의 적정성
경영 관리의 적정성		· 지배구조의 적정성 · 경영전략수립 및 조직 관리의 적정성 · 성과보상체계 운영의 적정성 · 사회적 책임 이행 실태
수 익 성	· 총자산순이익률 · 총자산경비율 · 이익경비율 · 위험조정자본이익율[2)]	· 수익성 관리 체계 및 조직의 적정성 · 수익성 관리 내부 기준 및 운영의 적정성 · 수익성 관련 지표 변동요인 및 수익 · 비용구조의 적정성
유 동 성	· 유동성커버리지비율[3)] · 외화 유동성커버리지비율[4)] · 외화유동성비율[5)] · 원화예대율[6)] · 중장기외화자금 조달비율[7)] · 순안정자금조달비율[8)]	· 유동성 관리 체계 및 조직의 적정성 · 유동성 관리 내부 기준 및 운영의 적정성 · 유동성 관련 지표 및 자금조달 · 운용구조의 적정성 · 유동성 관련 한도 관리 및 위기상황분석 등 리스크 관리의 적정성
내부통제		· 내부통제 조직의 적정성 · 내부통제 관련 기준 및 운영의 적정성 · 자금세탁방지 체계 및 운영의 적정성 · 금융사고 예방 기능의 적정성 · 상시감시 및 자체 검사업무의 적정성 · 금융소비자 보호 기능의 적정성 · 고객정보 보호 기능의 적정성 · 법규, 정책 및 검사지적 사항의 이행실태
리스크 관리		· 리스크 지배구조 및 관리정책의 적정성 · 리스크 측정 평가 및 관리 절차 · 위기상황분석 실시의 적정성

주 : 1),8) 제102조에 따른 인터넷전문은행은 영업개시일로부터 2년이 경과한 날을 포함하는 회계연도의 말일까지 적용배제
2),3),4),6),7),8) 은행의 국외현지법인은 적용배제
4) 직전반기 종료일 현재 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채 대비 외화부채 비중이 100분의 5 미만인 은행은 적용배제
5) 외화자산이 은행계정 총자산 대비 5% 이하인 은행 또는 외화 유동성커버리지비율 적용은행 본점은 적용배제
6) 직전 분기중 분기말월 기준 원화대출금 4조원 미만인 은행은 적용배제
7) 외화대출잔액이 미화 50백만불 미만인 은행은 적용배제

(나) 외은지점 및 국내은행 국외지점에 대한 평가항목(ROCA)

평가부문	계 량 지 표	비 계 량 평 가 항 목
리스크관리 (R)		·리스크관리시스템의 적정성 ·리스크관리 수준 및 개선 추진 실태 ·부문별 리스크관리실태 ·본점 등에 의한 리스크관리 통할실태
경영관리 및 내부통제 (O)		·경영정책 수립·집행기능의 적정성 ·수익관리 및 회계방침 ·내부통제제도 운영실태 ·본점의 해외지점 통할기능
법규준수 (C)		·법규준수 및 정책이행실태 ·법규준수체계 및 인식수준 ·보고서의 정확성 및 적기제출 ·검사결과 지적사항의 이행
자산건전성 (A)	·손실위험도가중여신비율 ·고정이하여신비율 ·연체대출채권비율* ·대손충당금적립률 * 계절조정연체율	·신용리스크 및 국별리스크 관리의 적정성 ·위험자산 보유수준의 적정성 ·자산건전성분류의 적정성 ·충당금 적립의 적정성 ·여신관리의 적정성 ·문제여신 판별 및 관리실태

(다) 특수은행의 건전성 평가항목(CACREL)

평가부문	계 량 지 표	비 계 량 평 가 항 목
자본적정성[1)] (C)	·총자기자본비율 ·기본자본비율 ·보통주자본비율 ·단순기본자본비율	·리스크의 성격 및 규모 등을 감안한 자본규모의 적정성 ·자기자본 및 위험자산 산정의 적정성
자산건전성 (A)	·손실위험도가중여신비율[1)] ·고정이하여신비율 ·연체대출채권비율(계절조정연체율 기준) ·대손충당금적립률	·신용리스크관리의 적정성 ·신용리스크인식 및 평가 ·여신정책의 적정성 ·자산건전성 분류의 적정성 ·충당금 적립의 적정성 ·여신관리의 적정성[8)] ·문제여신 판별 및 관리실태
법규준수 (C)		·법규준수 및 정책 이행실태 ·법규준수체계 및 인식수준 ·검사결과 지적사항의 이행
위험관리 (R)		·리스크 지배구조 및 관리정책 ·리스크관리절차 및 통제 ·리스크측정 및 평가 ·내부통제제도 및 운영실태 ·금융자회사 관리실태 및 운영실적 [1)]
수익성 [1)2)] (E)	·총자산순이익률 ·총자산경비율 ·이익경비율 ·위험조정자본이익율	·수익의 규모 및 내용에 영향을 미치는 리스크의 수준 등 ·손익구조 변동원인의 적정성 ·수익관리의 적정성 ·경영합리화 및 미래수익창출능력
유동성 [1)] (L)	·유동성커버리지비율 [3)] ·외화 유동성커버리지비율[4)] · 원화유동성비율[5)] · 원화예대율[6)] · 중장기외화자금조달비율[7)] · 순안정자금조달비율	·유동성리스크 관리의 적정성 ·유동성 변동요인의 적정성 ·자금조달 및 운용구조의 합리성 ·유동성 위기상황분석(Stress -Test) 운영의 적정성

주 : 1) 국외지점은 적용배제
2) 수출입은행은 적용배제, 산업은행 및 기업은행은 계량지표의 적용배제
3) 수출입은행 및 국외현지법인은 적용배제
4) 수출입은행, 국외현지법인 및 직전반기 종료일 현재 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채 대비 외화부채 비중이 100분의 5미만인 은행은 적용배제
5) 외화자산이 은행계정 총자산 대비 5% 이하인 은행 또는 외화 유동성커버리지비율 적용 은행 본점은 적용배제
6) 직전 분기중 분기말월 기준 원화대출금 2조원 미만인 은행, 산업은행, 수출입은행, 수협은행, 기업은행은 적용배제
7) 외화대출잔액이 미화 50백만불 미만인 은행은 적용배제
8) "차주기업의 외환리스크관리 적정성" 포함

(3) 등급정의

(가) 자본적정성 부문

평가등급	정 의
1 등급 (우수:Strong)	리스크 규모에 비추어 자본이 충분하며 자본관련비율이 동 업계 평균보다 좋음
2 등급 (양호:Satisfactory)	리스크 규모에 비추어 자본은 적정하나 자본관련비율이 1등급의 경우보다 나쁨
3 등급 (보통:Less than satisfactory)	리스크 규모에 비해 자본이 다소 부족하므로 추가 자본이 필요하며 위험자산의 규모에 비해 자본이 다소 부족한 것으로 보이며 자본관련비율이 동 업계 평균보다 나쁨
4 등급 (취약:Deficient)	리스크 규모가 과다하여 자본 부족이 현저하게 나타나므로 외부로부터 자금지원이 필요함
5 등급 (위험:Critically deficient)	리스크 규모에 비해 자본이 크게 부족하여 도산이 예상되므로 외부로부터 긴급 자금 지원이 필요함

(나) 자산 건전성 부문

평가등급	정 의
1 등급 (우수:Strong)	자산건전성 및 여신심사업무가 우수하고 특별한 문제점이나 리스크가 없어 감독상 주의를 기울일 필요가 거의 없음
2 등급 (양호:Satisfactory)	자산건전성 및 여신심사업무가 양호하여 감독상 최소의 주의를 요하나 자산의 건전성이 1등급보다 낮음
3등급 (보통:Less than satisfactory)	자산건전성이나 리스크 추이에 악화 징후가 있어 여신심사 및 리스크 관리업무의 개선이 요망되며 적정수준의 감독이 요구됨
4 등급 (취약:Deficient)	리스크 및 부실자산의 규모가 심각한 수준이므로 적절한 통제 및 시정이 되지 않을 경우 은행의 존립에 영향을 줄 수 있음
5 등급 (위험:Critically deficient)	자산의 건전성이 크게 악화되어 은행 존립이 위태로움

(다) 경영관리의 적정성 부문

평가등급	정 의
1 등급 (우수:Strong)	이사회, 경영진의 경영성과 및 리스크 관리능력이 우수하며, 현존하거나 예측되는 문제점 및 각종 리스크에 대해 경영진이 효과적으로 대응할 수 있음
2 등급 (양호:Satisfactory)	1등급보다는 다소 부족한 면이 있으나 전반적으로 주요 리스크 및 경영상 문제점에 대하여 적절히 대응할 수 있음
3 등급 (보통:Less than satisfactory)	이사회, 경영진의 경영성과 및 리스크 관리능력이 다소 미흡하여 이에 대한 개선이 요망되며 상황대처능력이 약간 부족함
4 등급 (취약:Deficient)	이사회, 경영진의 경영성과 및 리스크 관리능력이 전반적으로 부족하여 이사회 또는 경영진의 교체(또는 보강)가 필요할 수 있음
5 등급 (위험:Critically deficient)	이사회, 경영진의 경영성과 및 리스크 관리능력이 전반적으로 크게 부족하여 이사회 또는 경영진의 교체가 요구됨

(라) 수익성 부문

평가등급	정 의
1 등급 (우수:Strong)	은행성장에 따른 적정수준의 자본을 유지하고, 영업활동을 충분히 지원할 수 있을 정도의 수익을 실현하고 있음
2 등급 (양호:Satisfactory)	은행성장에 따른 적정수준의 자본을 유지하고, 영업활동을 지원하기에 부족함이 없을 정도의 업계 평균보다 높은 수익을 실현하고는 있으나 최근 다소 감소하는 추세를 보임
3 등급 (보통:Less than Satisfactory)	은행성장에 따른 자본금 증액 및 영업활동 지원에 필요한 만큼의 충분한 수익을 실현하지 못하고 있으며 자산의 건전성 악화 등으로 수익증가여력이 미흡함
4 등급 (취약:Deficient)	수익의 변동폭이 크고 급격히 감소하는 추세를 보이고 있어 적정자본 유지 및 원활한 영업활동에 지장을 초래함
5 등급 (위험:Critically deficient)	적자가 발생하고 이로 인한 자본잠식으로 은행의 존립이 위협을 받음

(마) 유동성 부문

평가등급	정 의
1 등급 (우수:Strong)	리스크 등을 감안한 이후에도 유동성이 충분하여 각종 자금 수요에 능동적으로 대처할 수 있으며, 외부자금조달원이 확보되어 있고 자금조달 조건도 양호함
2 등급 (양호:Satisfactory)	유동성 및 리스크 수준은 양호하나 유동성이 감소하거나 차입자금에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 유동성 측정 또는 자금관리 업무에 경미한 문제점이 있음
3 등급 (보통:Less than satisfactory)	유동자산이 부족하거나 이자율 변동에 민감한 자금에 대한 의존도가 높고, 정상적인 조건에 의한 자금조달이 매우 어려우며, 자금관리 업무가 부적절함
4 등급 (취약:Deficient)	유동성 부족이 심각하고 정상적인 조건에 의한 자금조달이 매우 어려우며, 자금관리업무가 부적절함
5 등급 (위험:Critically deficient)	유동성 부족 및 과다한 리스크로 인해 은행 존립이 위태하여 긴급 대책이 요구됨

(바) 내부통제 부문

평가등급	정 의
1등급 (우수,Strong)	- 평가항목이 모두 우수하여 당해 평가항목에 좋은 영향을 미치며 내부통제가 전체적으로 적절함 · 내부통제제도와 감사절차가 은행의 활동 및 규모에 적합하며 충분히 포괄적으로 설정되어 있음 · 은행의 정책 및 절차를 준수하지 않는 예외사항이 거의 존재하지 않으며 중요한 예외사항은 없음 · 경영진은 내부정책 및 지침, 감독정책 및 지침에 부합하는 안정성과 건전성기준 준수여부를 효과적이고 정확하게 모니터링하고 있음
2등급 (양호, Satisfactory)	- 평가항목 일부에 다소 미흡한 점이 있으나 당해 평가항목 및 내부통제 전반에 문제가 없음 · 내부통제기준에 중요하지 않은 취약점 또는 결함이 존재하나 모두 정상적인 절차를 통하여 수정 가능함 · 은행의 안정성 및 건전성에 중요한 영향을 미치지 않는 취약점이 있으나 내부감사가 조치할 수 있는 수준임

3등급 (보통,Less than satisfactory)	- 평가항목의 일부가 미흡하고 내부통제절차 등에 일부 중요한 결함이 있어 일반적인 수준 이상의 감독이 필요함 · 내부통제 예외사항의 지속적인 발생, 정책 및 절차의 준수 실패 등으로 내부통제시스템에 일부 중요한 문제점이 발생 · 경영진에 의한 내부통제시스템 개선이 이루어지지 않는 경우 은행 안정성과 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
4등급 (취약,Deficient)	- 평가항목의 일부가 취약하고 내부통제절차 등에 중요한 결함이 있어 상당한 수준의 감독이 필요함 · 부적절한 업무분장 등과 같이 내부통제, 회계처리절차, 감독규정을 준수하는 능력에 있어 실질적인 개선이 필요한 심각한 수준의 취약점이 있음 · 적절한 조치가 취해지지 않을 경우 재무정보의 신뢰성 저하, 은행의 안정성과 건전성에 심각한 영향을 줄 수 있는 영업 손실이 발생할 수 있음
5등급 (위험,Critically deficient)	- 평가항목의 대부분이 취약하고 내부통제절차 등에 심각한 결함이 있어 감독당국의 즉각적이고 밀착된 감독이 필요함 · 내부통제에 은행의 계속성을 심각하게 위협하는 중요한 결함이 존재함 · 적절한 조치가 즉시 취해지지 않을 경우 잠재적인 손실이 발생할 수 있으며, 감독당국 제출 보고서 및 회계기록의 신빙성에 대한 즉각적인 검토 및 조사가 필요함

(사) 리스크관리 부문

평가등급	정 의
1등급 (우수:Strong)	- 리스크 규모가 최소 수준임 - 리스크에 대한 확인, 측정, 감시, 통제 등을 위한 시스템이 우수함
2등급 (양호:Satisfactory)	- 리스크 규모가 통제가능한 수준임 - 경영관리시스템이 양호하고 리스크 관리상 다소 취약한 부문이 있으나 경영진에 의해 적절히 관리됨
3등급 (보통:Less than satisfactory)	- 리스크 규모가 커 적정자본 및 수익성 유지에 악영향 을 미칠 가능성이 잠재되어 있음 - 리스크 관리체계에 일부 결함을 갖고 있어 리스크에 대한 적절한 관리에 다소 문제가 있음
4등급 (취약:Deficient)	- 리스크 규모가 커서 수익성이 잠식되어 지불능력 자체가 위협받음 - 리스크 관리체계가 매우 취약하여 대부분의 리스크를 확인, 측정, 감시, 통제할 수 없음
5등급 (위험:Critically deficient)	- 리스크 규모가 매우 커서 은행의 존립이 위협받고 있음 - 거의 모든 면에서 리스크 관리체계가 극도로 취약함

다. 간이 계량평가제도

(1) 개 요

□ 은행에 대한 상시감시 및 조기경보시스템(EWS)의 한 방법으로 원칙적으로 정기검사시 실시하는 경영실태종합평가 이후 은행의 재무건전성을 평가하기 위하여 분기 또는 반기별로 경영실태평가시 사용되는 계량지표를 이용하여 평가하는 제도

* 일반은행 '98.3/4분기, 특수은행 '00.3/4분기, 외은지점 및 해외점포 '00.4/4 분기 이후 실시

(2) 평가대상

□ 금융기관 본점, 현지법인, 국외지점 및 외은지점,

(3) 평가내용

(가) 금융기관 본점 및 현지법인(CAEL)

평가부문 및 평가지표

평가부문	평가지표
자본적정성(C)	- 총자본비율, 기본자본비율 보통주자본비율, 단순기본자본비율
자산건전성(A)	- 손실위험도가중여신비율, 고정이하여신비율 - 대손충당금적립률, 연체대출채권비율
수 익 성(E)	- 총자산순이익률, 총자산경비율, 이익경비율, 위험조정자본이익율
유 동 성(L)	- 유동성커버리지비율, 외화유동성커버리지비율, 외화유동성비율, 원화예대율, 중장기외화자금 조달비율, 순안정자금조달비율

주 : 1) 수출입은행은 유동성커버리지비율, 외화유동성커버리지비율 제외
2) 직전반기 종료일 현재 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채 대비 외화부채 비중이 100분의 5미만인 은행은 외화유동성커버리지비율 제외
3) 외화자산이 은행계정 총자산대비 5%이하인 은행 또는 외화 유동성커버리지비율 적용 은행은 외화유동성비율 제외

4) 외화대출잔액이 미화 50백만불 미만인 은행은 중장기외화자금조달비율 적용배제
5) 수익성부문은 수출입은행 적용배제, 산업은행 및 기업은행은 계량지표 적용 배제
6) 위험조정자본이익율, 유동성커버리지비율, 외화유동성커버리지비율, 원화예대율, 중장기외화자금 조달비율, 순안정자금조달비율은 은행의 국외현지법인은 적용 제외

(나) 외은지점(AELS) 및 금융기관 국외지점(AEL)

평가부문 및 평가지표

평가부문	평가지표
자산건전성(A)	- 손실위험도가중여신비율, 고정이하여신비율 대손충당금적립률, 연체대출채권비율
수 익 성(E)	- 총자산순이익률, 총자산경비율, 이익경비율
유 동 성(L)	- 유동성커버리지비율, 외화유동성비율, 원화예대율
모은행지원능력(S)	- 모은행신용평가등급

주 : 1) 원화예대율은 직전분기 중 분기말월 기준 원화대출금 2조원 미만인 은행은 적용 배제
2) 국외지점은 손실위험도가중여신비율, 유동성커버리지비율, 원화예대율은 적용 배제
3) 외은지점은 외화유동성비율 제외

(4) 평가주기

□ 금융기관 본점 및 외은지점에 대하여는 분기별로, 금융기관 국외지점 및 현지법인에 대하여는 반기별로 실시

대상기관	평가주기
금융기관 본점 및 외은지점	분기
국외지점 및 현지법인	반기

라. 특수부문 평가

□ ‘CAMEL-IR 평가’시 전산업무(IT) 등 특수부문*에 대하여는 해당 부문별로 별도의 세부 평가사항을 설정하여 부문별 종합평가를 한 후 그 결과를 ‘경영관리의 적정성부문’ 등에 반영하고 있음

* 특수부문은 업무의 전문성 및 특수성으로 인하여 별도의 평가체계를 운영할 수 있는 평가부문(은행감독업무시행세칙제28조)으로 평가결과는 검사서(검사·제재규정및서식<2006.1>, 217쪽 참조)에 구분 표기됨

o 정보기술부문(IT) : 1999.12.22. 금융기관IT검사방안(검총 6830-10856)에 근거

□ 최근 IT보안사고 발생에 따라 정보기술부문 실태평가 결과가 경영실태평가의 경영관리(M) 또는 위험관리(R) 항목의 최소 20% 반영* 의무화(전자금융감독규정 제58조 제⑧항)

* 수출입은행, 국내은행 해외점포 및 외은지점 제외

o 이에 따라서 정보기술부문 평가비중을 설정하고, 신설되는 평가항목과 기존 평가항목의 가중치*를 조정

* 7개의 항목에 동일하게 9%의 가중치를 부여하되, 평가항목내의 세부 평가사항이나 독립적인 가중치가 부여되는 경우에는 5~7%의 가중치 부여(검사역의 판단에 따라 적의 조정가능)

<평가절차>

1. 평가 방법 개괄

평가업무 처리 순서

[계량평가]

① 각 평가부문의 「계량지표 산식」에 따라 각 지표값을 계산한 후「계량평가지표 평가등급 기준」에 의거 지표별 등급을 산정(5등급·15단계)

② 개별 항목의 계량지표 등급을 평점(1~ 15점)으로 환산하여 평균한 값을 기준으로 부문별 평가등급 산정(5등급·15단계)

③ 필요시 부문내 계량지표 또는 부문간 상호연관성을 감안하여 부문별 잠정 평가등급 조정(연계평가)

[비계량평가]

④ 각 평가부문내 비계량평가 평가사항별로 등급을 산정(5등급)

⑤ 비계량평가 평가사항별 등급을 평균한 값을 기준으로 평가항목별 평가등급 산정(5등급·15단계)

⑥ 비계량평가 평가항목별 등급을 평균한 값을 기준으로 부문별 평가등급 산정(5등급·15단계)

⑦ 필요시 부문별 중심 평가항목의 등급을 감안하여 부문별 비계량평가 평가등급 조정

[종합]

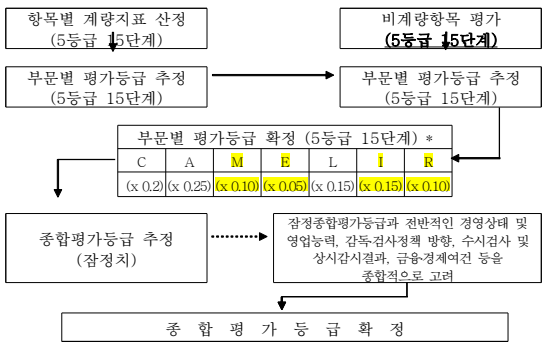
⑧ 부문별 잠정평가등급(계량평가등급)과 비계량평가등급을 종합적으로 고려하여 부문별 평가등급 확정

⑨ 부문별 확정등급에「부문별 평가비중」을 곱한 값을 합산하여 잠정 종합 평가등급 산정(5등급·15단계)

⑩ 평가대상기관의 전반적인 경영상태, 감독·검사정책 및 금융·경제 여건 등을 전반적으로 고려하여 종합 평가등급 확정

⑪ 종합평가 이후 실시하는 분기별 간이계량평가(CAEL) 결과 일정 수준이상 악화된 경우 종합평가 등급 조정(필요시 현장검사)

2. CAMEL-IR 평가절차 흐름도



* 1) 수출입은행은 수익성부문 및 유동성부문중 유동성커버리지비율, 외화유동성커버리지비율 적용배제
2) 한국산업은행 및 중소기업은행은 수익성부문 계량지표 적용배제
3) ( ) 내의 가중치는 예시이며, 은행에 따라 적용이 일부 달라질 수 있음
4) 수출입은행은 C(0.2), A(0.3), C(0.1), R(0.3), L(0.1),
기타 산업은행 등 특수은행은 C(0.2), A(0.3), C(0.1), R(0.2), E(0.1), L(0.1)
5) 비계량항목의 평가는 우선 비계량 평가사항을 5등급으로 평가하고 이를 합산하여 비계량항목에 대한 5등급15단계로 평가

3. 계량 평가

□ 상기 평가 내용에서 설명한 16개 계량지표(ROCA방식 4개) 값을 산출, 지표별 등급산정 기준에 의해 부문별 잠정 평가등급을 산정

□ 각 계량지표의 평가등급을 평균하여 소수점 둘째자리에서 반올림함

경영실태평가 평가등급별 평점범위(5등급·15단계)

평가등급		평점	평점범위 (단순평균 또는 가중평균)
1 등급	+ 단계	1	1.0 ~ 1.4
	0 단계	2	1.5 ~ 2.4
	- 단계	3	2.5 ~ 3.4
2 등급	+ 단계	4	3.5 ~ 4.4
	0 단계	5	4.5 ~ 5.4
	- 단계	6	5.5 ~ 6.4
3 등급	+ 단계	7	6.5 ~ 7.4
	0 단계	8	7.5 ~ 8.4
	- 단계	9	8.5 ~ 9.4
4 등급	+ 단계	10	9.5 ~ 10.4
	0 단계	11	10.5 ~ 11.4
	- 단계	12	11.5 ~ 12.4
5 등급	+ 단계	13	12.5 ~ 13.4
	0 단계	14	13.5 ~ 14.4
	- 단계	15	14.5 ~ 15.0

주) ①계량평가 평가지표별 등급을 단순평균하여 평가부문 등급을 산정할 때, ②부문별 계량평가등급과 비계량평가 등급을 종합하여 부문별 최종등급을 산정할 때, ③ 평가부문별 등급에 부문별 가중치를 적용하여 종합등급을 산정할 때 사용

4. 비계량 평가 및 종합평가

□ 비계량평가항목은 계량화가 곤란하거나 계량화가 가능하더라도 등급별 기준이 설정되어 있지 않으므로 평가자의 전문적인 지식과 객관적인 판단능력이 요구되며, 주로 많은 수의 세부 착안사항에 대한 평가를 통해 이루어짐

□ 비계량평가항목 분석결과를 종합적으로 고려하여 계량지표에 의해 추정된 잠정평가등급을 조정하여 당해 평가부문의 평가등급을 확정

□ 비계량 평가 및 종합평가시 평가항목별 등급, 부문별 등급을 평균하여 소수점 둘째자리에서 반올림함

비계량평가 평가등급 산정기준(5등급·15단계)

평가항목별 등급(1~5등급) 평균값	평가부문 등급(5등급·15단계)	
1.0	1 등급	+ 단계
1.1 ~ 1.2		0 단계
1.3 ~ 1.4		- 단계
1.5 ~ 1.8	2 등급	+ 단계
1.9 ~ 2.1		0 단계
2.2 ~ 2.4		- 단계
2.5 ~ 2.8	3 등급	+ 단계
2.9 ~ 3.1		0 단계
3.2 ~ 3.4		- 단계
3.5 ~ 3.8	4 등급	+ 단계
3.9 ~ 4.1		0 단계
4.2 ~ 4.4		- 단계
4.5 ~ 4.6	5 등급	+ 단계
4.7 ~ 4.8		0 단계
4.9 ~ 5.0		- 단계

502 자본적정성 평가

<업무개요>

1. 평가목적

□ 자본적정성 평가의 목적은 금융기관이 현재 영위하는 사업 및 형태에 비추어 당해 금융기관의 현재 및 장래의 영업활동을 원활히 지원할 수 있고 향후 손실발생에 대비할 수 있는 충분한 자본의 보유여부 및 보유 가능성을 평가하는 데에 있음

o 자본은 예금청구에 대한 금융기관의 지급능력을 유지시키는 손실규모의 최대한계를 나타내는 것으로서 금융기관이 파산하는 경우 예금에 대한 지급보장기능을 담당함

2. 자본적정성 평가시 고려요소

(1) 질적 고려요소

□ 금융기관의 자본적정성 평가는 당해 금융기관의 전반적인 재무상태에 직접적으로 영향을 주는 자산, 이익, 유동성, 예금구조, 우발채무, 경영능력 등 중요 변수에 대한 질적인 평가로부터 시작함

(가) 자 산

□ 자본적정성은 자산의 질적수준을 감안하여 평가하여야 함

o 위험자산 보유규모가 클수록 손실발생시 이를 보전하기 위한 적정자본 유지 필요성이 더욱 커짐

(나) 이 익

□ 금융기관의 이익수준 및 수익능력은 자본적정성을 평가할 때 고려하여야 할 요소 중 하나임

o 안정적인 수익은 금융기관의 지속적인 성장과 금융시장 내에서의 경쟁력을 유지할 수 있도록 하며 특히 충실한 자본 유지에 필요한 자금을 제공할 수 있는 기반임

□ 또한, 금융기관의 적정 이익수준 및 수익능력 유지는 배당방침과 밀접한 관련이 있음에 유의할 필요가 있음

o 수익능력을 초과하는 과도한 배당은 자본취약 현상을 초래

o 반면 지나치게 낮은 수준의 배당은 당해 금융기관의 주식에 대해 일반 투자가들을 외면케 함으로써 유상증자시 애로 초래

□ 일반적으로 바람직한 이익처분 방식은 우선 동 이익금을 손실보전 및 내부유보금으로 적립한 다음 충분한 검토를 거쳐 적정수준의 배당금을 지급하는 것임

(다) 유동성

□ 다른 조건이 동일하다면 금융기관의 유동성이 취약할수록 자본증가의 필요성은 더욱 커지게 됨

o 유동성 부족상태에 처해 있는 금융기관의 경우 자금유출에 부응하기 위하여는 손실을 감수하면서까지 보유자산 처분이 불가피한데 이 때 동 손실액은 자본계정의 감소요인으로 작용함

o 따라서 금융기관의 유동성 상태는 적정한 자본보유수준을 결정짓는데 영향을 미치게 됨

(라) 예금구조

□ 자본적정성은 금융기관 예금현황 및 향후 전망과 비교하여 평가되어야 함

o 예금의 유출가능성(volatility) 및 예금구조의 편중성(특정 수신상품에 집중되는 수준)도 자본수준 결정에 영향을 미치는 요소임

o 수신기반이 취약할수록 자본의 충실화에 대한 요구가 증대됨

(마) 우발채무

□ 지급보증과 같은 우발채무의 규모 및 특성도 자본적정성 평가시 감안하여야 함

o 이러한 우발채무는 장래 동 채무의 전부 또는 일부가 비용화될 가능성이 크므로 우발채무 보유로 인하여 발생할 수 있는 추가 비용도 적정 자본수준 결정에 영향을 미치게 됨

(바) 경영능력

□ 금융기관의 건실한 경영은 대출 및 투자, 영업활동, 내부통제, 자체감사 등 다양한 업무에 대한 경영진의 합리적 경영방침 및 경영능력에 의존함

o 경영진의 무능력 또는 방만한 경영으로 금융기관의 경영상태가 악화된 경우 건실한 자본구조의 유지가 곤란함

(2) 양적 고려요소

□ 자본적정성 평가시 일반적으로 금융기관이 보유자산 대비 얼마만큼의 자본을 보유하고 있는가를 비율로서 나타내는 지표가 흔히 사용됨

o 그러나, 이러한 비율분석은 경영악화시 이를 감당해 나갈 수 있는 금융기관의 능력을 잠재적으로 측정해 보는데 그 의의를 두어야 함

o 즉 금융기관의 위기대응능력은 당해 금융기관의 경영관련 제 지표 및 경영진의 능력 등 종합적인 경영상태에 의해 평가될 수 있는 것으로 자산에 대한 자본비율이 높다고 하여 금융기관의 위기대응능력이 양호하다고 단정할 수 없으며 반대로 동 비율이 낮다고 하여 도산의 우려가 크다고 쉽게 단정 지을 수도 없음

□ 따라서 금융기관의 위기대응능력은 각 경영관련 제 비율의 수준 및 추세, 여러 비율간의 상호관계 등에 대한 평가가 수반되어야 함

o 자본적정성 평가와 관련된 모든 요소를 객관적으로 측정할 수는 없으며 또한 객관적 측정이 가능한 요소라 할지라도 자산상태, 수익성, 유동성 등 금융기관의 질적 특성이 서로 다른 점을 감안할 때 이들 요소에 대해서는 개별 금융기관의 특성을 고려한 검사원의 주관적인 해석이 요구됨

□ 자본적정성 평가시 이러한 비율분석의 한계를 충분히 고려한다면 비율분석결과는 검사원에게 많은 정보를 제공해 줌

o 자본적정성 관련 주요 비율로는 자산에 대한 자본비율, 자산증가에 대한 자본 증가의 비율, 이익에 대한 배당의 비율 등이 있음

(가) 자산에 대한 자본비율

□ 자본적정성을 나타내는 지표로 가장 널리 사용되는 비율로서 비율의 수준, 추세, 동류 금융기관과의 비교를 통하여 평가함

o 동 지표의 결정요소는 자산과 자본으로 특히 부실자산의 상각시 자산과 자본에 모두 영향을 미치게 됨

(나) 자산증가에 대한 자본증가의 비율

□ 자본증가추세와 자산증가추세를 비교하여 자본증가추세가 자산증가추세에 미치지 못하는 경우에는 향후 자본적정성 유지에 문제점을 초래함

(다) 이익에 대한 배당의 비율

□ 배당은 이익금 중 일정부문을 주주에게 지급하는 것을 의미하며 적정수준의 배당성향을 유지함으로써 지속적으로 자기자본의 강화가 필요함

(3) 장래의 영업성과에 대한 고려

□ 현재 자본수준에 대한 질적 또는 양적 평가뿐 아니라 장래의 자본수준에 대한 합리적인 예측을 통하여 종합적으로 자본수준을 평가하는 것이 중요함

o 현재의 자본수준을 판단하는데 근거가 된 지표 등은 향후 수개월 또는 수년 내에 변화할 것이므로 검사기준일 현재의 자본수준을 평가하는 것만으로 자본적정성을 정확히 평가하였다고 볼 수 없음

o 따라서 검사원은 적어도 다음해 또는 가능하다면 수년 후의 자본상태에 대한 변화추이를 예측할 수 있는 판단기준을 설정해서 현재의 자본수준 뿐 아니라 장래의 자본수준까지 종합적으로 판단하여 자본적정성을 평가할 필요성이 있음

□ 장래의 자본상태의 변화추이에 대한 합리적인 판단기준의 설정은 금융기관의 경영계획과 동 계획 수립의 전제조건들에 대한 검토를 통하여 가능함

o 경영계획에 제시된 목표치 및 전제조건들이 검사원이 실제로 관측한 당해 금융기관의 영업능력, 무수익자산의 규모, 대출수요 추이, 예금증가추세, 경쟁력, 경영혁신능력, 성장전략 등과 부합하는지 여부를 면밀히 검토하여야 함

- 예를 들어, 금융기관 경영진의 능력에 비추어 정확한 예측이 곤란함에도 불구하고 유가증권 투자를 통하여 수익을 확대하고자 하거나 금융선물투기 거래를 활용하여 금리리스크를 감소시키려는 계획이 수립·추진될 경우 적정 자본수준 평가시 감점요인이 될 수 있음

- 더욱이 과거 수년간의 경영성과를 보아 경영진의 경영능력이 심히 취약할 경우 통상적인 경영계획의 추진도 실패할 가능성이 많게 되어 당해 금융기관의 장래 영업성과에 대한 기대가 크게 감소되므로 자본적정성에 대한 평가시 이러한 점에 대한 충분한 고려가 필요함

□ 자본적정성은 다음 사항을 분석·점검하여 1등급(우수)에서 5등급(위험)까지 5단계로 평가함

o 금융기관의 자본보유 수준과 추이를 계량지표를 이용하여 평가

o 리스크의 성격 및 규모 등을 감안한 자본규모의 적정성을 평가

o 경영진의 리스크 확인, 측정, 감시 및 통제능력을 평가

o 향후 자본이 증식될 가능성을 평가

o 경영진의 자본적정성 유지를 위한 경영정책 수립여부 및 타당성을 평가

o 대손충당금, 퇴직급여충당금 등의 적정 적립여부를 평가

o 한편 금융기관의 자본상태는 보유자산의 질 및 내용과 밀접한 관계를 갖고 있으므로 자산건전성 평가등급에 연계하여 평가

<체크리스트>

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
1. 자본관리 내부기준 및 운영체계의 적정성	자본적정성 계량지표 산출의 적정성	◦ 자기자본 산출의 적정성을 다음과 같이 확인한다. - 위험가중자산, 자기자본, 경기대응완충자본 등 은행업감독규정 별표2-10에서 정하는 자본비율 산출의 적정성을 점검하고, 자본적정성 계량지표를 재산정
	자본계획의 수립 및 운영의 적정성	◦ 연간 자본계획 수립의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 연간 자산 및 위험가중자산 계획, 연간 수익성 계획, 연간 증자, 배당, 신종자본증권 및 후순위채 발행/상환 계획 등
		◦ 중장기 자본계획 수립의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 중장기 자산 및 위험가중자산 계획, 수익성 계획, 투자/인수계획, 증자, 배당, 신종자본증권 및 후순위채 발행/상환 계획 등 - 이사회가 중장기 자본계획을 매년 점검하고 변화된 환경에 따라 수정/승인하고 있는지
		◦ 연간 자본계획 운영의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 연간 증자, 배당, 신종자본증권 및 후순위채 계획 이행 점검 - 연간 자본계획에 대한 정기 모니터링, 미흡 시 대응조치 실시 여부 - 모니터링 결과 및 조치사항 등에 대한 이사회 정기보고가 적정하게 이루어졌는지

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
	주요 영업전략 수립 시 자본관리의 적정성	◦ 영업전략과 자본관리 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 주요 영업전략 수립시 자본에 미치는 영향을 분석하는 절차가 있고 이의 운영이 적정한지 - 주요 영업전략의 대상(투자금액 등), 자본에 미치는 영향 분석 의무화 등 절차가 있는지 - 주요 영업전략 수립 시 상기와 같은 절차를 적정하게 운영하고 있는지
	배당 기준 및 운영의 적정성	◦ 배당 기준, 절차 및 정책의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 배당가능이익이 상법, 모범규준에 부합한지 - 배당가능이익 및 배당규모에 대한 이사회 보고의 적정성 - 배당계획이 연간 자본계획에 반영되어 있는지, 동 계획에 부합하게 실행되었는지 - 배당제한 사유는 없는지 : 별표2-1(배당불가 시 신종자본증권 이자지급(회계상 배당)도 불가) - 배당성향 현황 및 추이 : 동류그룹 비교
		◦ 중장기 배당정책 수립 및 운영의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 중장기 자본계획에 연계되어 배당정책을 수립하였는지 - 이사회가 중장기 자본계획을 매년 점검하고 변화된 환경, 중장기 경영계획에 따라 수정/승인하고 있는지

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
2. 자본적정성 관련 지표 수준의 안정성 및 보완 여력의 적정성	자본비율 현황 및 추이의 적정성	◦ 보통주자본비율의 적정성을 다음과 같이 점검한다 - 보통주자본, 위험가중자산에 대해 주요 증감사유, 일회성 요인 존재 여부 등을 점검하고 동류 그룹과 비교
		◦ 기본자본비율의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 보통주자본, 기타기본자본 및 위험가중자산에 대해 주요 증가사유, 일회성 요인 존재 여부 등을 점검하고 동류 그룹과 비교
		◦ 총자본비율의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 보통주자본, 기타기본자본, 보완자본 및 위험가중자산에 대해 주요 증감사유 일회성 요인 존재 여부 등을 점검하고 동류 그룹과 비교
		◦ 단순자기자본비율의 적정성을 다음과 같이 점검한다 - 기본자본 및 총 위험노출액에 대해 주요 증가사유, 일회성 요인 존재 여부 등을 점검하고 동류그룹과 비교
	기본자본 및 보완자본 확충 여력	◦ 신종자본증권 및 후순위채 발행 여력이 충분한지 다음과 같이 점검한다. - 은행 신용등급 추이, 최근 신종자본증권 및 후순위채 발행 실적, 동류 그룹의 신종자본증권 및 후순위채 발행 실적 등을 점검하고 은행이 신종자본증권 및 후순위채 발행 여력이 있는지 확인

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
3. 리스크를 감안한 자본 관리의 적정성	내부자본 관련 정책, 절차 등 관리체계 구축 및 운영의 적정성	◦ 은행의 리스크 특성, 영업활동 규모 · 범위 · 복잡성 등에 적합한 내부자본적정성 관리체제를 구축하고 운용하고 있는지 점검한다. - 내부자본적정성 관리와 관련하여 이사회 및 경영진의 책임 및 역할을 규정하고 있는지 - 내부자본적정성 관리체제 및 중요 리스크에 대한 정책·절차·방법론·가정 등을 적절히 문서화하여 준수하고 있는지 - 리스크 대비 자본적정성 목표를 설정하고 이의 적정성 및 준수여부 등을 점검하는 절차를 마련·운영하고 있는지
		◦ 내부자본적정성 관련 모니터링 및 보고의 적정성 여부를 점검한다. - 경영정보시스템 구축을 통해 내부자본적정성 관련 정보를 적절히 모니터링하고, 그 결과를 이사회와 경영진에 보고하기 위한 체계(보고내용, 주기, 대상 등)를 적절히 구축·운영하고 있는지 - 매년 내부자본적정성 보고서를 적절히 작성하고 이사회의 승인을 거쳐 감독원장이 정하는 기한 내에 제출하고 있는지
		◦ 내부자본적정성 관리 관련 통제구조 구축·운용의 적정성을 점검한다. - 내부감사 또는 독립적인 조직이 내부자본적정성 관리체계를 연 1회 이상 점검하는 체계를 규정화하여 운영*하고 있는지 * 정합성, 정확성, 합리성을 확보할 수 있도록 점검항목을 적절히 구성·운영하고 있는지 등

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
	내부자본 인식범위 및 한도 관리의 적정성	◦ 리스크 인식의 범위와 리스크 유형별 인식 기준의 적정성을 점검한다. - 신용·시장·운영·금리·신용편중·거래상대방 신용·유동성·전략·평판 리스크 등 모든 중요 리스크를 인식·측정·보고하기 위한 정책 및 절차를 적절히 마련·운영하고 있는지 - 내부자본과 규제자본의 차이에 대해 합리적인 근거로 설명하고 있는지 - 리스크별 신뢰수준, 보유기간, 상관관계 등을 합리적으로 설정하여 통합 내부자본을 적절히 산출·관리하고 있는지
		◦ 내부자본배분 및 운용의 적정성을 점검한다. - 신용리스크, 시장리스크, 운영리스크, 금리리스크, 신용편중리스크 등 리스크 별로 위험자본 한도를 설정하여 운용하고 있는지 - 한도 소진율 일정 수준 도달시 한도 초과를 방지하기 위한 적정한 대응방안이 마련되어 있는지
	은행의 리스크 특성, 리스크 성향 등을 반영한 내부자본 산출의 적정성	◦ 리스크를 감안한 내부자본의 규모의 적정성을 점검한다. - 영업 및 리스크 특성·규모, 영업전략, 리스크 수준의 변화 등을 감안하여 가용자본을 적절히 구성·유지하고 있는지 - 내부자본을 가용자본과 비교하는 등 내부자본적정성을 적절히 평가하고, 미흡하다고 판단될 경우 적절한 조치를 취하고 있는지

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
		* 가용자본 산정시 연결BIS기준 기본자본(Tier1)으로 설정(보험자회사포함)하였는지
	위기상황 대비 자본비율 관리의 적정성	◦ 위기상황 시 자본비율 관리의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 위기상황 분석 시 은행이 목표 자본비율 수준을 적정하게 정하고 있는지 - 위기상황 분석 시나리오 및 변수 등에 대한 가정, 방법론 등이 타당한지 - 위기상황 분석 시 추정 자본비율이 목표 자본비율, 규제비율을 충족하는 수준인지 - 위기상황 분석 결과 추정 자본비율이 규제 비율에 미달할 경우 대응방안이 적정한지, 자본비율 악화 등에 따른 단계별 비상계획을 적정하게 수립하고 있는지

503 자산건전성 평가

<업무개요>

1. 평가목적

□ 자산건전성 평가의 목적은 금융기관의 건실한 경영활동과 장기적인 수익력 확보의 원천이 되는 금융기관 자산의 질적수준과 장래의 자산건전성에 영향을 미치게 되는 여신운용방침의 적정성 여부를 평가하는데에 있음

o 자산건전성은 금융기관이 보유하고 있는 자산의 질에 크게 좌우되며 자산의 질은 금융기관의 수익성, 자본금 및 유동성에 영향을 줌

□ 금융기관이 보유자산을 건전한 상태로 유지하는 것은 금융기관이 계속기업으로 성장 발전하기 위한 전제조건으로 금융기관 경영의 핵심과제임

o 보유자산중 비중이 가장 큰 여신에 대해 적정한 여신운용방침을 확립하고 체계적인 사후관리 및 회수대책의 수립이 필요함

o 금융기관은 자산건전성 유지를 통하여 안정적인 수익기반을 확보하게 되고 나아가서는 자기자본의 충실화를 도모함과 아울러 대외 공신력을 확보할 수 있으며 궁극적으로는 예금주의 재산을 보호하여 신용질서 확립에 기여함

o 금융기관은 경쟁을 통해 수익성을 추구하는 기업성 이외에 국가 신용질서의 근간으로서 그 업무를 운영함에 있어 예금자 보호 및 국민경제에 대한 원활한 자금공급 등 공공성이 특히 강조되고 있으며 금융기관 보유자산의 건전성 유지는 이러한 공공성을 유지하기 위한 전제조건임

- 금융기관 보유자산의 부실화는 당해 기관의 부실화로 연결되어 금융기관으로서의 정상적인 기능 수행을 곤란케함

o 따라서 감독정책적 측면에서도 현장검사시 자본적정성, 수익성 등 여타 부문보다 자산건전성부문 평가에 중점을 두어야 할 것임

2. 자산건전성 평가시 고려요소

가. 질적인 고려요소

(1) 자산의 구조

□ 보유자산의 건전성 평가 시 각종 계량지표에 나타난 비율 이외에 검사원은 당해기관 보유자산을 산업별, 규모별, 신용등급별 및 국가별 등으로 적절히 구분하여 보유 자산구조(portfolio)의 적정성을 평가

o 특정부문에 편중된 보유자산이 부실화 될 경우 당해 금융기관의 경영이 부실화 될 가능성이 더욱 커질 수 있음

o 자산의 구조를 평가함에 있어 부채구조에 대하여도 자산관련 평가요소를 적절히 대응시켜 자산부채구조를 종합적으로 평가하는 것이 바람직

(2) 위험자산

□ 금융기관은 수익성 제고를 위한 경쟁력 강화의 일환으로 부외자산 등 위험자산을 보유하게 되며 특히 취급업무의 다양화 추세에 따라 위험자산의 보유규모도 점차 증가 추세

o 부외자산은 금융기관이 자체신용에 의해 보증을 함으로써 보증수수료를 얻거나 파생금융상품거래와 같이 일정기간후의 정산에 의한 거래차익 등을 얻는 것으로 금융기관으로서는 기초자산의 투입없이 소득을 얻을 수 있는 반면 동 기본거래가 정상적으로 결제되지 않을 경우 거액의 손실이 발생할 수 있음

o 따라서 현장검사과정에서 부외자산의 종류 및 규모 등을 파악하여 금융 기관이 감당할 수 있는 적정 수준인지를 판단하고 이를 평가시 반영함

(3) 장래의 자산건전성 변동요인

□ 자산건전성은 향후 경기변동, 거래처의 신용도, 증권시장의 변화 등에 따라 변동이 불가피함

o 여신이 특정업종에 편중되어 있는 금융기관일수록 동 업종의 경기변동에 따라 당해 기관의 건전성이 좌우될 가능성이 있음에 유의함

o 특히 총보유자산중 유가증권에 대한 투자비율이 높은 금융기관의 경우 증권시장의 변동 등 경영외적요인에 당해 기관의 리스크가 과도하게 노출되어 있다고 평가할 수 있음

- 주식, 채권 등의 유가증권 투자가 특정업종 또는 특정종목에 편중되어 있을 경우 주식, 채권시장 등의 여건변화에 따라 당해 금융기관의 유가증권 건전성도 좌우될 가능성이 있음에 유의함

나. 양적인 고려요소

(1) 거액편중여신 규모

□ 「은행법」상 허용되는 한도내의 여신이라 하더라도 동 여신이 특정업체 또는 특정 계열기업군에 과도하게 편중되어 있을 경우 은행 경영의 안정성 여부가 동 거래처의 사업성과에 좌우되게 되는 결과를 초래하므로 평가 시 편중여신의 규모에 유의함

* 「은행법」상 동일차주에 대한 신용공여(대출, 지급보증, 자금지원성 유가증권의 매입 및 기타 신용위험을 수반하는 거래로서 「은행업감독규정」 <별표2>참조)는 자기자본의 25%, 동일인에 대한 신용공여는 자기자본의 20%이내에서만 가능 (「은행법」제35조)

o 특정기업에 대한 거액여신은 결과적으로 당해 기업에 대한 금융기관의 예속화를 가속화시킴으로서 금융기관의 경영건전성을 확보하는데 장애요인으로 작용될 수 있음

- 금융기관 경영진이 재임기간 중 거액여신 업체가 부실화될 것을 우려하여 부실화 징후 또는 경영이 악화될 가능성이 많음에도 여신을 증대 취급함으로써 외형상 연체를 없애고 건전자산으로 분류할 수도 있음에 유의

(2) 부실여신 규모

□ 부실여신규모는 당해 금융기관이 보유하고 있는 여신의 건전성 정도를 나타내 주는 대표적인 요소로서 여신운용상태 또는 경영진의 여신운용방침의 타당성 여부를 평가하는데 일차적인 기준이 되고 있음

o 부실화된 개별여신에 대하여 부실원인, 규정위반 여부, 향후 회수대책 및 신규 부실여신 발생방지대책 등에 대한 적정성과 타당성을 집중적으로 검사하고 위규발견 시 지적사항으로 처리함

o 부실여신의 규모가 크거나 또는 총여신 대비 비중이 높은 금융기관의 경우 전반적인 여신운용방침에 취약점이 있으며 자금의 고정화에 따른 수익 감소 및 유동성 부족 등의 문제점이 예상됨

o 한편, 부실여신 규모가 작은 기관이라 하더라도 파생금융상품, 유가증권투자 등 리스크부담이 큰 위험자산의 취급비중이 높은 경우에는 장래의 잠재적인 손실 가능성이 매우 높으므로 동 자산의 규모, 추이, 내부통제제도의 적정성 등에 대해서도 분석 평가를 실시하여야함

3. 금융기관 주요 여신업무

가. 여신정책

□ 금융기관의 여신정책은 금융기관 경영의 가장 중요한 정책 중의 하나로서 경영진 및 여신담당자가 분명히 인식할 수 있도록 이사회에 의해 명확하게 공식적으로 수립되어야함

o 금융기관의 여신정책은 여신운용 관련 내규 등으로 구체화되는데 동 내규에는 대출의 종류에 따라 여신운용지침, 여신심사 및 실행, 채권보전대책, 사후관리 등을 규정하고 있음

o 또한, 금융기관 여신정책은 여신의 건전성과 공공성을 도모하기 위해 규정된 「은행법」, 「은행업감독규정」,「금융기관 여신운용규정」등 여신운용 관련규정 범위 내에서 당해 금융기관이 여신취급 및 여신사후 관리 등에 필요한 방침, 절차 등을 규정화하고 이에 따라 운용함으로써 여신의 건전성 유지 및 안정적인 수익기반 확보에 철저를 기하고 있어야 함

대출의 분류

분류기준	종 류
대출재원별	은행계정대출, 신탁계정대출
형 식 별	어음대출, 증서대출
담 보 별	담보대출, 보증대출, 신용대출
기업규모별	중소기업대출, 대기업대출, 개인사업자대출
차 주 별	기업자금대출, 가계자금대출, 공공 및 기타자금대출
업 종 별	차주사의 주요 취급업종에 의한 분류
상환방법별	분할상환대출, 일시상환대출
이 자 별	변동금리대출, 고정금리대출
최종수요자별	직접대출, 간접대출(수요자금융)
자금용도별	운전자금대출, 시설자금대출
거래방식별	회전한도거래대출, 개별거래대출
통 화 별	원화대출, 외화대출
상환기간별	단기대출, 장기대출

< 참고 >

금융기관 여신업무관련 주요 법규내용

1. 「은행법」

□ 편중여신 억제

o 동일차주 신용공여한도 (제35조)
- 은행 자기자본의 25% 이내
  * 동일차주 : 동일한 개인·법인 및 그와 신용위험을 공유하는 자(「독점규제및공정거래에관한법률」제2조제2호의 기업집단에 속한는 회사)
  * 신용공여의 범위 : 대출, 지급보증, 지급보증대지급금, 어음 및 채권의 매입, 기타 거래상대방의 지급불능시 금융기관에 손실을 초래할 수 있는 거래 등으로서 「은행업감독규정」<별표 2>에 규정된 거래
  * 은행자기자본 = BIS기준 기본자본과 보완자본의 합계액(「은행업감독규정」<별표 1>참조)

o 동일인 신용공여한도(제35조)
- 은행 자기자본의 20% 이내

o 대주주 여신한도 (제35조의2)
- 은행 자기자본의 25%와 당해은행 출자비율중 적은 금액 이내
  * 대주주 : 당해 은행 의결권있는 발행주식총수의 10%(전국을 영업구역으로 하지 않는 은행의 경우 15%)를 초과하는 주식보유자

o 거액신용공여 총액한도 (제35조)
- 동일차주에 대해 은행 자기자본의 10%를 초과하는 거액신용공여의 총합계액이 은행 자기자본의 5배 이내

o 자회사 신용공여한도 (제37조, 「은행업감독규정」제52조)
- 개별 자회사 : 은행 자기자본의 10% 이내
- 자회사 전체 : 은행 자기자본의 20% 이내
  * 자회사 : 은행이 발행주식의 15%를 초과하여 주식을 소유한 회사

□ 여신금지 (제38조)

o 상품 및 유가증권 투기목적 대출
o 당해 금융기관의 주식 또는 타주식회사 발행주식의 20% 초과 주식담보대출
o 당해 금융기관의 주식을 매입시키기 위한 대출
o 정치자금 대출
o 당해 금융기관 임직원에 대한 대출. 단, 금융위가 정하는 소액대출은 제외

2. 「은행업감독규정」

□ 여신운용원칙(제78조)

o 차주의 리스크 특성, 재무상태, 미래 채무상환능력 등에 대한 분석을 통한 철저한 신용리스크의 평가
o 차주의 차입목적, 소요자금규모, 자금소요기간 등에 대한 종합적인 심사 및 분석을 통한 적정한 여신의 공급
o 여신 실행 이후 여신자금의 철저한 관리를 통한 용도외 유용 방지
o 차주의 신용상태 및 채무상환능력 변화에 대한 상시 모니터링 및 그 결과에 따른 적절한 조치
o 산업별, 고객그룹별 등으로 여신운용의 다양화를 통한 여신편중 현상의 방지

* 은행업감독업무시행세칙에 금융기관의 여신운용의 건전성을 제고할 수 있도록 여신심사 및 사후관리기준 마련

나. 신용평가제도

□ 금융기관은 차주의 채무상환능력에 대한 평가의 종합적 관리 및 일관성 유지를 위해 채무상환능력 평가를 위한 신용평가모형(Credit Risk Rating Model)을 설정·운영하여야 함

o 그러나 다음과 같은 점을 감안, 금융감독당국이 전 금융기관에 통일적으로 적용되는 신용평가모형을 제시하지 않고 금융기관이 스스로 자체 실정에 맞는 신용평가모형을 개발·운영토록 함

- 차주의 채무상환능력은 현금흐름을 포함한 각종 재무비율 뿐만 아니라 비재무항목에 의해서도 영향을 받으며, 따라서 주관적인 평가에 크게 의존하게 되는 점

- 금융기관별로 여신정책 및 리스크관리 정책 등이 상이한 점

- 자산건전성 분류는 보유자산에 대한 신용리스크 관리 차원에서 금융기관 스스로 하는 것이 바람직한 점

o 금융기관은 금융·경제여건이 변동되거나 당해 금융기관의 여신정책 및 리스크관리 정책이 변화하는 경우 그에 부합될 수 있도록 신용평가모형을 적절히 조정함으로써 그 유의성을 확보·유지해 나가야 함

□ 금융기관은 차입자가 다수이고 여신취급에 따른 위험도 다양하므로 내부신용평가등급을 이용하여 표준화된 방식으로 차주사의 위험을 관리함으로써 여신의 신용리스크를 관리하는데 목적이 있음

o 금융기관의 신용평가모형은 차주의 채무상환능력에 대한 평가를 통해 신용평가등급을 부여하는 시스템으로서 동 평가등급은 은행 보유자산의 건전성을 결정하는 가장 중요한 내부 판단기준임

다. 신용리스크 관리

□ 신용리스크관리는 취급한 여신의 상환재원을 분석하는 것을 의미하며 대출금이 만기에 성공적으로 회수될 것인지 또는 지급불능될 것인지를 사전에 상환확률로써 예측하여 결정하고 있음

o 신용리스크 분석은 차주 소속 산업의 동향 및 영업상태를 파악하여 대출원리금 상환가능성의 정도를 결정하기 위한 것이므로 차주의 경영관리상태를 이해하고 판단하여야 함

o 또한, 합리적인 여신승인 결정의 기초를 제공하므로 차주의 산업 및 영업에 영향을 주는 요인을 평가하여 여신심사의 타당성, 적정성, 합리성, 실현가능성을 도출 하는데 주안점을 두어야함

□ 신용리스크는 일반적으로 과거 재무자료와 미래현금흐름에 의하여 분석되며 과거 재무자료 분석(Historical analysis)은 차주의 과거 영업실적과 이자지급 및 원금상환의 기록에 초점을 두게 되며 미래 현금흐름 분석(Projected analysis)은 차주가 상환계획대로 원리금을 지급하기 위해 장래 현금을 충분히 생산할 수 있는지에 대한 미래 현금흐름의 전망에 초점을 둠

□ 따라서 신용리스크를 용이하게 분석하기 위하여 차주사의 외부에서 발생되는 산업리스크와 내부에서 발생되는 영업리스크, 경영리스크, 재무안정성, 현금흐름 으로 구분하여 분석함이 바람직함

<체크리스트>

항목	평가사항	평가방식
1. 여신정책 및 관련 체계·조직의 적정성	여신정책 수립의 적정성	◦ 여신정책 수립절차의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 여신담당부서가 영업조직, 재무관리조직 및 리스크관리조직 등과 협의를 거쳐 은행이 부담가능한 수준으로 대출취급 목표를 설정하였는지 점검 - 사업계획상 전체 여신 또는 특정 업종 및 차주군에 대한 여신정책의 방향이 감독당국의 건전성감독 방향과 부합하는지 - 은행업감독규정 제78조(여신운용원칙), 은행업감독업무시행세칙 제48조(여신심사 및 사후관리기준) 등 여신관련 규정 및 방침 등을 통하여 여신정책(Loan Policy)의 적정성 및 정책방향과 부합한지 점검
		◦ 자산증가 목표의 적정성을 점검한다. - 대출을 포함한 자산증가 목표가 이사회에 보고된 경영계획상 경영계획상 ROE, ROA, 재무레버리지비율 목표치와 부합하는지, 자산구성비율, 고정이하여신비율 등 건전성비율 목표치, 금융상품별·시장별·대출종류별 취급목표가 적정한지 여부를 점검한다. * ROE=ROA×재무레버지리비율, 재무레버리지비율=자산/자기자본 (관련자료) - 영업조직, 재무관리부서 및 리스크관리부서간 협의내용 - 이사회, 리스크관리위원회, 여신위원회 등 주요 보고자료

항목	평가사항	평가방식
	여신심사 및 의사결정 체계의 적정성	◦ 여신위원회 등 여신의사결정기구 구성 및 운영에 필요한 사항이 내규에 규정되어 있는지 여부를 점검한다. - 여신협의회 관련 규정, 여신협의회 구성 및 운영이 적절한지, 여신심사 및 리스크관리 관련 위원의 의견이 충분히 반영될 수 있는 구조인지 점검(예 : 여신심사 및 리스크관리 위원이 전체 위원의 과반수인지 등) - 각 위원의 자격여부 및 회의록 기록 유지를 통해 권한과 책임소재를 명확히 하는지 - 여신심사데이터, 승인대상여신 및 불승인여신에 대한 관리를 위한 DB가 구축되어 있는지
		◦ 여신심사 및 승인 프로세스별로 업무처리 절차가 적정하게 마련되었는지 점검한다. - 여신신청 및 접수, 신용평가, 담보평가, 금리결정, 여신심사 및 승인, 여신 약정체결 및 실행 관련 절차 및 시스템의 적정성 - 여신 심사 및 승인업무가 영업조직, 여신심사조직, 리스크관리 조직간 책임과 권한이 명확하게 배분되어 있는지 여부 (시행세칙 §48)
		◦ 여신심사역 및 여신 의사결정기구 위원의 독립적인 의사결정을 지원하기 위한 내부통제 및 신분보장 장치 등이 내규에 마련되었는지를 점검한다. - 여신심사조직이 영업조직과 보고·인사 체계상 분리되어 있는지 확인 - 여신심사역에 대한 성과평가에 여신 확대와 관련한 평가 항목이 과도하지 않은지, 여신심사조직이 적정한 인력규모로 유지되고 있으며, 심사 전문성 제고를 위한 경력관리 및 교육 등이 이루어지고 있는지 점검

항목	평가사항	평가방식
	상시모니터링 체계의 적정성	◦ 상시모니터링 관련 조직 및 직무분장의 적정성을 점검한다 - 상시모니터링에 의한 문제기업 발견, 대책수립 및 부실기업 사후관리 등 여신사후관리담당부서의 조직 및 직무분장 등 운영이 적정한지 * 모니터링 관련 여신마케팅업무 담당(RM), 여신심사업무담당(심사역) 및 감리담당의 업무분장 현황 - 조기경보시스템 운영 이외에 경영진 면담, 경영활동 등 채무자의 신용상황에 대한 상시 모니터링을 효율적으로 지원하는 조직 및 정보시스템(통칭여신사후관리시스템)이 구축되었는지
	조기경보체계 구축의 적정성	◦ 여신의 잠재 부도위험을 사전에 예측할 수 있도록 조기경보시스템을 적정하게 구축하고 있는지 점검한다. - "정상" 및 "요주의" 여신을 은행자체 조기경보시스템등급 판정대상에 포함시키고 있는지 여부 - 여신 규모, 리스크 성향(appetite), 특성(profile) 등을 고려하여 개별 여신 및 포트폴리오별로 잠재 부도위험을 선제적으로 예측할 수 있는 조기경보지표를 선별하여 지표군(set)을 구성하고 있는지 여부 - 개별 조기경보지표는 명확하고 객관적인 위험등급 구분 기준에 따라 위험등급이 판정되고, 지표별 등급이 종합적으로 감안되어 최종 조기경보시스템 등급이 결정되고 있는지 여부 - 조기경보시스템 등급별 대응방안 등을 포함한 조치사항(신용등급 재평가, 신규취급 금지, 여신감축, 여신기간 제한 등)을 내규에 반영하고 있는지 여부

항목	평가사항	평가방식
	여신감리 제도 구축의 적정성	◦ 여신감리 조직 및 체계의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 조직체계상 여신감리 조직이 영업 및 심사부문과 분리되고, 감리인력 1인당 여신감리 금액, 건수 등이 자체 기준에 따라 적정하게 운영되고 있는지 여부 - 여신감리 조직이 여신 건전성을 객관적으로 평가할 수 있는 전문성을 갖추었는지, 여신감리 인력의 직무 특성에 맞게 경력관리, 여신감리업무 관련 연수 또는 교육 등을 지속적으로 실시하고 있는지 여부 * 여신감리 인력 선발시 교육수준, 경험 및 여신감리 법규 관련 교육이수 등 객관적인 자질을 확인하여 선발하였는지 여부 등 확인
2. 여신 심사 및 사후관리, 자산건전성 분류 등 관련 기준 및 운영의 적정성	여신 심사 및 승인 기준 운영의 적정성	◦ 승인 절차 운영의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 안건 부의 및 결의 절차, 결의 요건, 협의체별 심사 및 승인 권한 등이 내규에 맞게 이루어졌는지 추출 점검 - 여신심사 및 승인시 고려사항의 문서화 및 내용이 적정한지
		◦ 여신승인 전결권자를 차주 특성(기업규모, 신용등급 등), 여신상품 종류, 여신만기 및 규모 등을 감안하여 적절히 설정하였는지 점검한다. - 여신전결권관련 규정 등을 검토하여 결재권자의 전결권이 과도한지, 특히 영업점장에게 과도하게 높은 전결권이 부여되어 있지 않은지 - 여신심사매뉴얼에 의해 심사업무가 수행되고 있는지, 여신조사표, 개별업체의 재무현황 및 금융기관별 담보현황, 여신심사절차, 심사기법, 심사항목의 구성 등을 점검하여 여신심사시 고려사항이 적절한지 점검

항목	평가사항	평가방식
		◦ 여신심사 시 거래처의 사업계획, 재무현황, 채무상환능력, 자금용도, 영업전망, 기술력(기술평가인증서 등) 등을 종합적으로 감안하는지 여부를 점검한다. - 여신심사매뉴얼에 의해 심사업무가 수행되고 있는지, 여신조사표, 계별업체의 재무현황 및 금융기관별 담보현황, 여신심사절차, 심사기법, 심사항목의 구성 등을 점검하여 여신심사시 고려사항이 적절한지 점검 - 가계대출 심사시 DSR, DTI, LTV 등을 관련 규정에 따라 적절히 산출하여 심사시 반영하는지 여부 - 개인사업자대출 심사시 RTI, LTI 등을 모범규준에 따라 적절히 산출하여 심사시 반영하는지 여부(개인사업자 여신심사 모범규준)
	해외점포 관련 여신심사 기준 및 운영의 적정성	◦ 해외점포에서 취급되는 여신에 대하여 여신전결권, 심사절차의 적정성을 점검한다. - 해외점포장의 전결 한도가 본점에 비하여 과도하게 높게 부여되었는지 확인 - 해외점포 여신 심사시 거래처의 사업계획, 재무현황, 담보 등을 고려하여 평가하는 절차가 마련되어 있는지 확인 - 해외점포 여신이 은행 전체의 동일인 한도 등 각종 신용공여 한도에 포함되어 관리되고 있으며, 여신 취급 전 각종 여신 한도를 확인할 수 있는 시스템이 마련되어 있는지 확인
	담보평가의 적정성	◦ 담보 유형별로 합리적인 담보인정비율을 정기 또는 수시로 산출 및 점검하고, 이를 담보평가시 활용하고 있는지 점검한다.

항목	평가사항	평가방식
		- 영업조직과 독립된 담보평가 조직이 담보가치 평가업무를 수행하는지 여부 * 외부감정평가기관에 감정평가를 의뢰하는 경우 과대감정 방지를 위해 재감정 및 자체감정을 통해 적정성을 점검하고 있는지 여부 - 여신 실행 이후에 담보권을 취득(후취담보)하는 경우 담보권 확보를 위해 필요한 절차가 내규에 반영되어 있는지 여부 - 담보물 가치 및 권리관계 변동 등을 담보유형별로 주기적으로 점검하는 여부
	상시모니터링(조기경보시스템 이외) 업무의 적정성	◦ 채무기업에 대한 조기경보모형 이외 상시모니터링의 적정성을 점검한다. - 조기경보시스템 이외 상시모니터링 범위가 재무활동은 물론 영업동향 및 전망,경영진 동태 등 비재무활동도 포함하고 있는지 - 부점의 모니터링의 주기 및 결과의 반영은 적정한지, 신용등급 정기 평가 이외에 수시 신용등급 평가, 건전성분류 조정 등의 조치가 수행되고 있는지
	조기경보시스템 운영의 적정성	◦ 조기경보업체 선별의 적정성을 점검한다. - 조기경보 최종등급이 조기경보시스템 등급 대비 관대화 경향이 발생하지 않았는지 점검 - 조기경보시스템 등급별 최종 등급 분포를 점검 - 조기경보시스템 등급이 하위 등급임에도 최종 등급이 상향 조정되는 사례가 빈번한지 점검
		◦ 조기경보발령 거래처에 대한 조치의 적정성을 점검한다. - 조기경보업체에 대한 사후관리 조치가 모니터링 강화 이외에 신용등급 재평가, 담보보강, 여신축소 등 실효성 있는 방식으로 이루어졌는지 점검

항목	평가사항	평가방식
		◦ 조기경보시스템 활용의 적정성을 점검한다. - 조기경보대상 기업에 대한 사후조치 계획 마련 기한이 내규에 명시되어 있으며, 조기경보대상 기업에 대한 사후조치 계획을 기한 내에 마련하지 않은 경우 담당 부점에 대한 페널티(KPI 감점 등)를 부여하고 있는지
		◦ 조기경보제도에 대한 실효성 검증여부를 점검한다. - 조기경보시스템의 부도 예측률 등 모형의 실효성 등을 주기적으로 점검하여 보완하고 있는지
	문제기업 경영개선 지도의 적정성	◦ 「채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약」에 따른 기업 신용위험상시평가의 적정성을 점검한다 - 신용위험 평가대상기업 선정의 적정성 평가 * 채권은행으로부터 신용공여를 받은 기업으로서 최근 월말 기준으로 금융기관의 신용공여액이 500억원 이상인 기업 - 기업신용위험평가가 관대화 경향없이 충실하게 이루어지고 있는지 * 정기 및 수시 기업신용위험상시평가 결과 부실징후기업으로 선정하지 않은 기업(기업신용위험상시평가 결과가 A등급 또는 B등급)이 평가 후 단기간(예 : 6개월) 내에 신용이벤트(기업회생·워크아웃·신속금융지원 신청, 내부 신용등급 부도 등급하락·자산건전성 고정이하 분류)가 발생한 사례는 없는지 확인 * 전체 A, B등급 기업중 평가 후 6개월 이내에 신용이벤트가 발생한 기업의 비율을 산출하고, 비율이 지나치게 높지 않은지 점검 - 신용위험평가 관련 주체, 평가기준 및 절차, 내규 운영 등이 적정한지

항목	평가사항	평가방식
		◦ 부실징후기업 중 기업회생 또는 채권은행 관리절차(워크아웃)을 신청하지 않은 기업에 대한 사후관리의 적정성 - 부실징후기업 중 기업회생 또는 워크아웃 등을 신청하지 않은 기업에 대해 신규여신 중단, 만기도래 여신 회수, 금리 인상, 담보 보강 등의 적절한 사후조치를 수행하고 있는지 점검
		◦ 부실징후기업 중 채권은행 관리절차(워크아웃) 진행 기업의 사후관리 적정성 - 워크아웃 기업의 기업개선계획(MOU)에 따른 자구계획 이행 여부를 정기적으로 점검하고, 이행 부진시 사후조치가 적정한지
	감리제도 운영의 적정성	◦ 감리활동의 적정성에 대하여 점검한다. - 주요여신에 대해 주기적으로(최소 1년에 1회 이상 등) 여신감리를 실시하고, 특정차주 또는 건전성 악화 징후 여신은 감리주기를 단축하였는지 여부 - 신용등급조정(Override) 에 대한 조정 기준의 합리성 여부와 운영 절차가 적정한지 - 은행의 주요 거래처 및 은행이 자체적으로 문제여신으로 분류한 차주가 감리대상에 모두 포함되어 있는지 여부 - 거래업체의 경쟁력, 사업전망, 현금흐름분석 등 여신심사와 동일한 수준의 여신감리를 실시하는지
		◦ 감리결과 사후조치의 적정성에 대해 점검한다. - 여신담당자, 부서장 및 경영진이 감리 과정에서 확인된 문제점에 대해 적절한 시정조치를 강구하였는지 * 자산건전성분류 및 신용평가등급 재분류 요구 여부

항목	평가사항	평가방식
		* 여신회수, 담보보강, 금리조정 등 필요한 조치 강구 여부 * 조치요구사항에 대한 소관부서의 이행결과 평가 * 허위자료를 제출한 해당업체에 대한 제재조치 여부 - 신용등급평가 후 평가등급에 대한 검증이 수행되고 있는지 - 분기별 여신감리 결과 및 조치사항을 경영진 또는 이사회에 보고하였는지 여부
	자산건전성 분류의 적정성	◦ 차주의 미래 채무상환능력을 감안한 신용평가모형 및 건전성분류의 적정성을 점검한다. - 신용등급의 단계에 따른 건전성분류기준은 적정한지 * 외부신용평가기관의 평가결과 투기등급으로 분류된 업체의 정상등급 분류 시 사유 확인 * 정상등급 중 1년안에 부도된 업체의 경우 분류기준의 적정성 평가 - 은행 자체 자산건전성분류기준, 건전성 분류 주기, 자산건전성 예외 분류현황, 국외점포의 점포별·과목별 자산건전성분류 명세표 등을 확인하고, 차주의 채무상환능력과 금융거래내용을 감안하여 정기적으로 자산건전성 평가를 실시하고 있는지 점검 - 조기경보제도 및 상시모니터링을 통해 특정 차주 신용위험의 급등을 파악하는 경우, 신용등급 평가 및 건전성 분류 변경을 수행하고 있는지
		◦ 기업 및 가계여신 특히 채권재조정여신에 대한 건전성분류의 적정성을 점검한다. - 거래기업의 채무상환능력과 연체기간, 부도여부 등을 종합적으로 고려하고 있는지

항목	평가사항	평가방식
		- 채권재조정여신에 대한 건전성분류 기준이 마련되어 있으며, 실제 건전성 분류가 적정한지
		◦ 유가증권 등 여신 이외 자산에 대한 건전성분류의 적정성을 점검한다. - 유가증권 등 여신외 자산건전성 분류대상자산에 대한 건전성분류 기준이 마련되어 있으며 실제 건전성분류가 적정하게 이루어지고 있는지 * 투자원금 대비 감액손실 비율이 높음(예 : 평가손실률이 원금 대비 30% 이상)에도 건전성분류를 정상으로 하고 있지 않은지 점검
		◦ 자회사에 대한 자산건전성분류 기준 및 분류의 적정성을 점검한다. - 자회사의 자산건전성 분류기준이 은행의 건전성분류 수준의 기준으로 제정 운용하고 있는지 * 은행과 자회사의 동일거래처(중복 여신업체)에 대한 자산건전성분류가 동일한지
	충당금 적립 기준의 적정성	◦ K-IFRS를 반영한 자체 충당금 적립기준의 적정성을 점검한다 - K-IFRS를 반영한 충당금 적립 기준이 마련되어 있는지 여부 - IFRS 도입과 관련하여 대손준비금을 감독목적상 충당금*과 IFRS 충당금 차액을 세전기준으로 적절하게 산정하여 이익잉여금 처분사항으로 적립하였는지 여부를 점검 (참고 : 은행업감독규정 제29조, 은행업감독업무시행세칙 <별표4> VI, 업무보고서 B2402-1)

항목	평가사항	평가방식
		* 감독목적상 충당금은 감독규정상 요적립액(최소적립기준)과 내부등급법의 기준을 활용하여 산출한 예상손실 중 큰 금액 으로 결정[MAX(최소적립기준,예상손실)]
		◦ 대손상각 시 추가 대손충당금 적립의 원인 및 사유의적정성을 점검한다. - 대손상각 시 전분기까지의 충당금이 부족하여 추가 대손충당금을 적립하는 경우 그 사유를 확인(자산건전성 분류 착오인지 당기순이익의 조정을 목적으로 하는지)
	개별평가 대손충당금 적립의 적정성	◦ 개별평가 적용기준의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 내규에 개별평가 대상 여신기준(정의)가 마련되어 있는지 - 개별평가 대상 여신기준에 우리원 지도공문에 따른 지표를 반영하고 있는지 (요주의 이상 & [감사의견부적정/의견거절 or 완전자본잠식 or 부동산PF]) * 관련공문 : 12.12.21,은행건전-00094, 손상사건 정의 및 대손충당금 설정 관련 유의사항 통보 - 개별평가 적용 기준에 우리원지도 사항 외에 은행 자체적인 기준을 수립하여 운용하고 있는지 * 예시 : 3년 연속 이자보상배율 1미만, 2년 연속 부의 영업현금흐름 동시 해당하는 경우 등 - 개별평가 적용대상 여신의 금액기준이 동류그룹 및 은행 규모 대비 관대하게 설정되어 있지 않은지
		◦ 개별평가 대손충당금 적립의 적정성을 점검한다. - 개별평가 충당금 산출 추정방법이 내규에

항목	평가사항	평가방식
		마련되어 있으며 현금할인모형(DCF)을 적용하고있는지 - 현금흐름할인모형(DCF)적용시 담보현금흐름 외에 영업현금흐름을 고려하는 절차가 반영되어 있는지 - 차주에 대한 영업전망이 과도하게 긍정적이거나 부정적이지 않도록 안전장치가 마련되어 있는지, 영업전망 및 영업현금흐름 추정시 신뢰성 있는 외부평가 결과를 참조하고 있는지 여부 등을 점검 - 현금흐름 할인모형 적용시 현금흐름 할인율이 적정한지(계좌의 유효이자율을 사용하는지 여부) - 담보 청산가치 사용시 처분가액에서 선순위 금액 및 담보 처분비용 등 비용을 고려하는지 여부
	집합평가 대손충당금 적립의 적정성	◦ Stage 분류기준이 적정한지 여부를 점검한다. - STAGE 분류기준이 마련되어 있고 일관되게 적용되고 있는지 여부 * STAGE2 분류기준에 연체, 자산건전성, 조기경보, 신용등급 등 신용의 유의적 하락을 평가할 수 있는 기준을 고려하였는지 여부
		◦ 미래전망승수 및 가산승수 적용 여부를 점검한다. - 충당금 산출용 리스크요소에 미래경기전망을 고려한 승수를 반영하고 있는지 - 미래전망승수 산출 시나리오 및 산출방법이 합리적이고 객관적인지 여부 * 미래전망승수를 적용하지 않거나 1보다 작은 값을 적용하는 경우 근거가 합리적인지 여부

항목	평가사항	평가방식
		◦ 은행들이 집합평가 대손충당금 산출을 위한 리스크요소(PD, LGD, EAD) 추정결과에 대하여 적합성 검증을 적정하게 수행하고 있는지 다음사항을 점검한다. - 적합성 검증 원칙이 내규 반영되어 있는지 - 집합평가충당금 산출방법에 따라 가장 적합한 방법*을 가지고 양적, 질적점검을 실시하고 있는지 * 추정 데이터의 적정성, 세그먼트 분류의 적정성 ,Stage 분류의 적정성, Lifetime PD 추정의 적정성, 미래전망시나리오(Forward-Looking) 및 가중치의 적정성, 추가 충당금적립 방법론의 적정성 등 - 적합성 검증이 독립된 제3자의 부서에서 수행되고 있는지 - 적합성 검증결과가 리스크관리위원회 등에 적절하게 보고되고 있는지
	유가증권 관리체계 및 운영의 적정성	◦ 유가증권 투자지침 제정·운용의 적정성을 점검한다 - 투자적격기준, 투자제한, 매매결정권한, 투자한도, 예외거래, 손절매 및 손실한도 등이 규정화되어 있는지 - 유가증권 투자지침이 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크 관리목표와의 정합성 여부를 확인 * 투자지침상 각종 투자한도 등과 개별 리스크 한도와의 연계성
		◦ 유가증권 투자정책의 적정성을 점검한다 - 리스크관리 인프라의 구축 및 운영이 유가증권 투자규모 및 특성에 비추어 적정한지

항목	평가사항	평가방식
		* 유가증권투자에 따른 리스크측정을 위한 전산시스템 구축의 적정성 - 분산투자지침을 수립하고 있으며 주가, 금리변동 등 투자여건 변화에 대응하여 투자전략을 수정하고 있는지 및 동 투자전략 수정에 따른 관련 리스크 관리한도의 재조정 여부 - 유가증권 운용에 따른 금리리스크를 관리하는지 여부 * 조달자금의 만기에 맞춰 채권을 운용하는 듀레이션 전략 등 자금운용기준이 은행의 특성에 비추어 합리적인지 * 조달 및 운용자금의 기간별 듀레이션을 산출, 조달 및 운용 업무에 적용하고 있는지 여부 * 기간불일치(mismatch)에 따른 금리, 유동성리스크를 헷지하기 위한 리스크관리방법의 적정성 - 유가증권의 비정상적 매매여부를 확인하는 절차·시스템이 마련되어 있는지 여부 * 자전거래, 파킹거래, 손익보전거래 등 불공정 거래 여부 * 시장수익률 대비 일정 스프레드 이상의 매매 여부
		◦ 유가증권 투자 관련 사후관리의 적정성을 점검한다. - 유가증권 거래 관련 한도 준수 모니터링 및 보고가 적절하게 이루어지고 있는지 여부 - 리스크관리현황 및 운용부서의 운용현황에 대한

항목	평가사항	평가방식
		이사회 또는 최고경영진 보고하고 대응책이 적절한지, 금융환경변화 등에 대한 운용전략 및 리스크관리전략의 변경 검토 여부
	대체투자자산 관리체계 및 운용의 적정성	◦ 대체투자* 관련 규정 및 관리체계 수립의 적정성을 점검한다. * 프로젝트금융(부동산, SOC 등 개발), 오브젝트금융(선박, 항공기 등 유형자산 구입 여신), 인수금융(M&A 관련 여신) 등과 관련된 여신, 펀드출자 또는 유가증권 직접 투자 - 대체투자 관련 업무 수행에 필요한 기능별, 조직별 구성 및 운영방안 등을 포함한 업무 전반에 대한 규정이 마련되어 있는지 - 대체투자 조직을 운용, 심사, 사후관리, 리스크관리, 투자의사결정기구로 구성하고, 운용조직과 심사 및 투자승인 조직이 독립적으로 운용되는지
		◦ 대체투자 관련 한도관리의 적정성을 점검한다. - 대체투자 관련 투자지역별, 투자 대상 자산별, 자산운용사별 한도를 설정하여 관리하고 있는지 - 특히, 지주사 내 같은 계열의 자산운용사가 운용하는 펀드에 투자한 비중이 과도하게 높지 않은지 - 리스크부서에서 한도 준수 여부를 정기적으로 모니터링하고, 한도 초과 방지를 위한 체계를 구축하고 있는지 - 한도 모니터링 결과를 위험관리위원회에 정기적으로 보고하고 있는지
		◦ 대체투자 관련 현지실사의무 및 심사 기준의 적정성을 점검한다.

항목	평가사항	평가방식
		- 대체투자 시 현지실사를 의무화하고 있는지, 불가피한 사유로 현지실사 수행이 불가능한 경우, 현지실사를 대체할 수 있는 충분한 대체절차를 수행하고 있는지 - 심사조직은 다음의 사항을 포함하여 심사보고서를 작성하고 있는지 * 현지실사 결과 * 유동성리스크, 거래상대방 리스크, 법률리스크 등 * 투자안의 사업성 및 투자 손실 등 비상상황 발생시 대응방안 등
		◦ 대체투자 관련 사후관리의 적정성을 점검한다. - 사후관리 조직의 상시관리 및 대응체계를 구축하고 있으며 이를 이행하고 있는지 - 리스크부서 중심의 영업부서 모니터링 기준 및 모니터링 결과에 따른 단계별 조치사항을 마련하고 이를 이행하고 있는지 - 대체투자자산에 대한 정기적인 감리실시가 내규에 명시되어 있으며 실제 적정하게 수행하고 있는지 - 부실자산에 대한 사후관리 방안이 적정하게 수립되어 있으며, 사후관리 이행 여부를 정기적으로 점검하고 있는지
	신탁자산 운용의 적정성	◦ 신탁자산운용의 적정성을 점검한다 - 신탁자산 운용업무의 관련 감독규정을 준수하고 있는지 * 은행 및 신탁계정간 자금교류 및 계정 구분관리의 적정성 여부 * 신탁자금 운용한도 준수여부

항목	평가사항	평가방식
		* 은행계정대 운용자금 규모 및 이자의 적정성 - 신탁운용자산의 편출입이 적정한지
		◦ 위험관리, 배당률산출 등 신탁자산관리의 적정성을 점검한다 - 신탁자산 위험관리가 적정한지 * 신탁자산 운용의 건전성 제고를 위한 종합적 위험관리체제 구축 및 내부통제기능 확립 여부 - 은행 및 신탁계정 분리를 위한 이익상충방지 장치 마련하고 이를 내규로 제정하여 운영하는지 * 조직관리, 자금운용 및 정보교류 등에 있어서의 이익상충방지 규정 준수 여부 - 실적배당상품의 배당률산출이 적정한지 ·착오배당으로 인한 정정내용 검토 - 신탁보수 및 중도해지수수료율 결정이 적정하고 산정이 정확한지 - 신탁거래 건전질서유지를 잘 지키고 있는지 * 신탁약관 작성운용의 적정 여부 * 불건전한 영업행위 위배 여부
	신용카드 관리상황	◦ 신용카드부문 관리업무의 적정성을 점검한다 - 신용카드 연체발생원인을 분석하여 대책을 적절히 수립하여 대처하는지 * 개인회원 신규입회 자격기준의 적정성 * 신용카드 대금관리의 적정성 - 신용카드 연체회수를 위한 대환대출이 적정한지 - 신용카드부문 별도의 손익계산서 작성 여부를 점검 - 카드론도 일반 신용카드채권의 건전성분류 적용하는지

항목	평가사항	평가방식
		- 신용카드 대환대출시 요주의, 연체시에는 종전 연체기간을 포함하고 있는지
3. 자산건전성 관련 지표 관리의 적정성	자산건전성 관련 주요 지표 분석	◦ 손실위험도가중여신비율 추이를 다음과 같이 점검한다. - 최근 5년간 손실위험도가중여신비율 추이를 분석하여 증감 원인을 파악하고 경영전략 및 여신정책과 일관성 등을 점검한다 - 비율 증감원인을 점검하고 특이사항이 있는지 확인
		◦ 고정이하비율 추이를 다음과 같이 점검한다. - 최근 5년간 고정이하비율 추이를 분석하여 비율 증감 원인을 파악하고 여신전략과의 일관성 여부 및 특이사항 여부를 점검 - 고정이하 여신 및 총여신 증감 추이, 고정이하 여신에 대한 감축방안 등을 점검하고, 특이사항이 있는지 확인
		◦ 연체대출채권 비율 추이를 다음과 같이 점검한다. - 최근 5년간 연체대출채권 비율 추이를 분석하여 비율 증감 원인을 파악하고 여신전략과의 일관성 여부 및 특이사항 여부를 점검 - 연체대출금 잔액 추이, 신규연체 발생 추이 등을 확인하고, 특이사항이 있는지 점검
		◦ 대손충당금적립률을 다음과 같이 점검한다. - 최근 5년간 대손충당금적립률 추이를 분석하여 증감 원인을 파악하고 경영전략 및 여신정책과 일관성 등을 점검한다. - 대손충당금 및 고정이하여신 증감 추이를 확인하고 특이사항이 있는지 점검

항목	평가사항	평가방식
		- 집합충당금 규모 및 총여신 대비 적립률 추이를 분석하고 동류그룹 대비 과도하게 낮지 않은지 등을 점검한다.
4. 신용리스크 관리 및 운영체계의 적정성	신용리스크 보고체계 및 보고내용의 적정성	◦ 신용리스크 보고체계 및 보고내용의 적정성을 점검한다. - 신용리스크 관리와 관련하여 이사회 및 경영진 보고시 결의사항, 심의사항 및 보고사항 등이 규정화되어 있고, 이에 따라 운영되는지 - 신용리스크량 산출을 위한 신용평가모형 또는 리스크측정요소(PD, LGD, EAD) 변경, 신용평가시스템에 대한 적합성 검증 결과에 대한 보고 및 승인절차가 적정한지
	신용포트폴리오 관리절차의 적정성	◦ 신용포트폴리오 관리절차가 적정하게 운영되고 있는지 여부를 점검한다. - 포트폴리오가 은행의 특성을 반영하여 적정하게 구분되어 관리되고 있으며, 포트폴리오의 이상 징후 등이 발견되거나 예상되는 경우, 이에 대한 적절한 단계별 대응 방안이 마련되어 있는지 점검 - 대출의 특정 부문(기업, 가계 등) 쏠림 현상을 방지하기 위한 관리 절차(한도 관리 등)를 구비하고 있는지 점검 - 금융 환경 변화에 따라 포트폴리오 운영 정책이 탄력적으로 운용되는지 점검 - 은행 전체 대출 증가뿐 아니라 부문별(기업, 가계, 개인사업자 등) 대출 증가속도를 정기적으로 모니터링하고 관리하는 절차를 갖추고 있는지 점검 - 은행이 감내하고자 하는 기 설정된 여신포트폴리오 집행계획 수립 및 이행실적의 적정하며, 매년 여신포트폴리오 계획상 자금용도

항목	평가사항	평가방식
		분야별(기업여신, 가계여신), 만기별, 국별, 기대수익률별로 적절히 분산하여 운용하는지
	신용리스크 한도설정 및 관리의 적정성	◦ 익스포져 한도설정의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 위험관리위원회 의결을 통해 산업별(업종별), 업체별, 기업군별, 국가별 익스포져 한도를 설정하였는지 점검 - 익스포져 한도 설정시 은행의 경영전략 및 여신정책, 특정부문의 편중을 방지하기 위해 편중도, 여신증가율 등 은행의 특성 및 경제 여건 등 제반사항을 충분히 고려하였는지 점검
		◦ 익스포져 한도관리의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 리스크부서에서 한도 준수여부를 정기적으로 점검하여 위험관리위원회에 보고하는지 점검 - 한도소진율이 일정수준 이상인 경우, 한도초과를 방지하기 위한 체계를 구축하고 적정하게 운영하고 있는지 점검 - 익스포져 관리실태를 확인하기 위하여 다음 자료를 징구하여 한도초과여부 및 운영실태를 확인 * 동일인 및 동일차주 신용공여한도, 대주주 여신한도, 자회사 신용공여한도, 내규에 의한 거액신용공여 한도 등
		◦ 익스포져 한도 변경의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 최초 설정한 익스포져 한도가 변경되는 경우, 위험관리위원회 의결을 거치는지 점검 - 익스포져 한도 변경 사유가 적정한지, 한도 변경이 지나치게 빈번하지 않은지 점검

항목	평가사항	평가방식
		◦ 한도초과시 대응방안의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 익스포져 한도 초과시 한도초과 사유 및 승인권자의 승인 내역이 적정한지 점검 - 한도초과 시 원인분석 및 익스포져 감축계획 등의 대응책이 적정한지 점검 - 리스크부서에서 익스포져 감축계획의 이행여부를 정기적으로 점검하는지 확인
	신용평가시스템 구축, 활용 및 리스크추정 요소의 적정성	◦ 신용평가등급 시스템 및 신용리스크 측정요소의 적정성을 점검한다. - 기업 및 가계 차주에 대한 신용평가시스템을 적정하게 구축·활용하고 있는지 - 신용평가시 심사자의 자의적 판단을 최소화 하기 위한 절차를 보유하고 이를 내규화하고 있는지, 심사자에 의한 등급 조정시 근거를 명확히 문서화하고 등급조정 비율이 적정한 수준에서 유지되도록 관리하고 있는지 - 신용평가모형의 결과가 포트폴리오관리, 예상손실 측정, 금리결정 등에 적정하게 활용되고 있는지 - (내부등급법 적용은행) 합리적인 가정 및 데이터 기간 등을 반영하여 신용리스크 요소(규제PD·LGD·CCF등)를 적정하게 추정하는지
	신용리스크 인식 기준 및 신용리스크량 측정방법의	◦ 신용리스크 인식, 측정 및 평가의 적정성을 점검한다. - 신용리스크 인식기준(부도인식 기준, 신용리스크 측정시 포함 또는 제외되는

항목	평가사항	평가방식
	적정성	부내외 자산에 대한 기준 등)이 합리적이며, 문서화되어 있는지 - 신용리스크량 측정 방법론이 은행의 신용리스크 특성을 적절하게 반영하고 있으며 근거가 되는 가정들이 합리적인지
		◦ 신용평가모형 및 신용리스크측정요소에 대한 적합성 검증의 적정성 여부에 대하여 점검한다. - 신용평가모형 및 리스크측정요소 등에 대한 양적 검증 및 관련 시스템, 데이터관리 전반에 대한 질적 검증 절차가 문서화되어 있고, 이에 따라 적정하게 수행하는지

504
경영관리의 적정성 평가

<경영관리의 적정성 업무개요>

1. 평가목적

□ 경영관리의 적정성 평가의 목적은 은행이 적정수준의 이익을 실현할 수 있는 기업성과 금융자금의 효율적 배분 및 은행 이용자 보호기능을 수행하기 위한 공공성을 조화롭고 합리적으로 실천해 나갈 수 있는 경영진의 능력을 평가하는데 있음

◦ 은행 경영방침의 타당성과 집행기능의 적정성을 검토·분석하여 금융 기관의 건전경영 및 책임경영체제를 강화토록 유도함

2. 경영관리의 적정성 평가시 고려요소

(1) 경영실적

□ 경영관리의 적정성 평가를 위해서는 우선 은행의 전반적인 재무상태 및 경영실적을 평가함

◦ 자산건전성, 자본적정성, 적정 수익규모와 추세, 유동성 유지 등에 대한 경영성과는 경영진에 의한 의사결정 및 업무수행의 결과임

(2) 경영진의 업무수행능력

□ 은행의 경영정책을 수립·집행하고 분석하는 업무를 담당하는 경영진의 업무수행능력은 은행의 경영관리능력 평가시 고려하여야 할 중요요소임

◦ 경영진의 업무수행능력 평가는 경영진의 전문지식, 리더십, 관리능력, 법과 규정의 준수자세, 금융환경 변화에 대한 대응능력, 경영정책의 적정성과 이행 능력, 현금횡령 및 유용 등 사고예방 노력 등이 고려되어야 함

(3) 검사결과 지적사항

□ 검사결과 지적사항은 은행 경영상 취약점을 나타낸 것이므로 그 내용 및 원인을 분석하여 경영관리능력 평가시 반영함

◦ 검사결과 은행 경영상태에 중대한 문제가 발견되었을 경우 일차적으로 경영진의 책임으로 판단할 수 있겠으나 그 원인이 경기불황 등 외부요인에 기인한 경우 경영진의 문제점에 대한 인식수준 및 해결노력 여부를 감안하여 평가함

(4) 리스크관리능력

□ 리스크는 은행이 영업활동을 수행하는 한 피할 수 없는 것으로 경영관리능력 평가시 업무취급관련 리스크를 식별, 측정, 통제하여 효율적으로 관리할 수 있는 체계를 구축하고 있는지 여부 및 그 운영실태에 대하여 평가하는 것이 중요함

◦ 리스크관리에 대한 평가는 은행이 부외거래를 포함한 영업활동과 관련된 모든 리스크를 파악하여 신용리스크, 시장리스크, 유동성리스크, 경영리스크 등으로 적절히 분류하고 이를 축소 또는 회피하기 위한 적절한 대책을 수립, 이행하는지 여부를 평가함

3. 세부평가

가. 경영관리의 수행주체 및 기능

(1) 경영관리의 수행주체

(가) 주주총회

□ 주주총회는 주주로 구성되는 필요적 기관으로서 법률 또는 정관에서 정하여진 사항에 한하여 결의하는 최고의사결정기구임

◦ 임원의 선임, 재무제표의 승인, 이익금처분 및 합병 또는 해산 결정 등은 주주총회의 주요 권한사항임

(나) 이사회

□ 이사회는 상임이사, 비상임이사 및 사외이사로 구성되는 은행의 실질적인 최고 의사결정기관임

◦ 경영목표 및 평가, 정관의 변경, 임원 및 직원의 보수를 포함한 예산 및 결산, 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경과 내부통제기준에 관한 사항 등 조직 및 경영전반에 관한 중요사항은 대부분 동 이사회에서 결정됨(「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하, 금융사지배구조법)」제15조)

(다) 임 원

□ 은행 임원은 주주총회에서 선임된 이사로서 일반적으로 경영진으로 불리어 지기도 함

◦ 임원중 상임이사는 은행의 의사결정기구인 이사회의 구성원일 뿐만 아니라 조직 및 경영전반에 걸쳐 업무를 집행하고 있기 때문에 은행의 직무권한은 대부분 상임이사에게 부여되고 있음

□ 은행의 임원은 은행 업무에 대한 지식과 경험을 토대로 올바른 경영 이념을 가지고 경영상의 취약점을 개선해 나감으로써 은행경영의 건전성을 유지할 책임이 있음

(라) 중간관리자

□ 중간관리자는 은행의 직무권한관련 내부규정에 의거 부여된 직무에 대하여 의사결정을 하며, 업무를 집행하는 직위를 가진 단위 부서의 장 및 팀장 등을 의미함

◦ 은행 중간관리자의 업무수행 절차나 실적은 곧바로 당해 은행의 경영성과로 나타나며 조직문화를 형성하는 데에도 큰 영향을 미침

(2) 경영관리기능

(가) 경영방침의 수립

(기본경영계획 수립)

□ 기본경영계획은 은행이 당기 회계 연도에 추진할 경영방침으로서 경영진은 당기 회계 연도의 기본 경영목표를 설정하고 동 목표달성을 위한 부문별 추진계획을 수립함

◦ 경영계획에는 투자, 대출, 자산 및 부채, 이익계획과 예산, 자본계획, 내부통제, 인사정책 등 경영전반에 관한 기본적인 경영방침 등이 포함됨

(중장기경영계획의 수립)

□ 경영진은 은행의 중장기적인 목표달성을 위한 합리적인 비전을 제시함으로써 조직의 발전방향을 수립 운영해야 할 책무가 있음

◦ 중장기경영계획은 은행의 기본경영계획과 함께 조직의 경영목표와 경영진의 경영이념 및 경영의지를 표현한 것으로서 양자는 서로 일관성이 있어야 함

(나) 경영방침의 집행

(경영계획 이행지침)

□ 경영방침의 효율적인 집행을 위해 은행은 관련 업무별로 구체적인 처리절차, 이행지침 등을 마련하는데 이는 대부분 각 은행의 내규형태로 제정됨

◦ 은행 직원은 내규에서 정한 바에 따라 업무를 수행하게 되는데 동 내규는 직원들로 하여금 자의적인 업무처리를 하지 못하게 함으로써 고객에 대한 양질의 금융서비스를 제공할 수 있도록 하는 기능도 있음

(인사관리)

□ 인사관리는 조직의 직무와 직원과의 관계를 연결시켜 주는 경영관리의 기본으로 직원의 채용, 연수, 이동과 승진 등의 배치 및 퇴직에 이르는 순환과정에 관한 내부 조직 관리를 의미함

◦ 경영계획은 직원의 업무수행결과로써 달성될 수 있기 때문에 직무에 맞는 적재적소의 직원배치가 경영 효율화의 첩경임

◦ 합리적인 인사관리는 직원의 능력을 효율적으로 활용하는 중요한 수단으로서 직원의 자질, 연수, 직무능력 등이 종합적으로 반영되어 조화를 이루는 것이 중요하며 공정하지 못하고 설득력이 없는 인사관리는 직원의 근무의욕을 좌절시키고 나아가서는 조직의 갈등을 확산시켜 조직의 효율성을 크게 저하시키는 요인으로 작용함

(경영정보체계)

□ 경영진은 효율적인 경영정보체계(management information system : MIS)를 구축하여 은행의 모든 정보를 신속정확하게 수집·분석함으로써 대내외 여건 변화에 대한 대응능력을 제고시킬 필요가 있음

◦ 경영정보체계(MIS) 구축을 통하여 은행의 현황을 상시 파악함으로써 현실성 있는 의사결정이 가능하므로 효율적인 경영정보체계(MIS) 구축을 위해 입력 자료는 항상 최신자료로 보완

하여야 함

(관리 및 감독)

□ 은행 경영진간의 내부갈등, 임직원의 업무소홀 및 권한남용 등은 은행 경영의 효율성을 저해하는 주요 요인임

◦ 이 경우 직원간의 화합과 단결, 합리적인 내부통제제도의 운영 등을 통하여 조직의 비효율성을 제거하려는 최고경영진의 의지가 무엇보다도 중요함

<체크리스트>

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
1. 지배구조의 적정성	사내이사 선임 등의 적정성	◦ 사내이사 및 업무집행책임자 선임 및 해임 절차, 자격요건 등의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - (절차) 사내이사 및 업무집행책임자가 상법, 금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하, 금융사지배구조법), 지배구조내부규범 및 기타 관계 법규 등에서 정한 절차에 따라 선임 또는 해임되는지 - (자격 및 겸직) 사내이사 및 업무집행책임자가 상법, 금융사지배구조법, 지배구조내부규범 및 기타 관계 법규 등에서 정한 자격요건을 갖추고 있으며 겸직 제한에 해당하는 사항이 없는지 - (임기) 사내이사 및 업무집행책임자의 임기가 상법, 금융사지배구조법, 지배구조내부규범 및 기타 관계 법규 등에서 정하고 있는 바에 따라 부여되고 있는지
	사외이사 선임 등의 적정성	◦ 사외이사 선임 및 해임 절차, 자격요건 등의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - (절차) 사외이사가 상법, 금융사지배구조법, 지배구조내부규범 및 기타 관계 법규 등에서 정한 절차에 따라 선임 또는 해임되는지 - (상시후보군 추천 경로) 상시후보군 추천경로가 특정경로로 편중되지 않도록 다양화하고 상시후보군에 포함되지 않는 자를 선임할 경우 사유 및 추천자를 명확히 하고 이를 공시하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- 사외이사 후보군 추천경로가 내부 지원조직 등으로 편중되어 있지 않는지 - 인선자문단 등을 추가로 운영할 경우 주요내용(선정방법, 운영방법, 사외이사 및 회사와의 관계 등)에 대해 공시하고 있는지 - (상시후보군의 관리) 상시후보군 관리를 위한 세부 기준을 마련하고 적정 규모로 관리하며 주기적으로 평가하여 부적합자를 제외하고 있는지 - 후보군의 적정 규모, 전문분야 판단기준, 분야별 비율(또는 규모), 후보 포함/제외/유지 기준, 업데이트 주기, 현황 보고 등에 대한 세부 관리기준을 마련하고 있는지 - 분야별 일정 수 이상의 후보를 확보하고 실질적 후보가 될 수 없는 자를 주기적으로 제외하고 최소 연 1회 이상 적정성을 평가하고 있는지 - 외부추천기관 의뢰시에도 해당 분야 전문성 보유 요건 등을 정하여 요청하여 실질적인 후보가 될 수 있는 자를 후보군으로 관리하고 있는지 - (자격 및 겸직) 사외이사가 상법, 금융사지배구조법, 지배구조내부규범 및 기타 관계 법규 등에서 정한 자격요건을 갖추고 있으며 겸직 제한에 해당하는 사항이 없는지 · 특히, 사외이사 겸직 관련 다음 사항이 없는지 확인한다. · 은행 사외이사는 해당 은행 이외에 다른 회사(해당 은행의 자회사 등, 해당 은행의 자은행, 해당 은행을 자회사로 하는

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		은행지주회사 및 그 은행지주회사의 자회사 등은 제외)의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임할 수 없음(금융사지배구조법 §6.①.8. 및 동 법 시행령 §8.③.4.) · 해당 회사가 주권상장회사인 경우, 해당 상장회사의 사외이사 외 2개 이상 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사로 재임할 수 없음(상법 §542의8.②.7. 및 동 법 시행령 §34.⑤.3.) - (자격의 검증) 사외이사 선임시 독립성, 전문성, 사외이사직 수행을 위한 충분한 시간 투입 가능성 등 자격 검증을 엄격하게 실시하고 있는지 · CEO와의 장기재임기간 공유(계열사, 타사 등 포함), 친분 및 학연, 이해상충 가능성(계열사 전직 임직원, 계열사간 사외이사 순환 등) 등이 있는 경우 독립성에 대한 보다 엄격한 자격검증을 실시하고 있는지 - (임기) 사외이사의 임기가 상법, 금융사지배구조법, 지배구조내부규범 및 기타 관계 법규 등에서 정하고 있는 바에 따라 부여되고 있으며, 금융사지배구조법에 따른 총 임기제한(해당 금융회사 6년, 계열회사 합산 9년)이 준수되고 있는지 - (승계계획) 사외이사에 대한 적정 임기정책과 장단기 이사회 승계계획을 마련하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- 다수 사외이사의 임기가 동시에 만료되지 않도록 이사회의 안정성을 고려하고 신임 사외이사를 통한 전문성 보강, 새로운 시각 도입 등을 감안하는 등 적정한 임기정책(이사회 의장의 임기 포함)을 마련하고 있는지 - 이사회 구성, 중장기 목표비율 등에 따른 장단기 이사회 승계계획을 수립하고 이사회에서 승계계획을 연 1회 이상 주기적으로 논의하여 계획을 수립하고 있는지 * 이사회 승계계획은 향후 은행에 필요한 역량 분석 → 현재 이사회 역량 평가 → 부족한 역량 파악 → 대응책 및 해당 역량을 보유한 사외이사 선임 등의 절차가 포함되어야 하며 임기정책, 전문성 · 다양성 정책 및 확보 방안, 사외이사 후보군 관리, 세부 선임절차 등을 종합적으로 고려해야 함 - 사외이사의 임기 만료가 특정 기간 내에 집중되지 않도록 적절하게 분산되어 있는지 · (예시) 특정 사업연도 중 사외이사 전원의 임기가 만료하여 이사회 업무의 연속성이 저해될 우려가 없는지 점검
	준법감시인 등의 선임 등의 적정성	◦ 준법감시인 및 위험관리책임자 임면의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - (절차) 준법감시인 및 위험관리책임자 선임 및 해임시 이사회 의결을 거치고 있는지 · 특히, 해임시에는 이사회 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 의결

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- (자격 및 겸직) 준법감시인 및 위험관리책임자의 자격 및 겸직이 금융사지배구조법에서 정한 요건에 적합한지 - (임기) 준법감시인 및 위험관리책임자의 임기를 2년 이상으로 부여하고 있는지
	이사회 구성 및 기능의 적정성	◦ 이사회 구성의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 이사회 구성이 상법, 금융회사의 지배구조에 관한 법률(금융사지배구조법) 등에서 정한 규정에 따라 구성되고 있는지 · 사외이사가 3인 이상이고, 이사 총수의 과반수인지 점검 - (집합적 정합성) 이사회가 집단적으로 은행 규모, 복잡성, 리스크 프로파일, 영업모델 등에 상응하는 집합적 정합성을 확보하고 있는지 · 사외이사가 이해관계자 집단의 이해를 대변하고 경영진에 대한 견제 기능을 수행할 수 있도록 다양한 분야의 전문가로 구성되었는지 · 사외이사가 금융, 경제, 법률, 회계, 소비자보호, 정보기술 등 다양한 분야의 전문가들로 구성되어 있으며, 사외이사의 전문분야가 특정 분야에 편중되어 있는 것은 아닌지 · 집합적 정합성 판단기준을 마련하고 이에 대해 주기적으로 점검 · 검토하여 미흡사항 발생시 대응책을 수립하며 이를 이사회 책임으로 명문화하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- (역량평가표) 이사회가 집합적 정합성 확보를 위해 Board Skill Matrix를 작성하고 후보군 관리 및 신규 이사 선임시 활용하고 있는지 · Board Skill Matrix의 작성, 평가, 활용 등에 관하여 구체적인 기준을 마련하고 이를 이사회 승계계획(후보군 관리, 신규 이사 선임 등)과 연계하고 있는지 - (전문성 및 다양성 확보 방안) 이사의 전문분야, 직군, 성별 등과 관련하여 은행별 영업 특성에 따라 중장기 전략, 가치 등을 감안해 전문성 및 다양성 확보방안을 마련하고 있는지 · 전문분야, 직군, 성별, 연령, 사회적 배경 등을 고려하여 은행별 목표(목표 비율, 최소 인력수, 목표 범위 등) 및 이를 위한 중장기 계획을 마련하고 있는지 · 전문성 및 다양성 확보방안을 상시후보군 구성(분야, 후보군 수, 후보군 평가) 등 관리 정책과 연계하고 있는지 · 전문분야를 다양하게 선정하고 전문성 판단 기준 및 근거를 세부적으로 마련하고 있는지 · 복수분야의 전문성을 가진 이사를 선임할 경우 해당 분야의 전문성 보유 여부에 대해 명확히 설명할 수 있는지 - (공시) 전문성, 다양성 등 이사회 구성의 집합적 정합성을 제고하기 위한 이사회의 역할, 방안, 성과 등에 대해 적절하게 공시하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		· 집합적 정합성 확보를 위한 은행의 정책 및 운영현황, 임기정책, 승계계획 등에 대해 구체적으로 선명하게 공시하고 이사회의 관리, 감독 노력을 명확하게 포함하여 공시하고 있는지
		◦ 이사회 운영의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 금융사지배구조법, 정관 및 이사회규정에서 정한 결의, 보고사항을 빠짐없이 부의하고 있는지 · 규정상 명시되지 않았더라도 은행의 경영에 중요한 영향을 미치는 사항을 부의하고 있는지 - 검사대상 기간동안 개최된 이사회 위원의 평균 출석률이 80% 이상인지 - 이사회 회의에서 참석위원의 질문이나 의견제시 비중 등을 검토하여 사외이사가 이사회에 적극적으로 참여하고 있는지 확인 · 검사대상 기간동안 이사회 회의에서 참석위원이 보고안건 내용 중 질문이나 의견(반대, 정정, 보류)을 제시한 횟수가 평균 3회 이상인지 · 안건 수정을 요구한 내역이 있는지 - 대표이사(은행장)의 임기를 상당기간(예:최초 선임시 2년 이상)으로 하여 책임경영체제를 확립하고 있는지 - 이사회 권한을 위원회로 위임한 내용이 적정한지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- 이사회, 이사회 내 위원회의 의사록이 충실하게 기재되고 적정하게 보관, 유지되고 있는지
	이사회 내 위원회 구성 및 기능의 적정성	◦ 이사회 내 각종 소 위원회(임원후보 추천위원회, 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회 등) 구성 및 기능의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 금융사지배구조법에서 정하고 있는 이사회 내 위원회를 설치 운영하고 있는지 - 이사회 및 이사회 내 위원회가 금융사지배구조법, 지배구조 내부규범 등에서 정하고 있는 바에 따라 적정하게 구성되어 있는지 · 이사회 내 위원회 구성원 중 사외이사가 과반수인지, 사외이사를 위원장으로 정하고 있는지 등을 점검 - (위원회 구성) 소위원회 수 등을 고려하여 은행별로 적정수의 이사를 확보하고 소위원회는 이사들의 전문성, 경험 등과 부합되도록 구성하고 있는지 · 1인의 사외이사가 과도하게 많은 소위원회에 참여하고 있지 않은지(예 : 최대 3개) - 각 위원회 소속 사외이사를 보직 순환하도록 함으로써 장기간 동일 위원회 활동에 따른 이해상충요인 발생을 방지하고 있는지 - 각 위원회 소관사항이 충실하게 보고되고 있으며, 서면결의 대체하는 사례가 빈번하지 않은지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- 금융사지배구조법에서 정한 이사회 내 위원회 이외에 은행이 임의로 운영하고 있는 이사회 내위원회가 있는 경우, 해당 위원회 운영이 금융사지배구조법에서 정한 기준에 준하여 운영되고 있는지
		◦ 특히, 보수위원회의 구성 및 기능의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 보수위원회 구성에 있어서 리스크관리위원회 소속 이사를 1인 이상 참여하게 하고 있으며, 영업조직을 담당하는 사내 이사가 배제되어 있는지 - 은행장 등 임원에 대한 성과 평가 및 보수 결정시 보수위원회가 주도적이고 독립적으로 평가할 수 있는 권한이 부여되어 있는지 · 지주회사가 은행장 등 임원에 대한 평가 및 보수를 사실상 결정하여 통보함으로써 은행 보수위원회의 기능이 제한되지 않는지 점검
	사외이사 지원의 적정성	◦ 사외이사에 대한 업무지원 및 정보제공 등의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - (지원조직의 설치) 최고 의사결정기구인 이사회의 충실한 업무 수행을 지원하기 위해 사외이사 전담조직을 설치하고 적정하게 운영하고 있는지 · 사외이사 전담 지원조직을 이사회 아래 독립조직으로 설치하고 있는지 · 지원조직의 업무총괄자가 이사회에 직접 보고할 수 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		· 지원조직의 업무총괄자는 일정 직급 이상((선임)부서장급 이상)으로 선임하고 임면시 이사회의 사전동의(또는 이사회 선임, 이사회 의결, 이사회 사전보고 등)를 거치고 있는지 · 지원조직의 업무총괄자가 독립적인 업무수행에 영향을 미칠 수 있는 타업무를 겸직하지 않으며 이사회가 성과평가에 참여하고 있는지 · 사외이사 지원조직의 업무범위를 명확히 정하고 원활한 운영을 위해 충분하고 적합한 인력을 배치하고 있는지 - 사외이사에게 회사의 경영실태를 파악할 수 있는 자료 및 정보를 연 1회 이상 정기적으로 제공하고 있는지 - (회의자료의 제공) 사외이사에 대하여 충분한 안건검토 시간을 보장할 수 있도록 회의자료를 조기에 송부하고 있는지 · 회의자료 송부기한을 지배구조법에서 명시한 2주전보다 과도하게 짧게 명시하고 있지 않은지 및 최소 회의개최일 7일전까지로 규정하고 있는지 · 제목, 개요가 아닌 안건 검토를 위한 충분한 내용을 제공하고 있는지 · 회의자료 송부기한의 예외를 두고 있는 경우 대상, 방법 등을 명확히 정하고 있는지 · 실제 송부기한을 적정하게 준수하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- (사외이사 지원 체계) 사외이사가 이사회 활동을 위해 필요한 외부기관의 법률, 회계, 경영자문 등의 지원 체계가 적정하게 구축되어 운영되고 이를 종합적으로 관리할 수 있는 절차 및 체계를 마련하고 있는지 · 사외이사가 업무를 수행하기 위하여 경영진과의 면담, 자문 또는 관련 자료 등을 요청할 경우 요청 절차 및 방법 등을 마련하고 있는지 · 사외이사 요청사항에 대한 처리 상황 및 처리 결과 등을 전담 지원조직이 총괄적으로 관리할 수 있는 체계 또는 시스템을 마련하고 있는지 - (사외이사만의 간담회) 이사회 운영의 독립성을 강화하고 운영의 효율성을 제고하기 위하여 사외이사만의 간담회를 적극 활용하고 있는지 · 경영진이 참여하지 않는 사외이사만의 간담회를 위해 구체적인 절차를 정하고 주요 사항(실시 개요 및 주요 내용을 포함하거나 이사회 의사록에 주요 내용을 포함 등)은 기록하고 있는지 - (교육 및 연수) 사외이사의 전문성 제고와 원활한 업무 수행을 위해 선임 · 재임 사외이사를 위한 충실한 연수 및 교육 프로그램을 마련하고 있는지 · 사외이사 연수 및 교육계획을 정기적으로 수립하여 이사회 등에 보고하고 주기적으로 보완하여 실적을 관리하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		· 신임 사외이사 및 재임 사외이사에 대하여 필수 이수시간과 내용을 지정하여 운영하고 있는지
	이사회 등에 대한 평가의 적정성	◦ 이사회, 위원회, 사외이사에 대한 평가의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 사외이사의 독립적, 중립적 역할 수행을 위해 은행 경영실적에 연동하지 않고 사외이사의 책임과 활동 정도에 따른 보수기준을 마련하여 운영하고 있는지 - (평가) 이사회, 소위원회, 사외이사 활동에 대하여 적합한 절차와 방식을 선택하여 연 1회 이상 주기적으로 평가하고 있는지 · 설문 방식을 사용할 경우 평가항목, 내용, 기준을 구체적으로 제시하고 질문을 효과적으로 구성*하도록 하며 의장과의 인터뷰 등 설문 외 다양한 방식을 활용하고 있는지 * 객관식, 주관식 질문을 적절하게 혼합, "적당한가"와 같은 응답 외에 자유기술형의 개방형 질문을 적절히 사용하여 구체적인 내용을 담은 평가결과의 산출, 이사회 의장 및 소위원회 의장의 경우 별도의 평가항목을 추가 등 · 사외이사 평가의 경우 개별 이사의 기여도와 연결할 수 있는 정량지표를 바탕으로 계량화 기준을 제시하고 다양한 지표를 활용하여 실효성 있게 평가하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		· 사외이사 평가시 평가 주체 및 비중이 적정하게 구성되고 있는지를 확인하여야 하며, 자기평가 또는 임직원평가 비중이 너무 높지 않도록(예 : 30% 초과)하고 계량지표의 수가 1~2개인 경우 계량평가의 비중이 지나치게 높지 않도록(예: 30% 초과) 구성하고 있는지 - (외부전문기관 등의 활용) 이사회, 소위원회, 사외이사 평가에 있어 외부 전문기관을 활용하여 공정성 · 객관성을 제고하고 있는지 · 외부기관 활용은 설문지 구성 등 평가체계 점검, 개별 인터뷰 등 평가지원, 평가 직접 참여, 보고서 작성 및 액션 플랜 마련 등 다양하게 활용할 수 있으며 은행에 적합한 방식으로 선택하고 이를 공시하고 있는지 - (평가체계의 점검) 이사회, 소위원회, 사외이사에 대한 평가항목, 내용 등을 최소 연1회 이상 정기적으로 정비하고 평가체계의 적정성을 객관적인 방법을 활용하여 최소 매3년마다 주기적으로 점점하고 있는지 · 평가실시 전 이사회(위원회)의 사전협의 등을 통해 평가절차 및 방식, 내용의 적합성을 논의하고 보완수정하여 효과적인 평가체계를 유지하고 있는지, 특히 설문방식의 경우 매년 환경변화를 감안하여 설문지를 업데이트하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		· 외부기관 등 제3자를 통해 이사회, 위원회, 사외이사 평가의 적정성을 점검하고 있는지 - (재선임과의 연계) 사외이사 평가결과를 이사 재선임과 연계하고 재선임 기준을 명확하게 마련하여 문서화하고 있는지 - (환류기능 및 공시) 이사회, 소위원회, 사외이사 평가결과에 대하여 미흡사항에 대한 보완, 개선 등 환류 기능을 작동시키고 있으며 세부 내용을 공시하고 있는지 · 평가결과를 이사회 등에 공유하고 개선필요 사항 등에 대한 논의절차를 마련하여 개선 이행상황을 점검하고 있는지 · 평가절차, 방법, 결과, 개선안, 전년도 개선안 이행사항 등을 포함하여 적정하게 공시하고 있는지
	경영승계 절차의 적정성	◦ 최고경영자의 경영승계 절차 등의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 임원후보추천위원회에서 공정하고 투명한 절차에 따라 최고경영자 후보자를 검증 및 추천하고 있는지 - (경영승계절차) 이사회가 CEO 후보군 관리 · 육성부터 최종 선정까지를 포괄하는 종합적이고 체계적인 승계계획을 마련하고 이를 문서화하고 있는지 ① 내부 및 외부후보자의 세부적인 소극적 · 적극적 자격요건(지주 · 은행별

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		중장기 전략과 관련되어 요구되는 경력, 특정 분야/규모/역할 경험, 해당 경력 · 경험 기간 등) ② 후보군 관리 및 평가(상시후보군의 경우 대상/규모, 편입 기준, 주기적인 평가 방법, 제외 기준, 현황 보고 방법 등) ③ 역량개발 프로그램(대상, 프로그램, 시기, 평가 및 활용 방식 등) ④ CEO 선임 절차에 관한 사항(개시시점, 후보군 압축 단계별 시기(일정), 평가/검증 방식, 평가 항목/기준, 결정 방법, 평가 근거 보관 방법 등) ⑤ 승계계획이 유기적으로 진행될 수 있도록 각 부서별 역할 및 책임 분담, 통보 등 정보교환 절차, 점검 및 보고 절차 등 · 승계절차 개시 이전에 상시적으로 마련해 운영하는 것이 바람직하며, 계획변경시 최소한 long-list 확정 前 자격요건 등 세부 사항을 확정 - (비상승계계획) 경영공백이 발생하지 않도록 구체적인 비상승계계획을 세우고 있는지 · CEO 유고 등 비상승계 요건, 직무대행 절차, 후임 CEO 선임절차 등 - (이사회의 점검) 이사회가 연 1회 이상 승계계획의 적정성을 점검하고 문제점을 보완 · 수정하는 등 승계계획을 실효성 있게 관리하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- (CEO의 자격요건) 은행의 중장기 경영전략 및 비전에 적합한 CEO의 자격요건을 구체적으로 정의하고 정기적으로 점검 · 보완하고 있는지 · 도덕성, 업무전문성, 학력 및 경력, 조직관리 역량, 연령, 회사비전 공유 등 각 항목별로 세부적인 적극적 자격요건 기준을 제시하고 있는지 - (승계절차의 개시) 승계절차가 촉박하게 진행되거나 형식적으로 운영되지 않도록 경영승계절차를 조기에 개시 · 최소 임기만료 3개월 전으로 개시 시점을 명문화하고 있는지 · Short list를 조기에 확정할 수 있도록 충분한 시간을 두고 개시하고 있는지 · 주주총회 등 후속 절차를 고려하여 3개월 전의 시간을 두고 진행하고 있는지 · 단계별로 충분한 시간을 두고 진행하고 있는지 - (평가주체 및 방식의 다양화) 면밀한 평가 · 검증 및 CEO 선임 과정에서의 공정성 확보를 위해 후보군에 대한 평가주체 및 평가방식을 다양화하고 있는지 · 외부평가기관, 외부전문가, 심층 평판조회, 다면 평가 등 평가주체 및 방식을 다양하게 활용하고 있는지 - (외부후보군) 외부후보군을 포함할 경우

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		자격요건, 추천경로 및 절차 등을 명확히 하고 체계적인 검증절차를 마련하며 평가 방법이나 시기가 외부후보에게 불공평하지 않은지 · 외부후보에게 조기 통지하고 승계절차가 개시되는 경우 이사회 간담회 참석 등 방안을 마련하고 있는지 - (기록 및 공시) 경영승계절차의 투명성을 확보하기 위해 단계별 평가 결과에 관한 기록을 유지 · 관리하고 이에 대한 내용을 내규에 명시하여 공시하고 있는지 - (상시후보군의 관리) 적정 규모 후보군을 상시관리하고 미리 마련된 기준에 따라 주기적으로 평가하여 부적합한 후보를 제외하며 최소 연 1회 이상 상시후보군 관리실태를 점검하여 보완하고 있는지 · 승계절차 개시 후 상시후보군에 포함되지 아니한 후보를 CEO 후보에 포함할 경우 추천자 및 사유를 명확히 기재하여 공시하고 있는지 - (역량개발프로그램) 최고경영자의 경영승계를 위한 후계자 양성프로그램을 마련하여 운영하고 있는지 · 다각도의 역량개발 프로그램을 운영하고 운영결과를 후보군에 대한 평가로 연결하고 있는지 · 상시후보군의 이사회 참석 및 발언 기회를 보장하고 이사회 간담회 등을 마련하여

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		이사회가 후보에 대해 상시평가할 수 있는 기회를 제공하고 있는지 · 승계절차 개시 후 상시후보군에 포함되지 아니한 후보를 CEO 후보에 포함할 경우 추천자 및 사유를 명확히 기재하여 공시하고 있는지 - (지주소속 은행) 지주 소속 은행의 경우 은행의 임원후보추천위원회가 충분한 역할을 하고 있는지 · 은행 임추위가 은행장 후보군 현황 및 선임절차 진행 등에 대한 정보를 제공받고 있는지 · 후보들이 은행 이사회 및 위원회 발언기회, 간담회 등에 참여하여 은행 이사회(임추위)가 상시적인 평가근거를 축적할 기회를 제공하고 있는지 · 은행 임추위가 은행 이해관계자를 대변하여 은행장 선임 과정에서 실질적이고 적절한 기능을 수행할 수 있는지(예: 후보군 추천 권한, 지주의 후보 평가시 의견제출, 재추천 절차 등) · 은행 임추위가 충분한 자격검증을 실시하고 있는지
	임원 선임 등 관련 검증, 보고 및 공시	◦ 임원 선임 및 지배구조 관련 은행의 검증 및 사후보고 등의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 금융사지배구조법 제5조 및 제6조에 따른 임원 자격요건 등을 충족하는지 여부를

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
	등의 적정성	확인하기 위한 체계를 구축·운영하고 있는지 - 임원의 선임 및 해임시 금융사지배구조법에서 정한 바에 따른 공시 및 금융위원회(또는 금감원장) 보고가 적정한지 - 준법감시인, 위험관리책임자의 임면시 금융사지배구조법에서 정한 바에 따른 금융위원회(또는 금감원장) 보고가 적정한지 - 은행 임직원이 다른 금융회사 임직원을 겸직하려는 경우, 금융사지배구조법에 따른 금융위원회 승인 또는 보고가 적정하게 이루어지는지
		◦ 지배구조 내부규범 마련, 이행 및 공시의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 금융사지배구조법에 따라 지배구조내부규범을 마련하고 있는지 - 지배구조 내부규범을 변경한 경우, 금융회사 지배구조 감독규정에 따라 정해진 기한 내(변경일로부터 7영업일 이내)에 공시하고 있는지 - 지배구조 내부규범에 따른 이사회 등 운영현황에 대한 보고서(지배구조 연차보고서)를 금융회사 지배구조 감독규정에 따라 익년도 정기주주총회일 20일전부터 공시하였는지 여부
2. 경영전략수립 및 조직	경영목표 수립 및 모니터링의 적정성	◦ 장단기 경영계획(국외점포 경영계획 포함)이 적정한 절차를 거쳐 수립되고 있는지 다음과 같이 점검한다.

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
관리의 적정성		- 경영계획이 이사회 의결 등 적정한 절차를 거쳐 수립되고 있는지 확인한다. - 계획수립 과정에서 충분한 의견수렴 및 위험관리위원회 등의 충분한 심의 절차가 이루어지고 있는지 점검한다.
		◦ 장단기 경영계획(국외점포 영업계획 포함)의 내용이 적정한지 다음과 같이 점검한다. - 국내외 경제상황과 전망을 계획수립에 반영하며 전망 내용이 타당성이 있는지 - 디지털 기술 및 플랫폼의 발전 등으로 새로운 경쟁 비즈니스 모델 출현 및 디지털 기술 의존에 따른 운영리스크 심화 등 은행 산업이 새로운 위험에 노출될 가능성에 대비해 경영계획을 수립하고 있는지 - 장단기 경영계획 수립시 기후변화리스크, ESG 규제 관련사항 등을 고려하고 있는지 - 영업 채널, 소비자 트렌드, 중장기적 기술 발전 등 금융시장 환경변화를 분석하고 대응전략을 계획에 반영하고 있는지 - 미래 지향적인 비전을 제시하면서도 실현 가능성이 있는 계획을 수립하고 있는지 · 자산 성장률, 수익성 등의 재무 목표가 과거 실적 추세 등을 고려하여 현실성이 있는지 - 경영계획이 일관성과 연계성을 가지고 있는지 · 단기계획과 중장기 계획이 서로 모순되지 않고 연계성이 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		· 성장성 및 수익성 목표와 자본비율 등이 유기적으로 연계되어 있는지
		◦ 연간 경영계획 달성 여부에 대한 모니터링의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 경영계획 대비 실적을 정기적으로 평가하여 그 결과를 이사회에 보고하고 있는지 - 경영실적이 경영계획 대비 부진 시, 그 요인을 분석하여 필요한 대책을 마련하고 있는지
		◦ 자체적인 경영혁신계획 또는 경영합리화계획을 마련하여 추진하고 있는지 여부를 다음과 같이 점검한다. - 업무효율의 향상을 위한 경영혁신 및 경영합리화를 적극 추진하고 있는지 · 리스크관리, 성과평가 등 업무시스템의 혁신을 위한 경영인프라를 효과적으로 구축하고 있는지 · 업무처리절차, 고객관리 등의 혁신을 위한 선진업무시스템을 적극 도입, 정착시키고 있는지 · 정보·지식 관리시스템을 구축하고 경영전략 수립 및 업무추진시 이를 활용하고 있는지 · 경비절감, 조직운영의 내실화 등을 위한 경영합리화계획을 마련, 추진하고 있는지
		◦ 자체 정상화계획 관련 은행의 운영현황을 다음과 같이 점검한다. (금융체계상 중요한 은행(DSIB)의 경우에만 평가) - RRP 승인시 은행이 획득한 등급(5개 등급)을 바탕으로 평가 * 검사기준일 최직근 RRP등급을 준용

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
	자회사(손자회사 포함) 투자, 해외진출 관련 계획 수립 및 모니터링의 적정성	◦ 자회사 투자 및 해외진출 계획수립 절차의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 자회사 투자 및 국외점포(현지법인 및 국외지점) 신설 관련, 지주 및 은행 또는 은행 내부 부서간 업무 분장 및 책임소재가 명확하게 규정되어 있는지 - 자회사 투자 및 국외점포 신설 관련, 법률 및 리스크 관련 조직의 충분한 검토가 이루어지고 있는지 - 자회사 투자 및 해외점포 신설 관련, 투자 목적, 관련 위험, 영업계획 등이 위험관리위원회 및 이사회에 적정하게 보고되고 있는지 - 자회사 투자 및 해외 진출 내용이 은행의 영업 또는 경영과 관련되고, 중장기 경영전략과 부합되는지 - 신규 자회사 출자한도 및 출자요건을 준수하고 있는지
		◦ 자회사에 대한 경영실적 평가 및 평가결과에 대한 대응조치가 적절한지를 다음과 같이 점검한다. - 경영 부진 자회사 및 국외점포에 대한 문제점 검토 및 대응방안이 적시에 이루어지고 있는지 - 자회사 경영실적이 모은행의 자본, 손익에 미치는 영향을 파악하고 대응방안을 마련하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
	국내 부점에 대한 통할 기능의 적정성	◦ 국내 부점에 대한 업무통할 기능이 적절한지를 점검한다. - 부점에 대한 업무통할 및 지원 시스템이 적절하게 구축, 운영되고 있는지 · 업적증대와 자금수급의 원활화를 위한 적절한 통할 시스템이 구축되어 있는지 · 업무추진비와 영업점장 전결한도를 적절하게 배분, 관리하고 있는지 · 영업점 통할을 위한 본부조직이 적절히 구축되고 영업점의 활동을 최대한 지원할 수 있도록 운영되는지 - 부점의 업적을 합리적으로 평가하고 평가결과를 적절히 활용하고 있는지 · 부점에 대한 성과평가 지표가 단기적인 수익성 또는 외형확대 경쟁을 지양하고 리스크관리 및 내부통제, 고객만족도 및 금융소비자보호를 반영할 수 있도록 적절히 마련되어 운영되고 있는지 · 업적평가 결과를 조직 및 점포 관리에 효과적으로 활용하고 있는지 - 금융시장, 기술 및 규제환경 변화에 대응하기 위한 조직체계(TF 등)를 구성하고 있는지
	국외점포 통할 기능의 적정성	◦ 본점의 국외점포(국외현지법인 및 국외지점) 통할 기능의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 국외점포의 경영실적, 주요 경영이슈 등의 본점 보고의무가 내규에 명시되어 있으며, 본점은 해당 사항을 경영진에 적정하게 보고하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- 국외점포의 주요 보고사항별로 본점 소관부서의 책임과 권한이 명확하게 내규에 명시되어 있는지 - 국외점포별 경영전략이 적정하게 수립되어 있으며, 실현가능성이 있는지 · 지역특성에 맞는 점포별 차별화 전략이 수립되어 있는지 - 국외점포에 대한 성과평가제도가 적정하게 수립되어 있으며, 운영이 적정한지 · 국외점포에 과도한 수준의 영업목표를 부여했는지 · 국외점포 성과평가시 영업점의 내부통제 및 준법감시 실적을 적극 반영하는지 - 국외점포 여신심사·감리기능이 적정한지 · 국외점포 여신심사 및 감리인력 운영이 적정한지 · 여신심사 조직과 여신감리 조직의 분리 등 감리조직의 독립성이 확보되었는지 · 국외점포 감리대상 여신 선정기준 및 실제 감리비율이 적정한지 · 국외점포 부실여신 상각채권에 대한 관리가 적정한지 - 본점의 국외점포에 대한 상시감시 및 현장검사가 적정하게 이루어지는지 · 국외점포 상시감시에 관한 본점 총괄부서를 지정하고, 소관부서간 책임과 권한이 명확한지 · 본점의 국외점포에 대한 현장검사가 정기적으로 이루어지고 있으며, 사고 등

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		중요사항에 대한 적발실적이 적정한지 - 국외점포의 리스크관리 업무에 대한 관리·통할 기능이 적정한지 · 리스크 취약부문을 식별·모니터링하고, 해당 리스크를 적절히 통제·관리 하는지 · 국외점포 관련 리스크 관리 대상 업무의 범위가 적정한지 · 점포별로 리스크한도가 배분되고, 리스크가 별도로 산출되는지 · 점포별로 리스크 관리상황에 대한 모니터링이 가능한지 - 국외점포 유가증권 투자에 대한 지도통할이 적정한지 · 유가증권 투자 관련 규정을 준수하고 있는지 · 동일종목에 대한 시가평가결과와 일치하는지 · 유가증권의 회계처리 및 파생상품의 회계처리가 본점과 일치하는지 · 각종 투자한도가 국외점포분을 포함하여 관리하는지
	자회사 통할 기능의 적정성	◦ 자회사 관리를 위한 내부규정과 인력을 갖추고 적절한 관리 및 업무검사를 하고 있는지를 다음과 같이 점검한다. - 자회사 관리를 위한 내부규정이 있는지와 그 내용이 적정한지 - 자회사 관리를 위한 전담 인력을 배치하여 운용하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- 자회사에 대한 업무검사 실시내용 및 결과에 대한 조치가 적정한지
		◦ 자회사에 대한 불공정 거래행위가 있는지를 다음과 같이 점검한다. - 자회사와의 대차거래 유무와 내용의 타당성 - 자회사를 인사적체 수단으로 활용하는 등 경영의 자율성을 제약하는 사례가 있는지
3. **성과보상체계 운영의 적정성**	임원 등에 대한 성과평가 및 보상 기준의 적정성	◦ 임원 등 보수 지급 기준의 적정성에 대해 다음과 같이 점검한다. - 임원(사외이사, 비상임이사, 감사위원, 준법감시인 및 위험관리책임자는 제외) 및 금융투자업무(금융사지배구조법 시행령 제17조 제1항 제2호)의 보수체계가 현재 및 잠재 리스크를 반영하여 과도한 위험을 부담하지 않도록 설계되어 있는지 - 임원(감사, 감사위원, 준법감시인, 위험관리책임자는 제외한다), 금융투자업무담당자 및 금융사지배구조법 시행령 제17조제2항 제3호에 해당하는 자에 대하여 보수의 일정 비율 이상을 성과에 연동(성과보수)하여 일정 기간 이상 이연하여 지급하고 있는지 - 성과보수의 비율이 직무의 특성, 업무책임의 정도, 해당 업무의 투자성 등을 고려하여 달리 정하고 있는지 - 임원(사외이사 및 비상임이사는 제외한다) 및 금융투자업무담당자에 대해서 성과보수의 100분의 40이상에 대하여 이연 기간을 3년 이상으로 정하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- 성과보수를 이연 지급할 경우, 이연기간 중 초기에 지급되는 부분이 기간별 균등 배분한 수준보다 크지 않도록 지급하고 있는지 - 임원 및 금융투자업무 담당자에게 이연지급되는 성과보수가 주식 또는 주식 연계상품 등 은행의 장기 성과와 연계될 수 있는 형태로 지급하고 있는지 - 주식 및 주식 연계상품 등을 지급하는 경우 상법, 금융사지배구조법 등의 절차 및 규정을 준수하였는지 - 임원 및 금융투자업무 담당자의 책임범위에 해당하는 은행 전체, 부서, 개인의 성과가 부정적인 경우, 이연지급 예정인 성과보수의 축소 또는 환수 등의 조정이 이루어지는지 - 임원 및 영업점에 대한 성과평가 지표가 단기적인 외형확대 경쟁을 지양하고 수익성과 건전성이 조화를 이루며 고객만족도를 반영할 수 있도록 적절히 마련되어 운용되고 있는지
		◦ 임원의 퇴직금 및 특별보상의 적정성(보수 결정시 미포함 사항)의 적정성에 대해 다음과 같이 점검한다. - 임원 및 금융투자업무 담당자에 대하여 은행의 장기 가치창출 및 건전한 위험부담 원칙을 훼손할 정도의 과도한 퇴직보상을 지급하고 있지는 않은지
		◦ 준법감시 및 리스크 관련 조직에 대한 성과평가 및 보수 지급 기준의 적정성에 대해 다음과 같이 점검한다.

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		- 리스크관리 및 준법감시 업무 담당자에 대하여 적정 수준의 보상 등을 통해 경험이 풍부하고 충분한 자격을 갖춘 직원이 채용, 유지되고 있는지 - 리스크관리 및 준법감시 관련 조직의 독립적 중립적 역할 수행을 위해 은행 경영실적에 연동하지 않는 별도 기준에 근거하여 성과보상이 이루어지고 있는지
	성과보상 체계 점검 및 공시의 적정성	◦ 임원 성과평가 및 보상 기준의 적정성에 대한 점검이 이루어지고 있는지 점검한다. - 감사위원회(상근 감사)가 임원 보수 제도 수립 절차 및 임원 보수체계의 적정성 등에 대해 감사를 실시할 수 있는 근거 규정이 있으며, 감사위원회(상근감사)가 실제 임원보수 체계 등에 대한 감사를 실시했는지
		◦ 성과보상체계 공시의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 보수지급에 관한 연차보고서를 금융사지배구조법 및 은행연합회의 "지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준"에 따라 작성했는지 여부 - 보수지급에 관한 연차보고서를 금융사지배구조법에서 정한기간 내(결산 후 3개월 이내)에 공시하였는지 여부 - 공시된 정보와 실제 보상체계 운용 내역이 일치하는지
4. **사회적 책임 이행 실태**	사회공헌 활동의 적정성	◦ 사회공헌활동 내용을 다음과 같이 점검한다. - 중장기적인 방향성을 수립하고, 연간계획을 수립해 이사회 등에 보고하는지 - 중장기적인 방향 및 연간 계획에 따라 전사적인

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		사회공헌 관리를 수행하는지 - 사회공헌활동에 관해 정기적으로 보고서를 발간 공시하고 있는지 - 소셜 워싱 등을 방지하기 위해 실적 산정에 대한 기준을 수립하고 자체적인 점검체계를 갖추고 있는지
	중저신용자 대출지원의 적정성	◦ 다음 3개 평가지표를 1~5등급으로 평가하고, 각 평가등급의 평균 값을 기준으로 최종등급을 부여한다. ① 중·저신용자 대출전략의 적정성 - 은행 경영진의 중·저신용자 대출에 대한 이해 및 은행의 지원정도를 다음과 같이 점검한다. · 은행 경영진이 중·저신용자 대출전략 및 그 내용에 대해 적절하게 이해하고 있는지 여부 · 중·저신용자 대출에 대한 경영진의 관심 및 노력이 활발한지 여부 · 중·저신용자 대출상품 개발, 취급실적 등에 대한 보상 및 운영 활성화 등을 위한 제도를 마련하였는지 여부 · 서민의 금리부담 완화 등을 위한 제도(우대금리, 금리감면 등)가 마련되어 있으며 영업점에서 실제 적용되고 있는지 여부 · 중·저신용자 대출실적이 은행의 전략 및 동류은행 대비 적정한 수준인지 여부 - 은행의 중·저신용자 대출전략의 적정성을 다음과 같이 점검한다.

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		· 중·저신용자 대출관련 전략 또는 경영계획 수립 여부 · 중·저신용자 대출규모 및 허용가능한 리스크 규모가 적정한 수준으로 설정되었는지 여부 · 중·저신용자 대출에 따른 목표 고객층 설정 여부 및 목표 수익기준의 적정성 여부 등 - 리스크 관리 및 내부통제절차의 적정성을 다음과 같이 점검한다. · 신상품 개발, 포트폴리오 구성, 총익스포져 규모 설정, 대출승인, 신용평가, 대손충당금 적립, 연체관리, IT시스템 및 내부감사 등 제반 업무처리절차 및 운영의 적정성 · 시장상황 악화 등에 따른 단계별 비상계획 수립여부 및 주기적 위기상황분석 실시 여부 · 인력교육 및 배치, 소비자보호, 정기적인 재점검 절차 등의 적정성 · 중·저신용자대출 연체율 급등 등 자산건전성 악화 가능성이 있는지 여부 ② 중·저신용자 신용대출 비중(경영실태평가 실시 기준일 직전 1년을 대상으로 평가) [점검항목] - 가계신용대출 중 신용평점(NICE 또는 KCB 기준, 대출 취급시 기준) 하위 50% 차주에 대한 대출 비중(검사기준일 직전 1년간 평잔 기준)을 순위를 매겨 등급을 평가(인터넷전문은행은 별도그룹으로 평가)

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		③ 중·저신용자대출 잔액 증감률(경영실태평가 실시 기준일 직전 1년을 대상으로 평가) [점검항목] - 사잇돌 대출 및 신용평점(NICE 또는 KCB 기준, 대출 취급시 기준) 하위 50% 차주에 대한 신용대출 잔액의 증감률 (검사기준일 직전 1년간 말잔기준 증감률)을 순위를 매겨 평가 (인터넷전문은행은 별도그룹으로 평가)
	관계형금융 이행실태	◦ 관계형금융 이행실태를 다음과 같이 점검한다. - 관계형금융 운영을 위한 세부내용이 업무지침에 반영되어 있는지 - 관계형금융 가이드라인에 의거 관계형금융 협약을 체결하고 있으며, 협약 체결이후 대출 또는 지분투자를 실시하고 있는지 - 관계형금융 협약 체결기업에게 컨설팅 제공 내역을 기록·보관하고 있는지 - 관계형금융 취급실적을 영업점 경영성과(KPI)에 반영하는 등 적절한 성과보상체계가 마련되어 있는지
	지역별 금융지원 이행실태 점검	◦ 지역 재투자 평가결과를 통해 지역별 금융지원 이행실태를 점검한다. - 지역금융 활성화를 위한 지원전략을 마련하고, 이를 적절하게 실행하고 있는지 - 지역내에서 조달한 자금을 지역내 기업·가계에 제공하는 등 지역내 금융환경 개선에 기여하고 있는지 - 지역주민의 금융접근성을 위해 지역내 금융인프라(점포, 자동화기기 등)에 투자하고 있는지

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
	맞춤형 채무조정(119Plus) 지원실적	◦ 다음 4개 평가지표를 1~5등급으로 평가하고, 각 평가등급의 평균값을 기준으로 최종등급을 부여하며, 모든 평가지표는 경영실태평가 실시 기준일 직전 1년을 대상으로 한다. ① 맞춤형 채무조정(119Plus) 장기 분할상환 대환금액 증감률 ①-1 맞춤형 채무조정(119Plus) 장기 분할상환 대환건수 증감률 ② 맞춤형 채무조정(119Plus) 지원실적 중 이자감면 지원금액 증감률 ②-1 맞춤형 채무조정(119Plus) 지원실적 중 이자감면 지원건수 증감률 [점검항목] - 맞춤형 채무조정(119Plus) 지원금액 및 건수에 대해 해당 제도를 운영중인 시중·지방·인터넷전문은행 대상(단, 특수은행 제외)으로 순위를 매겨 평가
	신용대출 119 지원실적	◦ 다음 2개 평가지표를 1~5등급으로 평가하고, 각 평가등급의 평균값을 기준으로 최종등급을 부여하며, 모든 평가지표는 경영실태평가 실시 기준일 직전 1년을 대상으로 한다. ① 신용대출 119 지원금액 증감률 ①-1 신용대출 119 지원건수 증감률 [점검항목] - 신용대출 119 지원금액 및 건수에 대해

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		프리워크아웃 제도를 운영중인 시중·지방은행 대상(단, 특수은행 제외)으로 순위를 매겨 평가
	중소기업 대출 비율의 준수 실적	◦ 중소기업대출이 적정하게 이루어지는지를 점검한다. - '04.11월이후 검사기간중 한국은행 「금융기관여신운용규정」상의 중소기업대출비율 준수횟수(월수)를 기준으로 준수비율(비율준수월수/평가대상월수)을 산정하여 평가등급을 결정한다. - 다만, 다음의 경우 평가등급을 적의 조정할 수 있다. · 평가등급이 4~5등급에 해당하는 경우로서 검사기준일 현재 원화대출금 중 중소기업대출금 비중이 1년전에 비해 증가한 경우에는 3등급으로 조정 · '06.1월 이후 검사기간중 총신용공여 기준(업무보고서상 무수익여신 산정대상 여신 합계 기준)에 의하여 중소기업대출비율 준수비율을 산정하여 적용한 평가등급이 한국은행 「금융기관여신운용규정」상의 준수비율 보다 높을 경우에는 동 평가등급에 맞추어 상향 조정
	중소법인·개인사업자 신용대출 지원실적	◦ 중소법인·개인사업자 신용대출 지원실적을 점검한다. - 평가지표는 다음의 8개 평가지표를 은행그룹별 순위에 따라 1~5등급으로 평가하고, 각각의 평가지표에 평가가중치를 부여하여 가중평균한 값을 기준으로

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		최종등급(1~5등급)을 부여 (유사한 은행그룹별(예시: 시중은행, 지방은행) 상대평가 실시, 경영평가대상기간에도 불구하고 경영평가 실시 전년도에 한정하여 평가 가능) ① (평가기간말) 중소법인 신용대출 잔액 ② (평가기간말) 중소법인 신용대출/중소법인대출 비중 ③ (평가기간중) 중소법인 신용대출 잔액 증감률(%) ④ (평가기간중) 중소법인 신용대출/중소법인대출 비중 변동(%p) ⑤ (평가기간말) 개인사업자 신용대출 잔액 ⑥ (평가기간말) 개인사업자 신용대출/개인사업자 대출 비중 ⑦ (평가기간중) 개인사업자 신용대출 잔액 증감률(%) ⑧ (평가기간중) 개인사업자 신용대출/개인사업자 대출 비중 변동(%p)
	혁신금융 지원의 적정성	◦ 혁신금융 지원의 적정성을 점검한다. - 혁신금융 지원의 적정성은 고신용 위주의 중소기업대출을 기술금융, 동산대출, 미래성장성 대출 등 혁신금융으로 질적으로 제고하기 위한 역량 강화 노력으로 평가하며, 이와 같은 노력은 다음의 사항(예시)을 점검하여 확인 · 경영계획에 혁신금융 업무의 역량 강화를

평가항목	평가사항	자료 및 점검방식
		위한 방안이 적정하게 포함되어 있는지 여부 · 혁신금융 여신 실행을 위한 인력, 조직, 여신심사 및 관리 시스템 등을 적정하게 갖추고 있는지 여부 · 중소기업대출 중 혁신금융(기술금융, 창업기업, 동산담보대출 등)의 비중 · 창업·혁신기업에 대해 기업 육성을 지원하기 위해 자금지원 이외에도 서비스*를 제공할 경우 가점 * (예시) 혁신·창업기업 육성을 위해 영업점 공간의 일부를 창업공간으로 제공, 입주기업에게 투융자, 컨설팅, 판로개척 등을 지원
	점포폐쇄 의사결정 과정의 적정성	◦ 점포폐쇄 의사결정 관련 평가 및 절차의 적정성을 점검한다. - 다음 사항 등 은행연합회의 '은행 점포폐쇄 관련 공동절차'의 내용을 내규에 충실히 반영하고 있는지 여부 · 점포 폐쇄 결정 전 사전영향평가를 적정하게 수행 · 폐쇄 안내, 대체수단 등 정보 공개 범위 및 내용이 적정 · 점포 폐쇄 후 사후평가 및 소비자 지원 및 보상방안을 적정하게 마련 - 점포폐쇄시 공동절차 및 내규에 따라 상기 내용을 적정히 이행하고 있는지 여부

505 수익성 평가

<업무개요>

1. 평가목적

□ 수익성 평가의 목적은 금융기관의 건전경영 유지와 공신력 확보, 계속기업으로서의 성장 및 발전에 필요한 적정 수익의 실현여부와 앞으로의 지속적인 수익확보 능력을 평가하는 데에 있음

□ 금융기관이 적정수준의 수익을 실현할 수 있는 능력은 계속기업으로 성장·발전하는데 있어서 필수적인 요건임

□ 금융기관의 수익성에 대하여 당해 금융기관의 경영진, 주주, 예금주 및 감독당국 등 이해관계자들은 각각 서로 다른 입장을 견지함

o 금융기관의 경우 수익규모 및 추세, 변동요인 분석을 통하여 경영상 취약 부문을 조기 보완하고 계속기업으로 성장·발전하기 위한 경영정책과 목표수립을 위해 수익성을 분석 및 평가함

o 주주의 경우 주로 경영실적에 따른 배당금 수준을 파악하는데 관심을 둠

o 예금주의 경우는 예금의 안정성 여부 및 금융상품 수익률을 예측하기 위해 수익성을 분석함

o 감독당국의 경우 당해 금융기관의 경영건전성 유지측면에서 상기 제반사항을 종합적으로 고려하여 수익성을 평가함

나. 평가항목

□ 수익성 관리 체계 및 조직의 적정성

□ 수익성 관리 내부 기준 및 운영의 적정성

□ 수익성 관련 지표 변동요인 및 수익· 비용구조의 적정성

<체크리스트>

항목	평가사항	평가방식
1. 수익성 관리 체계 및 조직의 적정성	수익성 관련 체계 및 조직의 적정성	◦ 수익성 관련 체계 및 조직의 적정성을 점검한다. - 이사회(수익성 계획(목표) 승인), 경영진(수익성 추진 전략 수립), 실무조직(세부 전략 이행 및 모니터링 등) 등의 수익성 관리 체계 및 조직을 내규화하고 있는지 ◦ 수익성 관련 조직 및 체계 운영의 적정성을 점검한다. - 이사회, 경영진, 실무조직이 내규에 따라 적정하게 업무를 수행하고 있는지 - 이사회에 수익성 취약점, 동류그룹 대비 미비점 등에 대해 적절하게 보고하고 있으며, 이에 대한 대응조치가 이루어지고 있는지
2 .수익성 관리 내부 기준 및 운영의 적정성	수익성 관리 기준 및 이행의 적정성	◦ 수익성 관리 기준 등의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - ROA, ROE, RAROC, NIM, CIR 등 수익성 관리를 위한 기본 목표가 있는지, 동류그룹 비교 등 자신의 실적에 대한 비교 기준이 있는지 점검 - 수익성 관리 지표를 정기적으로 모니터링하고 있는지 점검 - 수익성 관리 지표 분석 및 분석결과 미흡사항에 대한 조치가 적정하게 이루어지고 있는지 점검

항목	평가사항	평가방식
	이익관리시스템 구축 및 운영실태	◦ 이익관리시스템 구축 및 운영실태를 다음과 같이 점검한다. - 이익관리를 위한 업무원가시스템, 내부이전가격 시스템이 전산으로 구축되어 있는지 점검 - 업무원가시스템, 내부이전가격 시스템이 상품가격결정, 사업부 수익성 분석 등에 활용되고 있는지 점검
3. 수익성 관련 지표 변동요인 및 수익· 비용구조의 적정성	수익성 지표 변동 요인의 적정성	◦ 수익성 지표 변동 요인의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 총자산이익률, 위험조정자본이익률, 총자산경비율, 이익경비율의 변동 요인을 분석하고, 일회성 요인 여부, 연결 기준과의 유의적차이가 있는지 점검
	당기순이익 변동요인의 적정성	◦ 당기순이익의 변동요인을 다음과 같이 점검한다. - 이자이익, 비이자이익, 판관비, 충당금, 영업외손익 등 당기순이익의 구성요소별 변동용인을 점검하고 특이사항이 있는지 확인
	안정적 수익창출 능력	◦ 안정적 수익 창출 능력을 다음과 같이 점검한다. - 구조적 이익(이자이익+ 수수료 이익+ 신탁이익) 및 당기손익 추이, 변동성 등을 점검하고 동류그룹 대비 강점과 약점 등을 비교 분석 - 비이자영업부문 관련 상품개발 등 수익원 다변화 및 경쟁력 강화를 위한 중장기 계획 수립 여부 및 관련 노력의 적정성을 점검

항목	평가사항	평가방식
	이자이익 구조의 적정성	◦ 이자 이익구조의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 이자부자산[원화(여신, 유가증권), 외화, 기타), 운용이율, 조달비용률 등 NIM 현황 및 추이를 세부 점검하고, 동류그룹 대비 강점과 약점 등을 비교 분석
		◦ 이자이익 변동요인을 다음과 같이 점검한다. - 이자부자산(원화(여신, 유가증권 등), 외화, 기타), 이자부부채(원화(예수금, 금융채), 외화, 기타) 등에서 발생하는 이자이익의 증감 현황을 점검하고, 동류그룹 대비 강점과 약점 등을 비교 분석
	비이자이익 구조의 적정성	◦ 비이자이익 변동요인을 다음과 같이 점검한다. - 수수료 이익(전자금융, 신탁, 펀드 및 방카 등), 외화관련이익, 유가증권관련 이익, 파생상품관련 이익 등 비이자 이익의 변동요인을 세부분석하고 동류그룹 대비 강점과 약점 등을 비교 분석
	판관비의 적정성	◦ 판관비의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 판관비 구성 요소, 주요 판관비 증감사유 등을 분석하고, CIR, 1인당 인건비 등을 동류그룹과 비교하여 강점과 약점 등을 비교 분석
	대손상각비의 적정성	◦ 대손상각비의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 대손상각비 추이 및 변동요인, 이자수익 대비 대손상각비 비중 추이, 동류그룹 대비 강점과 약점 등을 비교 분석

항목	평가사항	평가방식
	영업외손익 구조의 적정성	◦ 영업외 손익구조의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 영업외 손익 주요 항목, 증감요인 및 특이사항 등을 점검하고, 동류그룹 대비 강점과 약점 등을 비교 분석

506 유동성 평가

<업무개요>

1.1. 업무내용

1. 평가목적

□ 유동성 평가의 목적은 금융기관이 고객의 예금인출 요구 또는 대출 수요에 적시에 대응할 수 있는 유동성을 확보하고 있는지 여부와 향후 적정수준의 유동성을 지속적으로 보유할 수 있는 관리능력을 갖추고 있는지 여부를 평가하는 데에 있음

2. 유동성의 기능

□ 유동성은 예금의 지급, 기타 채무의 상환, 신규대출 취급, 경영상 필요한 자산의 취득과 적정한 성장에 필요한 자금 등 금융기관의 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 능력을 의미함

□ 유동성과 수익성은 서로 상충관계에 있으므로 금융기관이 적정수준의 유동성을 유지해 나가는 것은 적정수준의 수익성 유지를 위해서도 매우 중요한 의미가 있음

□ 개별 금융기관의 효율적인 유동성 관리는 금융시장의 안정에 기여하게 됨

o 원화자금의 경우 중앙은행이 은행에 대한 잠재적인 지급보증자로서의 최종대부자 역할을 하고 있으므로, 특정은행이 일시적으로 유동성이 부족한 사태가 발생하더라도 즉시 지급불능 사태로 이어

지는 경우는 없었음. 그러나 중앙은행이 긴급자금(예:지준부족자금)을 지원하는 경우 당해 금융기관은 고금리 부담으로 수익성이 악화될 뿐 아니라 특히 금융시장의 급격한 변화로 유동성 부족 사태가 여러 은행에서 동시 다발적으로 발생하는 경우 통화관리상의 애로가 가중될 우려가 있음

o 외화자금은 중앙은행이 최종대부자의 역할을 수행하는 데는 한계가 있어 1개 은행의 외화유동성 부족에 따른 지급불능의 영향이 타 금융기관에 연쇄적 파급을 미치게 되어 전체 지급결제시스템의 마비를 가져올 수 있으므로 개별 금융기관의 외화유동성 확보는 금융시장 안정에 매우 중요한 일임

3. 유동성 평가시 고려요소

□ 금융기관의 유동성 관리는 자산 또는 부채계정을 증감하는 방법으로 이루어지는데 금융기관은 통상 자산계정과 부채계정을 종합적으로 관리하고 있음

o 적정 유동성 확보를 위해 자산 또는 부채계정 중 어느 계정의 어느 항목을 유동성 관리수단으로 선택할 것인가는 금리리스크, 신용리스크, 이자마진, 유동성 관리비용의 다과 등을 종합적으로 판단하여 결정하게 됨

가. 유동성 관리방법

(1) 자산관리

□ 자산관리에 의한 유동성 관리는 대차대조표의 차변인 자산계정의

구조를 변경하여 적정 유동성을 유지하는 방법으로서 주로 시장성 유가증권 등의 자산을 매매하는 방식을 취함

o 대출금의 가격(금리)을 조절하여 대출금 규모를 조정하거나, 비유동성 고정자산을 취득 또는 처분하는 방법도 자산관리방식에 의한 유동성 관리에 해당됨

< 유동성 악화 요인 >

·예금구조 불안정
·주요 자금조달원 중의 하나인 특정 부채계정의 감소 예상
(예: 거액 CD의 만기 임박 등)
·타 금융기관의 고수익 상품 신규 출현, 주식시장 활황 등 예금고객 투자대안의 다양성 확대
·부실여신증가 및 불황산업에 대한 편중여신심화(자금의 고정화 초래) 등

(2) 부채관리

□ 부채관리에 의한 유동성 관리는 외부자금 차입 또는 상환과 같이 부채의 만기를 조정함으로써 유동성을 관리하는 방법임

o 부채에 의하여 유동성을 확보할 수 있는 능력이 우수하다는 것은 곧 잠재적인 유동성을 확보하고 있다는 것을 뜻하므로 부채관리에 능한 금융기관은 유동성 자산을 상대적으로 적게 보유하여도 적정 유동성 유지에 큰 문제가 없음

< 부채관리방식에 의한 유동성관리의 위험요소 >

·자금을 필요로 하는 시기에 필요한 규모를 적정한 조달비용으로 조달할 수 없는 상황 발생 가능

- 금융기관 신용도 하락시 자금확보가 곤란하게 되거나 고비용 자금 조달이 증가하게 되는데 이러한 요인으로 인하여 당해 금융기관의 유동성이 급격히 악화될 경우 예금인출사태 등 최악의 상황 발생 가능

·외부감사 결과 부정적인 감사내용이 노출되거나 수익성이 급격히 하락하는 경우 자금조달에 애로 발생 가능

·유동성 자산을 과소 보유하는 등 유동성 관리를 소홀히 할 경우 장기자산 취득에 소요되는 자금을 단기부채로 충당하는 결과가 초래될 수 있는데, 이 같은 상황에서 통화긴축 등 금융시장여건이 변화하는 경우 금리 상승에 따른 손실발생 및 유동성 악화

·자금조달방식이 편중될 경우 자산의 건전성 악화나 금융사고 발생 등 취약점 노출시 자금조달비용이 급격히 상승

·유동성이 충분하지 않은 상태에서 금리경쟁이 격화될 경우 고금리에 의한 자금조달이 불가피하므로 단기적으로 역마진 발생 가능

·자산부채의 만기구조에 대한 고려 없이 저금리를 이유로 장기 또는 단기 부채 일방을 과다하게 증가시킬 경우 장·단기 불일치에 따른 유동성 리스크 증대

·금융시장 위축 시에는 금융기관별 신용도가 차별화되고 신용도가 높은 금융기관만이 자금조달이 가능하게 되며 신용도가 낮은 은행은 유동성 위험에 직면하게 될 가능성이 큼

(3) 자산·부채 종합관리

□ 금리규제 완화 이후 은행 등 대형 금융기관은 자산과 부채를 종합적으로 관리하고 있음

o 자산·부채 종합관리는 과거 은행의 자산과 부채관리가 상호 관련 없이 이루어지던 것과 달리 금리가 자유화된 이후에는 자산과 부채간의 유기적 관계에 대한 분석을 통하여 양자를 종합 관리하는 것임

나. 유동성 위기상황계획(Contingency Plan)

□ 금융기관은 유동성 위기에 대한 대응계획을 수립하고 비상시 순자금소요액(Net Fund Requirement)을 충당할 수 있는 절차를 마련하여야 함

o 금융기관이 유동성 위기에 직면하였을 경우 이를 해결할 수 있는지 여부는 적절한 위기상황계획의 수립 여부에 크게 좌우됨

o 유동성 위기에 효율적으로 대처하기 위해서는 신속한 의사결정을 할 수 있도록 유동성에 관한 정확한 정보가 경영진에게 전달될 수 있는 체제가 구축되어야 함

o 부서간 협조체제를 통하여 종합적인 유동성관리가 이루어지도록 하여야 하며 각 단계별로 조직간의 명확한 책임구분을 설정하여야 함

□ 금융기관은 위기상황계획 수립시 유동성 위기 단계별(예: 정상, 악화, 위기)로 상황을 설정하고 조치방안을 구체적으로 마련하여야 하며, 취급업무의 특성을 감안하여 업무부문(원화, 외화*, 신탁 등)별로 조치방안을 마련하는 것이 바람직함

* 외화의 경우 중요 통화별로 마련할 수 있음

o 어떤 위기 단계에 해당하고 있는지를 판단하기 위하여 각 단계별로 발생징후 판단기준(각종 유동성관련 지표 등*)을 마련하고 이를 체크리스트화하여 정기 또는 수시로 점검하여야 함. 유동성 상황이 악화되는 경우 그 점검주기를 단축(예: 주별, 일별)할 필요가 있음

* 유동성비율, 유동성갭, 단기자금부족규모, 금융회사 신용등급, BIS비율, 단기거액자금조달비율, 단기대출비율, 업무용고정자산비율 등

o 단계별로 취하여야 할 조치사항에는 부족자금을 어떤 방법으로 누가 얼마나 조달할 것인가를 명확히 설정하고 고객의 행동을 변화시킬 전략과 위기시 예금고객, 차입자, 트레이딩 및 부외거래 상대방과의 관계유지 방안, Credit Line과 같은 Back-up Facility 확보 방안 등이 포함되는 것이 바람직함

다. 유동성 관리체제

(1) 유동성 관리체제 구축

□ 금융기관은 자금의 조달 및 운용과 관련된 유동성 변동요인을 조기에 예측하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보함으로써 안정적인 수익기반을 확보하여야 함

(2) 유동성 담당 조직 체계

㈎ 이사회

□ 이사회는 금융기관의 유동성리스크 관리에 대한 최종적인 책임을 지며, 동 책임이행을 위해 다음 사항을 검토 또는 승인하여야 함

o 유동성리스크에 영향을 미치는 전반적인 경영전략 및 주요 정책 승인

o 유동성리스크와 관련된 금융기관의 목표 설정

o 금융기관이 부담 가능한 유동성리스크 수준 결정

o 유동성리스크 관리규정 제정 및 개정

o 유동성리스크 관리에 대한 권한 및 책임을 가진 조직 승인

o 경영진이 유동성리스크를 인식측정감시 및 통제하는 데 필요한 제반 조치를 취하도록 권한을 위임하는 한편 위임사항에 대해 정기적으로 점검하고 평가

o 유동성리스크 수준, 승인된 한도와 보유 익스포져의 규모 등 리스크관리 현황에 대해 경영진으로부터 정기적으로 보고받고 이를 검토

㈏ 경영진

□ 경영진은 이사회로부터 위임받은 권한 내에서 전반적인 리스크 관리과정 안에서 유동성리스크가 관리될 수 있도록 필요한 정책과 절차를 마련하고 그에 따른 조직구조, 책임과 권한의 배분 등 내부통제환경을 구축·운영하여야 함

㈐ 유동성 관리 조직

□ 유동성 관리조직으로는 장·단기 자금거래를 이용 유동성포지션 조정을 담당하는 자금관리(Treasury) 부서*와 전행적 리스크 관리의 일환으로 유동성리스크 허용한도를 설정·관리하는 리스크 관리부서가 있음

* <예> 자금부(원화), 국제부(외화), 신탁부(신탁)

(3) 유동성관리 관련 내규

□ 제도적인 장치는 금융기관의 내규에 반영되는데 검사원은 유동성 평가시 유동성 관리 관련내규를 검토하여 다음 사항을 평가함

o 유동성 관리에 관한 의사결정에 따르는 각 단계별 직무상의 책임 범위와 금융기관 내 관련부서간의 협조체제에 관해 명확히 규정되었는지 여부

o 자산부채구조에 관한 장기목표, 목표이익 및 이의 달성을 위한 이자마진률 결정 등 유동성 관리에 영향을 미치는 제요소들이 내규에 반영되었는지 여부 등

(4) 유동성관련 내부보고체제 구축

□ 금융기관이 유동성관련 내부보고체제를 구축하는 것은 효율적인 유동성 관리를 위한 필수사항임

o 유동성 관리에 관한 의사결정시 상하직급간의 신속정확한 정보 교환을 위한 의사소통 채널 및 유용한 정보의 정례보고체제 유지가 필요함

o 검사원은 유동성 평가시 각 금융기관이 자체 특성에 맞는 내부 보고체제를 구축하고 있는지 여부와 그 이행상태를 점검함

(5) 유동성리스크 관리기법

□ 현재 유동성리스크량을 계량적으로 측정하는 방법은 아직 정립되지 않고 있으며 이에 따라 선진국 금융회사에서도 유동성리스크 관리 방법으로 유동성갭 또는 유동성관련비율 등의 지표를 이용하고 있음

o 금융기관은 유동성리스크 관련 지표를 정기적(예 : 1개월)으로 산출하여야 하며, 유동성 상황 악화 등 필요시 그 산출주기를 단축해야 함

□ 금융회사의 미래 유동성은 정확히 예측할 수 없는 요인들에 의하여 영향을 받기 때문에 유동성리스크 관리지표 활용시 사용되고 있는 가정의 적정성을 정기적으로 점검하여 타당성을 검증하여야 함

o 자산 : 자산의 잠재적인 시장성, 담보로서의 가치, 자산유동화 프로그램에 의하여 매각될 수 있는 정도, 만기도래 자산의 만기연장비율, 새로운 자산의 취득 계획 등

o 부채

- 정상적인 시장상황 : 예금 및 기타 부채의 만기연장 비율, 만기가 없는 예금의 실질만기, 신규예금 증가율 등

- 위기상황 : 존속 가능한 자금 조달원 및 자금증가 여부, 위기 상황시 이용 불가능하게 될 자금 조달원, 부채의 상환요구권 행사 정도, Back-up Facility 보유 여부 등

o 부외거래 : 신용장, 지급보증 등 우발채무에 따른 유동성 유출, 파생상품 거래로 인한 현금흐름

(6) 유동성리스크 한도 관리

□ 유동성리스크 관리의 목표는 유동성리스크 노출규모를 금융기관이 정한 범위내로 유지하는 것임

o 이러한 목적을 달성하기 위해서는 먼저 수용할 수 있는 유동성리스크 한도를 설정하여야 하는데, 이때 유동성 시나리오별로 구분하여 별도의 한도를 설정·운영하는 것이 바람직

□ 리스크관리 전담부서는 유동성리스크 측정결과와 한도준수 상황을 정기 및 수시로 확인하여 경영진 및 이사회에 보고하고 한도를 초과한 경우 원인분석과 대응책을 마련하여 보고하여야 함

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 유동성리스크 관리의 적정성	유동성리스크 관리전략의 적정성	◦ 유동성리스크 관리목표, 관리정책 및 내부통제체계를 포함한 유동성리스크 관리전략 수립의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 유동성리스크 관리목표 및 관리정책이 "유동성리스크 관리 기준"(은행업감독업무시행세칙 별표 9-2) 및 "외화 유동성리스크 관리 기준"(은행업감독업무시행세칙 별표 15-1)에서 정하고 있는 사항들을 포함하는 등 적절히 수립되어 있는지 - 취급규모가 큰 통화에 대해서 위기상황시 환율 및 시장 유동성의 변동성 확대, 외환시장 접근 가능성 축소 등을 고려하여 통화별 유동성리스크 관리전략이 수립되어 있는지
	유동성리스크 관련 내부통제체계의 적정성	◦ 유동성리스크 관련 내부통제체계의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 내규 등에 유동성리스크 관련 부서간 역할 및 책임 등이 명시되어 있는지 - 운영상 독립적 지위에 있고 적정한 업무지식과 업무수행능력을 갖춘 직원이 내부통제 업무를 수행하고 있는지 - 유동성 관련 비용, 편익 및 리스크를 주요 영업활동의 상품가격 결정, 성과평가 및 신상품(난내외 신규거래 포함) 승인절차에 제대로 반영하고 있는지
	유동성리스크 관련 이사회 역할의 적정성	◦ 유동성리스크 관련 이사회 역할의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 유동성리스크 관리전략을 승인하고 연 1회 이상 기존 승인사항을 재검토하는지 - 이사회가 경영진이 유동성리스크 관리업무를 적절히 운영하고 있는지를 제대로 감시하고 있는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 이사회가 유동성리스크 관련 업무를 원활히 수행하기 위하여 하부 위원회를 운영하여 권한을 명확히 위임하고 있는지 - 유동성리스크와 관련한 주요사항에 대하여 수시 또는 정기적으로 보고받고 있는지
	한도설정 및 조기경보체계 운용의 적정성	◦ 유동성리스크 관련 한도설정 및 조기경보체계 운용의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 영업전략, 재무상황 및 조달능력 등을 감안하여 유동성리스크 허용한도*를 설정하여 운영하고 있는지 · 단순히 유동성관련 규제비율이 아닌 현금흐름 Gap 한도 등을 기간별로 설정하여 운용하고 있는지 - 유동성리스크 허용한도 설정시 사용된 가정 및 방법론, 초과시 대응조치 등을 문서화하고 있고 정기적으로 재검토하는지
		- 취급규모가 큰 주요통화에 대하여 통화별로 허용가능한 외환 불일치 한도를 설정하여 운영하고 있는지 - 적정한 조기경보지표를 설정하여 운영하고 있는지
	자금조달 다변화 추진의 적정성	◦ 유동성리스크 관리를 위한 자금조달원의 다변화를 적절히 추진하고 있는지를 다음과 같이 점검한다. - 특정 자금조달원에 대한 편중도 완화 및 만기분산을 위한 목표치를 명시하고 단기 및 중장기 자금조달계획 수립시 이를 반영하고 있는지(외화 포함) - 다양한 통화로 영업하는 경우 통화간 유동성 전환이 어려운 위기상황에 대비하여 주요통화를 대상으로 자금조달원의 다변화를 추진하고 있는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	유동성리스크 측정의 적정성	◦ 유동성리스크 관리를 위한 유동성리스크 측정의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 단기에서 장기까지 대상기간을 설정하여 미래 현금흐름 변화에 따른 유동성리스크 변동 수준을 측정하고 있는지 - 현금흐름 관리시 단순히 계약만기에 따른 현금 유출입만을 고려하지 않고 거래상대방별 행태를 반영한 동태적 현금유출입 변동을 감안하고 있는지 - 파생상품, 난외약정, 지급보증 등 난외계정에 발생하는 현금흐름 변동을 고려하고 있는지
	유동성리스크 데이터 관리의 적정성	◦ 유동성리스크 관리를 위한 데이터베이스가 적정하게 구축되어 있는지 여부에 대한 점검 - 데이터베이스의 데이터 수집·처리·가공·제공 등의 모든 프로세스들이 적정한지 - 유동성리스크 측정을 위한 양질의 데이터를 충분한 수준으로 축적하고 있으며 정기적으로 갱신하고 있는지
2. 유동성 변동 요인의 적정성	유동성관련 비율의 변동추이, 원인분석 및 향후전망	o 유동성관련 비율의 산정이 적정한지와 지도 비율을 준수하고 있는지 여부를 다음과 같이 점검한다. - 유동성관련 비율이 금감원 지도기준을 준수하고 있는지 확인(유동성커버리지비율, 원화예대율, 외화유동성커버리지비율, 외화유동

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		성비율, 증장기조달비율, 순안정자금조달비율) - 업무보고서상의 유동성비율 오류여부를 확인하고, 오류 발견시 재산정 및 감독부서에 정정보고 지도 <공 통 사 항> ·유동성비율보고서상의 합계금액과 원화, 외화대차대조표 금액과의 일치여부 확인 ·유동성자산, 부채의 만기분류가 모호한 경우에는 보수적으로 분류토록 지도 <유동성커버리지비율, 외화유동성커버리지비율> ·유동성커버리지비율 산출방법이 우리원에서 지도한 내용과 같은지 여부 ·비율 산출을 위한 각 항목당 가중치 적용의 적정 여부 ·고유동성자산 산정시 말잔기준과 평잔기준의 차이가 클 경우 유동성 관리의 적정성 여부를 점검 <외 화 유 동 성 비 율> ·외화유가증권의 시가평가 적정 여부 ·스왑거래중 이자율스왑은 외화자산·부채의 범주에서 제외

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		<순안정자금조달비율> ·순안정자금조달비율 산출방법이 우리원에서 지도한 내용과 같은지 여부 ·비율 산출을 위한 각 항목당 가중치 적용의 적정 여부
		o 유동성관련 비율의 향후 전망을 다음과 같이 점검한다. - 과거 1년간 유동성지도비율이 기준비율에 미달한 사례가 있는 경우 그 원인 및 조치내용, 대책 등 확인(재발가능성 여부를 중점사항으로 확인) - 유동성비율의 변동추이 및 원인을 분석하고 향후 전망과 이에 대한 대응방안의 적정성 평가
2. 유동성 변동 요인의 적정성	유동성 부채 변동 요인의 적정성	o 조달구조 변동추이 및 향후 전망을 다음과 같이 점검한다. - 순현금유출액 및 구성항목이 직전 검사기준일 대비 변동된 내역을 파악하고 이에 대한 원인분석과 대응방안이 정기적으로 이루어지는지 확인 - 조달구조의 급격한 변동으로 인하여 금감원 지도기준 준수가 어려울 경우 이에 대한 대응방안이 수립되고 경영진에게 보고되는지 확인
	유동성 자산 변동 요인의 적정성	o 운용구조 변동추이 및 향후 전망을 다음과 같이 점검한다. - 유동성자산 금액 및 구성항목이 직전 검사기준일 대비 변동된 내역을 파악하고 이에

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		대한 원인분석과 대응방안이 정기적으로 이루어지는지 확인 - 운용구조의 급격한 변동으로 인한 금감원 지도기준 준수가 어려울 경우 이에 대한 대응방안이 수립되고 경영진에게 보고되는지 확인
		o 외화유동성 자산·부채 변동요인의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - Credit Line(또는 Committed Line)확보의 적정성 평가 ·Credit Line이 국내외에 균형 있게 확보되어 있으며 그 규모는 적절한지 여부 ·Credit Line은 상대은행이 언제든지 공여 가능하여 유동성확보에 도움이 되는지 여부 - 외화차입의 적정성 평가 ·외화차입금의 차입조건의 적정성 ·한은차입금, 후순위차입금 등이 증가하여 유동성비율에 영향을 미쳤는지 여부 ·유가증권 담보제공, RP 거래 등에 의해 차입금이 증가하였는지 여부 - 외화유동성 관리체계의 적정성 평가 ·외화유동성 갭 관리의 적정성 ·Facility 제공대상 금융기관 및 한도설정 등
3. 자금조달 및 운용구조의 합리성	자금조달 및 운용 구조의 적정성	◦ 자금조달 포트폴리오의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 소매예금에 비하여 안정성이 떨어지는 도매자금(도매예금, 시장성수신 등)을 통한 자금조달 비중이 과도하게 높은 것은 아닌지 - 저축성예금에 비하여 안정성이 떨어지는 요구불성 예금을 통한 자금조달 비중이 적정한지 - 저축성예금의 경우 중도해지율이 높은 회전식 예금을 통한 자금조달 비중이 과도하게 높지는 않은지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 만기있는 예금의 경우 중도해지가 불가능한 상품(예 : 사전 통지예금 등)을 통해 안정성 있는 장기성 자금을 조달하고 있는지 - 자금조달이 단기성 자금에 치중하고 있지는 않은지(특히 외화부문은 원화에 비하여 단기성 자금의 조달비중의 증감을 면밀히 점검)
		o 자금조달 및 운용부문의 항목별 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 대출 또는 유가증권 투자가 업무운영계획에 따라 이루어지는지와 특정부문(산업·업종·지역·신용등급 등)에 과다 집중되어 있는지를 파악하여 자산포트폴리오 적정 운용여부 평가 - 예수금중 이자율에 민감한 예수금(기관성 자금 등)의 의존도를 파악(직전 검사기준일과 비교)하고 의존도가 과다할 경우 이에 대한 대응 방안 평가 - 자금의 조달과 운용이 단기자금에 과다하게 의존하고 있는지 확인 - 부실여신 보유규모 변동추이 및 원인분석과 대응방안의 적정성 평가
	자금조달 및 운용 관리의 적정성	o 자금 조달 및 운용실태의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 일일 자금상황표를 작성, 경영진에게 보고하고 유관부서와 자금상황에 관한 업무협의를 하는 등 일일 자금 관리와 정기적인 자금관련 회의가 이루어지는지 확인 - 거액 대출·투자·조달이 유동성비율에 미치는 영향의 사전 평가 및 동 내용의 적정성 평가 ·조달(상환)시 금액, 계약조건, 상환(예치)조건, 상환계획, 금리, 수수료, 담보제공(수령) 등이

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		적정한지 여부 - 단기자금 조달 규모의 변동추이 및 그 원인을 분석하고 향후 추이 예측 ·단기자금 : 콜, 은행간CD, 한은RP, 시장성 예금 등
3. 자금조달 및 운용구조의 합리성	자금조달 및 운용 관리의 적정성	- 유동성 부족시 단기금융시장에서 자금을 차입할 수 있는 한도(Credit Line)의 확보 규모와 활용 상태, 변동추이 분석 - 자금별로 조달비용과 운용수익을 정기적으로 평가하고 있는지 확인
	자산과 부채의 만기구조 상황	o 원화·외화·신탁부문 자산과 부채의 항목별 만기구조 상황을 다음과 같이 점검한다. - 자산·부채의 만기분류표를 제출 받아 만기분류기준 및 분류의 적정성 평가 ·만기분류가 모호한 사항은 가급적 보수적으로 분류하도록 지도 - 부채의 만기가 특정시기(특정분기, 특정월)에 집중되어 있지는 않는지 - 부채의 만기가 특정시기에 집중되어 있는 경우 이를 분산하기 위한 장기 계획을 수립하여 제대로 이행하고 있는지 ※ 만기분류 ·원화(신탁) : 1개월이하, 3개월이하, 3개월초과 6개월이하, 6개월초과1년이하, 1년초과3년이하, 3년초과로 구분 ·외화 : 7일이하, 7일초과1개월이하, 1개월초과3개월이하, 3개월초과6개월이하, 6개월초과1년이하, 1년초과3년이하, 3년초과 구분

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 주기적으로 자산과 부채의 항목별 만기구조 변동추이에 대한 원인분석을 실시하고 적절히 대응하고 있는지 확인 ·유동성갭비율 분석자료를 리스크부서에서 징구하여 확인
4. 유동성 위기상황분석 운용의 적정성	유동성 위기상황분석 실시의 적정성	◦ 유동성 위기상황분석 실시의 적정성은 다음과 같이 점검한다. - 유동성 위기상황분석이 정기적(최소 분기별)으로 실시되고 있는지 - 원화부문과 외화부문을 별도로 분리하여 실행하고 있는지 - 위기상황분석과 관련된 사항(시나리오, 결과, 개선조치 등)을 정기적으로 이사회에 보고하고 있는지 - 위기상황분석을 통제하는 정책, 절차 및 운용에 관한 사항을 문서화하고 있는지
	위기상황분석 시나리오의 적정성	◦ 유동성 위기상황분석 시나리오의 적정성은 다음과 같이 점검한다. - 위기상황을 최소 은행고유, 시장전반, 상호결합 위기로 분류하고 있는지 - 위기상황별로 자금이탈률, 난외약정 자금인출률, 유가증권 매각시 할인율 가정 등이 합리적인지 - 위기상황 시나리오의 적정성에 대하여 주기적으로 점검하고 있는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	비상자금조달 계획의 타당성	◦ 비상자금조달계획의 타당성을 다음과 같이 점검한다. - 비상자금조달계획이 위기상황 가정에 맞게 합리적인 방법과 규모를 가정하고 있는지 - 중앙은행 등 정부의 자금지원을 감안하고 있지는 않은지 - 비상자금조달처가 특정 거래상대방에 과도하게 의존하고 있지는 않은지 - 비상자금조달계획의 적정성을 최소 연 1회 이상 정기적으로 검증하고 이사회를 통하여 승인을 받고 있는지
	위기상황분석 사후관리의 적정성	◦ 위기상황분석 사후관리의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 위기상황분석 결과 파악된 문제점을 경영진이 명확히 인식하고 개선조치가 이행되고 있는지 - 위기상황시 자금부족이 발생할 경우 유동자산 보유 규모를 확대하고 있는지 - 위기상황시 자금부족이 구조적인 경우 장기적인 자금조달운용 구조 개선계획을 마련하고 사업계획 등에 반영하여 이행하고 있는지

507
내부통제 평가

<업무개요>

1. 평가목적

□ 내부통제 평가의 목적은 은행의 내부통제 및 내·외부감사기능 운영과 관련한 내부정책 및 절차의 적정성, 내·외부감사인에 의해 인식된 내부통제의 취약점에 대해 경영진이 적절한 시정조치를 취하였는지 등을 평가하는 데에 있음

◦ 효과적인 내부통제제도는 은행을 안전하고 건전하게 운영하는 데 기초가 되는 것으로, 은행은 내부통제제도의 운영을 통해 회사 자산의 보전, 신뢰성 있는 재무보고체계의 유지, 법규준수 등을 효과적으로 이루면서 회사의 설립목표를 달성할 수 있음

2. 내부통제 평가시 고려요소

가. 내부통제제도 개요

(1) 의 의

□ 내부통제제도(Internal Control)는 은행이 효율적인 업무운영, 정확하고 신뢰성 있는 재무보고 체제의 유지, 관련법규 및 내부정책·절차의 준수 등과 같은 목표를 달성하는데 합리적 확신(reasonable assurance)을 주기 위하여 회사 내부에서 고안되어 이사회, 경영진 및 직원 등 회사의 모든 구성원들에 의해 지속적으로 실행되는 일련의 통제과정을 의미(COSO의 정의)

□ 효과적인 내부통제제도는 은행 경영관리의 필수적인 요소로서 은행을 안전하고 건전하게 운영하는 데 기초가 됨

□ 반면, 부적절한 내부통제환경이나 정보시스템 등과 같이 취약하고 비효율적인 내부통제시스템은 은행의 영업 손실을 야기하고 재무적인 안전성을 위협하게 됨

(2) 목 적

□ 내부통제시스템의 목적은 다음의 세가지로 구분

(1) 성과목적(Performance Objective) : 영업활동의 효율성 달성

◦ 내부통제는 은행 자산과 자원을 효율적으로 사용하고 은행을 손실 발생으로부터 보호하는 등 영업활동과 관련하여 효율성을 달성하는 것이 목적

(2) 정보목적(Information Objective) : 재무 및 경영정보의 신뢰성, 완전성, 적시성 유지

◦ 은행이 내부통제를 통해 경영의사결정을 위한 시의적절하고, 신뢰성 있고, 합목적적인 각종 보고서를 준비하고 주주, 감독당국, 기타 외부 이해관계자에게 신뢰성 있는 재무제표 및 기타 재무관련사항을 공시하는 것이 목적

(3) 준법목적(Compliance Objective) : 관련법·규정 및 정책의 준수

◦ 내부통제는 은행의 모든 활동이 관련법규, 감독기준, 당해 은행의 제반정책 및 절차를 준수하면서 이루어지도록 하는 것이 목적이므로 은행의 영업권과 지명도를 보호할 수 있어야 함

□ 이러한 내부통제시스템의 개별 목적들은 은행의 전반적인 목표달성 과정상 서로 중복(overlapping)되며 상호 보완적인 성격을 지님

(3) 내부통제제도의 효과 및 한계

□ 효과적인 내부통제제도가 되기 위해서는 다음 사항을 효과적으로 달성할 수 있도록 설계·운영하여야 함

◦ 영업활동의 효율적인 운영
◦ 거래기록의 정확성 유지
◦ 재무보고의 신뢰성 유지
◦ 리스크관리시스템의 효율적인 운영
◦ 관련법규, 내부정책 및 절차의 준수

(4) 내·외부감사기능 및 감독기능과의 관계

□ 은행이 운영하는 내부통제제도, 내부 및 외부감사제도는 은행의 안전하고 건전한 경영을 위해 상호 보완적인 기능을 수행

◦ 조직내부에서 운영되는 내부통제제도는 독립적·객관적으로 이를 평가하는 효과적인 내부감사기능에 의해 보완되며, 외부감사는 이러한 내부통제제도 및 내부감사기능의 유효성에 대한 중요한 피드백(feedback)을 제공

□ 내부감사기능(Internal Auditing)은 내부통제제도의 적절한 운영 여부를 은행경영진과는 독립적인 입장에서 평가하고, 그 결과를 이사회 및 경영진에 통보하여 문제점을 시정하게 함으로써 내부통제제도의 원활한 작동을 보장하는 역할을 수행

□ 외부감사기능(External Auditing)은 재무보고에 관한 내부통제의 효과성, 거래기록의 정확성 및 신속성, 재무 및 감독당국앞 보고서의 정확성 및 완전성에 관한 합리적인 확신을 제공함으로써, 이사회와 경영진에게 회사의 운영과 관련한 유용한 정보를 제공

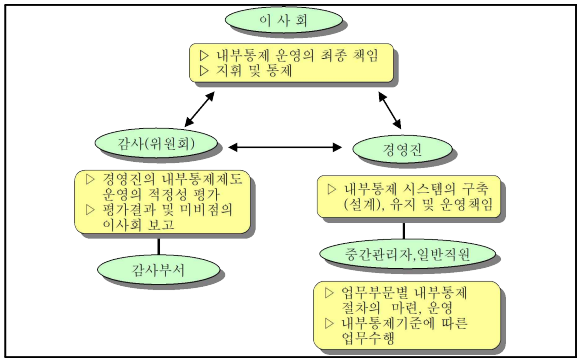
나. 내부통제제도 운영기준

(1) 운영주체

□ 내부통제제도는 이사회, 경영진, 감사(위원회) 및 중간관리자와 일반 직원에 이르기까지 조직 내 모든 구성원들에 의해 운영

◦ 특히, 이사회와 경영진은 모든 직원들이 내부통제의 중요성과 내부통제 운영과정에서 자신의 역할을 이해하고 내부통제활동에 적극 참여할 수 있도록 하는 통제문화를 형성하는 데 노력하여야 함

내부통제제도 운영주체



(가) 이사회

□ 이사회는 적절하고 효율적인 내부통제시스템이 구축·유지·운영될 수 있도록 할 최종적인 책임을 지며 내부통제시스템의 운영에 관한 전반적인 사항을 지휘, 통제

□ 한편, 바젤위원회의 "내부통제 운영기준"(1998.9월)에 따르면 내부통제시스템의 적절한 운영을 위한 이사회의 임무를 다음과 같이 규정

① 전반적인 사업전략과 중요한 정책을 주기적으로 검토·승인
② 직면한 제반 리스크 및 한도(limit)를 이해하고, 동 리스크에 대한 수용가능 한도를 설정하며, 경영진이 동 리스크를 인식·측정·모니터링·통제할 수 있는 제반절차를 구축·운영하도록 감독
③ 효과적인 내부통제제도 운영에 적합한 조직구조를 승인
④ 경영진이 스스로 내부통제시스템의 유효성을 적절히 모니터링 하도록 감독

□ 이사회의 강력하고 적극적인 감독활동이 효과적인 상향전달식 의사소통 채널 및 원활한 내부감사기능과 결합되어 수행될 경우 내부통제시스템의 유효성을 저해하는 문제점들을 시의 적절하게 적출하여 이를 시정할 수 있게 됨으로써 강력한 내부통제시스템을 구축할 수 있게 됨

(나) 경영진

□ 경영진은 이사회가 승인한 사업전략 및 정책을 집행하는 역할을 수행하며, 설립목표의 효율적인 달성을 위해 적절한 내부통제시스템을 구축·유지·운영할 책임이 있음

□ 한편, 바젤위원회의 "내부통제 운영기준"(1998.9월)에 따르면 내부통제시스템의 적절한 운영을 위한 경영진의 임무를 다음과 같이 규정하고 있음

① 이사회가 승인한 사업전략 및 정책을 집행
② 직면한 제반 리스크를 인식·측정·모니터링·통제하기 위한 제반절차를 개발하고 운영
③ 의무, 권한 및 보고관계를 명확하게 하는 조직구조를 유지
④ 하부에 위임된 책임이 효과적으로 수행되도록 감독
⑤ 적절한 내부통제정책을 수립하고 운영
⑥ 내부통제제도의 적정성 및 유효성에 대한 자체 점검 및 모니터링

□ 경영진은 중간관리자로 하여금 각 업무분야 내에서 효과적인 내부통제절차를 마련하여 시행토록 하는 한편, 모든 직원들이 내부통제제도와 관련한 자신의 역할을 이해하고 부여된 역할을 적절하게 수행토록 감독하여야 함

(다) 감사(위원회)

□ 감사(위원회)는 경영진이 내부통제제도를 적절하게 운영하는지를 평가하여 평가결과 및 미비점을 이사회에 보고하는 역할을 수행함

□ 이러한 역할을 수행하는 조직으로 독립적인 감사를 임명하는 경우와 이사회 산하의 소위원회로 감사위원회를 두는 형태가 있음

□ 독립적인 감사위원회는 이사회의 책임을 보좌함으로써 전체 이사회를 거치지 않고 신속하게 내부통제제도 운영에 관한 제반정보 및 보고서에 대한 세부적인 점검을 실시하고 필요한 조치를 취하는 등 감독기능을 수행

(4) 준법감시인

□ '준법감시인'은 내부통제기준의 준수여부를 점검하고 내부통제기준에 위반하는 경우 이를 조사하여 감사위원회 등에 보고하는 자를 말함

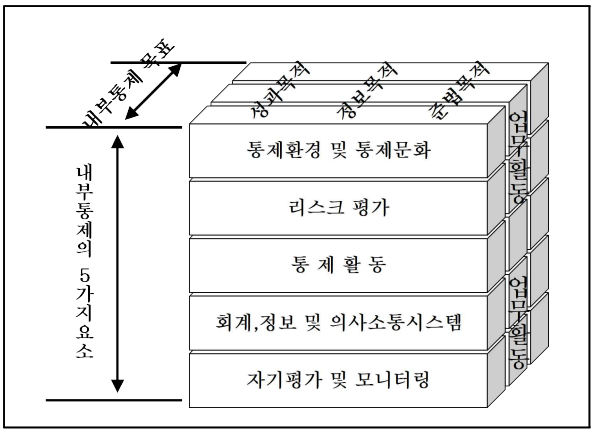
◦ 금융사지배구조법에 따라 은행은 준법감시인을 의무적으로 두고 있음

(2) 구성요소

□ 개별 은행에 적합한 내부통제시스템의 체제는 주로 은행의 영업규모, 영업활동의 다양성 및 리스크 특성 등에 의해 결정

□ 내부통제시스템이 제대로 운영되기 위해서는 다음 5가지 기본적인 요소를 적절하게 갖추어야 함

내부통제시스템의 Framework



(가) 통제환경 및 통제문화

□ 통제환경(control environment)은 내부통제에 적합한 조직구조, 효과적인 내부통제가 이루어지도록 유인하는 보상체계, 적절한 인사정책 및 교육정책 등과 같이 내부통제시스템의 효율적인 운영을 위한 환경적 요인의 구비정도를 의미

□ 통제환경은 여러 가지 요인에 영향을 받아 적절한 방향 또는 부적절한 방향으로 형성되는데, 이와 같은 통제환경 형성에 영향을 미치는 주요 요소는 다음과 같음

① 조직구조 : 조직구조가 중앙집권적 혹은 분권적인지, 권한과 책임이 명확한지, 보고관계가 효과적으로 설계되어 있는지 등
② 경영진의 철학과 영업 스타일 : 경영전략이 공식적인지 비공식적인지, 철학과 영업 스타일이 보수적인지 공격적인지, 리스크 전략이 성공적이었는지 등
③ 조직 구성원들의 신의성실, 윤리적 가치 및 자질
④ 은행의 영업활동과 리스크관리에 영향을 미치는 외부요인(외부감사기능 등)
⑤ 이사회와 소위원회(특히 감사위원회 및 리스크관리위원회)가 내부통제시스템 운영에 대한 관심정도와 방향
⑥ 인적자원 관리에 관한 내부정책 및 절차의 효과성

(나) 리스크 평가

□ 리스크 평가(risk assessment)는 은행이 직면한 모든 종류의 리스크를 인식, 측정, 분석하는 것을 의미하며, 효과적인 내부통제시스템이 되기 위해서는 은행의 목표 달성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 리스크 요소를 인식하고 평가하는 것이 중요

◦ 통제되지 않는 리스크는 은행의 목표 달성을 방해하고 영업성과를 악화시킬 수 있기 때문에 경영진은 은행이 직면하고 있는 모든 종류의 리스크(신용리스크, 국가리스크, 시장리스크, 금리리스크, 유동성리스크, 운영리스크, 법규리스크, 평판리스크 등)를 평가하여야 함

(다) 통제활동 및 직무분리

□ 통제활동(control activities)은 모든 구성원이 이사회와 경영진이 제시한 경영방침이나 지침에 따라 일상업무를 수행할 수 있도록 정책 및 절차를 마련하고 이러한 정책 및 절차가 준수되도록 확인하는 제반 활동을 의미

◦ 은행은 통제활동을 통하여 리스크 평가과정에서 인식된 은행의 목표달성에 부정적인 영향을 주는 리스크를 적절히 통제할 수 있음

(라) 회계, 정보 및 의사소통시스템

□ 회계, 정보 및 의사소통시스템(accounting, information and communication systems)은 이사회, 경영진 및 직원들이 책임을 적절하게 수행할 수 있도록 시의적절한 정보를 수집·제공하는 역할을 수행하며, 적절한 정보의 생산 및 의사소통은 내부통제시스템의 원활한 작동을 위해서 필수적

□ 효과적인 내부통제시스템이 되기 위해서는 모든 직원들이 자신의 책무에 영향을 주는 제반정책 및 절차를 이해하고 준수하며, 제반 정보가 필요한 사람에게 시의 적절하게 전달되도록 하는 효과적인 의사소통시스템을 유지하여야 함

(마) 자기평가 및 모니터링

□ 자기평가 및 모니터링(self-assessment and monitoring)은 내부통제시스템 운영상황에 대한 은행 자체의 감독 및 평가활동을 의미

◦ 자기평가는 부서별 또는 영업부문별로 직원이 자체적으로 내부통제활동이 적절히 이루어지고 있는지 여부를 평가하는 것임

(3) 구성요소간 상호관계

□ 통제환경 및 통제문화, 리스크 평가, 통제활동 등 내부통제시스템을 구성하는 각각의 요소들은 상호 밀접하게 연관되어 있으며, 개별 요소들간의 상호 연관 및 시너지 효과를 통하여 변화하는 상황에 능동적으로 대처할 수 있는 적절한 내부통제시스템을 형성하게 됨

◦ 내부통제시스템은 은행의 영업활동과 상호 긴밀하게 연관되어 운영되어야 하며, 은행의 설립목표 달성을 위해서 존재하므로 영업활동 및 제반 인프라에 내장되어(built-in) 운영되고 영업활동의 일부로 인식되어 운영될 때 가장 효과적

다. 내부감사제도

(1) 의 의

□ 내부감사제도(Internal Auditing)는 기업의 가치를 제고하고 업무운영을 개선하기 위해 경영진과 독립적이고 객관적인 입장에서 운영되는 확신 및 컨설팅 활동(assurance and consulting activity)

□ 내부감사인(internal auditor)은 내부감사제도 운영에서 핵심적인 역할을 담당하며, 은행의 리스크 관리, 내부통제시스템, 기업지배구조의 효율성과 유효성을 객관적이고 독립적인 입장에서 검토하고 평가하는 기능을 수행

□ 한편, 내부감사제도는 기본적으로 내부통제시스템 운영의 적정성에 대한 독립적인 평가기능을 수행하며, 이에 부수하여 내부통제시스템 운영에 대한 조언 및 컨설팅 기능도 동시에 수행

(2) 목 적

□ 내부감사제도를 운영하는 목적은 일반적으로 다음과 같음

◦ 회계, 영업 및 관리업무에 대한 통제활동(accounting, operational and administrative controls)의 신뢰성, 적정성 및 유효성을 평가

◦ 내부통제시스템이 각종 거래가 신속정확하게 기록되고 은행자산이 적절하게 보존될 수 있는 방향으로 작동하도록 보장하는지를 평가

◦ 은행의 모든 활동이 관련법규 및 내부정책을 준수하면서 이루어지는지, 그리고 경영진이 내부통제의 취약점을 해결하기 위한 적절한 조치를 취하고 있는지를 평가

□ 한편, 바젤위원회의 내부감사운영기준*에서는 내부감사기능을 다음과 같이 명시

* "은행의 내부감사기능 및 감독당국과 감사인간의 관계"("Internal Audit in Banks and the Supervisor's Relationship with Auditors", 2001. 8월)

◦ 내부감사기능은 은행 내부정책 및 절차의 적정성과 임직원의 동 정책 및 절차에 대한 준수정도를 독립적으로 평가함으로써 내부통제시스템 운영상태를 상시 모니터링하는 활동으로서, 이사회 및 경영진이 자신의 임무를 효율적이고 효과적으로 수행토록 보조하는 역할을 수행

◦ 이러한 역할을 달성하기 위하여 내부감사기능이 수행해야 하는 구체적인 업무의 범위는 다음과 같음

① 내부통제시스템의 적정성 및 유효성에 대한 점검 및 평가
② 리스크 관리절차 및 리스크 평가방법의 적용 및 유효성에 대한 점검
③ 전산정보시스템과 전자금융서비스를 포함한 경영정보 및 재무정보 시스템에 대한 점검
④ 회계기록 및 재무보고서의 정확성 및 신뢰성 점검
⑤ 은행자산의 보전수단 점검
⑥ 리스크수준을 고려한 자본규모의 적정성 점검
⑦ 영업활동의 경제성 및 효율성 평가
⑧ 거래활동과 이와 관련한 특정 내부통제절차의 작동상태를 테스트
⑨ 관련법규 및 윤리기준을 준수하고 제반정책 및 절차를 이행토록 하기 위해 구축된 시스템의 점검
⑩ 감독당국앞 보고(regulatory reporting)의 신뢰성과 적시성에 대한 테스트
⑪ 특별조사업무(special investigation)의 수행

(3) 감사위원회(Audit Committee)

① 의 의

□ 감사위원회제도(Audit Committee)는 경영진의 직무를 제3자의 관점에서 견제·감시하는 이사회 내 소위원회로 이사회를 대신하여 감사기능의 적정한 운영을 지휘 및 감독하는 역할을 수행

◦ 우리나라는 상법상 감사 또는 이사회감사위원회를 선택할 수 있으나(상법 제415조의 2①), 금융사지배구조법상 감사위원회 설치를 의무화하고 있음(금융사지배구조법 제16조①)

② 구 성

□ 감사위원회의 구성은 3인 이상으로 구성하되, 위원의 2/3 이상은 사외이사로 구성(상법 제415조의2, 금융사지배구조법 제19조)

◦ 감사위원회 위원은 자격요건을 갖춘 자중에서 효율적인 경영감시가 이뤄질 수 있도록 전문적인 지식과 경험을 갖춘 유능한 인사(위원 중 최소한 1인은 감사회계업무에 관한 전문적 지식을 보유한 자)를 선임

◦ 감사위원회 위원후보는 사외이사 전원으로 구성된 후보추천위원회에서 추천하며, 이 경우 위원 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결(금융사지배구조법 제19조)

◦ 상임감사위원이 내부업무를 겸직하는 경우 감사위원으로서의 의사결정 및 업무수행시 경영진 및 대주주로부터 독립적일 수 없으므로 상임감사위원은 감사위원회의 직무외의 직무를 겸임하는 것이 금지

③ 자격요건

□ 상임감사위원의 결격사유

◦ 금융사지배구조법상 임원 결격요건에 해당하는 자(금융사지배구조법 제5조제1항, 금융사지배구조법 시행령 제7조)
- 파산·실형선고, 징계면직·부실경영책임자 등

◦ 금융사지배구조법상 상임감사위원의 결격요건에 해당하는 자(금융사지배구조법 제6조제1항, 금융사지배구조법 시행령 제8조)
- 해당 은행의 대주주(대주주가 법인인 경우에는 그 법인의 임직원을 포함) 및 대주주의 특수관계인
- 해당 은행 상임 임직원(퇴임후 3년 미경과자 포함) 및 상임임원의 특수관계인
- 해당 은행의 자회사등, 해당 은행의 자은행, 해당 은행을 자회사로 하는 은행지주회사 및 그 자회사등)의 상임 임직원이거나 최근 2년 이내에 상임 임직원이었던 사람

□ 사외이사인 감사위원의 결격사유

◦ 금융사지배구조법상 임원 결격요건에 해당하는 자(금융사지배구조법 제5조제1항, 금융사지배구조법 시행령 제7조)

◦ 금융사지배구조법상 사외이사 결격요건에 해당하는 자(금융사지배구조법 제6조제1항, 금융사지배구조법 시행령 제8조)

※ 감사위원회 위원중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가로 구성(금융사지배구조법 제19조제1항)

④ 내부통제시스템상의 역할

□ 감사위원회는 이사회, 고위경영진, 내부감사인, 외부감사인 그리고 감독당국간 원활한 의사소통을 위한 가교역할을 수행

(4) 내부감사 운영프로그램

□ 내부감사 운영프로그램은 내부감사기능에 대한 전반적인 사항을 명문화하여 규정하는 정책 및 절차로 구성

□ 동 감사업무 프로그램은 은행의 규모 및 영업특성 등에 따라 다양한 형태를 가질 수 있으나 공통적으로 갖추어야 할 기본적인 요소들은 다음과 같음

① 업무기술서(규정 또는 지침 포함) 또는 감사헌장
② 리스크 평가
③ 감사계획
④ 감사주기
⑤ 감사실행계획
⑥ 내부감사보고서
⑦ 후속조치
⑧ 감사인력에 대한 직무개발 프로그램
⑨ 감사품질 확인 프로그램

(5) 독립성

□ 내부감사인은 감사업무를 객관적, 중립적인 입장에서 수행할 수 있도록 감사대상이 되는 업무로부터 독립적이어야 함

□ 이사회는 내부감사인이 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 적절한 권한을 부여하고 여건을 마련하여 줄 책임을 보유

(6) 감사인의 자질

□ 내부감사인은 감사계획을 전문적인 자세로 능숙하게 수행할 수 있는 전문지식, 기법 및 자세를 갖추어야 함

◦ 내부감사인은 그 역할의 중요성이 커짐에 따라 새로운 분석 및 감사기법, 의사결정 및 의사소통 기법 등을 습득할 것이 요구되고 있는데, 일반적으로 내부감사인이 갖추어야 할 자질은 다음과 같음

- 적절한 감사업무 교육 및 경험
- 감사업무 수행에 필요한 전문 감사기술
- 능숙한 서면 구두 의사소통
- 회계 및 감사에 관한 기준, 원칙, 기준에 대한 이해
- 건전한 업무관행으로부터의 일탈(deviations)에 대해 그 중요성을 인식하고 평가하는 능력
- 현존하거나 잠재적인 문제점을 인식하고 평가하는 능력

라. 외부감사제도

(1) 의 의

□ 외부감사제도(External Auditing)는 은행이 작성, 공표하는 재무제표, 영업활동의 성과, 업무운영 프로세스 등에 대해 자질을 갖춘 독립적인 제3자가 그 신뢰성 및 적정성을 객관적인 입장에서 점검, 확인, 평가하여 그 결과를 이해관계자들에게 알려주는 기능임

□ 외부감사기능은 내부통제시스템의 일부분은 아니지만 외부감사 결과에 대한 경영진 면담이나 내부통제시스템에 대한 개선방안의 권고 등을 통해 내부통제시스템의 유효성에 대한 중요한 피드백을 제공하는 역할을 수행

(2) 목 적

□ 외부감사기능의 목적은 이사회와 경영진에게 다음 사항을 적절하게 제공하는 것임

◦ 재무보고시스템에 대한 내부통제제도 운영의 유효성, 거래기록의 정확성과 적시성, 재무보고서 및 감독당국앞 보고서의 정확성 및 완전성에 관한 합리적인 확신(reasonable assurance)

◦ 재무보고시스템 운영과정을 포함한 은행의 영업활동에 대한 독립적이고 객관적인 평가의견

◦ 은행의 리스크 관리절차를 적절하게 유지, 운영하는데 유용한 정보

□ 외부감사인은 기업여신, 데이터 처리 등과 같은 특정 부서의 영업활동에 대한 심층분석 및 평가 등을 포함하여 다양한 서비스를 제공

<체크리스트>

항 목	평가사항	평 가 방 식
1. 내부통제 조직의 적정성	이사회 및 대표이사 업무분장의 적정성	◦ 이사회의 내부통제 업무 분장의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 이사회의 내부통제 업무의 분장에 아래의 사항이 포함되어 있는지 확인 · 내부통제에 대한 최종적인 책임을 지며, 내부통제체계의 구축 및 운영에 관한 기본방침을 결정 · 내부통제에 영향을 미치는 경영전략 및 정책을 승인하고, 내부통제와 관련된 주요 사항을 심의, 의결 · 주기적으로 경영진과 내부통제시스템의 유효성을 협의 · 내부통제제도 운영에 대한 평가결과 점검 · 이사회는 내부통제 취약부분에 대한 개선계획 등의 제출을 대표이사에게 요구 · 내부통제기준을 위반하거나 내부통제 취약부분에 대해 책임있는 임직원에 대한 징계조치를 대표이사에게 요구 · 내부통제업무와 관련하여 지배구조법 등 관련 법령에서 요구되는 업무
		◦ 대표이사의 내부통제 업무 분장의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 대표이사의 내부통제 업무의 분장에 아래의 사항이 포함되어 있는지 확인 · 이사회가 정한 내부통제체계의 구축 및 운영에 관한 기본방침에 따라 내부통제체계를 구체적으로 구축, 운영

항 목	평가사항	평 가 방 식
		· 조직내 각 업무분야에서 내부통제와 관련된 제반정책 및 절차가 잘 지켜질 수 있도록 각 조직단위별 의무와 책임을 부여 · 영업환경 변화 등에 따라 내부통제체계의 유효성에 대한 재검토 · 내부통제기준 위반 방지를 위한 예방대책 마련 · 내부통제체계 및 운영에 대한 실태점검 · 내부통제기준 위반시 위반내용에 상응하는 조치방안 및 기준 마련 · 내부통제업무와 관련하여 지배구조법 등 관련 법령에서 요구되는 업무
	감사위원회 및 동 보조조직(검사부서) 업무분장의 적정성	◦ 감사(위원회)의 내부통제 업무 분장의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 감사(위원회)의 내부통제 업무의 분장에 아래의 사항이 포함되어 있는지 확인 · 내부통제의 적정성을 평가하고 평가결과 및 미비점을 이사회 앞 보고 · 연간 감사계획의 승인 및 변경승인을 하고 있는지 · 경영진의 감사 이후 조치결과 확인 · 감사결과 지적사항 및 준법감시인 보고사항에 대한 조치
	감사위원회 및 동 보조조직(검사부서)의 독립성 및 인력의 전문성	◦ 감사위원회의 독립성 및 전문성이 확보되어 있는지 다음과 같이 점검한다. - 감사위원회 위원장이 사외이사인지, 감사위원회 위원중 최소한 1인 이상이 감사업무 및 회계업무에 관한 전문가인지 확인 - 감사위원회 위원의 임기보장 여부 및 해임시 해임사유가 적정한지 확인 * 징구자료(조직규정, 직무전결규정, 감사위원회 의사록, 감사위원 이력서)

항 목	평가사항	평 가 방 식
		◦ 검사부의 독립성 및 전문성이 확보되어 있는지 다음과 같이 점검한다. - 인사부서가 검사부 직원 인사시 감사위원회와 사전협의하고 있는지 확인 * 징구자료(검사부 직원 인사이동자료, 감사위원회와의 사전협의내용) - 전문검사인력 채용요건을 설정하고 실행하는지, 검사부 직원이 연 1회 이상 외부 및 자체 연수를 받고 있는지 확인 - 은행경영계획에 중장기 검사인력 확보계획이 포함되거나 별도 계획이 수립되어 있는지, 직급별 검사역 비율을 분석하여 특정직급에 치우치고 있지 않은지, 검사부서 근무기간이 단기로 설정되어 검사인력의 타부서 이동이 빈번하지 않은지 확인 * 징구자료(조직규정, 직무전결규정, 검사조직 및 인력 전문화 현황) - 검사부 직원에 대한 근무평정을 감사위원회에서 담당하고 있는지 확인 * 징구자료(검사부 직원의 근무평정 근거자료)
	준법감시인 및 동 보조조직(준법감시부서) 업무분장의 적정성	◦ 준법감시인의 내부통제 업무 분장의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 준법감시인의 내부통제 업무의 분장에 아래의 사항이 포함되어 있는지 확인 · 임직원의 내부통제기준 준수여부 조사 · 법규준수 관련 임직원교육 및 임직원윤리강령 제정·운영 · 내부통제기준 위반사항에 대한 감사위원회 앞 보고

항 목	평가사항	평 가 방 식
		◦ 준법감시인의 지위, 기능 및 업무가 관련규정에 적정하게 명시되어 있는지 점검한다. - 준법감시인의 지위, 기능 및 업무가 법규 및 「은행권 표준내부통제기준」에 따라 적정하게 규정되어 있으며 이에 따라 업무수행이 이루어지고 있는지 확인 - 준법감시인의 준법감시 담당부서앞 권한위임이 규정에 명시되어 있는지 확인 * 징구자료(준법감시규정, 직무전결규정)
	준법감시조직의 독립성 및 동 인력의 전문성	◦ 준법감시조직의 독립성 및 전문성이 확보되어 있는지 다음과 같이 점검한다. - 준법감시 담당부서가 업무를 효과적으로 수행하기에 적정한 규모인지, 인사담당임원이 준법감시직원 중 준법감시인 산하 직원에 대한 인사시 준법감시인과 사전에 합의하는지 여부를 확인(은행연합회 「인사 관련 내부통제 모범규준」상 이행시기를 감안하여 평가) · 준법감시직원을 임직원의 0.8% 이상(최소 15명)*이 되도록 하고 있는지 * 소규모 은행(총 임직원이 1,500명 이하)의 경우 임직원의 1% 이상(최소 8명) - 준법감시인 및 준법감시직원의 전문성이 확보되고 있는지, 준법감시 업무 담당 직원이 전문기관으로부터 연 1회 이상 내부통제에 관하여 연수를 받는지 확인(은행연합회 「인사 관련 내부통제 모범규준」상 이행시기를 감안하여 평가) · 은행이 금융사지배구조법에 따라 금융회사 10년 이상 근무경력자로 준법감시인을

항 목	평가사항	평 가 방 식
		선임하려는 경우 준법, 감사, 리스크, 회계, 법무 또는 자금세탁업무 경력을 합산하여 3년 이상 근무한 자 중에서 선임하고 있는지 · 준법감시직원의 20% 이상이 인사 관련 내부통제 모범규준 상 전문인력이 되도록 하고 있는지 · 전문분야(여신, 외환, 파생, IT, 리스크, 회계)별로 각 1명 이상의 전문인력을 준법감시직원으로 두고 있는지(소규모 은행의 경우 4개 이상의 전문분야에 각 1명 이상의 전문인력) - 준법감시 담당부서가 준법감시업무외에 아래와 같은 다른 업무를 담당하고 있는지 확인 · 자산운용에 관한 업무 · 당해 은행이 영위하는 은행업무와 그 부수업무 · 당해 은행이 겸영하는 금융업무 * 징구자료(조직관리규정, 직무전결규정, 준법감시인 이력서)
	내부통제위원회의 기능 및 역할의 적정성	◦ 은행장이 내부통제의 중요성을 인식하고 구체적인 역할을 지속적으로 수행하고 있는지 다음과 같이 점검한다. - 내부통제기준의 운영과 관련하여 은행장을 위원장으로 하는 내부통제 위원회를 운영하고 있는지 - 내부통제 위원회의 운영이 금융회사지배구조법 감독규정 제11조제7항에 따라 운영되고 있는지 - 은행장이 매년 1회 이상 내부통제 체계 및 운영 실태를 점검하여 이사회에 보고하고 있는지
	내부통제 조직구조에	◦ 내부통제 조직구조에 관한 규정이 적정하게 마련되어 있는지 점검한다.

항 목	평가사항	평 가 방 식
	대한 규정 등 기타	- 내부통제 조직구조관련 규정을 아래와 같이 갖추고 있는지 확인 (관련규정) · 감사위원회규정 · 검사부(보조조직)에 관한 규정 · 자점감사규정 · 준법감시인에 관한 규정 · 외부감사에 관한 규정 등 - 업무처리절차의 문서화 (전결권 규정 포함) 및 업무분장의 적정성 여부 확인 · 승인자(authority), 증빙자료 관리담당자(back officer), 업무담당자(front officer)의 명확한 구분 여부
		◦ 경영의사결정에 필요한 정보의 효율적 전달을 위한 체계가 적정하게 구축되어 있는지 점검한다. - 경영의사결정에 필요한 정보의 전달과 관련한 아래와 같은 규정을 적정하게 마련하고 있으며 동 내용이 관련법규 등의 요구사항에 부합되도록 규정되어 있는지 확인 (관련규정) · 경영협의회규정 · 회계규정 · 경영공시규정 · 정보시스템관련규정 등 * 징구자료(경영계획, 경영협의회규정)
2. 내부통제	이사회의 내부통제 기준의 제정	◦ 내부통제기준의 제정 또는 변경절차가 적정한지 점검한다. - 내부통제기준의 제정 또는 변경시 이사회의 의결

항 목	평가사항	평 가 방 식
		등 필요한 절차를 거치도록 규정되어 있는지, 이사회 의결 등 절차를 거쳐 제정 또는 변경되었는지 여부를 확인 * 징구자료(검사대상기간중 제·개정된 관련 규정)
	또는 변경 절차의 적정성	- 제·개정내용이 감독정책 방향에 맞추어 이루어졌는지, 관련 규정의 제 · 개정으로 인하여 내부통제기준이 악화되었는지 여부를 확인 * 징구자료(은행 내부통제관련규정 제·개정명세)확인
관련 기준 및 운영의 적정성	이사회의 내부통제 관련 업무의 적정성	◦ 이사회(또는 감사위원회)가 내부통제에 관한 적정한 경영전략 및 지침을 마련하는지 다음과 같이 점검한다. - 내부통제에 관한 경영전략(중장기 계획 포함) 및 지침이 있는지, 동 전략 및 지침 승인 등 내부통제에 관한 의사결정과정에서 이사회(또는 감사위원회)가 어떠한 역할을 하였는지 이사회 의사록 등을 보고 평가 * 징구자료(내부통제관련 경영전략 및 계획 수립 · 시행 현황) - 이사회가 내부통제기준 준수업무의 효율적인 수행을 위한 인력 및 물적 자원에 대한 지원방안을 마련하는지 확인
	대표이사의 내부통제 관련 업무의 적정성	◦ 임·직원이 내부통제기준을 준수하기 위한 통제환경과 통제문화가 적절히 마련되어 있는지 다음과 같이 점검한다. - 임직원들의 행위규범이나 윤리규정이 존재하는지 확인 * 징구자료(준법감시인 기능 및 업무현황, 내부감사항목) - 임·직원의 내부통제기준 준수 여부를 확인하는 절차, 방법 및 '내부통제기준'을 위반한 임·직원의 처리절차가 마련되어 있으며, 그 내용이 적정한지

항 목	평가사항	평 가 방 식
		- 내부통제기준 위반과 관련한 처리기준 등 제재조치가 금융감독규정상의 기준을 반영하여 적정한 수준으로 설정되어 있으며, 위반내용의 경중에 따른 처리기준이 적정한지, 내부통제기준 위반자에 대한 처벌이 적정하게 이루어지고 있는지 * 징구자료(내부통제기준, 징계규정, 징계결과 자료)
		◦ 경영진이 이사회 (또는 감사위원회)가 승인한 내부통제에 관한 경영전략 및 지침을 성실히 수행하는지 다음과 같이 점검한다. - 이사회가 승인한 내부통제에 관한 경영전략 및 지침이 성실하게 이행되고 있는지 확인 - 내부통제관련 지적사항 및 권고사항에 대해 시의적절한 조치를 취하고 있으며 이사회(또는 감사위원회)에 동 조치내용을 보고하는지 확인 - 경영진이 준법감시인이 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 준법감시 전담조직의 인력이 충분히 지원되고 있는지 평가하고 동 평가결과에 따라 적절한 조치를 취하는지 확인 * 징구자료(내부통제관련 경영전략 및 계획 수립 · 시행 현황)
		◦ 대표이사가 내부통제 체계의 유효성을 상시 감시하고 보완하는지 다음과 같이 점검한다. - 내부통제시스템에 대한 적정성을 정기적으로 점검하는 기능(또는 제도)이 마련되어 있으며 실제 적정하게 운영하고 있는지 - 내부통제시스템의 적정성 점검 결과가 즉시 경영진과 이사회에 보고되고 Feedback 되는지 확인 - 내부통제에 관한 제도개선이 있는지 확인하고, 제도개선이 있다면 동 개선내용이 내부통제기능 강화에 실제로 기여하는지 평가

항 목	평가사항	평 가 방 식
	대표이사의 내부통제에 대한 인식 및 평가보상의 적정성	◦ 은행 내부 성과평가(KPI)시 내부통제부문 평가가 적절히 반영되고 있는지 다음과 같이 점검한다. - 성과평가기준에 내부통제부문이 적정한 비중으로 반영되고 있으며, 내부통제 평가를 소극적부정적 평가방식인 감점방식이 아닌 가점 방식으로 운영하는지 여부 - 내부통제 미흡으로 인한 사고 발생시 일괄 감점하거나 인센티브를 환수하는지 여부 - 성과평가 관련, 내부통제부문 평가시 임직원의 내부통제 및 윤리 교육의 적정성을 반영하고 있는지 여부
		◦ 내부통제 우수 점포 및 직원에 대해 정기적으로 포상을 실시하는 등 내부통제 강화유인을 제공하고 있는지 점검한다. - 내부통제 우수 점포 및 직원에 대한 포상기준이 명확하게 마련되어 있고, 이에 따른 포상이 실질적으로 이루어지고 있는지 여부 - 임직원이 내부통제를 능동적으로 준수하도록 유인하는 보상체계, 인사정책, 연수제도 등이 마련되어 있으며, 그 운영이 적정하게 이루어지는지 * 징구자료(내부통제기준, 보수규정, 연수규정)
	감사위원회 운영 및 내부통제 관련 업무 수행의 적정성	◦ 감사위원회 회의개최 및 운영이 적정한지 점검한다. - 감사위원회가 최소한 분기1회 이상 개최되고 있는지 확인 - 감사위원회 개최일시, 참석위원 및 주요안건 내용을 회의록으로 확인 · 감사위원회가 이사회 및 주주총회에 보고한 보고서 및 자문내용을 확인 · 감사위원회가 이사회앞으로 건의한 사항에 대한 조치결과를 확인

항 목	평가사항	평 가 방 식
		* 징구자료(감사위원회 의사록)
		◦ 준법감시보고서에 대한 조사 및 사후조치의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 준법감시보고서에 포함된 점검결과의 정확성을 감사위원회가 조사하는지 확인 - 준법감시인이 발견한 임직원의 내부통제 기준 위반사항에 대해 감사위원회가 적정한 사후조치를 마련하는지 확인 * 징구자료(내부통제 위반사항 감사위원회앞 보고내용, 감사위원회 의사록)
		◦ 감사위원회가 효과적인 내부통제를 위하여 수행하는 업무가 적정한지 점검한다. - 감사위원회 구성원 모두 당해 은행의 내부감사 업무를 충분히 이해하고 다음과 같은 관련 업무를 수행하는지 확인 · 감사관련 규정의 제·개정 및 감사프로그램과 매뉴얼의 승인 · 감사계획의 수립 및 결과보고 · 감사실시 · 감사결과에 대한 제재조치 · 연간 감사활동에 대하여 이사회 및 주주총회에 보고 · 감사 담당부서의 지휘감독 · 감독기관의 검사수감 업무처리 및 대외제출 중요자료 및 문서 사전검토 · 감사위원회의 준법감시인과 경영진의 준법감시 관련 업무수행의 적정성 검토 - 감사위원회는 다음의 외부감사업무에 대한 검토 및 관리를 적절히 수행하는지 확인

항 목	평가사항	평 가 방 식
		· 중요 회계기준 위반에 대한 처리 · 중요 회계사항 변경에 대한 검토 · 외부감사인과 경영진간의 의견불일치 조정 · 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 내부감사기능의 성과를 평가하기 위한 기준이 마련되어 있는지 확인 * 징구자료(이사회규정, 이사회의사록, 감사위원회규정, 감사위원회 의사록, 내부감사 성과평가기준)
		◦ 외부감사인의 선정 및 선정과정이 적정한지 점검한다. - 최근 3년이내 외부감사인 교체여부 및 교체사유를 확인 - 외부감사인 선정에 관한 기준, 관련 이사회 회의록 및 서류, 감사수수료 등을 확인 * 징구자료(외부감사인 선정기준, 이사회의사록, 감사수수료)
	준법감시 인제도 운영 및 업무수행의 적정성	◦ 준법감시 담당부서가 업무계획 수립에 따른 이행 및 이행결과를 감사위원회에 보고하는지 점검한다. - 준법감시 담당부서가 업무계획을 수립하여 이행하고 이행상황 및 결과를 주기적으로 감사위원회에 보고하는지 확인 · 감사위원회 개최일시, 참석위원 및 주요안건 내용을 회의록으로 확인 * 징구자료(준법감시 업무계획, 감사위원회 의사록) - 준법감시인이 발견한 내부통제 위반사항이 감사위원회에 보고되는지 여부, 「은행권 표준내부통제기준」에 따라 중대한 위법·부당행위 발견 등 필요시 감사위원회에

항 목	평가사항	평 가 방 식
		제재의견을 표명하는지 여부 및 위법사항 등(법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항에 한한다)에 대한 업무정지를 요구하는지 확인
		◦ 준법감시인의 선량한 관리자로서의 직무 수행이 적정하게 이루어지는지 점검한다. - 준법감시인이 다음과 같은 주요업무에 대해 법규준수 측면에서 사전검토 업무를 수행하는지 확인 · 정관·규정 등의 제정 및 개폐 · 이사회, 이사회 산하 각종 위원회의 부의사항 · 신상품개발 등 새로운 업무의 개발 및 추진 · 감독당국에 제출하는 중요한 자료나 문서에 대한 사전검토 등 * 징구자료(조직규정, 직무전결규정)
		◦ 준법감시인의 직무수행에 필요한 자료나 정보제출 요구에 대한 임·직원의 협조가 적정한지 점검한다. - 준법감시인의 정보제출 요구에 대한 관계부서의 불응사례가 있는지, 준법감시부서와 검사부서 및 타 부서간 상호협조기능이 충실한지 확인 * 징구자료(준법감시부 정보제출 요구 불응사례, 면담)
	임직원의 내부통제 관련 업무준수의 적정성	◦ 임직원이 업무수행시 준수하여야 하는 관련법규와 절차가 제대로 준수되고 있는지 점검한다. - "법규준수 체크리스트" 평가결과 반영 * 징구자료(법규준수 체크리스트 평가결과) - 임직원들의 행위규범이나 윤리규정 준수여부 확인

항 목	평가사항	평 가 방 식
		· 감사기능 또는 다른 통제기능을 통해서 행위규범 및 윤리규정의 준수여부를 정기적으로 점검하고 있는지 · 감사기능 또는 다른 통제기능을 통해서 행위규범 및 윤리규정에 관한 정책 및 교육활동을 일상적으로 점검하고 있는지
	임직원의 유가증권 거래 내역의 보고 등 불공정거래 행위를 방지하기 위한 절차 및 운영의 적정성	◦ 임직원의 불공정거래행위를 방지하기 위한 절차 및 운영의 적정성을 점검 - 내부자간의 불건전 거래 행위를 방지하기 위하여 내부자의 대상, 거래범위, 거래한도, 이사회 및 경영진 등에 대한 보고 및 의결절차 등을 포함하는 내부자거래규정(insider trading regulations)을 마련하고 있으며, 주기적으로 내부자거래행위를 점검하는지 확인 - 경영진은 불공정거래에 이용될 가능성이 높은 업무(딜링, 여신, 신탁업무 등)를 담당하는 임·직원의 유가증권 거래내역을 보고받는 등 불공정거래 행위를 방지하기 위한 절차나 기준을 수립하고, 이를 준수하고 있는지 여부 - 여신취급과 관련한 차주의 자금사용을 구속하는 행위를 금지하고 있으며, 이를 준수하고 있는지 여부 - 공개경쟁 입찰제 도입 등 업체 선정 기준 및 계약 절차의 적정성 보장을 위한 절차를 마련하고 이를 준수하였는지 확인 - 대주주 및 계열회사와의 거래가 관련 법령 및 금융기관 내규에 위반할 소지 여부를 파악하는 절차가 마련되어 있고, 해당사항이 있는 경우 이사회에 보고하는지 확인 * 징구자료(내부자거래규정, 임직원행위규범, 임직원윤리강령, 계약규정 등) - 기타 임직원의 불공정거래행위를 방지하기 위해

항 목	평가사항	평 가 방 식
		절차가 마련되어 있으며, 이를 준수하고 있는지 · 임직원이 고객 및 이해관계 있는 자와의 각종 거래와 관련하여 그 지위를 남용하거나 허위·과장된 표시 및 광고 등에 의한 불건전 영업행위를 하지 않도록 규정하고 있으며, 이를 준수하고 있는지 여부 · 고객재산 무단사용 방지대책을 마련하고 있으며, 고객재산 무단사용 등 위반사례가 있는지 확인 · 비정상적인 CD발행을 통한 예금유치행위 등 금융거래질서를 문란하게 하는 행위를 금지하고 있으며, 이를 준수하고 있는지 확인
3. 자금세탁방지 체계 및 운영의 적정성	자금세탁 방지 관련 임직원의 역할 및 전담조직 운영의 적정성	◦ 경영진, 보고책임자 등의 역할 및 책임 정립 여부와 그 이행 현황을 점검한다. - 이사회, 경영진(대표이사), 보고책임자의 역할과 책임이 업무지침에 반영되어 있으며, 적정하게 이행되고 있는지 · 이사회가 경영진, 감사로부터 자금세탁방지 업무 관련 평가, 조치내용을 보고받고, 이를 검토, 승인하고 있는지 · 경영진(대표이사)은 보고책임자로부터 자금세탁방지 업무 관련 사항을 보고받고, 발견된 취약점에 대해 개선활동을 수행하고 있는지 · 보고책임자는 자금세탁방지를 위한 내부통제 정책을 설계·운영하고, 내부통제의 효과성을 정기적으로 평가하여 경영진에게 보고하고 있는지
		◦ 자금세탁방지 업무를 수행하기 위한 조직 및 인력의 적정성을 점검한다. - 자금세탁방지 업무를 수행하기 위한 전담조직 및 인력을 갖추고 있는지

항 목	평가사항	평 가 방 식
		- 보고책임자는 자금세탁방지 관련 전문성과 경험을 가지고 독립적으로 업무를 수행할 수 있는 직위(임원)에 있으며, 보고책임자 임면(변경)시 이를 금융정보분석원에 통보하고 있는지
		◦ 자금세탁방지 업무 관련 임직원 교육 체계 및 이행 현황을 점검한다. - 직급(임원, 직원), 직무별(영업, 감사 등)로 차별화된 교육을 실시하고 있는지
	직원알기 제도 구축 및 운영의 적정성	◦ 직원알기 제도 구축 여부 및 이행 현황을 점검한다. - 임직원 신규채용시 자금세탁방지를 위한 신원확인을 수행하는지, 재직중인 임직원에 대해 자금세탁방지를 위한 신원확인을 정기적으로 수행하는지
	자금세탁 방지 관련 독립적인 감사 체계 구축 및 운영의 적정성	◦ 독립적인 감사 체계 구축 여부 및 이행 현황을 점검한다. - 독립적 감사 수행주기, 방법 등을 내규에 반영하고 있으며, AML 업무 적정성에 대해 주기적으로 독립적 감사를 수행하고 있는지 - 감사 결과를 이사회에 보고하고 있으며, 감사결과 지적사항을 제대로 사후관리하고 있는지
	자금세탁 방지 관련 해외점포 관리의 적정성	◦ 해외지점 등에 대한 자금세탁방지 업무 관리 체계 및 관리 현황을 점검한다. - 본점 차원에서 해외지점 또는 자회사의 자금세탁방지 제도 이행 현황을 정기적으로 점검하고, 해외지점 또는 자회사에 대해 독립적 감사업무를 수행하고 있는지

항 목	평가사항	평 가 방 식
		- 해외 감독당국으로부터 받은 AML 검사에 대해 체계적으로 사후관리하고 있는지
	고객확인 의무 이행의 적정성	◦ 고객확인 업무 이행의 적정성을 점검한다. - 고객의 거래가 고객확인 대상 거래인지를 임직원이 식별할 수 있도록 업무체계를 구축하고 있으며, 회사가 취급하는 모든 신규 계좌개설 및 일회성 금융거래에 대해 고객확인을 수행하고 있는지 - 비대면 거래시 고객확인 업무 절차를 마련하고 적정하게 수행하고 있는지
		◦ 제3자를 통한 고객확인 절차 및 업무 수행의 적정성을 점검한다. - 업무위수탁 계약서 상 업무위탁 내용에 고객확인이 포함되어 있으며, 제3자 고객확인의 적정성을 점검하기 위한 절차를 마련하고 이행하고 있는지
		◦ 기존 고객에 대한 고객확인 재이행 업무를 적정하게 수행하고 있는지 점검한다. - 기존 고객에 대한 고객확인 재이행 주기를 설정하고 있으며, 재이행 주기 도래 여부를 확인할 수 있는 체계를 갖추고 있는지
	자금세탁 방지업무 보고 체제 및 운영의 적정성	◦ 금융거래를 대상으로 위험기반 거래 모니터링 체계를 구축하고 운영하는지 점검한다. - 금융회사가 취급하는 전체 금융거래를 대상으로 STR 추출기준을 운영하고 있으며, FIU가 제공하는 STR 참고유형을 추출기준에 반영하고 있는지 - STR 추출기준의 적정성을 주기적으로 점검하고 합당한 근거에 따라 변경하고 있는지 - STR 추출기준의 시나리오에 맞게 검토대상 거래가 누락없이 추출되고 있는지 - STR 보고여부에 대한 내부보고 완료 후 FIU에 지체없이 외부보고 하고 있는지

항 목	평가사항	평 가 방 식
		◦ 고액현금거래보고 업무를 적정하게 수행하고 있는지 점검한다. - CTR 보고여부에 대한 내부보고 완료 후 FIU에 거래발생일 이후 30일 이내에 보고하고 있는지
4. 금융사고 예방 기능의 적정성	은행 자체실정에 맞는 금융사고 예방대책 수립 및 운영의 적정성	◦ 자체 사고예방대책을 적정하게 수립, 운영하는 기능이 제대로 작동되고 있는지 점검한다. - 업무의 성격 및 내부통제책임 등을 감안하여 본부부서 및 영업점에 대한 금융사고 예방대책을 구분하여 마련하고 있으며, 금융사고 예방대책에 업무별, 직급별 역할과 책임이 명시되어 있는지 확인 · 은행 임직원의 사기 · 횡령 · 배임 · 절도 · 금품수수 등 범죄혐의가 있는 행위에 대한 방지 대책이 적정한지 점검 - 사고예방대책의 이행, 확인사항과 자점감사 및 명령휴가(대체수단 포함)의 점검항목을 상호 연계하여 운영하고 있는지 확인 - 부점장은 매분기 소속 부서원을 대상으로 금융사고 예방대책을 교육하고, 직원은 금융사고 예방대책에 대한 자기평가를 실시하는지 확인 - 국외점포(국외현지법인 및 국외지점)에 대한 금융사고 예방대책 마련 및 운영의 적정성을 확인
		◦ 금융사고 예방대책 관련 사후관리가 적정하게 이루어지고 있는지 점검한다. - 준법감시부서는 자점감사에 대한 모니터링 등을 통하여 금융사고 예방대책의 이행실태를 점검하고 필요한 경우 해당부점장 등에게 시정개선으로 요구하는지, 준법감시부서는 매년 금융사고 예방대책의 이행실태 및 교육,

항 목	평가사항	평 가 방 식
		자기평가 실시현황을 평가하고 그 결과를 내부통제위원회에 보고하는 등 사후관리가 적정하게 이루어지고 있는지 확인 - 금융사고 발생, 환경변화에 따른 사고위험 증가여부 등을 고려하여 연 1회 이상 금융사고 예방대책의 보완 여부를 검토하고 있는지 확인 * 징구자료(사고예방업무 현황, 금융사고방지대책, 금융사고관련 안전관리규정, 절차, 지침)
	도난, 피탈사고 등에 대비한 방범대책 및 현송안전 대책의 적정성	◦ 도난, 피탈사고 등에 대비한 방범대책 등의 적정성을 점검한다. - 자체경비강화대책의 수립 및 이행의 적정성을 확인 · 도난 및 고객예금 피탈사고를 방지하기 위한 자체경비강화대책(도난보험 등 포함)이 마련되어 있는지 · 현금수요가 많은 시점(명절, 월말)에 자체경비 강화방안을 별도로 수립하고 있는지 · 거액시재 금고보관 여부 및 중식시간 교대여부, 인근 경찰서 등과의 유기적인 협조체계가 이루어지고 있는지 * 징구자료(자체경비 강화대책) - CCTV등 무인기계경비시스템을 통한 방범대책 강구가 적정한지 확인 · 출장소를 포함한 전 영업점, 무인점포, 점외단독 CD기에 대하여 CCTV가 설치되어 있으며, CCTV가 영업점내 현금지급기 및 창구를 전체적으로 모니터링할 수 있도록 배치되어 있는지 · CCTV 녹화테이프가 일정기간 보관되도록 규정되어 있는지

항 목	평가사항	평 가 방 식
		· 무인기계 경비시스템 작동후 경비업체의 출동에 소요되는 시간이 방범에 효과적인지 · 기타 방범대책이 실효성이 있는지 * 징구자료(CCTV 관련계약서·점검일지, 무인기계 경비업체 선정 계약서·점검일지, 사고사례)
		◦ 현송금 피탈사고 방지를 위한 현송안전대책이 적정하게 마련, 운영되는지 점검한다. - 직접 또는 대행업체에 현송을 위탁하는 경우에 현송금 피탈사고 방지를 위한 현송 안전대책을 수립하여 내규에 반영 및 이행하고 있는지 확인 · 영업점간 현송금시 운반차량에 2인 이상이 탑승하도록 규정되어 있는지 · 현송금시 유사시 대비 가스총을 휴대하는지 · 현송금시 현금의 인수인계가 책임자의 입회하에 이루어지는지 · 현송업체 파업에 대비한 적절한 대응계획*을 구비하고 있는지 확인 · 기타 현송안전대책이 적정한지 확인확인 * 영업점 현금보유 확대, 자체현송 확대, 대체업체 확보 등 ** 징구자료(현송안전대책, 사고사례) - 대행업체 선정 및 평가의 적정성 · 대행업체의 사고이력, 물적·인적 설비 등 금융사고 위험성을 고려하여 대행업체를 선정하고 있는지 · 대행업체의 현송 안전대책 이행여부를 정기적으로 점검·평가하는지
	신용카드(현금카드	◦ 신용카드업무 관련 사고예방대책 수립 및 운영이 적정한지 점검한다.

항 목	평가사항	평 가 방 식
	포함)업무 관련 사고예방대책 수립 및 운영의 적정성	- 신용카드업무 관련 사고에 대비한 예방대책이 적정하게 수립되어 있는지 확인 - 신용카드 번호, 비밀번호 등이 신용카드소지인 이외의 자에게 소지인의 동의없이 유출되지 않도록 관리되고 있는지 확인 - 신용카드의 도난·분실시 소지인 확인절차를 거쳐 항시 신고접수가 이루어질 수 있는 시스템이 구축되어 있는지 확인 - 카드제작시 카드에 위·변조를 방지하기 위한 최신 기능을 도입하는지 확인 - 신용카드 사고예방대책 수립내용이 효과적으로 운영되고 있는지 확인 * 징구자료(신용카드 사고예방대책, 신용카드소지인 개인정보보호방안, 사고사례)
	사고보고 및 처리의 적정성	◦ 사고보고 및 처리가 적정한지 점검한다. - 사고발생시 적시에 감독당국에 보고되는지, 사고가 은폐 또는 축소보고 되는지 여부를 확인 - 「금융범죄행위에 대한 고발기준」에 따른 사고자의 고발 조치, 면직 등 인사처리 및 사고금 정리의 적정성을 확인 - 사고 발생 이후 사고원인 분석 등을 통해 사고 재발방지를 위한 사고예방 장치 및 내부통제 체계 등의 보완 여부를 확인 - 감독자 및 감사자(자점감사, 상시감시)에 대한 책임부과 여부를 확인 * 징구자료(사고발생 및 처리현황)
	준법제보 제도 운영의	◦ 준법제보제도 운영이 적정한지 점검한다. - 은행연합회 「금융사고 예방지침」에 따라 준법제보 제도에 대한 기준을 적정하게 마련하고 있으며,

항 목	평가사항	평 가 방 식
	적정성	준법제보실적이 적정한지 - 준법제보담당부서는 제보자의 선택에 따라 실명 또는 익명으로 준법제보가 접수될 수 있도록 운영하며, 익명신고시에도 조사 결과 및 처리내용을 통보하고 있는지, 준법제보자에 대한 보호장치가 마련되어 있으며, 이에 따라 조치가 적정하게 이루어졌는지 - 준법제보유형 구분 및 유형별 보상방안을 마련하고 있으며, 익명으로 보상방안을 심의하고 있는지, 준법제보자에 포상금, 구조금 등을 제공한 실적이 적정한지 - 금감원 보고대상 금융사고에 대해 사고 발생부점에서 근무하였거나 업무 관련성이 높았을 것으로 추정되는 임직원을 대상으로 준법제보 및 금융사고 보고의무 위반 여부 조사 및 제재 조치가 적정하게 이루어지고 있는지 - 준법제보로 인한 사고 조기적발 및 예방효과가 상당한 경우 제보자에 대한 징계 감경(면제) 기준이 적정한지 - 준법제보담당부서는 임직원을 대상으로 준법제보 제도에 관한 교육을 적정하게 실시하고 있는지
	명령휴가 제도 운영의 적정성	◦ 명령휴가제도 운영이 적정한지 점검한다. - 은행연합회 「금융사고 예방지침」에 따라 명령휴가제도에 대한 기준을 적정하게 마련하고 있는지 - 명령휴가 대상자로 영업점 및 본부부서 위험직무직원, 동일부서 장기근무자, 동일직무 2년 이상 근무자를 포함하고 있으며, 명령휴가 제도 적용이 배제되는 직원의 직무 위험성이 실제로 없는 것인지 - 은행은 위험직무직원에게 1영업일 이상의 명령휴가를 연 1회 이상, 장기근무직원에게

항 목	평가사항	평 가 방 식
		2영업일(채무, 투자현황을 확인하지 못하여 은행장이 승인한 장기근무직원에 대해서는 3영업일) 이상의 명령휴가를 연 1회 이상, 2년이상 근무직원에게 1영업일 이상의 명령휴가를 연 1회 이상 실시하고 있는지 - 명령휴가제도 운영시 관련 사전절차, 직무검사, 사후관리가 적정하게 이루어지고 있는지 · 명령휴가의 불시성 제고를 위해 시스템 등록시간 제한 설정이 되어있으며, 부점장은 명령휴가 실시대상자가 명령휴가 전일 업무를 종료한 이후에 휴대전화 문자메시지 등으로 명령휴가 실시예정사실을 통보하며, 해당 통보 이전에는 명령휴가 실시예정사실을 타인에게 제공하거나 누설하지 않고 있는지 · 부점장은 명령휴가 실시대상자의 대직자로 하여금 해당 대상자가 금융사고 예방대책에 포함된 이행, 확인사항을 준수하고 있는지 여부 및 기타 필요한 사항을 검사하도록 하고 있는지 · 준법감시부서는 명령휴가 실시현황을 상시점검하고 필요한 경우 해당 부점장에게 개선을 요구하며, 명령휴가 실시현황을 매년 평가하고 그 결과를 내부통제위원회에 보고하는 등 사후관리가 적정하게 이루어지고 있는지
	장기근무자 인사관리의 적정성	◦ 장기근무자 인사관리가 적정한지 점검한다. - 은행연합회 「인사 관련 내부통제 모범규준」에 따라 장기근무 적용 배제, 허용기준, 사후관리 등에 대한 기준을 적정하게 마련하고 있는지 - 장기근무직원을 전체 직원(적용배제직원은 제외한다)의 5% 이내 또는 50명 이하로 관리하고 있는지)

항 목	평가사항	평 가 방 식
		* 은행연합회 「인사 관련 내부통제 모범규준」상 이행시기를 감안하여 평가) - 장기근무 승인이 인사 관련 내부통제 모범규준에 따라 적정하게 이루어지고 있는지 · 승인권자가 인사담당 임원인지 · 장기근무 승인시 장기근무 불가피성, 채무·투자현황 확인 등을 통한 사고위험 통제 가능성* 심사를 이행하고 있는지 * 채무, 투자현황 등 확인이 곤란할 경우 1회에 한하여 은행장 승인으로 장기근무 가능 · 장기근무 승인은 최대 2회까지만 허용하고, 각 승인시 근무기간은 1년 이내로 하고 있는지(은행장 승인은 1회로 한정)
	직무분리제도 등 운영의 적정성	◦ 직무분리제도 운영이 적정한지 점검한다. - 은행연합회 「금융사고 예방지침」에 따라 직무분리 대상을 내규에 구체적으로 명시하고 있으며 직무분리 관리시스템을 구축하고 있는지 · 거액 자금, 실물거래 및 관리가 수반되는 직무에 대해서는 원칙적으로 분리하도록 하고, 주요 업무를 구체적으로 열거하고 있는지 · 분리대상 세부직무와 담당 직원을 등록·관리하는 시스템을 운영하고, 변동사항이 발생하는 경우 지체없이 시스템에 반영하고 있는지 - 직무분리가 적정하게 이루어지고 있으며 준법감시부서는 직무분리 실시현황을 상시점검하는 등 사후관리가 적정하게 이루어지고 있는지 · 준법감시부서는 직무분리 실시현황을 상시점검하고 필요한 경우 해당 부점장에게 개선을 요구하고 있는지

항 목	평가사항	평 가 방 식
		· 준법감시부서는 직무분리 실시현황을 매년 평가하고 그 결과를 내부통제위원회에 보고하고 있는지
		◦ 준법제보제도·명령휴가제도·장기근무자 인사관리 이외에 사고예방제도 운영이 적정한지 점검 - 은행이 운영중인 별도의 사고예방제도가 존재하는지 여부 및 새로운 사고예방제도 도입 등 사고예방을 위한 노력을 지속적으로 추진하고 있는지
	금융사고 취약업무 처리 절차의 적정성	◦ 은행의 거래처와의 거래내용 장표 기재가 정확한지 점검 - 은행 거래처와의 거래내용이 장표기재 혹은 전산상 관리를 통하여 정확히 보존되고 있는지 확인 - 주기적으로 거래처와의 거래내용이 적정한지 여부를 점검하는 시스템이 구축되어 있는지 확인 * 징구자료(거래처와의 거래자료, 자체감사결과자료)
		◦ 임직원의 은행 시스템 접근 통제가 적정한지 점검 - 권한있는 임직원만이 은행 시스템에 접근, 요청, 승인할 수 있도록 개인화된 인증방식(개인 소유 기기 기반 인증, 생체인식 인증 등)을 적용하고 있는지
		◦ 자금인출 통제가 적정한지 점검 - 결재 단계별 확인을 의무화*하여 단계별 핵심 내용이 불일치하는 경우 자금이체가 제한되도록 자금인출 시스템 연계를 의무화하고 있는지

항 목	평가사항	평 가 방 식
		* 직인날인시 기안문서 결재내용 검증, 자금지급시 직인날인 승인정보 검증 등
		◦ 수기문서 관리가 적정한지 점검 - 수기 기안문서는 불가피한 경우로 제한하고 전자문서시스템 등록 및 문서번호 자동부여를 의무화하고 있는지, 외부 수신문서의 중요업무 활용시 전산등록 및 진위여부를 추가적으로 확인하고 있는지
		◦ 기업구조조정 관련 공동자금에 대한 채권단의 검증절차가 적정한지 점검 - 공동자금관리 금융기관은 정기적(매월)으로 예금잔액증명서 발급 등을 통하여 입출금, 잔액 내역을 운영위원회 등에 보고하고 있으며, 공동자금관리 금융기관은 채권금융기관이 자금집행내역을 요청하는 경우 신속히 제공하고 있는지
5. 상시감시 및 자체감사업무의 적정성	상시감시 업무의 적정성	◦ 상시감시업무가 실질적으로 이루어지고 있는지 점검 - 검사부서(또는 준법감시부서)에 상시감시반이 설치되고 적정인력이 배치·운영되고 있는지 확인 - 상시감시인력 대비 감시대상부점의 수, 업무내용을 평가하여 실질적인 상시감시업무가 이루어지는지 확인 - 상시감시결과 위규사항 등 문제 발견 및 대형사고 예방 등 실적을 평가
		◦ 상시감시체계가 적정한지 점검 - 상시감시체계가 전산화되어 있는지 여부 및 금융사고 발생, 환경변화에 따른 사고위험 가능성 및 항목별 위규사항의 적발, 조치율 등을 고려하여

항 목	평가사항	평 가 방 식
		정기적으로 상시감시 시스템을 점검하고 필요한 경우 시스템을 보완하고 있는지 확인 - 상시감시항목이 사고가능성이 있는 거래형태를 대상으로 선정되어 있는지 평가하고, 동 항목의 수정·추가 등 보완이 이루어지고 있는지 확인 · 영업점과 본부부서의 이상거래(외환, 유가증권, 파생상품, IB거래 등 자금거래가 수반되는 비정상거래 포함)를 상시감시하고 있으며, 금융사고에 대한 원인분석을 통해 인지한 주의사항을 상시감시 점검항목에 추가하고 있는지 · 상시감시 점검대상인 이상거래를 금융사고 위험도 등을 감안하여 대응수준 등 중요도를 차등화하고 있는지 · 이상거래 항목별로 추출요건, 주요 점검항목, 과거 금융사고 사례 등을 감안하여 상시감시시 활용할 점검매뉴얼을 마련하고 있는지
		◦ 상시감시체계가 적정하게 활용되는지 점검 - 상시감시결과가 자체검사업무에 활용되는지 확인 - 중대한 이상거래에 대해서는 상시감시를 담당하는 임원 또는 부서장에게 발생사실과 조치결과 등을 보고하고 있는지 여부 및 상시감시결과 도출된 문제점에 대한 처리결과 등 사후관리 내용을 평가 * 징구자료(상시감시제도 운영현황자료)
		◦ 내부감사협의제가 적정하게 운영되는지 점검 - 분기별 자체 점검사항을 연간 감사계획에 반영하는지 여부 - 자체점검 결과 미흡·개선사항에 대해 관련

항 목	평가사항	평 가 방 식
		부서에 통보하고 후속조치 이행여부를 점검하는지 여부
	자점감사 업무의 적정성	◦ 자점감사체계가 적정하게 구축·운영되고 있는지 점검 - 자점감사를 일일감사, 기별감사, 특명감사로 구분 운영하고 있는지 확인 - 자점감사항목이 적정한지 여부 및 준법감시부서는 자점감사의 점검항목, 증빙자료 종류, 점검방식, 적정성 판단기준 등을 정기적으로 평가하여 자점감사체계를 정비하고 영업점에 제공하고 있으며, 자점감사 담당자를 대상으로 정기적으로 교육하고 있는지 확인 - 영업점 일일감사시 전산시스템의 활용이 적정한지 확인 - 자점감사자의 겸직업무에 대하여 상호견제기능이 유지되도록 감사자(부감사자)가 적정하게 지정되는지 확인
		◦ 자점감사결과에 대한 관리가 적정한지 점검 - 자점감사자가 자점감사결과 지적사항을 준법감시인에 직접 보고할 수 있는 채널이 마련되어 있으며, 자점감사 모니터링 등을 통해 파악한 내부통제상 취약점에 대하여 재발방지대책을 마련하는 절차*를 운영하고 있는지 확인 * (준법감시부) 내부통제상 미비점 소관부서 전달 → (소관부서) 재발방지대책 마련 → (준법감시부) 미비점 및 개선내용을 이사회 등에 보고 - 자점감사자 임명시 준법감시인이 적격여부를 검토하는지 여부 및 자점감사자에 대한 인사 평가에 있어서 내부통제 업무와 관련된 평가 시 「은행권 표준 내부통제기준」에 따라 준법감시인의 의견을 반영하고 있는지 확인

항 목	평가사항	평 가 방 식
		- 사고예방 또는 조기발견 등 우수자점감사자에 대해 적정한 우대조치를 하는지 확인 - 준법감시부서는 자점감사의 부실이행 여부를 점검하여 부실이행 부점 및 직원에 대해서 현장점검 등 불이익조치를 부과하는지 확인 * 징구자료(자점감사기능 강화방안, 영업점 자점감사기준)
	검사부 자체검사 업무의 적정성	◦ 자체검사시 영업점의 금융사고 예방대책 이행상황에 대한 중점검사가 적정한지 점검 - 중점검사항목이 경영전략 및 시장여건에 따라 변경되고 있는지, 검사항목 선정시 감독당국의 지시사항이 반영되는지 확인 - 자체검사계획 수립시 검사대상부점을 부실규모 및 리스크 노출정도 등을 감안하여 선정하는지 확인 - 감사업무수행, 리스크중심의 감사제도, 내부감사기능의 성과 평가 등을 위한 정책 및 절차, 메뉴얼을 갖추고 있는지 확인 - 자체검사계획 추진현황이 주기적으로 평가되고, 계획대비 실적이 적정한지 확인 - 자체검사결과를 은폐 또는 축소처리한 사실이 있는지, 자체검사보고서 등을 통하여 검사결과의 평가가 문서화되어 있으며 충실한지 여부를 확인 - 동일한 위규사항의 재발방지를 위한 조치가 적정한지 확인 - 자체검사에 따른 기여효과(경영개선, 사고예방 등)를 자체평가하고 있는지 확인하고 평가내용을 분석 - 자체검사결과 지적사항에 대한 시정조치 등 이행여부를 점검하고 있는지 확인

항 목	평가사항	평 가 방 식
		* 징구자료(자체검사계획, 중점검사대상부점 선정자료, 인사위원회 의사록, 이사회 및 감사위원회 의사록)
6. 금융소비자 보호 기능의 적정성	금융소비자보호 관련 규정 및 시스템의 적정성	◦ 금융소비자보호 관련 내규가 충실하게 마련되어 있는지 다음과 같이 점검한다. - 금융소비자보호법, 비예금상품 내부통제 모범규준 등 금융소비자 보호와 관련한 법규 및 모범규준이 내규에 충실하게 반영되어 있는지 여부
		◦ 금융소비자보호 관련 전산시스템 구축, 운영이 적정한지 점검한다. - 비예금상품 기획, 선정, 판매 및 사후관리 등을 위한 통합 전산관리시스템을 구축, 운영하고 있는지 여부
	금융소비자보호 관련 조직구조 및 운영의 적정성	◦ 금융소비자보호 관련 조직의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 금융소비자보호 총괄책임자 및 소비자보호 전담 조직을 두고 있으며, 총괄책임자 및 전담 조직이 충분한 독립성 및 권한을 보유하고 있는지, 소비자보호 업무 전담인력에 대한 평가 및 보상 등이 적정하게 이루어지고 있는지 여부
		◦ 비예금상품위원회 및 관련 조직의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 비예금상품 내부통제 모범규준에 따라 "비예금상품위원회"를 구성하고 있는지 점검 * 위원회 위원은 위험관리책임자, 소비자보호담당 임원, 상품판매 담당임원, 준법감시인 등으로 구성되며, 상품판매 담당임원은 회의를 주재할 수 없음 - 비예금상품위원회의 심의 의결 과정에서 소비자보호담당 임원에게 해당 상품의 판매 보류

항 목	평가사항	평 가 방 식
		결정권한(Veto)이 부여되어 있는지 점검 - 비예금상품위원회 심의, 의결 결과를 은행장 및 이사회(감사위원회)에게 정기(수시)로 보고하고 있으며, 이사회 및 은행장이 이해할 수 있도록 보고내용이 충실하게 작성되어 있는지 - 비예금상품위원회 소집 및 주관, 위원회 결과 통지, 관련 기록 보관 유지 등 위원회를 보좌할 조직을 지정, 운영하고 있는지 점검
		◦ 소비자보호 관련 조직 및 영업점 성과평가의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 소비자보호의 중요성 및 실적이 본점 부서 및 영업점 성과지표 등에 반영되어 있는지 여부 · 은행은 특정 비예금상품 판매 실적을 KPI 항목으로 운용할 수 없음 · 성과평가시 부당권유, 적합성, 적정성 원칙 위반, 설명의무 위반 등 불완전판매 항목을 성과평가지표로 운영하며, 동 배점이 비예금상품 판매실적에 대한 배점 이상으로 운용하는 등 불완전 판매 발생을 방지할 수 있도록 실효성 있게 운영하고 있는지
	상품개발 과정에서 소비자보호 체계 구축 및 운영의 적정성	◦ 상품 기획 및 선정 과정의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 비예금상품 기획, 선정시 상품의 위험도 및 복잡성, 운용전략 및 판매대상 고객군 등을 검토하고 있는지 점검 - 상품의 위험도, 복잡성 등에 따라 판매고객군 및 판매한도, 판매 채널을 사전에 정하고 있으며, 한도 범위 내에서 판매하고 있는지 점검 - 비예금 금융상품 제조회사(제조 : 신규로 금융상품을 설계, 개발, 발행하는 행위)에 대한 편중위험, 제조회사의 재무적 건전성 등을

항 목	평가사항	평 가 방 식
		정기적으로 평가하고, 그 결과를 상품기획, 선정시 반영하고 있는지 점검
	상품판매 과정에서 소비자보호 체계 구축 및 운영의 적정성	◦ 상품 판매시 일반원칙 준수의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 비예금상품 판매시 관련 법규에 따라 적합성, 적정성, 설명의무, 부당권유 금지 등을 준수하기 위한 절차를 마련하고 있으며, 이를 준수하고 있는지(샘플 점검 등 활용) - 비예금상품 판매와 관련하여 상품설명서를 고객에게 교부하는 경우 은행 준법감시인의 사전확인을 받은 설명서를 교부하고 있는지 - 금융상품 온라인 판매시, 온라인 설명의무 가이드라인에 따라 금융상품 설명화면 구성, 금융소비자 이해 지원, 금융소비자 이해 여부 확인이 적정하게 이루어지고 있는지 확인 · 금융상품 설명화면 구성시, 금융상품 중요사항을 명확하게 제시하고, 불이익사항 및 권리사항을 강조하여 표시하고 있는지, 설명서 단순게시 지양 및 이해하기 쉽게 화면을 구성하고 있는지 · 금융소비자 이해 지원을 위해 맞춤상담이 가능토록 상담채널의 접근성, 편의성을 제고하고 금융계산기, 용어사전 등 정보탐색 도구를 제공하고 있는지 · 금융소비자 이해여부 확인을 위해 설명화면을 충분히 읽을 수 있도록 화면을 구성하고 설명 이해여부 확인방식의 실효성을 제고하고 있는지
		◦ 투자광고 및 권유시 준수사항 이행의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 비예금상품 광고 및 홍보자료 배포시 해당 광고 홍보자료에 대해 준법감시인의 사전 심의를

항 목	평가사항	평 가 방 식
		누락한 사례는 없는지 점검 - 판매자격이 없는 직원이 판매자격이 있는 자의 전산상 ID 등을 도용 또는 제공받아 상품을 판매할 수 없도록 전산시스템을 구축하고 있는지
		◦ 금융상품판매업자 등의 영업행위 준수사항 이행의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 대출모집인에 대한 업무위탁 관련 내부통제기준*을 적합하게 갖추고 이를 준수하고 있는지 * 대리,중개업자의 영업행위 점검절차, 금융소비자 개인정보보보호 대책, 위탁업무 범위 등 위탁계약 관련 사항, 수수료 산정 기준 등
	투자자 보호장치 운영 및 사후관리의 적정성	◦ 투자자 보호장치 운영의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 비예금상품 모범규준 14조에 따라 비예금상품 판매 후 7영업일 이내에 고객에 대해 상품설명이 제대로 이루어졌는지 유선 또는 온라인방법(해피콜)으로 확인을 받고 있는지, 해피콜이 누락되는 일이 없도록 해피콜 확인결과에 대한 승인절차 및 기록, 관리에 대한 기준이 마련되어 있는지 - 비예금상품의 불완전 판매가 확인되는 경우 사실관계 조사 및 고객의 동의 등을 거쳐 상품가입 취소 및 상품가입자금 반환제도(금융상품 리콜)를 운영하고 있는지 여부
		◦ 판매후 모니터링 체계의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 상품별 평가손익 추이, 제조회사의 투자전략 변동 여부, 민원발생 현황 등 판매상품에 영향을 주는 중요사항을 정기적으로 모니터링하고, 모니터링 결과를 은행장 및 이사회(또는 감사위원회)에 정기적으로 보고하는지 여부

항 목	평가사항	평 가 방 식
		- 비예금상품 판매 후 고객피해 등 중대한 사안이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 판매한도 축소, 판매대상 변경, 판매 중단, 전담 대응팀 구성 등 대응방안을 마련에 대한 기준이 마련되어 있는지
		◦ 청약의 철회권 운영현황의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 청약의 철회권 운영(행사기간, 효력발생시기 및 청약 철회시 반환방법 등)이 금융소비자보호법 등에 따라 적정하게 이루어지고 있는지 여부
	금리 산정체계 및운영의 적정성	◦ 금리 산정체계 및 운영의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 은행연합회 「대출금리 체계의 합리성 제고를 위한 모범규준」 등에 따라 대출금리 산정 및 대출금리 산정운용에 대한 내부통제가 적정하게 이루어지고 있는지 여부 - 금리인하요구권 관련 업무처리기준을 내규에 반영하고 있으며, 금리인하요구권 안내 및 처리가 적정하게 이루어지고 있는지 확인 · 차주가 금리인하요구권을 행사할 수 있는 대출 종류 및 인정사유, 접수·심사·통보절차 등을 포함하는 업무처리기준·절차를 내규에 구체적으로 반영하고 있는지 · 전 차주에 대하여 금리인하요구권을 정기적으로 안내(연 2회)하고 있는지 · 금융소비자의 금리인하요구권 행사 관련 정당한 사유없이 이를 거절하거나 처리를 지연하고 있지는 않은지
	보이스피싱 업무 관련 제도	◦ 보이스피싱 업무 관련 규정 및 시스템 마련, 운영의 적정성을 다음과 같이 점검한다.

항 목	평가사항	평 가 방 식
	및 운영의 적정성	- 보이스피싱 업무 관련 매뉴얼 등이 업무단계에 따라 적정하게 마련되어 있으며, 보이스피싱 업무처리를 위한 전산시스템이 적정하게 구축 및 활용되고 있는지 확인 · 보이스피싱 업무 매뉴얼에 지급정지, 이의제기, 채권소멸절차 개시공고 요청 등 업무단계별 세부 내용이 포함되어 있는지 확인 · 지급정지 등록, 타은행에 지급정지 요청, 이의제기 심사 등 보이스피싱 업무의 모든 과정이 전산시스템을 통해 원활하게 이루어지고 있는지 확인
		◦ 보이스피싱 담당 인력운영의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 보이스피싱 업무처리를 위한 전담조직의 구축 및 운영 여부를 확인 · 피해구제신청, 지급정지, 이의제기 처리 등 업무처리에 필요한 인력운영의 적정성 · 본부인력대비 보이스피싱 전담인력 비율, 개인별 업무 분장 등 확인
		◦ 본인확인 조치의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 비대면 대출신청, 예금 등 상품 해지 시 금융위 고시(「비대면 실명확인 가이드라인」) 외 추가 검증을 위한 노력을 추진하고 있는지 점검 · 본인확인 조치로서 신분증 원본·사본 판별시스템, 안면인식시스템 등을 추가적으로 활용하고 있는지 확인
		◦ 이상거래탐지 모니터링 대응 업무의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 자사 피해 유형에 맞는 시나리오를 적정하게 운영하고 있는지, 모니터링을 통한 이상거래

항 목	평가사항	평 가 방 식
		탐지 후 대응 절차가 적정한지 점검 · 시나리오의 적정성을 검증하는 절차·방법이 마련되어 있으며 주기적으로 변경이 이루어지고 있는지 확인 · 모니터링을 통한 이상거래 탐지 즉시 지급정지(임시조치)를 취하고 있는지, 사후적으로 지급정지(임시조치) 해제 여부 등을 최종 결정하고 있는지 확인
		◦ 임직원 및 금융소비자 대상 보이스피싱 관련 교육·홍보의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 보이스피싱 예방 교육 내용의 적정성, 행내 교육 실시 빈도 및 이수 현황, 교육대상별 맞춤형 교육 실시 여부 등을 확인 · 보이스피싱 예방 교육 내용에 신종사기수법, 제도 변경, 예방법 등 내용이 적정하게 반영되어 있는지 확인 · 임직원 대상 보이스피싱 관련 교육을 정기 또는 수시로 실시하고 있는지 확인 · 금융소비자 대상 교육 관련, 교육대상(고령층 등)을 구분하여 교육계획을 수립하는지, 대상별 맞춤형 컨텐츠 개발 여부 및 교육 실시 등 확인
7. <u>고객정보보호 기능의 적정성</u>	개인신용정보 수집 및 활용의 적정성	◦ 개인신용정보 수집 동의가 법규에 따라 적절하게 이루어지고 있는지 점검한다. - 신용정보주체로부터 수집하는 개인신용정보가 목적달성에 필요한 최소한의 개인신용정보인지에 대해 확인하고 있으며, 신용정보주체에게 필수적/선택적 동의사항을 구분하여 각각 동의를 받는지 여부
		◦ 개인신용정보 조회 동의가 적절하게 이루어지고

항 목	평가사항	평 가 방 식
		있는지 점검한다. - 개인신용정보 조회에 대한 신용정보주체의 동의를 받는 경우 제공하는 자, 제공받는 자의 이용목적, 제공받는 개인신용정보 항목, 개인신용정보를 제공받는 것에 대한 동의의 효력기간 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날에 대해 고지하고 동의를 받는지 여부
		◦ 개인신용정보 활용이 적절하게 이루어지고 있는지 점검한다. - 금융거래 등 상거래 관계의 설정 및 유지여부 등을 판단하기 위한 목적 이외의 다른 목적(광고 등)으로 개인신용정보를 활용하는 경우, 사전에 고객의 동의 여부 점검하는 시스템이 구축되어 있으며, 은행이 발송한 광고를 대상으로 고객 신용정보를 무단 활용 여부를 사후적으로 점검하는 절차를 구축하고 있는지
	개인신용정보 제공의 적정성	◦ 개인신용정보 제공의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 개인신용정보의 제3자 제공 관련, 신용정보주체에게 필수적/선택적 동의사항을 구분하여 동의를 받으며, ①제공받는 자, ②제공받는 자의 이용목적, ③제공하는 개인신용정보의 내용, ④제공받는 자의 개인신용정보 보유 및 이용기간을 알리고 동의 받는지 여부
	신용정보 처리위탁의 적정성	◦ 신용정보 처리업무 위탁의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 신용정보 처리 위탁에 따라 신용정보를 제공하는 경우, 보안관리 대책을 포함한 위탁계약을 체결했으며, 신용정보 처리 위탁계약에 따른 신용정보 제공시 신용정보주체의 식별정보에

항 목	평가사항	평 가 방 식
		대한 암호화 등의 보호조치가 이루어지는지 · 신용정보업감독규정 별표 4 참고 - 위탁계약에 따라 제공한 신용정보의 분실, 도난, 유출 등을 방지하기 위해, 수탁자가 해당 임직원에 대해 연 1회 이상 교육을 실시한다는 내용이 계약서에 반영되어 있으며, 위탁자는 수탁사가 계약에 따라 연 1회 이상 교육을 실시하는 것을 확인하는지
	정보 접근 및 조회 권한 관리의 적정성	◦ 개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한에 대한 관리가 적절한지 점검한다. - 개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한을 필요한 최소한의 인원에게 부여하고 있으며, 개인신용정보취급자에 대한 전보 또는 퇴직 등의 인사이동 발생시, 지체없이 접근권한을 변경 또는 말소하는지 여부
		◦ 개인신용정보 조회권한 관리가 적절한지 점검한다. - 개인신용정보 조회 권한을 직급별·업무별로 차등 부여하고 있으며, 개인신용정보 조회기록(조회자의 신원, 조회일시, 조회정보, 목적, 용도)을 관리하는지 여부 - 개인신용정보 과다조회 부서 및 직원 등에 대한 수시·정기점검 실시 여부
	신용정보 유통 및 관리의 적정성	◦ 상거래관계가 종료된 개인신용정보의 접근통제 강화가 적정하게 이루어지고 있는지 점검한다. - 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보에 대하여 상거래 관계 종료후 3개월 이내에 접근통제*를 강화하여 관리하며, 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적이지 않은 개인신용정보를 상거래관계 종료후 3개월 이내에 삭제하는지 여부

항 목	평가사항	평 가 방 식
		* 거래중인 개인신용정보와 분리보관, 접근권한 관리책임자 지정 등
		◦ 상거래관계가 종료된 개인신용정보의 분리보관 및 삭제가 적정하게 이루어지고 있는지 점검한다. - 상거래관계가 종료된 날부터 원칙적으로 5년 이내에 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하는지 여부 - 신용정보법상 삭제의 예외사유에 해당하는 경우, 개인신용정보의 분리보관 및 접근통제를 강화하고 있으며, 보유목적이 달성된 경우 해당 개인신용정보를 삭제하는지 여부
		◦ 금융거래 등 상거래관계가 종료된 이후 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제 또는 분리보관하는 경우, 사후 점검이 적절하게 이루어지고 있는지 점검한다. - 신용정보의 삭제 또는 분리보관 업무의 적정성 확인을 위한 업무절차 등의 내규가 마련되어 있으며, 주기적으로 사후점검이 실시되고 있는지
		◦ 본점 신용정보 총괄조직과 실제 관련 업무를 취급하는 영업점의 관리책임 및 범위가 명확하게 구분되어 있는지 점검한다. - 본점 정보보호부 등 신용정보 주관(총괄)부서와 실제 업무를 수행하는 영업부서 간의 업무분장이 명확한지, 내규상 영업점의 업무범위에 신용정보의 등록변경정정 등 영업점 업무로 인해 발생하는 개인신용정보의 처리 및 관리책임에 관한 사항이 명시되어 있는지
	신용정보관리보호	◦ 신용정보관리·보호인 지정 및 업무수행의 적정성을 다음과 같이 점검한다.

항 목	평가사항	평 가 방 식
	인 제도 및 신용정보 주체의 권리보장	- 집행임원, 사내이사 등 신용정보법 시행령 제17조 제3항의 자격요건을 갖춘 자를 신용정보관리·보호인으로 지정하였으며, 신용정보관리·보호인이 신용정보법 제20조 제4항 및 제5항에 따른 업무를 수행하고 있는지 여부
		◦ 개인신용정보 이용 및 제공 사실의 조회, 동의 철회, 개인신용정보 삭제 요구 등의 절차가 마련되어 있는지 점검한다. - 신용정보주체가 개인신용정보 이용 및 제공사실을 조회하고, 개인신용정보제공 동의를 철회할 수 있으며, 본인의 개인신용정보를 열람, 정정 또는 삭제를 요구할 수 있는 시스템이 마련되어 있는지 여부
8. 법규, 정책 및 검사지적사항의 이행실태	감독규제사항의 이행실태	◦ 은행관련법규, 경영지도기준 및 감독당국의 지시사항 이행이 적정한지 점검 - 검사대상기간중 은행관련법규, 경영지도기준 및 감독당국 지시사항의 이행실태를 확인 * 징구자료(검사자료 활용 및 업무보고서)
	검사 지적사항의 이행실태 등	◦ 검사 지적사항 이행이 적정한지 점검 - 조치요구사항에 대한 정리결과가 당초 요구내용을 적절히 반영하고 있는지 여부 및 미이행사유 확인 - 정리결과에 대한 사후관리가 이루어지고 있는지 확인 - 1차 정리 비율, 재정리지시 횟수, 재정리 완료 소요 기간 등을 확인하여 감독원 지도에 대한 협조의 정도를 확인 - 자율처리 통보사항에 대한 처리가 적정하게 이루어지는지 점검 · 자율처리 통보사항에 대해 인사위원회 부의·징계기록 유지 등 자체 징계절차를

항 목	평가사항	평 가 방 식
		거쳤는지 여부 · 자체 감사에서 확인된 위법·부당행위의 관여자를 부당하게 변경(예 : 행위자→감독자)하거나 누락(중요 제재대상자의 징계 누락 등)하였는지 여부 · 징계심의시 위법·부당행위를 일부 누락하거나, 추가 확인된 위법·부당행위를 징계에 반영하였는지 여부 · 감면사유로 볼 수 없는 사실을 반영하여 부당하게 징계 감면을 하였는지 여부 등 * 징구자료(검사 지적사항 이행실적)
	업무보고서 등 감독원앞 제출보고서의 보고기한 준수여부 및 정확성	◦ 업무보고서 등 감독원앞 제출보고서의 보고가 기한내에 이루어지는지 점검 - 검사대상기간중 업무보고서 보고시한을 초과하여 보고한 사례가 있는지를 사전검사자료를 통하여 확인 * 징구자료(사전검사자료, 감독부서로부터 통보받은 자료)

508 리스크관리 평가

<업무개요>

1. 평가목적

□ 은행이 이사회 등의 리스크지배구조를 적절하게 구축하여 운영하고 있는지 여부와 은행이 각종 거래에서 발생하는 제반 리스크 중에서 시장리스크, 운영리스크, 금리리스크, 기타리스크를 적시에 인식·평가·감시·통제하는 내부통제절차를 마련하여 관리할 수 있는 체제를 갖추고 이를 적절하게 운영하는지 여부를 파악하고, 이러한 제반 리스크 평가 결과가 경영계획 등 경영활동에 적시에 반영하여 운영하는지 여부 등을 종합적으로 파악하기 위함

2. 리스크관리에 대한 평가시 고려요소

가. 평가항목

□ 리스크지배구조 및 관리정책
- ◦ 리스크관리체제 구축을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- ◦ 리스크를 감안한 업무계획 수립 및 한도설정의 적정성
- ◦ 리스크관리 조직의 독립성과 전문성
- ◦ 리스크 측정 결과의 경영활용의 적정성
- ◦ 리스크 관리의 복잡성

□ 리스크 측정 평가 및 관리절차
- ◦ 시장리스크
- ◦ 금리리스크
- ◦ 운영리스크
- ◦ 기타리스크

□ 위기상황분석 실시의 적정성
- ◦ 통합 위기상황분석 실시의 적정성
- ◦ 세부 리스크 유형별 위기상황분석의 적정성

<체크리스트>

항 목	평가사항	평가방식
1. 리스크 지배구조 및 관리정책	리스크관리 체제 구축을 위한 이사회 및 경영진의 역할	◦ 리스크관리협의체의 구성, 운용 및 의사결정활동의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 리스크관리 협의체별 구성인원, 자격, 실시시기 및 역할 등이 명확하게 규정화되어 있고 적정한지 - 리스크관리위원회 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어 있고, 참여 사외이사들의 자격이 적정하고, 의장이 사외이사인지 여부 - 리스크관리협의체 위원의 회의 참석률 및 회의에서 적극적인 의견 개진여부 등 의결활동이 적정한지 * 리스크관리협의체 : 이사회 수준의 협의체(예, 리스크관리위원회) 및 경영진 수준의 협의체(예, 리스크관리협의회)를 지칭 [참고자료] 1. 리스크관리협의체 의결·심의·보고 안건 2. 리스크관리협의체 의사록·회의록 3. 리스크관리 협의체 운영 관련 내규
		◦ 리스크관리 관련 주요사항을 심의, 의결하는 등 역할 이행의 적정성을 다음과 같이 점검한다.

항 목	평가사항	평가방식
		- 이사회 및 경영진이 리스크관리와 관련하여 다음 사항 등 심의·의결 해야 하는 사항들을 적정하게 규정하고 실제로 이행하고 있는지 * 전사적인 리스크관리 기본방침 및 전략 수립 * 내부자본적정성 관리체제 구축·운용 관련 정책 및 절차 * 리스크성향 및 이에 따른 내부자본한도, 투자(허용)한도 * 리스크관리규정의 제정 및 개정 등 [참고자료] 1. 리스크관리협의체 의결·심의·보고 안건 2. 리스크관리협의체 의사록·회의록 3. 이사회 및 리스크관리위원회 규정
	리스크를 감안한 업무계획 수립 및 한도설정의 적정성	◦ 리스크를 감안한 업무계획 수립의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 다음 사항 등을 고려하여 적정하게 업무계획을 수립하고 있는지 * 이사회 등에서 정한 리스크 성향(Risk Appetite)을 초과하여 업무계획을 수립하지는 않았는지 * 예상되는 자산증가에 대한 리스크량 산출시 가정(예: 특정 자산의 평균 리스크량 가정) 등이 적정한지 여부 * 특정 자산, 업종 등에 대한 리스크 전망 및 은행 내부 리스크관리 전략(예 : 특정 자산(업종)의 위험증가 등에 따른 감축 전략 등) * 자본조달 계획 및 수익계획 등

항 목	평가사항	평가방식
		[참고자료] 1. 리스크관리협의체 의결·심의·보고 안건 2. 리스크관리협의체 하위의 실무협의회 안건 3. 업무계획작성을 위한 부서간 협의자료
	리스크관리 조직의 독립성과 전문성	◦ 리스크관리 조직의 독립성을 다음과 같이 점검한다. - 리스크관리조직의 역할과 책임이 명확히 구분되어, 영업조직에 대한 견제와 균형역할을 적정히 이행하고 있는지 - 리스크관리책임자(CRO)의 직위와 임기를 보장하고 있는지 - 리스크관리조직의 성과평가에 영업실적 확대 등과 연관된 평가지표들이 포함되어 있는지 [참고자료] 1. 조직관리 관련 규정 2. 성과평가 관련 규정
		◦ 리스크관리 조직의 전문성을 다음과 같이 점검한다. - 리스크관리책임자(CRO)가 충분한 리스크관리경력 및 전문지식 등을 적정하게 보유하고 있는지 - 리스크관리조직에 리스크관련 경험 및 전문지식을 보유한 인력을 적정 수준으로 확보하고 있는지 - 리스크 전문인력 양성을 위한 지속적인 연수, 교육 및 적절한 인사, 보상체제를 적정하게 운영하고 있는지

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
		[참고자료] 1. 리스크관리조직 인사자료 2. 연수규정 및 자체 연수프로그램
	리스크 측정 결과의 경영 활용의 적정성	◦ 리스크측정 결과의 주요 활용의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 각종 리스크측정결과를 리스크관리 전략, 포트폴리오별 관리전략, 자본관리계획 수립 및 성과 관리 등에 적절히 활용하고 있는지 - 대내외 주요 이슈사항에 대하여 리스크측정결과를 활용하여 대응방안을 수립하고 이를 경영의사결정에 활용하고 있는지 [참고자료] 1. 리스크관리 협의체 안건 2. 리스크관리 관련 내규 3. 리스크 관련 이슈 분석 보고서
	리스크관리의 복잡성(Complexity)	◦ 신상품, 복잡한 상품 등에 대한 리스크측정 결과 등 활용의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 신상품 도입 또는 신사업 진출시 발생 가능한 리스크를 사전에 인식하는 절차가 수립되어 있고 이에 따라 리스크를 분석 및 측정하고 의사결정에 활용하고 있는지 - ㄴ거래구조가 복잡한 파생상품, 구조화 금융 등에 대한 리스크측정 등이 적정하게 이루어지고 이를 의사결정에 활용하고 있는지

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
		- 리스크 측정이 명확하지 않거나 경영진의 리스크 통제 범위를 벗어난 특수목적기구(SPV, SPC 등)를 과다하게 설립하여 운용하고 있는지 [참고자료] 1. 신상품 또는 신사업 관련 사전심의 보고서 2. 리스크관리 관련 내규
2. 리스크 측정 평가 및 관리절차	시장리스크	◦ 시장리스크 관리절차 및 통제구조의 적정성을 다음과 같이 점검한다. (모니터링 및 보고체계) - 시장리스크 관리와 관련하여 이사회 및 경영진 보고시 결의사항, 심의사항 및 보고사항 등이 적정하게 구분되어 수행되는지 (관리절차 및 통제구조) - 시장리스크 관리를 위해 내부자본한도 외에 각종 한도(포지션한도, 손실한도, 민감도 한도 등)를 적정하게 설정하고 있는지 - 설정된 한도에 대한 소진율을 주기적으로 모니터링하고, 한도 초과 발생시 조치방안 및 보고절차가 적정한지, 한도 상향이 필요한 상황 및 승인절차 등이 적정하게 내규화되고 수행되는지 [참고자료] 1. 리스크관리 규정, 시장리스크관리 지침 등

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
		◦ 시장리스크 인식 및 평가의 적정성을 다음과 같이 점검한다. (데이터 관리 등) - 시장리스크 관리를 위한 데이터의 수집/처리/가공 등이 적정하게 이루어지고 있으며 데이터의 신뢰성을 검증할 수 있는 절차를 구비하였는지 (인식, 측정 및 평가 등) - 트레이딩정책지침에 의거 은행계정과 트레이딩계정을 명확히 구분하고 시장리스크 인식 대상 자산중 측정 제외된 자산(예.연결기준 자회사 포지션 등)이 있는 경우 합리성·일관성 여부 - 시장리스크 산출을 위해 사용되는 리스크요소들이 트레이딩포지션에 내재된 리스크를 측정하기에 충분하게 설정되어 있는지 - 포지션별 측정방법이 상이할 경우 합리성 여부 [참고자료] 1. 트레이딩정책지침 등
	운영리스크	◦ 운영리스크 관리절차 및 통제구조의 적정성을 다음과 같이 점검한다. (모니터링 및 보고 체계)

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
		- 운영리스크 관리와 관련하여 이사회 및 경영진 보고시 결의사항, 심의사항 및 보고사항 등이 적정하게 구분되어 수행되는지 (관리절차 및 통제구조) - 모든 주요한 영업활동에 내재된 운영리스크를 적절히 인식·평가하고, 이를 통제·경감하기 위한 방법을 적절히 마련·운영하고 있는지 - 영업연속성계획(BCP; Business Continuity Plan)과 비상계획(Contingency Plan)을 적절히 마련·운영하는지 - 운영리스크 관리·측정체계에 대해 독립적인 내부 조직의 정기적인 재검토(검증) 절차를 적절히 마련·운영하는지 [참고자료] 1. 운영리스크 관리 관련 내규·보고자료(리스크관리위원회·협의회 안건 회의록 등) 2. 최직근 리스크통제자가진단 결과 및 핵심리스크지표 시계열 일체 3. BCP 관련 내규 및 보고자료 4. 운영리스크 관련 독립적인 재검토(검증) 관련 내규 및 검증결과 보고자료 등
		◦운영리스크 인식 및 평가의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 표준방법에 따라 규제자본을 적절히 산출하고 있으며, 내부자본을 적절히 산출하는지

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
		- 전행 내부손실데이터 수집·관리 및 적정성평가 절차를 적절히 마련·운영하고, 최소 수집기간을 충족하는지 - 손실사건유형 구분, 손실사건 기준일자, 회수 및 배제 손실금액을 반영한 순손실금액 등 표준방법의 요건을 충족하여 운영리스크량을 적절히 측정하고 있는지 [참고자료] 1. 운영리스크 규제자본 및 내부자본 산출 관련 내규 및 보고자료(리스크관리위원회·협의회 안건·회의록 등) 등 2. 손실데이터 수집·관리 매뉴얼 3. 수집된 내부손실데이터 일체 4. 운영리스크 측정·내부모형 관련 내규·매뉴얼
	금리리스크	◦ 금리리스크 관리절차 및 통제구조의 적정성을 다음과 같이 점검한다. (모니터링 및 보고체계) - 금리리스크 관리와 관련하여 이사회 및 경영진 보고시 결의사항, 심의사항 및 보고사항 등이 적정하게 구분되어 수행되는지 (관리절차 및 통제구조) - 금리리스크 관리를 위해 내부자본한도 외에 여타 한도 또는 지표 등을 적정하게 설정 및 관리하고 있는지 [참고자료] 1. 리스크관리규정, 금리리스크관리 관련 내규 등

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
		◦ 금리리스크 인식 및 평가의 적정성을 다음과 같이 점검한다. (데이터 관리) - 금리리스크 관리를 위한 데이터의 수집/처리/가공 등이 적정하게 이루어지고 있으며 데이터의 신뢰성을 검증할 수 있는 절차를 구비하였는지 여부 (인식, 측정 및 평가 등) - 금리리스크에 노출되어 있는 모든 자산에 대해 금리리스크를 인식하고 있으며, 제외된 자산이 있는 경우 그 사유가 합리적인지 - 금리리스크 측정방법, 주기 등이 적정하고, 만기분류 및 만기가 없는 자산에 대한 만기분류 가정 등이 적정한지 (적합성 검증) - 금리리스크 측정치의 적합성 검증을 실시하는지
	기타리스크	◦ 기타리스크 관리 및 통제의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 주요리스크(신용, 유동성, 시장, 운영, 금리 등) 이외 기타리스크(전략, 평판 리스크 등)에 대한 관리정책을 보유하고 있는지 - 기타리스크 관리를 위한 조직상 역할분담이 이루어져있으며 경영진 및 이사회에 기타리스크과 관련된 내용이 보고되고 있는지 [참고자료] 1. 리스크관리위원회 안건 및 회의록 2. 조직업무관리규정 등

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
		◦ 기타리스크 인식, 측정 및 평가의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 리스크 인식의 대상 범위가 명확하게 정의되어 있는지 - 리스크 인식을 위한 데이터관리지침을 마련하고 있으며 데이터 선정 및 갱신, 유지 및 보수가 적정한지 - 기타리스크 관리를 위해 기존 관리수단을 활용할 경우 적정한지(예: RCSA, KRI 등) - 리스크 측정을 위한 가정, 적용방법, 절차 및 사후관리 정책이 적정한지
3. **위기상황 분석 실시의 적정성**	통합 위기상황분석 실시의 적정성	◦ 위기상황분석 방법론 및 절차의 적정성을 다음과 같이 점검한다. - 정기적으로 통합 위기상황분석(최소 반기에 1회 이상) 및 감독당국 주도 위기상황분석을 실시하고 동 결과를 경영진 및 이사회에 보고하고 있는지 - 통합 위기상황분석시 은행이 직면한 모든 리스크(신용,시장,운영,금리, 거래상대방, 신용편중 등 별표 19에 명시된 리스크 포함)를 식별하여, 리스크별로 산출한 손실금액(신용손실, 시장손실, 이자이익 등)과 위험가중자산의 변동금액이 향후 2년 이상 자본적정성에 미치는 영향을 분석하는 형태로 적정하게 실시하는지 - 통합 및 감독당국 주도 위기상황분석 입력변수에 대한 관리·통제가 적절하게 이루어지고 있는지 - 감독당국 주도 위기상황분석 수행시 감독원장이 제시한 실행기준, 충분히 보수적인 가정·방법론 등에 따라 적정하게

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
		산출하였는지 - 위기상황분석 모형 변경시 변경사유가 합리적인지, 관련 승인 및 변경이력 관리 등의 통제절차가 적정하게 이루어지고 있는지 - 위기상황분석 담당 인력이 전문성을 갖추고 있는지 및 충분한 인력을 확보하고 있는지 - 통합 및 감독당국 주도 위기상황분석과 관련하여 최소 연 1회 이상 모형개발과 독립적인 조직에서 모형 및 절차, 통합 위기상황분석 시나리오에 대한 적합성 검증을 실시하고 적정하게 개선하는지 [참고자료] 1. 이사회, 리스크관리위원회 안건, 회의록 등 2. 위기상황분석 보고서, 검증보고서, 매뉴얼 등 3. 조직도 및 리스크 성과평가 체계(적합성 검증조직의 독립성 여부) 4. 위기상황모형 변경이력 관리 현황 등
	세부리스크 유형별 위기상황 분석의 적정성	◦ 리스크유형별 위기상황분석의 적정성 여부에 대해 다음과 같이 점검한다. - 통합 위기상황분석과는 별개로 신용·시장·운영·금리·기타 리스크 위기상황분석에 대한 절차 및 실시내역이 적정한지 * 신용리스크 요인(PD, LGD 등) 추정 모형이 심각한 위기 시점을 포함한 데이터를 기반으로, 적절한 독립변수를 포함하여 개발되었으며, 적합력, 예측력 등 모형 성능이 적정한지 * 트레이딩 자산의 보유기간 및 특성, 금융환경 변화 등을 반영하며, 역사적

항 목	평가사항	평 가 방 식
		시나리오와 가상 시나리오를 적절히 활용하여 위기상황분석을 실시하는지 * 은행의 조달 비용 증가 및 부실 자산 증가에 따른 이자손익이 감소를 손익영향 추정시 반영하고 있는지 * 모형 관련 변수들(내외부 손실데이터, 시나리오 분석, 영업환경과 내부통제요인 등)에 위기상황을 적정하게 반영하였는지 * 위기시 신용·시장·운영 등 위험가중자산의 변동 추정결과가 충분히 보수적인지 * 위기 시 거액편중 신용공여규모 영향, 부외거래 규모 증가 평판리스크 등 발생 가능한 리스크를 적정하게 고려하고 있는지 [참고자료] 1. 리스크 유형별 위기상황분석 모형개발보고서 2. 리스크 유형별 위기상황분석 모형에 대한 적합성 검증보고서 3. 리스크 유형별측정 시스템 설명자료 4. 리스크 유형별 손익/자본 영향 자료(엑셀 파일 등)
		- 위기상황분석 결과를 대손충당금 수준 조정, 익스포저 조정, 이익배당 수준 결정, 추가자본 보유 등 경영의사결정에 적정하게 활용하며, 자본계획 수립 과정에 반영하는 논리와 절차가 적정한지 - 통합 위기상황분석 결과에 따른 위기대응계획, 비상조달계획 등이 적정하게 수립되었는지 [참고자료] 1. 연초 수립한 자본계획 2. 내부자본적정성평가 보고서 3. 위기대응계획, 비상조달계획

509 CAMEL-IR 종합

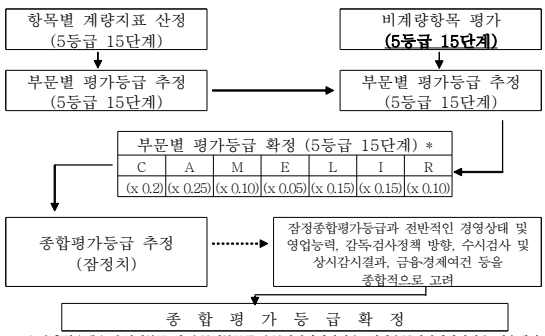
<업무개요>

1. 개요

□ CAMEL-IR 종합은 은행의 경영실태에 대하여 각 평가부문별로 평가한 결과와 해당 은행의 전반적인 경영상태 및 감독정책 방향 등을 감안하여 종합적으로 경영평가등급을 결정하는 완결과정이라고 볼 수 있음

◦ 경영실태평가 결과 종합평가등급 등이 불량하거나 자본적정성이나 자산건전성 등 핵심적인 부문의 평가등급이 일정수준 이하로 나타나는 경우에는 경영 건전성 확보를 위한 경영개선조치 등을 강구함

2. CAMEL-IR 종합 절차 흐름도



* 1) 수출입은행은 수익성부문 및 유동성부문중 유동성커버리지비율, 외화유동성커버리지비율 적용배제
2) 한국산업은행 및 중소기업은행은 수익성부문 계량지표 적용배제
3) ( ) 내의 가중치는 예시이며, 은행에 따라 적용이 일부 달라질 수 있음
4) 수출입은행은 C(0.2), A(0.3), C(0.1), R(0.3), L(0.1),
기타 산업은행 등 특수은행은 C(0.2), A(0.3), C(0.1), R(0.2), E(0.1), L(0.1)
5) 비계량항목의 평가는 우선 비계량 평가사항을 5등급으로 평가하고 이를 합산하여 비계량항목에 대한 5등급15단계로 평가

<절차>

1. 종합평가 등급별 정의

평가등급	정 의
1 등급 (우수) (Strong)	경영전반에 걸쳐 건전경영이 이루어지고 있어 정상적인 감독상의 주의만 요구됨 - 약간의 적출사항은 있으나 그 정도가 경미하여 통상적인 방법으로 해결이 가능하며, 경기변동 또는 금융시장 불안정에 대한 적응력이 강함 - 경영성과 및 리스크 관리업무가 우수함
2 등급 (양호) (Satisfactory)	근본적으로 건전경영이 이루어지고 있으나 약간의 취약점을 내포하고 있으며 필요시 제한된 범위내의 감독조치로 충분함 - 대체로 안정적이고 영업여건의 변화에 잘 적응할 수 있음 - 리스크 관리업무가 전체적으로 양호함
3 등급 (보통) (Less than satisfactory)	재무상태, 경영관리, 법규준수면에서 다양한 취약점들이 노출되고 있어 이를 시정하기 위해 통상적인 수준 이상의 감독상의 주의가 요구됨 - 경기변동에 대한 대응능력이 다소 부족하며 1~2등급에 비해 외부여건의 영향을 많이 받음 - 전반적인 경영관리능력 및 재무상태로 보아 아직 도산의 가능성은 희박한 수준임 - 리스크 관리업무가 다소 미약함
4 등급 (취약) (Deficient)	재무상태가 크게 취약하고 노출된 경영상의 여러 문제들이 매우 심각한 상태에 있어 감독당국의 면밀한 주의 및 문제점을 시정하기 위한 조치가 필요함 - 경기변동에 대한 대응능력이 매우 부족함 - 도산의 가능성은 잠재하고 있으나 아직 외부에 나타나지 않고 있음 - 리스크 관리업무가 전반적으로 부적합함
5 등급 (위험) (Critically deficient)	재무상태가 크게 악화되어 도산이 임박하였거나 그 가능성이 매우 높으므로 긴급 자금지원과 같은 즉각적이며 단호한 시정조치가 없는 경우 청산, 예금자에 대한 예금 또는 예금보험금 지급, 합병 및 인수 등의 조치가 요구됨 - 리스크 관리업무가 매우 취약하며, 현재 직면하고 있는 문제점들은 경영자가 감당할 수 없는 상태임

2. 종합평가등급 확정 후 등급조정

가. 간이 계량평가(CAEL) 결과에 따른 등급조정

□ 현행 규정상 분기별 CAEL 평가결과가 크게 악화되는 경우 비계량 평가항목을 감안하여 경영실태종합평가 등급의 조정여부 판단 필요

□ 당해 은행에 대해 즉각적인 시정조치가 필요하다고 판단될 경우 비계량 평가항목을 감안하지 않고 평가등급 조정 가능

평가등급 조정대상

① 분기별로 실시하는 계량지표에 의한 간이 평가등급이 최직근 종합평가등급 평가시 산출된 계량등급보다 2등급 이상 악화된 경우 또는 2분기 연속해서 악화된 경우

② 종합등급이 1~3등급으로 평가되었으나 분기별 간이 계량평가에 의한 자본적정성 또는 자산건전성부문의 등급이 4~5등급으로 산정된 경우

③ 분기별로 실시하는 계량지표에 의한 간이 평가등급이 1~3등급이나 계량예측모형 등을 이용한 경영실태분석 결과 부실화될 가능성이 높다고 판단되는 경우

④ 기타 경영상태가 심각하게 악화되었다고 판단되는 경우

□ 그러나, 등급조정 검토대상 기준에 해당되더라도 등급조정여부를 검토할 실효성이 적다고 판단되는 경우에는 선정대상에서 제외할 수 있으며 다음 경우는 조정대상에서 제외

◦ 시정조치를 이행중에 있는 은행

- 금융위로부터 이미 시정조치요구를 받고 동 조치내용이 반영된 계획을 제출하여 그 이행여부를 점검받고 있는 은행으로서 평가등급 조정에 의한 중복조치의 실효성이 적다고 판단되는 은행

◦ 다만, 등급조정 대상은행에 대한 시정조치가 기존 시정조치에 비해 강화되어야 할 것으로 판단되는 경우에는 평가등급 조정대상에 포함

- 현장검사 실시후 6개월이 경과(검사기준일 기준)하지 않은 은행

·CAEL 평가 기준일이 금감원의 현장검사 기준일로부터 6개월이 경과하지 아니하여 평가등급 조정의 실효성이 적다고 판단되는 은행

·다만, 당해은행의 경영상태가 심각하게 악화되었다고 판단되는 경우에는 평가등급 조정대상에 포함

나. 부실징후 조기경보모델 점검결과에 따른 조정

◦ 분기별로 실시하는 조기경보모델* 점검결과 부실화될 가능성이 높은 것으로 나타난 경우 비계량평가항목 등을 감안하여 경영실태 종합평가등급의 조정여부 판단 필요

◦ 당해 은행에 대해 즉각적인 시정조치가 필요하다고 판단될 경우 비계량 평가항목을 감안하지 않고 평가등급 조정 가능

* 붙임 "은행 조기경보시스템 현황" 참고

<활용 및 관리>

1. 적기시정조치*

* 거액의 금융사고·부실채권 발생 등으로 인하여 은행의 자기자본비율이 일정수준에 미달하는 등 재무상태가 법규에서 정한 기준에 미달하거나 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되는 경우 감독당국이 취하는 일련의 조치('92.7월 최초 도입)

□ 경영실태평가결과 및 BIS기준 자기자본비율의 미달정도에 따라 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령 등 적기시정 조치 발동

◦ 시정조치를 받은 은행은 동 조치를 받은 후 2개월 이내에 경영개선계획을 금융감독원장에게 제출하여야 하며, 금융위는 동 계획을 제출 받은 후 1개월 이내에 승인여부를 결정하여야 함

◦ 경영개선계획을 승인 받은 은행은 매분기말 익월 10일까지 동 계획의 분기별 이행실적을 금융감독원장에게 제출하여야 함

◦ 감독당국은 은행이 제출한 계획의 타당성이 인정되지 않을 경우 경영개선계획을 불승인하며, 시정조치요구 내용의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 요구하고 동 조치내용이 반영된 계획을 일정기간 내에 제출토록 하여야 함

□ 시정조치별 내용

◦ 경영개선권고 : ① 경영실태평가결과 종합평가 1~3등급 으로서 자산건전성 또는 자본적정성이 4, 5등급, ② BIS기준 자기자본비율이 8%미만인 경우, ③ 거액의 금융사고·부실채권의 발생으로 상기 기준에 미달될 것이 명백하다고 판단되는 경우

◦ 경영개선요구 : ① BIS기준 자기자본비율이 6%미만, ② 경영실태평가결과 종합평가 4, 5등급 ③ 거액의 금융사고·부실채권의 발생으로 상기 기준에 미달될 것이 명백하다고 판단되는 경우, ④ 경영개선권고를 받은 은행이 경영개선 계획을 성실히 이행치 않은 경우

◦ 경영개선명령 : ①「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에서 정하는 부실금융기관* 이거나, ② BIS기준 자기자본비율이 2%미만 또는 ③ 경영개선요구에 따른 경영개선계획을 성실히 이행치 않아 이행촉구를 받았음에도 이를 이행하지 않거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우

* 경영실태평가결과 자산건전성 또는 자본적정성 평가등급이 5등급으로서 자산부채실사결과 부실금융기관으로 판정되는 경우 포함

□ 적기시정조치의 유예

◦ 금융감독원장 또는 금융위는 적기시정조치의 발동요건에 해당되나 당해 은행이 자본의 확충 또는 자산의 매각 등으로 기준을 충족시킨 것이 확실시되거나 단기간에 충족시킬 수 있다고 판단되는 경우 또는 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우 일정기간 동안 동 조치를 유예 가능

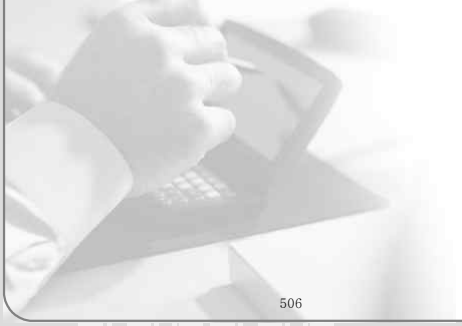
2. 자회사 출자요건 등

□ 은행이 자기자본의 15%를 초과하여 자회사에 출자하기 위해서는 최근 경영실태 평가결과가 1~2등급이어야 함(은행업감독규정 제50조 제1항제1호)

□ 은행이 금융지주회사의 주력자회사로 편입되기 위하여는 최근 경영실태 평가등급이 1, 2등급이어야 함(금융지주회사 감독규정 제10조 제2항 제1호)

제 6 장
특수은행 경영실태평가제도

601. 경영실태평가제도 개요
602. 자본적정성 평가
603. 자산건전성 평가
604. 법규준수
605. 수익성 평가
606. 유동성 평가
607. 위험관리 평가



601 경영실태평가제도 개요

<업무개요>

1. 특수은행 경영실태평가

□ 특수은행에 대한 건전성평가는 일반은행의 경영실태평가와 마찬가지로 경영부실 위험을 적기에 파악·조치하여 은행경영의 건전성 확보, 예금자보호 및 신용질서 유지 등 감독목적을 효율적으로 수행하기 위하여 실시

o 다만, 특수은행의 은행별 설립목적 및 기능에 따른 특수성을 평가에 반영하되 일반은행 경영실태평가에 적용되는 방식을 준용

2. 경영실태평가 관련사항

가. 평가 근거

□ 특수은행에 대한 건전성 평가 관련사항은 일반은행과는 별도로 「은행업감독규정」제97조와「은행업감독업무시행세칙」제94조 및 제95조에서 규정

나. 일반은행과의 차이점

□ 특수은행의 건전성평가와 일반은행의 경영실태평가는 다음과 같이 평가부문과 적용내용 등에 차이가 있음

o 일반은행에 대한 경영실태평가는 은행의 경영상황, 건전성 수준 등을 CAMEL-R로 파악하고 있으나

- 특수은행에 대한 경영실태평가는 일반은행의 경영관리(M)와 리스크관리(R)를 법규준수(C)와 위험관리(R)로 대체하여 CACREL*로 평가함

* CACREL : 자본적정성(Capital Adequacy), 자산건전성(Asset Quality), 법규준수(Compliance), 위험관리(Risk management), 수익성(Earnings), 유동성(Liquidity)

◦ 평가부문의 비계량평가항목의 경우 일반은행과 다소 상이하게 규정*하고 있으나 실제 평가시에는 큰 차이가 없음

* (일반은행) 「은행감독규정」제33조제4항 <별표5>
(특수은행) 「은행감독규정」제97조제3항 <별표4>

- 다만, 수출입은행은 수익성 부문(평가비중 10%) 전체를 적용받지 않는 대신 위험관리 부문의 평가비중을 다른 은행(20%)에 비해 높게(30%) 적용받고 유동성 부문중 유동성커버리지비율에 대한 적용을 배제하고

- 산업은행 및 기업은행은 수익성 부문 계량지표의 적용을 배제하며

- 유동성 부문중 원화예대율에 대하여는 산업은행, 수출입은행, 수협은행, 기업은행은 적용을 배제

다. 간이 계량평가제도

□ 상시감시의 일환으로 은행경영의 변동내용을 적시에 파악하기 위하여 분기마다 자본적정성, 자산건전성, 수익성, 유동성 등 4개

부문(CAEL)의 계량지표에 대하여 평가를 실시

◦ 각 특수은행별 설립목적 및 기능에 따른 특수성을 감안하여 일부 지표에 대한 평가를 제외

라. 특수은행 경영실태평가 종합평가

□ 특수은행에 대한 경영실태 평가항목(CACREL)은 일반은행의 경영실태 평가항목(CAMEL-R)과 상이하고 일부 특수은행은 일부 계량지표에 대해 평가를 제외

602 자본적정성 평가

1. 평가목적

□ 특수은행에 대한 자본적정성 평가는 일반은행의 경우와 마찬가지로 금융기관이 현재 영위하는 업무 및 형태가 당해 금융기관의 현재 및 장래 영업활동을 원활히 지원할 수 있고 향후 손실발생에 대비할 수 있는 충분한 자본의 보유 여부 및 보유 가능성을 평가하는 데 목적이 있음

◦ 자본적정성 평가를 위한 계량지표의 평가항목과 산정기준은 일반은행의 경영실태평가와 동일함

☞ 「은행업무규정시행세칙」 제95조 <별표 7>

◦ 비계량지표 평가항목은 일반은행이 4개 항목, 특수은행이 2개 항목으로 구성되어 있음

<체크리스트>

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
1. 리스크의 성격 및 규모 등을 감안한 자본규모의 적정성	내부자본 적정성 모니터링 보고체계	o 일반은행 매뉴얼 해당부분 참조
	리스크인식의 적정성	
	리스크를 감안한 BIS자기자본의 규모	- 다만, 다음사항에 대하여 추가 점검한다
	자본구성의 적정성	·각 특수은행법에 의해 정부가 결산 순손실을 보전하는 부분에 대하여는 손실보전 가능성, 절차, 적시성 등을 확인
	기본자본의 증식가능성	
	보완자본의 확충가능성	
	배당 및 내부유보의 적정성	·현물출자가 있는 경우 자본의 질적수준을 점검하여 동 현물의 공정가액을 산출하고 이를 BIS비율 산정시 반영함으로써 자본의 실질적인 경제적 가치를 평가
	자기자본 변동추이	
	BIS자기자본비율 유지의 적정성	
	준비금, 적립금, 충당금 적립의 적정성	
2. 자기자본 및 위험자산 산정의 적정성	자기자본 산정의 적정성	o 일반은행 매뉴얼 체크리스트 (별첨) '자본의 적정성 계량지표 산출 점검방식' 참조
	공제항목 산정의 적정성	- 한국산업은행 및 수협은행의 경우 정부차입금의 보완자본으로 인정되는 특례조항 반영
	위험가중자산 산정의 적정성	

603
자산건전성 평가

<업무개요>

1. 평가목적

□ 특수은행은 각 은행의 설립법 등에서 정하는 정책목적 수행을 위한 정책여신과 일반여신을 함께 취급하고 있으며 자산건전성 평가의 목적은 건전자산의 확대 및 부실자산의 발생을 방지하는 데에 있음

◦자산건전성 평가는「은행업감독규정」 제97조제3항 <별표4>에 따라 계량지표(4개)와 비계량지표(7개)로 구분되고 일반은행의 경영실태평가 항목과 유사함

자산건전성 평가항목 비교

구 분	특수은행	일반은행
계량지표	· 손실위험도가중여신비율 · 고정이하여신비율 · 연체대출채권비율 (계절조정연체율 기준) · 대손충당금적립률	· 손실위험도가중여신비율 · 고정이하여신비율 · 연체대출채권비율 (계절조정연체율 기준) · 대손충당금적립률
비계량지표	· 신용리스크관리의 적정성 · **신용리스크인식 및 평가** · 여신정책의 적정성 · 자산건전성 분류의 적정성 · 충당금 적립의 적정성 · 여신관리의 적정성 · 문제여신 판별 및 관리 실태	· 신용리스크관리의 적정성 · **신용리스크 인식·측정·평가** · 여신정책의 적정성 · 자산건전성 분류의 적정성 · 충당금 적립의 적정성 · 여신관리의 적정성 · 문제여신 판별 및 관리 실태

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 신용리스크 관리의 적정성	신용리스크 모니터링 및 보고체계	o 일반은행 경영실태평가 체크리스트 참조 (은행 503 자산건전성 평가매뉴얼)
	신용포트폴리오관리의 적정성	
	신용리스크 한도설정 및 관리의 적정성	
	여신협의회 운영 및 여신심사기능의 적정성	
	여신조기경보체계 구축 및 운영의 적정성	
	여신감리 등 신용리스크 관련 내부통제활동의 적정성	
	신용리스크관리인력 양성 및 활용의 적정성	
2. 신용리스크 인식 및 평가	신용리스크 데이터 관리의 적정성	
	신용평가시스템 및 신용리스크 측정 요소	
	신용리스크 인식, 측정 및 평가의 적정성	
	신용리스크 측정요소에 대한 적합성 검증의 적정성	

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 여신정책의 적정성	여신정책 수립과정의 적정성	o 일반은행 경영실태평가 체크리스트 참조 (은행 503 자산건전성 평가매뉴얼)
	여신정책의 경기성	
	감독당국 건전성 감독 방향과 부합여부	
4. 자산건전성 분류의 적정성	금융기관 자체 건전성 분류기준의 적정성	o 일반은행 경영실태평가 체크리스트 참조 (은행 503 자산건전성 평가매뉴얼) o 회원조합 대출금의 건전성분류기준은 적정하게 규정하고 있고 이에 따라 운영하고 있는지를 점검한다 - 농협은행, 수협은행의 회원조합대출금을 '정상', '요주의', '고정' 등 3단계로 분류한 건전성 분류상황이 자체 기준과 금융감독원 기준에 따라 적정하게 이루어져 있는지 여부 ·「상호금융업감독규정」제18조의2에 의해 경영실태평가 결과 4등급이하 조합에 대한 대출금은 정상으로 분류할 수 없도록 하고 있음
	여신건전성 분류의 적정성	o 일반은행 경영실태평가 체크리스트 참조 (은행 503 자산건전성 평가매뉴얼)
	자회사 자산건전성	

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
5. 충당금 적립의 적정성	금융기관 자체 충당금 적립기준의 적정성	o 일반은행 경영실태평가 체크리스트 참조 (은행 503 자산건전성 평가매뉴얼)
	충당금 적립 및 관리의 적정성	
	대손상각의 적정성	
6. 여신관리의 적정성	여신관리 실태의 적정성 (국외점포 포함)	
	여신사후관리의 적정성	
	유가증권 운용의 적정성	
	신탁자산 운용의 적정성	
	신용카드 관리상황	

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
7. 문제여신 판별 및 여신사후관리 등의 적정성	신용공여 조기경보체계 구축운영의 적정성	o 일반은행 경영실태평가 체크리스트 참조 (은행 503 자산건전성 평가매뉴얼)
	부실여신관리의 적정성	
	중소기업 워크아웃 제도 운영상의 적정성	

604 법규준수 평가

<업무개요>

1. 평가 목적

□ 특수은행의 법규준수 평가항목은 일반은행의 경영관리 적정성 평가 부문 항목의 일부로 구성되어 있음

일반은행의 경영관리부문과 특수은행의 법규준수항목 비교

일 반 은 행	특 수 은 행
·전반적인 재무상태 및 영업능력 ·경영지배구조 및 경영정책 수립·집행 기능의 적정성 ·경영효율성 및 경영개선추진실태 ·자회사 관리실태 및 운영실적 ·리스크 관리체제 및 운영실태 ·내부통제제도 및 운영실태 ·법규준수, 정책 및 검사결과 지적사항의 이행실태 ·기타 중요사항	·법규준수 및 정책 이행실태 ·법규준수체계 및 인식수준 ·검사결과 지적사항의 이행

2. 법규준수의 평가대상

□ 특수은행 법규준수의 수행주체는 이사회, 경영진, 장·단기 경영계획을 수립하고 이에 대한 심사분석을 담당하는 경영본부(종합기획부), 법규준수여부를 점검 확인하고 필요시 시정을 요구하는 감사, 감사실, 준법감시부 등으로 크게 구분할 수 있음

가. 이사회 등

□ 이사회는 최고 의사결정기구로서 중요한 업무방향 설정과 중요사항에 관한 의사결정 기능을 수행하고 주로 은행장과 사외이사, 임원들로 구성되어 있고 경우에 따라서는 소이사회, 경영협의회 등을 별도로 운영하고 있음

나. 은행장 및 임원

□ 특수은행 최고경영자는 특별법에 정해진 바에 따라 총회에서 선출되거나 혹은 정부에서 임명하고, 임원은 보통 은행장의 요청에 의하여 임명됨

다. 경영본부 또는 종합기획부

o 장·단기 경영계획에는 자회사 설립계획, 영업계획 등이 포함되어 있으므로 이를 면밀하게 점검하여 은행법과 여타관련법규에 저촉되는 사항이 있는지를 확인하여야 함

라. 감사, 감사실 또는 검사부, 준법감시팀 등

□ 특수은행은 정책목적수행을 위하여 특별법에 의해 설립되었고 관련 특별법은 설립목적을 원활히 수행할 수 있도록 이사회 구성, 임원의 임면 등 지배구조에 대하여 별도로 규정하고 있음

o 그러나 은행법에서 규정하고 있는 감사위원회 또는 준법감시인제도가 특수은행의 각 특별법에 의거 특수은행에는 적용되지 않고 있으므로 감사를 보좌하는 조직으로 통상 감사실 또는 검사부에서, 일상감사, 수시감사, 정기감사, 상시감사 등을 통하여 법규준수 이행실태를 충실하게 점검하는지를 살펴보아야 함

마. 여신부, 수신부, 영업점 등 일반부서

□ 검사과정에서 도출된 지적사항과 자체검사에서 발견된 지적사항을 면밀하게 분석하여 지적사항과 관련한 법규준수 이행상태를 점검하여야 함

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 법규준수 체제의 확립 수준	법규준수관련 이사회 기능의 적정성	o 이사회가 경영진의 독단을 견제하고 업무집행의 의사결정 및 감독기능을 적정하게 수행할 수 있는지와 이사회는 단순히 업무추진에 관련되는 사항뿐 아니라 법규준수에 관한 제문제를 충분히 논의하고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 이사회 회의록을 검토하고, 경영 및 조직에 관한 최고의사결정권자의 서명이 된 문서와 경영계획을 검토하여 확인한다 [관련자료] o 이사회회의록, 경영계획, 경영과 관련한 결재문서
	이사회회의록등 관리의 적정성	o 이사회회의록의 작성 및 내용의 충실여부, 법정보존연한 준수여부 등을 다음과 같이 점검한다 - 이사회 안건 및 회의록을 제출받아 그 내용을 일일이 점검한다. - 또한 농협은행처럼 경영협의회가 있는 경우 경영협의회 회의록과 안건을 제출받아 기록의 충실여부 등을 점검한다 [관련자료] o 이사회회의록, 경영협의회회의록
	법규준수관련 조직 및 인력관리의 적정성	o 법규준수업무를 독립적으로 수행할 수 있는 조직체제를 구축하였는지와 법규준수업무 수행에 필요한 적정인력을 확보하였는지 등을 다음과 같이 점검한다 - 조직도표, 부서별 정원 및 현원현황, 인력변동추이, 직제분과규정상 분장업무, 주요 문서철을 제출받아 실제 추진되는 업무 등을 검검하고 관련자와 면담 등을 통하여 전문인력 확보상태, 업무량대비 적정한 인력을 운용하고 있는지를 확인한다 [관련자료] o 직제규정, 조직도표, 인원현황자료, 면담 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 법규준수 체제의 확립 수준	법규준수에 관한 기본방침 및 준수기준의 정비상황	o 법규준수에 관한 기본방침 및 준수기준이 존재하고 동 기준이 각 영업점에 비치되어 있는지, 구체적인 실행방안이 마련되어 있는지 등을 다음과 같이 점검한다 - 임직원의 법규준수를 촉진하는 내부규정 및 절차 등을 운영하고 있는지를 감사실직원에게 질의하고 제출을 요구한다 - 관련규정, 강령, 절차 등을 검토하여 이행가능성, 적정성 여부 등을 점검한다 - 영업점으로의 전파여부, 이행진행사항 파악, 규정체제 정비사항을 종합적으로 검토하여 정비상황을 판단한다 [관련자료] o 임직원윤리강령, 내부통제규정, 법규준수 이행촉구공문, 사고예방대책 등
	법규준수에 대한 경영진의 의식 수준	o 경영진이 법규를 위반하는지, 임원이 주재하는 각종회의에서 의결 처리된 내용이 법규준수를 위반하는 것이 있는지, 법규준수를 위한 연수가 적정하게 시행되는지, 법규준수업무 담당부서의 업적평가 등이 영업부문과 동등하게 평가되고 있는지 등을 다음과 같이 점검한다 - 이사회회의록과 경영협의회회의록 등을 통하여 법규준수를 위반하여 처리한 사항이 있는지를 확인한다 - 검사결과 지적사항을 분석하여 경영진의 인식여부, 관련여부 등을 점검한다 - 임직원의 법규준수와 관련된 연수가 있는지를 해당부서에 질의하고, 연수범위, 연수대상자, 연수내용 등 관련자료를 요구하여 검토한다 - 법규준수업무 담당부서 직원을 면담하여 업적평가, 인사고과 등에서 영업부문과 차별되는 점이 있는지를 질의하고 필요시 인사부서나 평가부서에 실지사례를 요구하여 검토한다 [관련자료] o 이사회의사록, 경영협의회회의록, 경영진지시사항기록부, 연간연수계획, 부점업적평가 및 인사평가기준 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 법규준수 체제의 확립 수준	법규준수 이행계획의 정바확립상황	o 법규준수를 실현시키기 위한 구체적인 실천계획(규정정비, 내부통제 실시계획, 연수계획 등)의 수립여부 및 중요사항에 대한 이사회 승인여부, 평가 및 미비점 보완사항을 다음과 같이 점검한다. - 업무 담당자와 면담을 통하여 업무의 프로세스를 파악하고, 연간 업무계획, 평가자료, 관련문서철을 제출받아 이를 검토하여 실천계획 등이 적정하게 처리되고 있는지를 확인한다 【관련자료】 o 연간업무계획, 법규준수관련 심사평가자료, 관련 문서철 등
	장단기 계획상의 법규준수 인식 수준	o 장단기 경영계획에 법규를 위반하는 내용이 있는지 등을 다음과 같이 점검한다 - 장기 및 단기경영계획 제출을 요구한다 - 장단기계획을 정밀검토하여 위법 소지가 있는지 점검한다 - 특히 자회사 설립계획, 인력 및 조직의 확대계획, 점포운영계획 및 업무계획을 점검하여 은행법 및 은행업감독규정 등에 저촉되는 사항과 저촉될 소지 있는 사항을 확인한다 【관련자료】 o 설립근거법, 정관, 은행법, 은행업감독규정, 사고예방대책 등

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 법규준수 이행 실태	법규준수 이행실태 점검의 적정성	o 법규준수 이행실태에 대한 상시감시가 이루어지고있는지, 중요 법규준수 이행실태에 대한 실질적인 점검이 가능한지, 본지점간 법규준수 관련조직이 효율적으로 가동되는지, 법률위반행위 발견시 임원앞 보고나 이사회 소집 등 대응책이 적정한지, 법규위반자에 대한 고발 등 후속조치가 적정한지를 다음과 같이 점검한다 - 업무담당자와 면담을 통하여 업무 흐름, 관련자료의 정확한 명칭, 사례 등을 확인한다. - 관련자료를 제출받아 제반사항을 확인한 다음 관련자와 면담을 통하여 적정여부를 판단한다 【관련자료】 o 상시감사결과기록부, 감사실적 및 조치내용, 제재규정, 인사위원회 관련철, 검찰 등 고발자료, 금융감독원에 대한 사고보고자료
	중요계약 또는 신규 금융상품 개발시 법규 준수사항 점검의 적정성	o 중요 계약 및 거래에 대해 사전에 법률검토를 이행하고 있는지, 이로 인한 문제발생 여부, 외부전문가 활용 결과 등을 다음과 같이 점검한다 - 검사대상기간중 체결한 중요계약 또는 거래 명세자료를 요구하여 제출받는다 - 중요계약 등에 대하여 사전 검토자료와 계약서 제출을 요구하고 담당자와 면담을 통하여 계약경위, 타당성, 법적완결성 등을 검토한다 【관련자료】 o 중요계약과 관련한 사전 검토자료 및 해당 계약서 o 상품약관 자체심사 체계의 적정성을 다음과 같이 점검한다 - 약관 신고시 준법감시부서의 자체심사 및 심사결과 첨부여부 - 유사 수정사항 반복 또는 약관심사 매뉴얼 내용 반영 여부 - 약관심사 절차 등 약관심사 매뉴얼 내용에 대한 적정 교육여부 【관련자료】 o 상품약관 신청내역, 약관 자체심사 결과

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 법규준수 이행실태	업무규제한도 및 경영지도비율등의 준수상황	o 업무규제한도 및 경영지도비율의 준수상황, 관리체제의 적정성, 경영공시 및 주주총회 등 보고의무의 적정성을 다음과 같이 점검한다 - 주요 업무규제한도 및 경영지도비율 이행점검표(별첨)을 제출받아 자산건전성, 유동성, 자본적정성 등을 평가담당자로부터 확인받는다 - 평가담당자에게 확인을 받지 못하는 비율은 제출자로 하여금 산출근기를 제출받아 계산 및 기초수치의 적정성 등을 확인한다 - 산출된 비율을 확인, 검증하는 절차가 있는지를 담당자와의 면담을 통하여 확인하고 절차의 적정성에 대하여 담당자와 면담을 통하여 확인한다 - 경영공시담당자와 면담을 통하여 근거규정(「은행법」제51조, 「은행업감독규정」제41조등), 공시자료 등을 제출받아 규정과 공시자료 등이 일치하는지를 확인한다. 한편 상장법인 등은 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정이 적용되므로 이를 감안한다 【관련자료】 o 주요 업무규제한도 및 경영지도비율 이행점검표, 은행업감독규정, 은행업감독업무시행세칙, 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정, 공시목록 및 자료
	외부감사 및 자체감사 결과 법규 및 지도기준 등의 위반실태	o 감사원, 공정거래위원회, 농림부, 해양수산부 등 외부기관의 감사결과 법규위반 지적사항, 자체감사결과 지적 및 조치의 적정여부, 중요 법규 위반사례를 다음과 같이 점검한다 - 외부기관의 감사결과 검사서, 조치사항 문서철을 제출받아 지적 및 조치의 내용을 확인한다 - 우리원 검사서 및 조치사항 관련철을 제출받아 조치의 내용을 확인한다 - 자체감사결과 지적 및 조치사항 목록을 제출받아 이를 점검하고 필요한 경우 검사서 및 정리보고서를 제출받아 지적 및 조치 내용을 확인한다. 【관련자료】 o 검사서, 조치사항이행문서철, 검사결과 지적사항

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 법규준수 이행 실태	대외제출용 보고서의 관리 및 점검체제의 적정성	o 대외제출용 보고서 관리 및 점검체제가 적정한지 검토하고 지연제출여부와 오류발생시 개선내용을 다음과 같이 점검한다. - 대외제출보고서 목록과 근거 규정 등을 제출받는다 - 근거규정과 제출된 보고서가 일치하는지 확인한다 - 관련문서철을 제출받아 이를 열람하고, 담당자와 면담을 통하여 관리 및 점검체제가 적정한지, 지연제출되었는지, 오류발생에 따른 개선사항 등을 확인한다 【관련자료】 o 외부제출 보고서 목록, 관련문서철
	금융사고 발생현황 및 보고실태	o 금융사고 발생현황 및 적기보고 여부, 금융사고 사후조치의 적정여부, 금융사고 예방을 위한 조치의 적정여부를 다음과 같이 점검한다 - 검사대상기간중 금융사고발생현황 목록(사고발생일자, 금액, 내용, 해당점포, 조치내용, 보고일자)을 제출받는다 - 금융사고 자체문서철, 전산자료, 보고자료를 제출받아 누락여부를 확인한다 - 최근 몇 연간 금융사고 발생추이표를 작성케 하고 이에 대한 조치가 적절하였는지를 확인한다 【관련자료】 o 금융사고발생현자료, 문서철, 전산자료, 금융사고발생추이표

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 검사결과 조치 요구 사항의 이행 실태	검사결과 조치요구사항의 이행상황	o 검사결과 조치요구사항에 대하여 재정리지시 횟수, 내용 등 정리수준과 문책대상자 등에 대한 인사관리 내용을 다음과 같이 점검한다 - 우리원 정기 및 수시검사결과 조치요구사항 명세와 정리사항명세를 제출받아 재정리 사항, 미결 사항 등과 정리수준의 적정성을 확인한다 - 문책대상자에 대하여는 인사카드에 기록내용, 「금융기관검사및제재에관한규정시행세칙」<별표4>의 징계효과 실행 내용, 시정 또는 주의사항에 대한 조치결과 등 관련자료를 제출받아 이를 확인한다 - 자율처리 통보사항에 대한 처리가 적정하게 이루어지는지 다음 내용을 토대로 점검한다 · 자율처리 통보사항에 대해 인사위원회 부의·징계기록 유지 등 자체 징계절차를 거쳤는지 여부 · 자체 감사에서 확인된 위법·부당행위의 관여자를 부당하게 변경(예 : 행위자→감독자)하거나 누락(중요 제재대상자의 징계 누락 등)하였는지 여부 · 징계심의시 위법·부당행위를 일부 누락하거나, 추가 확인된 위법·부당행위를 징계에 반영하였는지 여부 · 감면사유로 볼 수 없는 사실을 반영하여 부당하게 징계 감면을 하였는지 여부 등 [관련자료] o 검사서, 조치요구사항이행명세, 인사카드사본, 제재관련 내부규정 등
	지적내용에 대한 경영진 대응의 적정성	o 검사서 내용이 이사회에 보고되고 있는지, 지적사항의 재발방지를 위한 대책이 마련되는지, 동일지적의 반복 발생상황등을 다음과 같이 점검한다 - 이사회부의자료에 검사서가 포함되는지 질의하고 부의안건 또는 검사서 열람서명부를 제출받아 확인한다 - 지적사항 재발방지를 위해 관련부서에서 작성한 검토서류, 시행문서철 등을 제출받아 이를 확인한다 - 최근 몇년간 지적사항 명세를 제출받아 동일지적이 반복되고 있는지를 확인한다 [관련자료] o 열람서명된 검사서, 지적사항과 관련한 검토서류, 시행문서, 지적사항명세서

605 수익성 평가

<업무개요>

1. 평가 목적

□ 특수은행에 대한 수익성 평가는 각 은행의 설립취지에 따른 고유업무 수행과정에서 건전경영 유지와 공신력 확보, 계속기업으로서의 적정수익의 실현, 미래 지속적인 수익원 확보 능력 등을 점검함에 그 목적이 있음

o 수출입은행은 수신기능이 없고 수출입, 해외투자 및 해외자원 개발에 필요한 정책금융을 공급하는 고유기능 등을 고려하여 수익성 평가를 배제(「은행업감독규정」 제97조제3항 <별표4>)

o 산업은행과 중소기업은행은 설립법에 따라 결산순손실금을 정부가 보전하도록 되어 있고 설립목적이 공적 기능을 수행하는 점을 고려하여 수익성 평가중 계량지표의 평가를 배제

- 계량지표의 평가항목과 산출방식은 일반은행의 경영실태평가와 동일함

- 특수은행은 정책자금 취급업무 등에 따라 수익성이 일반은행에 비해 상대적으로 낮은 점을 감안하여 총자산순이익률의 평가등급을 일반은행에 비해 완화된 기준으로 적용하고 있음

o 비계량지표 평가항목은 일반은행과 상이하나 실제 평가 및 내용은 일반은행과 동일함

수익성 비계량지표 평가항목

일반은행	특수은행
·수익의 규모 및 내용에 영향을 미치는 리스크의 수준 등 ·수익구조의 적정성 ·비용구조의 적정성 ·경영합리화 및 미래수익창출능력	·수익의 규모 및 내용에 영향을 미치는 리스크의 수준 등 ·손익구조 변동원인의 적정성 ·수익관리의 적정성 ·경영합리화 및 미래수익창출능력

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 수익의 규모 및 내용에 영향을 미치는 리스크의 수준등	수익의 규모와 리스크수준의 적정성	o 일반은행 참조
2. 손익구조 변동원인의 적정성	수익성관련지표의변동추이·전망	o 일반은행 수익성관련지표의 변동추이·전망 매뉴얼 참조 - 정책자금대출과 일반자금대출을 구분하여 이자수익률의 변동추이를 분석한다
	수익성관련보조비율의 변동추이· 전망	o 일반은행 수익성관련지표의 변동추이·전망 매뉴얼 참조 - 수협은 예금보험공사와 체결한 MOU에 따른 분기별 각종 재무비율의 목표와 이행실적을 비교점검한다 - 수협의 MOU 이행을 위해 과도한 성정전략을 추진하여 단기적으로는 문제가 없더라도 장기적으로는 수익성 등 경영건전성을 저해하는지를 점검한다
	이자부문 손익구조 변동추이, 원인분석 및 향후 전망	o 일반은행 수익구조적정성과 비용구조적정성 중 이자부문수익과 비용 매뉴얼 참조 - 금융채 발행, 금고예금, 기관예금 등의 자금조달원이 이자부문손익에 미치는 영향을 분석한다 - 일반수신비중이 높은 특수은행(농협은행, 중소기업은행)에 대해서는 일반은행의 이자부문손익과 비교하여 점검한다

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 손익구조 변동원인의 적정성	비이자부문 손익구조변동추이, 원인분석 및 향후전망	o 일반은행의 수익구조의 적정성과 비용구조의 적정성중 비이자부문 매뉴얼 참조
	신탁부문 수익구조의 변동추이, 원인분석 및 향후 전망 점검	o 일반은행 수익구조의 적정성 매뉴얼 참조
	신용카드부문 수익구조의 변동추이, 원인분석 및 향후전망 점검	o 일반은행 수익구조의 적정성 매뉴얼 참조
	영업외수익·비용 및 법인세비용의 변동추이, 원인분석 및 향후전망	o 일반은행 수익구조의 적정성과 비용구조의 적정성 중 영업외수익·비용부문 매뉴얼 참조 - 농협과 수협은 신용사업이외 부문에서 발생한 공통경비(수협은 지도사업의 일반관리비, 농협은 교육지원회계발생비용과 관리회계 공통관리비)를 자체 배부기준에 따라 안분하여 신용사업의 경비로 계상하므로 비용배분의 적정성을 점검한다
	연결기준의 수익성 변동내역 점검	o 일반은행의 연결기준 수익성 변동내역 매뉴얼 참조

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 수익관리의 적정성	수익성관리정책의 적정성	o 일반은행의 수익구조의 적정성에 수익성관리정책의 적정성 매뉴얼 참조 - 정책금융 취급을 이유로 수익관리를 소홀히 하고 있는지 , 수익성관리대책을 수립하여 이행하더라도 이를 형식적으로 수행하고 있는지를 다음과 같이 점검한다 ·수익성관리대책부서의 수행내용, 업무 계획 또는 경영전략상의 반영내용 및 계획대비 이행실적 점검내용, 경영진이 이사회 또는 경영협의회 등에서 논의하고 지시한 내용, 수익관리시스템 관리현황 및 시스템 개선내용, 수익관리 시스템의 의한 자료를 내부경영관리에 활용하고 있는 내용등 - 주무부장관(산업은행, 중소기업은행) 또는 총회(농협, 수협)에서 승인받은 예산 대비 경영실적 분석자료를 점검하고 주기적인 수익관리절차를 검토한다
	이익관리시스템의 구축 및 운영실태	o 일반은행 수익구조의 적정성 매뉴얼의 이익관리 시스템의 구축 및 운영실태 참조
4. 경영합리화 및 미래수익 창출능력	경영합리화 노력의 적정성	o 일반은행 참조
	안정적 수익창출 능력	o 일반은행 참조

606 유동성 평가

<업무개요>

1. 특수은행의 유동성 평가시 고려사항

□ 일반은행이나 특수은행 공히 우리원이 규정하고 있는 유동성비율 측정방법 및 지도기준에 따라 일별 또는 주별로 유동성커버리지비율, 외화유동성비율을 산출하고, ALM시스템에 의하여 유동성갭비율을 관리하고 있음. 아울러 정기적(월별, 분기별)으로 자금수급계획을 수립·관리하고, 유동성위기에 대비한 긴급대책을 수립 시행하고 있음

o '17년부터 국내은행의 외화유동성부문 위기대응능력 강화를 위해 외화유동성커버리지비율이 규제로 도입*됨

* 수출입은행 및 직전반기 종료일 현재 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채 대비 외화부채 비중이 100분의 5미만인 은행은 적용배제

- 동 규제비율은 2019년까지 80%(산업은행은 60%)를 유지해야 하며, 2017년부터 연도별로 단계적으로 상향(산업은행을 제외한 특수은행의 외화LCR 규제 적용기준은 '17년에 40%부터 시행하고, 2019년까지 매년 20%p씩 단계적 상향*)

* 산업은행은 향후 2019년까지 매년 10%p씩 단계적 상향

□ 특수은행 대부분이 일반은행 업무를 그대로 영위하고 있고 유동성 관리에 있어서도 일반은행과 차이가 없어 기본적인 유동성 평가 업무는 일반은행과 동일함

o 유동성커버리지비율은 2015년에 도입되면서 규제수준을 일반은행(80%)보다 낮은 60%로 하되 매년 10%p 상향하여 2019년에 100%를 유지해야 하며, RR외화유동성비율 지도기준은 일반은

행과 동일한 85%를 적용하고 있는데, 이는 특수은행의 경우 자금조달·운용상 장기조달 및 정책자금 운용으로 장기대출비율이 높은 점과 유동성 위기상황 발생시 정부보증 등 유동성지원이 가능한 점을 고려하여 설정한 것임

o 또한, 수출입은행의 경우 외화자금 위주의 영업을 수행하고 있는 점을 감안하여 유동성 계량평가항목중 유동성커버리지비율, 외화유동성커버리지비율을 제외하고 있음

o 아울러, 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행은 원화예대율(「은행업감독규정」제26조 제1항 제3호) 적용대상에서 제외하고 있으나, 농협은행, 수협은행*은 적용대상임

* 수협은행의 원화예대율은 2021년 11월 30일까지 적합하도록 해야 함

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 유동성 리스크 관리의 적정성	유동성리스크 관리전략의 적정성	o 일반은행 참조
	유동성리스크 관련 내부통제의 체계의 적정성	
	유동성리스크 관련 이사회 역할을 적정성	
	한도설정 및 조기경보체계 운용의 적정성	
	자금조달 다변화 추진의 적정성	
	유동성리스크 측정의 적정성	
	유동성리스크 데이터 관리의 적정성	
2. 유동성 변동 요인의 적정성	유동성관련 비율의 변동추이, 원인분석 및 향후전망	o 일반은행 참조
	순현금유출액 변동 요인의 적정성	o 일반은행 참조
	고유동성 자산 변동요인의 적정성	o 일반은행 참조

3.자금조달 및 운용구조의 합리성	자금조달 및 운용구조의 적정성	o 일반은행 참조
	자금조달 및 운용관리의 적정성	o 일반은행 참조 - 한국산업은행 ·총조달액중 산업금융채권에 의한 조달액이 70%~80%를 차지하고 있으므로 산업금융채권의 종합적인 수급방안과 유동성에 대처하기 위한 다각적인 방법 등을 점검한다 - 농협은행 ·농업금융의 적기지원에 대처하기 위한 단기 유동성 관리상황, 단기유동성 규모의 적정수준 및 금고수신업무 관리상황 등을 점검한다 - 한국수출입은행 ·해외신용등급 관리 및 외화유동성의 안정적 관리를 중점 점검한다
	자산과 부채의 만기구조 상황	o 일반은행 참조
	바젤Ⅲ 유동성규제 대응의 적정성	o 일반은행 참조
4.유동성 위기상황분석 운용의 적정성	유동성 위기상황분석 실시의 적정성	o 일반은행 참조
	위기상황분석 시나리오의 적정성	o 일반은행 참조
	비상자금조달계획의 타당성	o 일반은행 참조
	위기상황분석 사후관리의 적정성	o 일반은행 참조

607
위험관리 평가

<업무개요>

□ 특수은행의 업무가 거의 대부분 일반은행화 된 상태이고 리스크관리 및 내부통제 측면에서도 일반은행과 차이가 거의 없어 '리스크관리' 부문에 대해서는 일반은행의 '경영관리' 및 '리스크관리' 부문의 관련 항목을 적용하여 평가함

일반은행과 특수은행의 리스크관리 평가항목 비교

일 반 은 행	특 수 은 행
경영관리(M) 부문 ·경영지배구조의 안정성 ·경영정책수립 및 집행기능의 적정성* ·성과보상체계운영의 적정성 ·경영효율성 및 경영개선추진실태 ·내부통제제도 및 운영실태 ·법규, 정책 및 검사지적사항의 이행실태 ·사회적 책임 이행실태 리스크관리(R) 부문 ·리스크 지배구조 및 관리정책의 적정성 ·리스크 관리절차 및 통제실태 ·리스크 인식 · 측정 · 평가의 적정성	위험관리(R) 부문 ·리스크 지배구조 및 관리정책의 적정성 ·리스크 관리절차 및 통제실태 ·리스크 인식 · 측정 · 평가의 적정성 ·내부통제제도 및 운영실태 ·금융자회사 관리실태 및 운영실적

* '경영정책수립 및 집행기능의 적정성' 평가항목 중 '자회사 관리실태 및 운영실적'이 포함됨

<체크리스트>

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
1. 리스크 지배구조 및 관리정책	리스크관리 체제 구축을 위한 이사회 및 경영진의 역할과 책임	◦ 일반은행 '리스크관리' 부문 참조
	리스크를 감안한 업무계획 수립 및 한도설정의 적정성	
	리스크관리 조직의 독립성과 전문성	
	리스크 측정 결과의 경영 활용성	
	리스크관리의 복잡성 (Complexity)	
2. 리스크 관리절차 및 통제	시장리스크 관리 및 통제의 적정성	◦ 일반은행 '리스크관리' 부문 참조
	운영리스크 관리 및 통제의 적정성	
	금리리스크 관리 및 통제의 적정성	
	기타리스크 관리 및 통제의 적정성	
	통합위기상황분석 실시의 적정성	

항 목	평 가 사 항	평 가 방 식
	세부 리스크 유형별 위기상황 분석의 적정성	
3. 리스크 측정 및 평가	시장리스크 인식, 측정 및 평가의 적정성	◦ 일반은행 '리스크관리' 부문 참조
	운영리스크 인식, 측정 및 평가의 적정성	
	금리리스크 인식, 측정 및 평가의 적정성	
	기타리스크 인식, 측정 및 평가의 적정성	
4. 내부통제 제도 및 운영실태	내부통제기준의 적정성	◦ 일반은행 '내부통제' 부문 참조
	내부통제조직의 적정성	
	내부통제체계 및 운영의 적정성	
	금융사고예방기능의 적정성	
	자체검사업무 운영의 적정성	
	준법감시인제도 운영의 적정성	

제 7 장
외은지점 · 해외점포 경영실태평가제도

701. 리스크관리 평가
702. 경영관리 및 내부통제
703. 법규준수
704. 자산건전성 평가
705. ROCA 종합평가

701 리스크관리 평가

<업무개요>

1. 평가 목적

□ 지점의 영업활동과정에서 발생하는 다양한 리스크를 식별, 측정, 통제하는 리스크관리체계의 구축 여부 및 리스크관리의 적정성 등을 평가하는데 목적이 있음

2. 리스크 종류

□ 지점의 경영에 내재되어 있는 리스크는 업무내용에 따라 다음과 같이 여러 가지로 구분 가능함

o 신용리스크, 금리리스크, 가격변동리스크, 환리스크, 유동성리스크, 경영관리리스크, 사무리스크, 전산리스크, 운영리스크, 법규리스크 등

3. 리스크 관리

가. 개 요

□ 리스크관리는 리스크에 대한 정확한 인식과 측정에서 출발하므로 이에 대한 내부 지침이 설정되어야 하며 아울러 리스크 측정을 위한 접근방식, 리스크 수용결정시 수용한도 및 지침, 리스크를 감시하고 보고하는 유효한 내부보고체계 등 체계적인 리스크관리시스템이 요구됨

□ 리스크관리는 발생가능한 모든 리스크를 종합적·정기적으로 인식, 측정하는 등 일관성있게 추진하는 것이 중요함

나. 리스크관리방법

(1) 리스크분산

□ 리스크가 특정부문에 편중되어 있는 경우 동 리스크가 현실화되면 당해 지점은 상당한 손실을 입게 되므로 이러한 상황에 직면하지 않도록 손실위험요소를 분산시키는 것을 말함

4. 리스크관리 평가시 고려사항

□ 리스크관리 부문을 평가함에 있어 은행업무상 리스크가 단순히 노출되어 있다는 사실만으로 반드시 리스크관리에 문제가 있다고 평가하기보다는 현재 부담하고 있는 리스크가 납득할 만하고(understandable), 측정가능하며(measurable), 관리가능한지(controllable) 여부에 대하여 평가하는 것이 중요함

5. 평가등급별 정의 및 평가방법

□ 평가등급별 정의는 「은행업감독업무시행세칙」<별표8>에 의거 다음과 같이 설정됨

리스크관리에 대한 평가등급별 정의

평가등급	정 의
1 등급 (우수:Strong)	모든 차원의 리스크를 효과적으로 인식·통제할 수 있는 종합 리스크관리체계를 구비하고 있음. 그 결과 지점의 재무상태 및 자산의 질이 우수함
2 등급 (양호:Satisfactory)	거의 모든 주요 리스크요소에 대한 효과적인 리스크관리체계가 정비되어 있음. 리스크관리상 다소 취약부문이 있으나 실질적인 손실발생은 없으며 경영진에 의해 적절히 관리됨
3 등급 (보통:Less than satisfactory)	리스크관리체계에 일부 결함을 갖고 있어 주요 리스크에 대한 적절한 관리에 다소 문제가 있음. 리스크문제가 지점경영에 악영향을 미칠 가능성이 잠재되어 있음
4 등급 (취약:Deficient)	리스크관리체계가 매우 취약하여 대부분의 리스크요소를 인식·통제할 수 없음. 리스크문제로 전반적인 지점경영이 악화되고 있으며, 본점의 적절한 지도가 미흡한 실정임
5 등급 (위험:Critically deficient)	거의 모든 면에서 리스크관리가 매우 취약하여 지점경영상태가 위태로움

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 리스크 관리 시스템의 적정성	리스크관리 관련 규정 구비 여부 및 적정성	o 신용·시장·유동성 등 관리대상 리스크별 명문화된 규정 구비 여부 및 주기적인 보완 여부를 다음과 같이 점검한다 - 본점 및 국외점포의 리스크관리 관련 규정, 지침, 매뉴얼 등이 구비되어 있는지 확인 - 감독당국 및 본점의 지도기준 변경, 본점의 규정개정내용 등이 리스크관리위원회 등의 심의를 거쳐 주기적으로 보완되는지 확인
		o 리스크별 관리목적·관리대상·관리원칙·허용한도 및 목표비율·측정·점검 및 보고기준 등 내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 리스크관련 규정에서 리스크별 관리대상 항목, 관리원칙, 리스크 허용한도, 목표비율 등이 현지 및 본국감독당국의 지도기준을 충족하고 있는지 확인 - 리스크 종류별로 리스크 현황 측정 및 점검 기준이 명시되어 있는지 확인 - 리스크관리현황 점검결과를 리스크관리위원회 및 본부 소관부서앞 보고 내용이 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 리스크 관리 시스템의 적정성	리스크관리시스템 구축 및 운영의 적정성	o 리스크관리 전담조직 운영 및 독립성·전문성(전문가 확보) 유지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 직제 규정(또는 품의서) 및 업무분장표에 의거 전담조직 운영 및 독립성 유지 여부 확인 - 리스크관리위원회 위원 및 담당 직원의 근무경력, 자격증 보유 유무 등을 통해 전문성이 있는지 확인 o 거래실행(Front Office), 사후관리(Back Office), 위험관리(Middle Office) 부문의 직무분리 및 상호견제시스템의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 업무분장표상 거래실행, 사후관리 및 위험관리 담당자가 별도 임명되어 있는지 확인 - 근무장소, 전표처리 등 실제 업무처리내용을 점검하여 직무분리 및 상호견제시스템이 실질적으로 이루어지고 있는지 확인 o 리스크관련 보고체계 및 보고주기의 운영내용이 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 자체 리스크관리위원회, 본점 및 감독당국 등에 관련 보고서를 주기적으로 제출하고 있는지 확인 o 리스크관리에 필요한 전산화 구축 상황이 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 국외점포의 리스크관리에 필요한 전산시스템이 구축되어 있는지 확인 - 전산출력자료가 감독당국의 각종 리스크관리 지도기준에 부합하는지 등을 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 리스크 관리 수준 및 개선 추진실태	경영진의 리스크에 대한 이해도	o 경영진이 리스크 종류 및 규모, 리스크의 측정·평가·보고·통제에 이르는 리스크 관리절차 및 리스크 관리기법에 대해 정확하게 이해하고 있는 지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 경영진 면담을 통해 제반 리스크 허용한도, 지점의 리스크 측정 및 통제절차를 인지하고 있는지 확인 o 경영진이 각종 리스크를 충분히 측정·분석 후 신상품 취급 및 거래를 결정하는지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 신상품 취급 및 거래 결정시 리스크 전담조직에서 각종 리스크를 측정, 분석하여 리스크관리위원회 등을 통해 논의하고 있는지 확인 - 경영의사 결정시 리스크관련 정보를 적시에 정확하게 입수할 수 있는 체계가 구축되어 있는지 확인
2. 리스크 관리 수준 및 개선 추진실태	리스크관리에 대한 경영진 대응의 적정성	o 리스크관리 현황이 수시 또는 정기적으로 경영진에 보고되는지 여부 및 각종 경영의사 결정시 리스크관련 정보를 적절히 활용하는지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 각 리스크관리관련 위원회를 통하여 제반 리스크관리 현황을 수시 또는 정기적으로 경영진에 보고 있는지 확인 - 여신취급 또는 자금운용시 경영진이 리스크관련 정보를 어떻게 활용하는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 리스크관리상 문제점에 대한 경영진의 대응조치 등 Feed Back의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 리스크관리상 문제점 발생시 경영진이 사안별로 적절한 대응책을 강구하는지 확인 - 리스크 관리상 나타나는 제반 문제점에 대한 본점 보고, 업무계획 반영, 비상대책 강구 등 제반 대응조치가 적정한지 확인
		o 시장여건 변화 및 업무변동 등 환경변화에 대응한 리스크관리 관련계획의 적기 보완 여부를 다음과 같이 점검한다 - 금리 및 환율 변동, 주재국의 신용도 저하 등 시장여건 변화 또는 업무변동시 각종 리스크 허용한도 조정 및 업무계획 변경 등 조치가 적정하게 이루어지는지 확인
2. 리스크 관리 수준 및 개선 추진실태	리스크관리 업무 개선 상황	o 리스크관리시스템에 대한 개선실적 및 향후 추진계획의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 리스크관리 관련 규정 개정 내용 및 자체 개선계획 등에 의거 리스크관리시스템에 대한 개선실적 및 향후 추진계획의 적정 여부를 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 리스크관리 관련 전산시스템에 대한 개선실적 및 향후 추진계획의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 자산부채종합관리(ALM), 금리민감도 분석 등 제반 리스크 관리를 위한 전산시스템의 개선실적 유무를 확인 - 리스크관리 개선을 위한 전산시스템 개선계획이 적정한지 확인
3. 부문별 리스크 관리 실태	신용리스크 관리체제의 적정성	o 신용리스크 관리대상·범위·관리원칙·허용한도 및 목표비율 설정의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 리스크관리규정에 신용리스크관리 대상자산, 관리범위, 리스크 허용한도 등이 포함되어 있는지 확인 - 본점에서 부여한 Total Exposure 한도내 운용여부 및 감독당국이 규정하는 동일인 여신한도 준수 여부 등을 확인 - 시장여건 및 경영전략 변화를 반영하여 신용리스크 한도의 적정성에 대해 검토하는지 및 이에 부합하도록 한도를 조정하는지 확인 o 신용리스크관리 관련 보고서

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 신용리스크 측정·분석방법, 분석결과 문제점에 대한 Feed Back 기능의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 신용리스크 보유 거래처에 대해 신용등급에 따라 적절한 주기로 신용분석을 실시하고 있는지 확인 - 신용분석 결과 문제점이 있는 거래처에 대하여 신용공여한도 감축, 여신 회수 등 조치가 적정한지 확인 - 신용리스크 관리시 위기상황 분석(stress testing) 시스템 구축 및 실시 상황, 경영진앞 보고 및 조치 내용이 적정한지 확인
3. 부문별 리스크 관리 실태	신용리스크 관리현황의 적정성	o 차주별·기업군별 Total Exposure 관리 및 산업별·지역별「신용공여 집중도 위험」관리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 본점에서 부여 또는 자체 설정한 Total Exposure의 준수 여부 확인 - 산업별·지역별 신용공여 현황 분석을 통해 집중도 위험(concentration risk) 관리의 적정 여부를 확인 - 신용공여 집중도 위험의 정기적인 점검 및 경영진앞 보고 여부를 확인고서

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 신용공여 심사기능의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 국외점포 전결권 초과 여신에 대하여 본점의 심사를 받고 있는지 확인 - 국외점포 전결여신에 대하여 자체 여신위원회 심의 등 적절한 절차를 거쳐 취급하는지 확인 - 자격을 갖춘 여신심사역이 배치되어 있는지 및 현금흐름 분석에 의한 기업체 평가 등 신용분석과 영업전망 및 사업계획의 타당성 등에 대한 자체심사가 이루어지는지 확인 o 「신용공여 감리(Credit Review)」의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 내부규정에서 정한 일정 주기별로 감리를 실시하고 있는지 확인 - 감리결과 부실징후 발생 기업에 대한 담보보강, 여신한도 조정 등 적정한 조치를 취하고 있는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 부문별 리스크 관리 실태	시장리스크 관리체제의 적정성	o 시장리스크 관리대상·범위, 리스크 허용한도 및 목표비율 설정 등 관리원칙이 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 채권, 주식, 외환, 금리부자산, 파생금융상품 등 모든 시장성 자산을 대상으로 시장리스크를 관리하고 있는지 확인 - 시장성 자산에 대한 딜러별, 일중 투자한도, 손실허용한도, 포지션한도 등 리스크관리를 위한 제반 목표비율을 설정하고 있는지 확인
		o 시장리스크 측정 및 분석방법, 주기 등이 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 시장성 자산에 대한 시가는 국제신용평가기관의 시가를 기준으로 리스크를 측정하고 있는지 확인 - 매일매일의 포지션을 파악하고, 매월말 시장성 자산에 대한 시가평가를 실시하고 있는지 확인 - 리스크 측정, 분석이 VaR, 민감도 분석, 위기상황분석 등 시장위험 측정 및 분석시스템에 의해 체계적이고 과학적인 절차에 따라 이루어지고 있는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 부문별 리스크 관리 실태	시장리스크 관리현황의 적정성	o 금리·환율·주가 등 시장리스크에 대한 주기적인 예측 실시 여부 및 예측결과의 리스크관리 반영 여부를 다음과 같이 점검한다 - 금리, 환율 등 시장변수의 변동가능성을 주기적으로 예측, 분석하여 리스크 관리에 반영하는 시스템이 갖추어져 있는지 확인 o 시장리스크 헷지,「손절매」(Loss Cut System) 제도 운영의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 시장가액이 장부가액 대비 일정비율 이상 하락하는 경우 손절매 제도를 운영하고 있는지 확인 - 금리리스크 헷지를 위해 자금조달 운용의 금리구조(고정 및 변동)를 적정하게 운영하는지 확인 - 기간별 금리구조 match 및 SWAP 등 파생금융상품거래 등을 통하여 시장리스크를 적절히 헷지하고 있는지 확인 o 시장리스크 현황에 대한 경영진앞 보고 적정 여부 및 문제점에 대한 경영진의 대응조치 등 Feed Back 기능의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 리스크관리 현황을 본점 관련부서 및 경영진에게 적기에 보고하고 있는지 확인 - 시장리스크 관리상 문제점에 대한 경영진의 지시내용 등 대응조치가 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 부문별 리스크 관리 실태	유동성리스크 관리체제의 적정성	o 유동성리스크 관리대상·범위 등의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 부외거래를 포함하여 재무제표상 모든 자산부채를 대상으로 유동성리스크를 관리하고 있는지 확인 o 유동성리스크 측정 및 분석방법, 주기, 허용한도 및 목표비율 설정 등의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 미래의 유동성 수요를 단순 약정만기 기준이 아닌 실질현금흐름을 기준으로 관리하고 있는지 확인 - 리스크 허용한도 설정시 특정기간 동안의 누적현금흐름갭, 만기별 갭 등에 대한 유동성리스크 한도가 설정되어 있는지 확인 - 유동성리스크 측정을 위해 자산 부채 기간별 만기불일치 비율 및 금리감응자산 부채 갭 비율 등을 일정 주기별로 점검하고 있는지 확인 o 유동성리스크 측정·분석결과 한도초과 등 문제점에 대한 대응조치 등 Feed Back 기능의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 허용한도 초과시 원인분석 및 경영진앞 보고 등이 관련규정에서 정해진 대로 적절하게 이루어지고 있는지 확인 - 동 보고내용 또는 문제점에 대한

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 부문별 리스크 관리 실태	유동성리스크 관리현황의 적정성	o 자산·부채 만기불일치 비율 및 유동성관련 비율 관리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - ALM위원회 회의록 등 리스크관리 관련 위원회 의사록 및 관련 보고서 등에 의거 비율관리의 적정성 여부 확인 - 기간별 자산·부채 만기불일치 비율을 주기적으로 산출하여 지도기준 준수 여부를 점검하는지 확인 - 유동성리스크 관리 관련비율을 경영진 및 본부에 적절히 보고 하는지 확인 o 「유동성위기대책(Contingency Plan)」수립·시행 여부 및 단기금융시장에서의 자금 조달 능력 유무 등 유동성위기에 대한 대응능력을 다음과 같이 점검한다 - 자체 유동성위기대책을 리스크관리위원회의 승인을 받아 수립하였는지 및 대책의 내용이 적정한지 확인 - 현지 금융기관과의 Credit Line 확보 여부 및 한도 금액이 적정한지 확인 o 간이평가(AELS) 항목 중 유동성(L)부문 계량지표 평가결과 반영 < 평가예시 > ·유동성커버리지비율(80%, 1~등급), 원화예대율 *(120%, 3~등급) 인 경우 (3+9)/2 = 6이 되어 2등급으로 평가 * 직전분기 중 분기말월 기준 원화대출금 2조원 미만인 은행은 적용 배제

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
4. 본점 등에 의한 리스크 관리 통합 실태	본점의 국외지점에 대한 리스크관리 통합의 적정성	o 국외지점의 리스크 허용수준, 보고절차 등 본점의 제반 지도기준이 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 본점에서 리스크 종류별로 국외지점의 리스크 허용한도를 설정·배분하고 있는지 확인 - 지점의 리스크관리실태에 대한 보고절차가 명문화되어 있으며, 동 절차에 따라 적정하게 이루어지고 있는지 확인 - 해외점포에서 시장리스크 관리내역, 만기별 외화자금 조달 운용현황, 국가별 익스포저 현황 등 리스크관리 현황을 본부부서에 보고하고 있는지 확인 - 본부 관련부서에서 해외지점을 포함하여 은행 전체적인 리스크 관리현황을 리스크관리위원회 등에 보고하고 있는지 확인 o 국외지점의 리스크 관리실태에 대한 본부의 주기적 점검 여부 및 국외지점의 리스크수준을 실시각으로 파악하고 있는지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 국외점포의 리스크관리 관련 보고서에 대해 본부 관련 부서에서 일정 주기별로 점검하고 있는지 확인 - 본점에서 구축한 국외점포 리스크관리 전산시스템 등에 의해 국외점포의 리스크 수준이 실시각으로 파악 가능한지 확인

702
경영관리 및 내부통제

<업무개요>

1. 평가 목적

□ 지점 경영의 건전성을 확보하기 위한 본점의 지점 통할기능, 전반적인 지점 자산구조 및 영업실적, 점포장의 경영정책 수립 및 집행 기능, 수익관리 및 회계방침 등 경영관리 부문과 지점의 내부통제제도 운영 실태의 적정 여부를 평가하는 데 있음

2. 경영관리에 대한 평가

가. 지점장의 경영관리능력

□ 지점장은 지점의 경영계획을 수립·집행하고 소속 직원을 지휘·통솔하는 등 지점 경영에 책임을 지고 있으므로 지점장의 경영능력에 대한 적정한 평가가 필요함

나. 지점의 위기관리능력

□ 해외지점은 본점과 원거리에 위치하고 있으며 시차가 있는 등 장소적·시간적 제약 때문에 화재, 도난, 천재지변 등 위기 발생시 본점에 의한 즉각적이고도 적절한 조치를 기대하기 어려우므로 지점 자체적으로 대응할 수 있는 위기관리능력에 대한 평가가 필요함

다. 본점의 지점 통할기능

□ 지점의 경영형태는 본점의 경영전략 및 영업방침에 상당부분 예속되거나 크게 영향을 받기 마련이므로 지점의 경영관리부문 평가시 본점의 지점 통할 상황에 대한 적정한 평가가 필요함

3. 내부통제제도 평가

가. 내부통제의 기능

□ 내부통제는 업무수행의 적법성과 안정성이 확보될 수 있도록 자체 내부감사와 같은 적절한 통제장치를 마련하고 정상적이고 효율적으로 작동하도록 함으로써 경영의 건전성을 유지하는 것이 주된 기능이라 할 수 있음

□ 또한, 내부통제는 지점의 회계처리 및 영업 등 업무수행과정에서 발생할 수 있는 직무태만, 부정, 착오, 사고, 실수, 범죄 등을 방지하기 위해 이를 사전에 인지하거나 조기 발견하여 시정 또는 개선하고 조직의 비능률 요소를 제거함으로써 금융사고의 가능성을 예방하는 기능도 담당함

□ 지점 경영진은 내부통제제도의 구축을 통해 업무수행과정이나 그 결과가 적정하고(adequately), 효과적이며(effectively), 효율적으로(efficiently) 점검될 수 있도록 자체 내부감사를 강화하여야 함

나. 내부통제 평가시 고려요소

(1) 감사직무수행의 독립성

□ 내부감사자는 직무수행과 관련하여 발견한 지적사항에 대해 필요한 경우 중간 결재과정을 생략하고 지점장에게 직접 인비보고하도록 하며, 부정 또는 비위 등의 내용이 지점 경영진과 관련된 경우에는 동 사실을 본점의 검사관련 부서에 직접 보고하도록 제도화하고 이를 충실히 이행하는 것이 중요함

(2) 내부감사자의 능력

□ 내부감사 담당직원은 당해 지점의 회계업무는 물론 영업행위 전반에 대한 적정성을 감사하여야 하므로 풍부한 실무지식과 경험 등이 요구됨

(3) 자체감사계획 및 이행의 적정성

□ 내부감사계획은 감사업무 수행에 필요한 사항 및 절차 등을 분명하고 구체적으로 명시하여 모든 직원이 인식할 수 있도록 해야 함

4. 경영관리 및 내부통제 평가시 유의사항

□ 경영관리 및 내부통제에 대한 평가는 지점 경영의 전반에 걸쳐 이루어지므로 이 부문에 대한 평가결과는 종합평가결과와 상당히 근접하게 평가함이 바람직함

5. 평가등급별 정의

□ 평가등급별 정의는 「은행업감독업무시행세칙」<별표8>에 의거 다음과 같이 설정됨

경영관리 및 내부통제에 대한 평가등급별 정의

평가등급	정 의
1 등급 (우수:Strong)	적절한 경영관리 및 내부통제체계가 잘 정비되어 있으며 독립적인 감사 기능을 보유함
2 등급 (양호:Satisfactory)	경영관리 및 내부통제상태가 비교적 적절하고 감사기능도 건전하나 신규상품 개발 등에 따른 사소한 결함 발생에 경영상 주의가 요구됨
3 등급 (보통:Less than satisfactory)	경영관리 및 내부통제체계에 일부 결함을 갖고 있고 감사기능도 다소 취약한 실정이며 내부통제 기준 및 절차가 제대로 준수되지 않는 경향을 보임
4 등급 (취약:Deficient)	경영관리 및 내부통제체계에 심각한 취약점을 내포하고 있어 지점 경영의 안정성과 건전성에 위험을 초래할 가능성이 크며, 지점 내부통제기능제고에 대한 본점의 지원기능도 미흡한 실정임
5 등급 (위험:Critically deficient)	경영관리 및 내부통제체계가 극히 취약하며 감사기능도 중대한 결함을 갖고 있어 지점경영이 위태로움

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 경영정책 수립·집행 기능의 적정성	경영진의 전문성, 경영관리능력 및 책임경영자세	o 경영진이 전문성을 갖추고 있는지를 다음과 같이 점검한다 - 지점장 등 경영진의 부서경력, 학력, 연수내용 등에 비추어 전문성이 있는지 판단 확인
		o 경영진이 조직 통솔·관리능력을 보유하고 있는지 및 의사결정 과정이 합리적인지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 경영진이 리더쉽을 발휘하여 구성원의 호응을 얻고 조직역량을 결집시키는 능력을 갖추고 있는지 - 경영진이 권한과 책임의 적절한 배분과 조직운영 시스템의 개선으로 업무효율을 제고하는 능력을 갖추고 있는지 - 경영진이 지점내 합의체 및 실무자 등의 의견을 반영하여 합리적으로 경영의사 결정을 하는지 * 검사과정에서 여러계층의 직원과 면담 실시 및 비공식 정보수집을 통하여 경영진 평판을 조사
		o 경영진이 책임경영의지와 소신을 가지고 업무를 추진하는지를 다음과 같이 점검한다 - 경영정책을 일관되고 소신있게 추진하며, 책임회피성 업무운영 사례는 없는지 - 조직의 현안과제 또는 문제점을 충분히 파악하고 적극적인 해결방안을 검토, 마련하고 있는지 - 경영실적과 연계하여 경비 등 예산을 집행하며, 인건비및 소모성경비 증가원인이 적정한지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 경영정책 수립·집행 기능의 적정성	경영·현지화 전략 및 계획의 적정성과 이행수준	o 장단기 경영·현지화전략 및 계획이 적정한 절차를 거쳐 수립되고 있으며, 동 내용이 적정한지를 다음과 같이 점검한다 - 계획 수립 과정에서 적절한 의견수렴 및 지점 리스크관리위원회 등 합의체의 충분한 심사 절차가 이루어지고 있는지 확인 - 국내외 경제전망 및 금융환경 변화추세를 분석하여 이에 대한 대응전략을 경영계획에 반영하고 있으며, 실현가능성을 감안하여 계획을 수립하고 있는지 확인 o 경영 및 현지화계획 대비 추진실적을 다음과 같이 점검한다 - 경영계획 대비 추진실적을 주기적으로 검토하고, 실적부진시 그 요인을 분석하여 필요한 대책을 마련하고 있는지 확인 - 추진실적을 정확하고 충실하게 평가하여 그 결과를 경영진에 보고하고 있는지 확인 o 경영 및 현지화여건 변화에 따른 경영과 현지화 전략계획의 수정 및 대응전략을 적기에 마련하고 있는지 다음과 같이 점검한다 - 경영여건 변화시 경영전략 및 계획을 적정하게 수정하고 이에 대한 대응전략을 적기에 마련하고 있는지 - 시장세분화와 전문화된 마켓팅 등 영업경쟁력 확보 전략을 효과적으로 추진하는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 수익관리 및 회계방침	수익성 관리를 위한 시스템 구축 여부 및 운영실태	o 이익계획의 수립·집행 절차 및 업무분야별 손익구조 개선노력이 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 연간이익계획을 수립하여 매분기 결산(가결산) 후 동 계획 대비 이익진도율을 분석하여 대응책을 강구하고 있는지 확인 - 업무원가배분제도, 내부이전가격제도, 상품가격 결정체제 등이 적정한지 확인 - 기간별 목표이익 달성 여부 및 경쟁그룹과의 비교 분석을 실시하는 등 이익관리가 적정한지 확인 o 상품별고객별 기여도 분석체계의 합리성 및 운영 실태의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 여수신 상품별, 핵심고객별 이익기여액을 분석하는 등 기여도 분석체계가 적정한지 확인 - 검사대상기간중 이익기여액 분석내용이 적정한지 확인 o 수익원의 다각화 및 안정화를 위한 구체적 대책의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 부문별(자금운용, 여신, 외환 등) 수익관리방안 등이 수립되어 있는지 확인 - 수익원 다각화를 위한 자체대책이 적정한지 확인 - 우량한 신규여신업체 발굴을 위한 영업활동이 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 수익관리 및 회계방침	수익구조의 적정성	o 수익성 관련비율의 변동추이, 원인 분석 및 향후 전망, 이자 및 비이자부문 수익구조 변동추이의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 당기순이익과 총자산의 과거시계열자료를 통해 총자산순이익률(ROA)의 변동추이를 파악하고 주요 변동원인, 특기사항과 향후전망을 검토 - 순이자마진율(NIM)의 구성요소(수입이자, 지급이자 및 수익자산)의 과거시계열자료를 통해 변동추이를 파악하고 주요변동요인과 특기사항, 향후전망을 검토 - 경비감축을 통한 비용부담율 개선방안이 수립되어 이행되고 있는지 확인 - 저비용성 자금증대를 통한 예대마진 개선 방안이 적정한지 확인
	비용구조의 적정성	o 이자 및 비이자부문 비용구조 변동추이의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 이자비용부채 및 비용규모의 변동추이 및 변동원인, 특기사항 등 - 수수료비용, 경비, 대손상각비, 제충당금전입액 등 변동추이와 변동원인 및 향후전망 검토 - 수입이자 및 지급이자의 항목별 변동추이 및 변동원인, 특기사항 검토 o 인건비·물건비, 영업외비용 등 분야별로 발생된 비용 변동추이의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 직무분석을 통해 적정인원이 근무하고 있는지 여부 확인 - 인건비, 물건비, 영업외비용 등의 변동추이 및 변동원인, 특기사항 검토

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 수익관리 및 회계방침	회계방침의 건전성 및 일관성	o 회계규정·지침 등의 일관성 유지 여부 및 회계기준 변동내용 등의 규정 반영이 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 회계규정, 지침을 검토하여 현지 또는 본국의 회계기준 변동내용이 반영되어 있는지 확인 - 재무제표의 작성 목적에 따라 본국 또는 현지 기준으로 적절하게 작성하고 있는지 확인 - 외부감사 회계법인의 회계감사회계보고서를 검토하여 회계처리상 문제점 유무 점검 o 결산지침 준수 여부 및 결산내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 본점 또는 현지감독당국의 결산지침에 의거 결산이 이루어지고 있는지 확인 - 결산 조정내용의 적정여부 확인 ·연체대출금에 대한 수입이자 계상 ·이연법인세 계정처리 ·할인료 관련 수익 등 o 예산의 편성, 배정 및 전용, 집행실적분석 등의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 예산 편성, 신청, 배정, 집행절차가 적정한지 확인 - 업무량, 인력 등에 비추어 배정예산이 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 수익관리 및 회계방침	법령, 회계기준, 감독당국 지도기준상의 회계원칙 준수 여부	o 회계처리 내용이 제반 기준과 부합하는지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 현지 및 본국회계처리기준을 어떻게 구분하여 적용하는지 확인 - 현지기준과 본국기준이 상충되는 경우 회계처리 방법이 적절한지 확인 - 규정된 회계처리기준에 적합하게 대차대조표, 손익계산서 등이 작성되고 있는지 확인 o 업무보고서 및 제 장표의 작성, 보고내용의 정확 여부를 다음과 같이 점검한다 - 현지 외부감사인(회계법인)이 작성한 감사보고서상 회계부문 지적사항이 있는지 확인 - 금감원에 제출하는 각종 업무보고서 내용이 정확한지 확인 o 계정과목의 신설·개폐내용이 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 검사대상 기간중 계정과목 신설.개폐내용을 확인 - 계정과목 신설.개폐와 관련하여 본점 회계부서의 승인을 받았는지 확인
	회계처리에 대한 외부감사인의 점검 적정 여부	o 외부감사인의 회계감사 실시 여부 및 지도·지적사항 시정내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 지도.지적사항을 본점에 보고하였는지 여부 및 지적사항을 제대로 시정하였는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 수익관리 및 회계방침	경영합리화 계획의 적정성 및 추진실적	o 경영합리화 계획이 적정한 지 여부 및 동 계획의 추진실적이 적정한 지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 경영합리화 계획이 수립되어 있는지 확인 - 경영합리화계획에 인사, 조직, 점포관리부문의 경비절감 조치와 실적 등이 반영되어 있는지 확인 - 이익증대를 위한 고객 이익기여도, 차별적 마케팅, 저비용 수신증대, 우량대출자산 증대, 수수료 확대 방안 등이 포함되어 있으며 내용이 적정한지 확인 - 경영합리화를 위한 업무전산화 계획 및 추진 실적이 적정한지 확인
	생산성 평가지표의 적정성 및 추이분석	o 1인당 생산성 평가지표의 추이 등 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 1인당 생산성 평가지표의 추이, 향후 변동원인 등을 분석 - 생산성 향상을 위한 대책이 적절한지 확인
	경영진의 경영합리화에 대한 인식수준 및 경영방침의 적정성	o 경영합리화에 대한 경영진의 인식수준 및 경영방침의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 경영진이 경비절감, 조직운영의 내실화 등을 통한 경영합리화 추진 의지가 있는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	수익성 평가결과	o 간이평가(AELS) 항목 중 수익성(E)부문 계량지표 평가결과 반영 < 평가예시 > ·총자산순이익률(0.75%, 1^0등급), 총자산경비율(1.8%, 2^0등급), 이익경비율(45%, 2^-등급) 인 경우 (2+5+6)/4 = 4.3이 되어 2^+등급으로 평가
3.내부통제 제도 운영 실태	내부통제제도의 적정성	o 조직·업무처리규정·직무분장 등 제반 시스템이 내부통제원칙(직무분리, 이중통제) 및 관련규정·지침 등에 근거하여 운영되고 있는지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 내부통제관련 규정·지침을 갖추고 있는지 확인 - 내부통제를 위한 조직, 담당자, 직무분장 등 제반 내부통제원칙(직무분리, 이중통제) 등이 반영되어 있는지 확인 - 내부통제지침이 지점의 인력, 업무량, 노출된 리스크를 감안하여 적정한지 확인 - 후선업무와 일선업무, 검사/경영업무 등이 적절히 분리되어 있는지 확인 o 지점업무 및 조직변경 등에 따른 규정·지침 정비 등 내부통제시스템의 주기적 보완 여부를 다음과 같이 점검한다 - 지점업무 및 조직 변경시 관련 내부통제 시스템을 보완하고 있는지 확인 - 조직 변경시 업무분담을 적절하게 하는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 현지법규 등 전문지식과 감사능력 보유자를 내부감사자로 채용하였는지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 준법감시인과 내부감사인이 전문성을 가지고 있는지 및 현지감독법규 등을 잘 숙지하고 이행하고 있는지 확인 - 준법감시인과 자점감사자의 역할이 적절하게 분배되어 있는지 확인
3.내부통제 제도 운영 실태	경영진의 감독과 통제의 적정성	o 고위험 업무에 대한 자체감사 주기 및 feed back 등 자점감사제도 운영의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 자체감사보고서(정기, 수시, 특별 등)를 확인하여 자점감사가 제대로 운영되고 있는지 확인 - 감사결과 지적된 사항이 제대로 시정되었는지 여부를 확인 - 자점감사자가 휴가, 출장 등으로 부재중일 때 대직절차가 적절히 이루어지고 있는지 확인 - 위험군 업무 담당자에 대한 강제휴가 및 특별검사를 실시하고 있는지 확인 o 현안사항 및 문제점 등에 대한 지점장 사무인계의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 지점의 현안사항과 문제점이 지점장 및 본점 통할부서에 보고되고 사후 조치되는지 여부 확인 - 현안사항 및 문제점이 신구지점장간 인수인계가 철저히 되고 있는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 대내외 감사지적사항에 대한 경영진 대응의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 본점검사부 검사, 현지감독당국 검사 결과 지적된 사항이 소정기일까지 지적의도대로 시정되고 있는지 확인 - 지적사항 이행에 장기간 소요되는 경우 지적사항 정리계획을 수립하여 체계적으로 이행하고 있는지 확인
3.내부통제 제도 운영 실태	내부통제체제 운영상황의 적정성	o 기능적 분리, 복수관리, 겸재업무의 겸직금지 등 사고취약분야에 대한 내부통제의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 고액거래 등 특정거래에 대한 상위관리자의 사전 승인 및 이중서명 이행 등이 적정한지 확인 - 유가증권 보관업무와 거래승인.실행.기록업무의 분리 등 직무분리가 적정한지 확인 - 사고발생가능성이 높은 직위의 관리자 및 직원에 대한 명령휴가 실시가 적정한지 확인 - 트레이딩업무에서 front office와 back office 기능의 분리되어 있는지 확인 o 주기적으로 내부통제절차 및 지침 준수 여부를 점검하는지 다음과 같이 확인한다 - 자체 내부감사절차에 따라 일일감사, 월별감사, 특별감사 및 특명감사 등으로 점검 및 사후 관리를 하고 있는지 확인 o 내부통제기능상 문제점 발견 및 feed back의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 문제점 또는 위규사항 발생시 대본점 보고 또는 대책강구 내용 등이 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 상품약관 자체심사 체계의 적정성을 다음과 같이 점검한다 - 약관 신고시 준법감시부서의 자체심사 및 심사결과 첨부여부 - 유사 수정사항 반복 또는 약관심사 매뉴얼 내용 반영 여부 - 약관심사 절차 등 약관심사 매뉴얼 내용에 대한 적정 교육여부
3.내부통제 제도 운영 실태	자체 사고예방대책의 적정성 및 이행실태	o 자체 사고예방대책 수립·이행 및 정기적인 사고예방교육 실시 등 이행 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 영업점 자체 사고예방대책 수립 여부 및 사고예방대책 이행이 적정한지 확인 - 사고예방교육 내용의 적정 여부 및 직원들이 사고 예방대책을 충분히 숙지하고 있는지 확인 - 본점으로부터 받은 각종 사고예방 사례 공문을 직원들에게 공람하고 있는지 확인 o 미정리계정에 대한 계정대사, 현금 및 주요증서 등 현물관리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 자점감사자 등이 정기적으로 계정대사 및 현물검사를 실시하고 있는지 확인 - 현금 및 주요증서는 이중 시건장치의 금고에 보관하고 출입통제관리 기록, 열쇠/비밀번호(내비/외비)의 분리보관 등이 적절한지 여부 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 명령휴가제도 도입 및 현지채용직원의 동일업무 장기 담당 여부를 다음과 같이 점검한다 - 명령휴가제도를 도입, 실시하고 있는지 확인 - 명령휴가제도를 도입하지 않고 있는 경우 휴가시 대체근무 등의 방법으로 확인하고 있는지 확인 - 동일업무 장기담당에 대해서는 주담당/부담당 등의 방법으로 상호견제할 수 있는 시스템이 갖추어져 있는지 확인
3.내부통제 제도 운영 실태	비상계획 등 보안관리대책의 적정성	o 출납계에 대한 출입통제절차 및 현금피탈 방지 대책 등 영업장 및 출납장소에 대한 보안대책 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 영업장 및 출납장소에 이중문, 비상벨, CCTV 등 보안시설이 설치되어 있는지 확인 - 설치된 보안시설 위치 등이 적정한지 및 정상적으로 작동되고 있는지 확인 - 영업장 및 출납장소에서 현금강탈사고에 대비하여 보험에 부보하였는지 확인 o 비상시 전산부문 복구프로그램, 주요 데이터의 Back-up File 보관대책, Password의 주기적 변경 등 전산보안대책의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 전산부문 보안대책이 수립되어 있는지 확인 - 주요 데이터는 백업받아 소산하여 보관하고 있는지 확인 - 중요 패스워드는 정기적으로 변경하여 사용하고 있는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 긴급 비상사태 발생시 직원보호 및 문서관리 등 비상계획의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 지점의 비상계획(Contingency Plan)이 수립되어 있는지 확인 - 비상계획에서 직원보호 대책, 문서소산대책 등 사태별 우선순위에 따라 보호대책이 수립되어 있는지 여부 확인 - 비상사태를 대비하여 정기적으로 모의훈련을 실시하고 있는지 확인
4. 본점의 해외 지점 통할 기능	해외지점 경영 및 현지화에 대한 지도 및 지원 기능의 적정성	o 지역별·지점별 영업환경 등을 감안한 영업전략 및 현지화전략수립·지원의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 해외지점 경영과 현지화관리 방침 유무 및 동 내용이 적정한지 확인 - 검사대상 해외지점의 최근 경영 및 현지화전략 계획 유무 및 동 경영전략을 본점으로부터 승인 받았는지 확인 - 해외지점의 자산규모, 여수신 규모, 수수료 수입, 기타 업무량 등을 반영하여 목표이익을 설정하고 있는지 확인 - 해외지점 지원을 위한 본점부서 또는 지역본부의 인력, 기능, 권한 등이 적절한지 확인
		o 영업점장 전결권 등 직무권한 및 점포 통할기준의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다. - 해외영업점장의 전결권이 적절한지 및 전결권내에서 여신실행, 유가증권 투자가 이루어지고 있는지 확인 - 해외지점 관할부서(국제부 등)의 해외점포 통할기준이 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		◦ 해외지점 직원의 채용, 자금조달·운용 등에 있어 현지화 제고를 위한 전략 수립의 적정 여부를 점검한다. - 해외지점 직원 인사관리 지침의 별도 마련 여부 및 현지화를 위한 내용이 반영되어 있는 지 확인 - 해외점포 자금조달·운영과 관련하여 현지화를 촉진하기 위한 전략이 적절히 반영되어 있는지 확인 o 해외지점의 생산성 제고를 위한 제반대책 수립·추진상황 및 점포별 업적평가지표의 적정 여부와 현지화 관련사항의 반영 여부를 다음과 같이 점검한다 - 해외지점 수익성 제고방안이 마련되어 있는지 및 동 방안이 적정한지 확인 - 해외지점의 업적평가지표 적정 여부 및 해외지점의 업적평가결과가 적정한지 확인
4. 본점의 해외 지점 통할 기능	해외지점의 여신투자 심사 및 사후관리의 적정성	o 여신 및 유가증권 투자시 본점의 사전심사·승인의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 여신 승인 및 유가증권 투자시 본점의 사전 심사·승인절차가 적정한지 확인 - 본점으로부터 승인받은 여신 및 유가증권의 부실화 여부 및 부실원인이 적정한지 분석

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 해외지점의 론리뷰 결과에 대한 feed back 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 해외지점 취급분 여신에 대한 론리뷰 체제, 담당부서(지역본부, 본점부서 등), 실시주기 등이 적정한지 확인 - 론리뷰 후 집중적인 관리가 필요한 차주에 대한 사후관리의 적정 여부 확인 - 론리뷰 실시 결과 기타 권고내용을 사후관리에 반영하는지 여부 확인
	본점의 해외지점에 대한 검사기능의 효율성	o 본점 검사부의 검사주기 및 검사결과 처리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 해외지점에 대한 검사주기, 검사범위 등이 적정한지 확인 - 검사결과 지적내용의 사후조치 내용이 적정한지 확인 - 해외지점에 대한 상시감시체제 구축 여부 등 경영통제기능이 적정한지 확인
4. 본점의 해외 지점 통할 기능	본점의 해외지점에 대한 검사기능의 효율성	o 해외지점 자점감사계획 수립 및 이행 상황 점검의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 해외지점에서 적용하는 자점감사 지침, 검사매뉴얼 등이 적정한지 확인 - 자점감사 이행 상황이 적정한지 확인 - 자점감사자의 직무분리가 적절한지 검토 - 규정에서 정한 일일감사, 주간감사, 월간감사, 특명감사 등이 실질적으로 이루어지고 있는지 점검 - 자점검사 결과를 모점에 적절히 보고하고 있는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 해외지점 부실자산에 대한 부책심의 여부 및 처리 결과의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 검사대상기간중 해외지점 취급 부실자산에 대한 부책심의가 적정한지 확인 - 부책심의내용 및 사후관리가 적정한지 검토
	모은행 지원능력	o 간이평가(AELS) 항목의 모은행 지원능력(S) 평가 결과를 반영 < 평가예시 > - 모은행의 S&P 신용등급이 AA+ 인 경우 1등급으로 평가

703 법규준수

<업무개요>

1. 평가 목적

□ 지점의 국내외 법규 및 감독당국의 지시사항 준수 실태, 법규준수 점검체계 및 경영진의 법규준수에 대한 인식수준 적정 여부 등을 평가함으로써 영업활동의 적법성과 합리성을 제고하고 법규 리스크를 최소화하는데 있음

2. 법규준수 평가의 기능

□ 외은지점 지점장은 내국인이 아닌 경우가 많으므로 국내 법규정 및 감독 정책 등에 대해 제대로 이해하지 못하는 경우가 있음

o 외은지점은 법규정을 담당하는 전문적인 준법감시인(compliance officer)을 배치하여 업무처리의 투명성과 공정성을 확보할 필요

3. 준수대상 법규

□ 국외지점 및 외은지점이 준수하여야 할 법규정은 크게 국내 법규와 현지법규로 구분됨

o 국내 법규에는 은행법 등 금융관련 법령, 감독당국의 규정 및 세칙, 본점에서 제정·시달한 내부규정 등이 있음

o 현지 법규에는 현지 일반법령 및 금융관련법령, 현지금융당국의 규정 및 명령, 당해 국외지점이 자체 제정한 내부 업무규칙 등이 있음

4. 평가등급별 정의

□ 평가등급별 정의는 「은행업감독업무시행세칙」<별표8>에 의거 다음과 같이 설정됨

법규준수에 대한 평가등급별 정의

평가등급	정 의
1 등급 (우수:Strong)	법규준수가 완벽하고 보고서 제출도 신속·정확함
2 등급 (양호:Satisfactory)	법규준수에 철저하며 이에 대한 모니터링과 연수를 통해 중대한 문제발생을 사전 예방함. 다만, 보고서 제출면에 사소한 실수가 있으나 지점경영진에 의해 적절히 관리됨
3 등급 (보통:Less than satisfactory)	법규준수에 대한 관리 및 연수체계상의 취약성으로 문제가 발생될 여지가 있음
4 등급 (취약:Deficient)	법규준수체계상의 심각한 결함을 갖고 있으며 보고서 제출의 정확성이 크게 떨어짐. 법규 준수에 대한 지점 및 본점 경영진의 인식이 크게 부족함
5 등급 (위험:Critically deficient)	법규가 제대로 준수되지 않아 감독상 조치가 시급함

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 법규준수 체계 및 인식 수준	법규준수체계의 적정성	o 법규준수 이행 여부 점검 전담자(Compliance Officer) 임명 및 직원에 대한 법규준수 관련 연수실시 상황의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - Compliance Officer가 업무에 관한 지식과 경험이 충분하고, 일정한 자격을 갖춘 직원으로 임명되어 있는지 확인 - Compliance Officer가 다른 직책을 겸임하고 있는지 및 독립성을 확보하고 있는지 확인 - 주기적으로 직원에 대한 법규준수 관련 연수 교육을 실시하는지 확인 o Compliance 매뉴얼 제정·활용 및 법규 위반 사례의 재발 방지를 위한 내부규정 정비 실태를 다음과 같이 점검한다 - 자체 Compliance 매뉴얼을 제정·활용하고 있는지 확인 - 위반사례가 빈발하는 항목에 대해 관련규정을 수시 정비하고 있는지 확인 o 감독기관의 지적·지도내용에 대한 조직내 전파 여부를 다음과 같이 점검한다 - 감독기관의 지적내용 등 검사서를 관련직원들이 공람 등을 통하여 주지토록 하는지 확인 - 감독기관의 지적·지도내용에 대해 직원들을 대상으로 연수를 실시하는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 법규준수 체계 및 인식 수준	법규준수에 대한 경영진의 인식수준 및 방침의 적정성	o 법규준수에 대한 경영진의 지시내용 및 방침의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 법규준수와 관련한 지점장의 지시사항 유무 및 내용 등을 Compliance Officer를 통하여 확인 - 지시내용이 Compliance Manual 및 감독당국 등의 Regulation, 지침 등과 배치되지 않는지 확인 o 법규위반자에 대한 조치내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - Compliance Officer가 자금세탁관련 혐의거래 보고내용 등 법규준수 여부를 점검하는지 확인하고, 위반내용 적발시 현지감독기관 및 지점장, 본점 등에 보고하는지 확인 - 위반내용의 경중에 따라 위반자에 대해 적절한 조치를 취하였는지 확인 ※ 중대한 법규위반자에 대해 경미한 조치를 취함으로써 해당기관이 제재를 받는 사례가 없는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
3. 보고서의 정확성 및 적기 제출	보고서 관리체계의 적정성	o 대외제출용 보고서의 종합관리 및 점검체제 구축 여부를 다음과 같이 점검한다 - 현지감독기관 및 본국감독기관에 제출하는 보고서를 종류별, 주기별로 List-up하여 체계적으로 관리하는지 확인 - 현지 및 본국감독당국 보고서를 담당하는 책임자를 별도로 지정하여 운영하는지 확인 o 보고서 제출지연 및 오류발생시 개선대책의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 보고서별 제출일자 및 Regulation에 규정된 보고일자를 확인하여 제출지연 사례가 없는지 확인 - 감독기관에 제출하는 보고서의 오류발생 내용 및 동일 오류가 반복되고 있는지 확인 - 보고서 담당자에 대한 연수계획, 적임자 배치 여부 등 자체 개선대책 세부내용을 확인
3. 보고서의 정확성 및 적기 제출	보고서 제출의 정확성 및 적기 제출	o 보고서 내용의 오류발생 빈도, 내용 및 원인의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 보고서의 종류를 파악한 후 보고서별로 재작성 사례가 있는지 확인 - 감독기관 등의 공문서(Fax 포함) 및 검사서 내용을 점검하여 보고서 오류사례 통보 또는 지적이 있는지 확인 - 오류내용이 단순착오인지 고의적으로 특정 사실을 은폐하기 위해 허위 작성하였는지를 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 보고서(Call Report) 제출지연 또는 부정확에 따른 지적사례 유무 및 대응내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 보고서별 제출일자 및 Regulation에 규정된 보고 일자를 확인 - 감독기관 검사시 보고서 오류로 지적받은 사례가 있는지 확인 - 빈번한 오류 항목에 대한 조치내용 및 자체 대책이 적정한지 확인
4. 검사결과 지적 사항의 이행	금감원, 현지감독 당국 및 자체검사 결과 조치요구 사항에 대한 이행실태	o 금감원, 현지감독당국, 본점 및 외부감사기관의 지적사항에 대한 처리결과의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 기관별 지적내용의 정확한 의미를 파악하여 동 지적취지에 부합되게 정리하였는지 확인 - 기한내에 정리되지 않았거나 재정리지시를 받은 경우 미정리 사유가 적정한 지 확인 o 현지감독당국의 검사내용 및 지적사항에 대한 본점 및 금감원앞 보고 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 금감원 및 본점에 보고한 내용이 현지감독기관의 검사서 내용과 부합하는지 확인 - 검사결과 접수 후 특별한 사유없이 보고를 지체한 사실은 없는지 확인

704
자산건전성 평가

<업무개요>

1. 평가 목적

□ 국외지점 및 외은지점의 건실한 경영활동 및 안정적인 수익력 확보의 원천이 되는 자산의 질적 수준과 장래의 자산건전성에 영향을 미치게 되는 여신관련 정책 및 지침의 적정 여부를 평가하는 데에 있음

2. 자산건전성 평가시 고려사항

□ 대부분의 은행이 금감원 지도기준을 반영하여 국외지점의 여신규정을 제정·운용하고 있으며, 동 규정에서 건전성분류 및 충당금적립 기준 등 건전성 관리에 필요한 사항을 명시하고 있음

3. 자산건전성 평가방법

□ 자산건전성 부문의 계량평가는 본 편람 "503.자산건전성 평가"의 계량평가 부문 참조

4. 평가등급별 정의

□ 평가등급별 정의는 「은행업감독업무시행세칙」<별표8>에 의거 다음과 같이 설정됨

자산건전성에 대한 평가등급별 정의

평가등급	정 의
1 등급 (우수 : Strong)	자산건전성 및 여신심사업무가 우수하고 특별한 문제점이나 리스크가 없어 감독상 주의를 기울일 필요가 거의 없음
2 등급 (양호 : Satisfactory)	자산건전성 및 여신심사업무가 양호하여 감독상 최소의 주의를 요하나 자산의 건전성이 1등급보다는 낮음
3 등급 (보통 : Less than satisfactory)	자산건전성이나 리스크 추이에 악화 징후가 있어 여신심사 및 리스크 관리업무의 개선이 요망되며 적정수준의 감독이 요구됨
4 등급 (취약 : Deficient)	리스크 및 부실자산의 규모가 심각한 수준이므로 적절한 통제 및 시정이 되지 않을 경우 지점경영이 크게 악화될 수 있음
5 등급 (위험 : Critically deficient)	자산건전성 문제로 지점경영이 크게 악화됨

<체크리스트>

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
1. 신용리스크 및 국별 리스크 관리의 적정성	신용리스크 관리의 적정성	o 「리스크관리」 평가항목중 '부문별 리스크관리 실태'의 '신용리스크' 항목의 평가등급 참조
	국별리스크 관리의 적정성	o 국별리스크 분석을 위한 국가별 정보의 정리 및 분석 실태의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - Moody's, S&P, Fitch 등 국제신용평가기관으로부터 정보를 수집, 분석 정리하여 보수적 견지에서 최하등급을 적용하는지 확인 - 블룸버그, 로이터 등 국제 통신회사 등으로부터 국별 정보를 적절히 수집하여 이를 축적하는지 확인 o 국가별 신용등급 부여 제도 및 동 부여 내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 리스크관리규정 등에 국가별 신용등급에 따른 한도 설정 내용이 포함되어 있는지 확인 - 자체선정한 국별등급과 국제신용평가기관의 국별 등급이 상이한 경우 낮은 등급을 적용하는지 확인 o 국가별 Exposure 한도의 주기적 조정 실태를 다음과 같이 점검한다 - 국가별 신용등급과 익스포즈 한도를 연 1회 이상 검토·조정하는지 확인 - 국가별 한도 초과시 조치가 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
2. 위험자산 보유수준의 적정성	요주의분류 자산의 규모 및 비율의 변동추이와 원인	o 요주의 분류 자산의 규모 및 비율의 변동추이와 원인의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 요주의 분류자산의 증감내역을 업체별, 자산별로 산출하여 그 증감원인이 적정한지 검토 - 요주의 분류여신이 증가한 경우 전결권 준수, 기업 신용평가상의 문제점 등을 확인하고 재무상태가 불량하여 향후 부실우려 기업에 대해서는 경영 유의토록 지도 - 요주의 업체에 대한 주기적인 여신감리 실시 여부 확인
	유가증권 투자규모 및 변동추이의 적정성	o 유가증권 투자규모 및 변동추이의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 해외지점의 유가증권 투자한도 준수 여부 확인 - 투자등급(BBB-) 미만 보유 유가증권에 대해서는 투자경위, 향후 부실여부 등에 대해 청취 - 유가증권 평가손실이 있는 경우 그 사유를 청취하고 취급 및 사후관리에 하자가 있는 경우 그 경위를 확인 - 유동성비율 산출시 부실 유가증권을 산입하는지 o 보유 유가증권 명세표 및 평가 내역표 o 유가증권 투자한도 관련문서 및 투자 실적표 o 유동성비율 산출근기표

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	부외자산의 보유규모 및 변동추이의 적정성	o 부외자산의 보유규모 및 변동추이의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 부외자산 명세표를 출력하여 만기경과 자산의 계상여부 파악 및 파생상품거래 중 투기적 거래가 있는 경우 헷지 등 리스크관리의 적정성 확인 - 만기 1년 초과 취소불능 대출약정(Committment)이 있는 경우 부외자산 산입 여부 확인
3. 자산건전성 분류의 적정성	자산건전성 분류기준의 적정성	o 채무상환능력 평가항목의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 해외지점이 자체적으로 마련한 기업평가시스템이 있는 경우 동 시스템의 적정 여부 확인 - 재무부문의 경우 일반적인 재무지표 외에 추정 현금 흐름 등 미래 채무상환능력을 반영하는 지표가 있는지 - 비재무부문의 경우 산업전망, 경영능력, 외환리스크 등을 종합적으로 반영하고 있는지 및 재무부문 평점에 비해 현저한 관대화 경향이 있는지 확인 - 강제등급조정(감사의견 부적정 등) 내용이 있는지 확인 o 신용등급 분류 기준의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 신용등급별(통상 10단계) 정의와 건전성 분류 기준이 상호 부합하는지 확인 - 신용평가시스템에 의한 평점(구간값)에 맞는 신용 등급을 적절히 부여하고 있는지 확인 - 여신담보를 신용등급 산정에 반영하고 있는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
	자산건전성 분류내용의 적정성	o 부실징후, 연체발생업체, 신용상태가 악화되고 있는 여신 등에 대한 자산건전성분류 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 자본금 완전잠식, 3년연속 결손업체, 과거 장기연체 및 부도(1차) 발생 등 신용상태 불량업체에 대해 기업신용평가를 관대하게 하여 건전성 분류를 왜곡시키는 사례가 있는지 확인 - 신용등급기준, 연체기준, 부도기준을 적용하여 가장 낮은 수준으로 건전성분류를 하는지 점검
3. 자산건전성 분류의 적정성	자산건전성 분류 내용의 적정성	o 차주사가 Paper company인 경우 보증사 등 실질 차주의 신용상태를 기준으로 분류하였는지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 실질차주의 신용평가서류를 열람하여 동 실질 차주의 신용등급 및 연체기준 등에 따라 건전성을 분류하였는지 확인 o 회수예상가액 산정의 적정 여부 및 회수예상가액 초과분에 대한 건전성 분류의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 여신금액이 예금 및 보증서 담보금액을 초과하는 경우 동 초과액을 신용등급 및 연체기준 등에 의거 건전성을 분류하는지 확인 - 부실여신의 담보가액에 대해 선순위 차감 등 회수 예상가액 산정기준을 정확하게 적용하는지 확인 - 경매중인 담보물에 대해서는 회수예상가액 산정시 최종 법사가를 적용하는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 보유 유가증권의 시가평가 및 건전성 분류의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 보유 유가증권에 대하여 매월 주기적으로 시가평가를 실시하고, 평가손익을 적절히 계상하는지 - 채권평가시 블룸버그 등 공신력 있는 평가기관에서 발표하는 시가를 적정하게 적용하고 있는지 - 회사채, 주식, 기업어음 등에 대한 건전성 분류시 업체별 신용등급 및 신용평가기관의 평가등급에 따라 건전성 분류하는지 확인
4. 충당금 적립의 적정성	자체 충당금 적립 기준의 적정성	o 자체 충당금 적립기준의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 자체 Loan Manual 상의 충당금 적립기준과 본점 기준이 상이하지 않는지 확인 - 건전성 분류, 신용등급에 따라 충당금을 적립토록 하고 있는지 확인 - 거액 금융사고 및 패소 예상 소송과 관련하여 특별충당금을 적립토록 하고 있는지 확인
	금감원 및 현지 감독당국의 충당금 적립기준 달성 정도	o 대손충당금 적립률의 적정 여부 및 금감원·현지감독당국의 대손충당금 적립 최저기준 준수 여부를 다음과 같이 점검한다 - 현지 감독당국의 충당금 적립기준과 금감원의 기준이 상이한 경우 보수적인 견지에서 충당금을 적립하고 최저 적립기준을 준수하고 있는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 건전성 분류 내용에 따라 충당금을 적립하고 있는지 확인 - 자산관리공사 및 자산평가기관의 평가내용이 있는 경우 동 손실율에 따라 충당금을 적립하는지 확인
		- [한도] 'IFRS 충당금'이 건전성분류별 '요적립액에 미달하는 금액'배분한도'란에 표시)을 한도로 배분 - [순서] 호(부문)별 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 순서로 배분 ☞ 복수의 호(부문)에 배분할 수 있는 경우에는 호별 배분순서는 은행이 자체적으로 판단 가능 * 대손충당금-기업, 대손충당금-가계, 대손충당금-신용카드, 지급보증충당금, 미사용약정충당금
	대손충당금 적립의 변동 추이 및 원인분석	o 부실여신 및 충당금 적립규모의 변동추이가 적정 한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 부실여신이 증가한 경우 업체별 명세표를 추출하여 그 원인을 분석하고, 회수예상가액 산정 및 충당금 적립의 정확여부를 확인 - 자산의 이수관시 충당금도 함께 이수관하는지 - 매각자산의 환매시 건전성 분류 및 충당금 적립이 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
5. 여신관리의 적정성	여신관련 규정 및 방침의 적정성	o 신용공여 관련규정 등 제정·활용실태 및 신용공여한도 설정의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 자체 Loan Manual(Credit Manual) 내용이 본점 신용공여 관련규정과의 상이여부 및 감독당국의 지도기준 반영 여부 확인 - 규정 등에 국별신용공여한도, 동일인 신용공여한도, 동일차주 신용공여한도, 총 익스포즈 한도 등에 대한 설정방법과 설정절차가 포함되어 있는지 - 한도설정 내용에 대해 주기적으로 점검 및 조정을 실시하는지 확인 o 연체, 부도 또는 도산시의 처리기준, 절차 및 내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 여신거래처의 연체, 부도시에 연체통지, 상계통지, 경매 등 채권회수절차를 명확하게 정하고 있는지 - 회사정리절차 관리, 출자전환채권 관리, 담보관리 절차를 정하고 있는지 확인 o 여신 전결권한의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 신용등급별, 담보별, 금액별 기준에 의거 지점장, 여신심사위원회, 여신(신용)위원회 등의 전결기준을 마련하고 있는지 확인 - 요주의 이하 등급 또는 리스크가 큰 거액신용여신에 대하여 전결권을 하부위임한 사실은 없는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
5. 여신관리의 적정성	여신심사 업무의 적정성	o 전문 심사역의 확보 및 적정 자격 보유 유무를 다음과 같이 점검한다 - 심사역의 여신업무 담당경력, 과거 부실여신 관련 제재 여부, 신용분석사 및 신용위험분석사(CRA) 자격 보유 여부 확인 o 현금흐름분석에 의한 기업체 평가 등 신용분석 및 여신거래처의 영업전망과 사업계획의 타당성에 관한 검토가 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 영업활동후 현금흐름 분석, 이자보상배율 등 미래 채무상환능력을 감안하여 신용평가 하는지 확인 - 추정 B/S, P/L 작성시 매출액 및 자산규모를 과거 재무지표 대비 과다하게 산정하지 않았는지 - 사업계획 및 영업전망 검토를 위해 Statement of Business 등을 징구하여 차주사의 취약점을 적절하게 적출하고 있는지 확인 o 자금용도와 대출금 상환능력에 대한 검토의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 대출취급전표, 예금입금계좌 확인 등 자금추적을 통하여 자금용도의 적정성 여부 확인 - 시설자금의 경우 시설을 공여한 업체에 대출금이 입금되었는지 확인 - 차주의 신용등급이 낮은 경우 담보, 보증 등 채권 보전조치를 취하고 있는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
5. 여신관리의 적정성	여신실행 절차의 적정성	o 여신관련 제반 서류의 확인이 적정한지 여부를 다음과 같이 점검한다 - 신용평가서, 여신거래약정서, 근보증서, 차주의 타 금융기관 부채현황표, 기타 채권보전서류 등을 적절히 징구하고 있는지 - 담보대출시 감정서, 담보물 가격 조사, 유효담보가액 산정, 담보물에 대한 보험가입 여부 등 확인 o 전결한도 회피를 위한 여신의 분할취급 등 여신취급상 위규 소지가 없는지를 다음과 같이 점검한다 - 동일 일자 및 일정기간에 2건 이상의 여신을 지점장 전결로 분할 취급한 경우 그 경위를 확인하고 기업신용평가 및 채권보전조치의 적정여부를 확인 - 자금추적을 통하여 여신취급액이 보증인의 예금 계좌에 입금되었거나 보증인의 채무상환에 공여된 경우 타인명의 대출 여부를 확인 - 대출금이 자행의 후순위채권 매입자금으로 공여되었는지 여부 확인 o 적용금리와 담보권 설정의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 담보물이 국내부동산인 경우 동 부동산에 대한 근저당권설정 및 한국은행총재 등 신고 여부 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 차주의 신용등급, 담보물, 수익 기여도 등을 감안하여 적정한 금리를 적용하였는지 확인 - 과도한 금리 감면시 본부승인을 득하였는지 확인 - 예금담보 등 취득시 Charge over Deposit (설정서류)를 징구하여 Company House에 등기하였는지
5. 여신관리의 적정성	여신 사후관리의 적정성	o 정기적인 Loan Review 실시 및 동 내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 요주의 이하, 거액여신, 연체여신 등 중점 Loan Review 대상업체 선정기준의 적정여부 확인 - Loan Review 결과를 업체별로 정리하고 이를 자체 리스크위원회 및 본부에 보고하는지 확인 - 여신 Portfolio 점검, 충당금 설정의 적정성, 개별 여신 취급서류 등에 대해서도 감리를 실시하는지 - Loan Review 담당자의 여신경력, 자격증 보유 여부 등 전문성이 있는지 확인 - Loan Review 실시주기 및 정보수집방법(회사 임점 확인, 신용평가잡지 등)이 적정한 지 확인 o 여신거래처에 대한 정보수집, 신용상태 변화에 대한 대책의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 블룸버그, 로이터, 외부 신용평가기관의 평가 보고서, 금융잡지 등을 통한 정보수집 외에 여신거래처를 직접 방문하여 정보를 수집하고 그 내용을 업체별로 기록 유지하는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 모니터링 실시결과 부실징후업체에 대해 담보 보강, 여신한도 축소 등의 리스크관리대책을 강구하고 이를 리스크관리위원 o 담보물 사후관리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 국내재산 담보취득시 외국환신고 유효기간이 경과되어 담보제공 효력이 상실되지 않았는지 - 담보물에 대해 적절히 전산등록하고 있는지 - 거액 담보물에 대해 화재보험에 가입하였는지
5. 여신관리의 적정성	유가증권 투자지침 제정 및 운영상황	o 분산투자지침, 신용등급제한 등 투자정책의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 분산투자, 투자등급미만 유가증권에 대한 투자 제한, 손실한도 등을 규정하고 있는지 확인 - 본점 리스크관리위원회에서 은행전체 한도를 설정하고 동 한도내에서 지점별로 투자한도를 설정하고 있는지 확인 - 총자산수익률과 유가증권수익률을 비교 분석, 유가증권 등급별 수익률 분석 등을 통해 유가증권 투자정책의 효율성 확인 o 투자기준·투자제한·투자한도 등 세부 지침 내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 유가증권 종류별(주식, 채권 등) 투자한도 설정 등 유가증권 포트폴리오 운용 기준을 정하고 있는지

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		- 유가증권 종류별로 손실한도 및 손절매 기준을 정하고 있는지 확인 - 투자적격등급(BBB-) 미만 및 신용등급 불량 유가 증권에 대한 투자제한 기준을 정하고 있는지 확인 o 시가평가 및 손절매한도 운용 등 유가증권 투자 관련 리스크관리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 손절매 기준 결정시 통상 주식의 경우 20%, 기타 채권의 경우 10% 등의 손실률을 적용하고 있는지 - 손절매 유보기준 및 손절매 유보 결정 절차를 엄격하게 규정하고 있는지 확인 - 평가담당자와 거래담당자를 구분하고, 신뢰성 있는 기준에 의거 정확하게 평가를 하였는지 확인
5. 여신관리의 적정성	유가증권 투자업무의 적정성	o 발행인에 대한 신용분석 업무의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 유가증권 투자시 발행인에 대해 기업신용평가시스템에 의한 신용분석 내용과 외부 신용평가기관의 신용등급을 사전 분석·검토하는지 확인 - 신용분석을 위해 블룸버그 등을 통해 수집한 다양한 정보를 이용하고, 취약점을 적절히 발굴하는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 동일증권별·업체별·신용등급별 등 투자한도 준수 여부를 다음과 같이 점검한다 - 매월 유가증권투자 성과분석 및 투자한도 준수 여부 등을 점검하고 본부 등에 적절히 보고하는지 - 부도 유가증권에 대해 감액손실 처리하고 있는지 - 유가증권 발행인이 여신거래처인 경우 여신 평가 신용등급과 비교하여 낮은 등급을 적용하는지 확인
		o 손실은폐 및 이익조작을 위한 수익률 조정 등 비정상적인 거래 유무를 다음과 같이 점검한다 - 유가증권 평가담당(Back Office)과 거래담당(Deal)을 구분하여 상호 견제기능을 유지하는지 확인 - 유가증권평가 및 거래내역에 의거 수익률 또는 시가를 신뢰성 있는 평가기관이 제시한 것과 다르게 적용하였는지 여부 확인 - 인근 기간중 동일 유가증권에 대한 거래 수익률이 서로 다른 경우 그 근거와 사유가 적정한지 확인
6. 문제여신 판별 및 관리 실태	「조기경보체제 (Early Warning System)」 구축·운영의 적정성	o 체계적인 부실징후기업 분류기준 마련 여부 및 운영실태의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - Watch List 대상기업에 요주의 이하업체, 재무제표 부실 업체(결손, 자본잠식, 현금흐름 불량 등), 신용등급 하락업체, 연체업체 등을 포함하고 있는지 - 매월 등 정기적으로 부실징후기업에 대한 모니터링을 실시하고 담보보강, 여신한도 감축, 지도대상기업 선정 등의 대책을 수립·시행하는지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
		o 부실징후기업 및 거액여신에 대한 기업동태 분석 및 여신취급시 활용 여부를 다음과 같이 점검한다 - Watch List 대상기업 및 거액여신업체에 대해 기업동태분석표를 작성하고 있는지 확인 - 모니터링 결과를 업체별로 정리하여 향후 여신 심사 및 사후관리에 참고하고 있는지 확인 - 여신기간연장 및 신규취급시 심사서류에 업체별 동태분석 내용을 반영하고 있는지 확인
		o 부실징후기업 및 거액여신에 대한 사후관리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 부실징후기업 및 거액여신업체를 Watch List에 포함시키고 있는지 확인 - 부실징후업체에 대해 담보보강, 한도감축 등 리스크관리대책을 적절히 수립·시행하고 있는지 확인 - 업체에 임점하여 현장감 있는 정보수집 및 기업분석을 실시하고 사후관리대장에 적절히 정리하는지 - 부실징후업체에 대한 추가여신 지원시 사유가 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
6. 문제여신 판별 및 관리 실태	「신용공여감리(Credit Review)」 제도의 도입운영 상황	o 신용공여 감리 담당조직의 독립성 및 전문성 유무를 다음과 같이 점검한다 - 여신감리조직이 여신취급조직과 분리되고 업무 전결권자가 이원화되어 있는 등 독립적인 위치에서 감리업무를 수행하는지 확인 - 여신감리 담당자가 자격증 및 여신심사업무 경력 등을 감안 전문성이 인정되는지 확인 o 신용공여 감리주기 및 감리내용의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 신용공여 감리를 정기적(매월)으로 실시하고 거래업체의 신용도 급격 저하(화재발생, 거액 소송발생, 분식회계 사건 발생, 거액 부실채권 발생 등)시 수시로 감리를 실시하는지 확인 - 개별여신의 감리 외에 여신 포트폴리오 점검, 여신서류구비상태 점검, 대손충당금 설정의 적정 여부도 검토하는지 점검 o 신용공여 감리결과에 대한 대응조치의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 감리결과 부실징후 발생시 담보보강, 여신 한도 감축, 채권재조정 등의 조치를 취하고 있는지 확인 - 감리결과를 업체별로 정리하여 향후 여신 심사 및 사후관리 등에 참고하고 있는지(여신 심사시 감리내용 반영여부 확인) 확인 - 감리결과에 대한 보고상태가 적정한지 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
6. 문제여신 판별 및 관리 실태	문제여신에 대한 관리의 적정성	o 거액 연체대출금 및 부실징후기업 여신 등 문제여신에 대한 관리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 거액 연체 및 부실징후기업에 대하여 적정 충당금을 설정하고 상환능력을 감안하여 담보 보강, 채권재조정 또는 기촉법 적용여부 등을 검토하는지 - 문제여신에 대하여 회사 임점을 통해 정보 수집 및 평가를 하는 등 업체 밀착화를 추진 하는지 - 문제여신에 대하여 리스크관리위원회 및 이사회에서 처리방안을 검토결정하는지 확인 o 채권 대손처리 및 특수채권 관리의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 추정손실 대출금에 대하여 대손처리하고 차주에 대해 신용불량 정보를 등록함과 아울러 대차대조표의 난외계정에 등록하는지 확인 - 대손처리 대상 채권에 대하여 차주 및 보증인의 재산조사(주소지 등기부등본 발급 등), 채권 보전조치, 차주의 변제계획 징구 등을 충분히 하였는지 - 본부앞 이관시 충당금을 함께 이관하였는지 확인 o 담보물건 유입절차의 적정성 및 유입물건 처분 업무의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 담보물건 유입시 최종법사가 등 적정가격으로 유입하고, 대출원금과 유입액과의 차이를 손실 처리하는 등 회계처리는 적정한지 확인 - 유입물건 처분시 공매 등 정당한 절차를 거쳤는지, 수의계약으로 처분한 경우 그 사유를 청취하고 가격의 적정성 여부 확인 확인

항 목	점 검 사 항	점 검 방 식
6. 문제여신 판별 및 관리 실태	문제여신 발생억제·축소를 위한 노력의 적정성	o 부실여신 회수를 위한 대책 수립 및 시행의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 부실여신 감축을 위해 매각한 경우 회계법인의 평가 등 공정가격에 의한 매각 여부 확인 - 매각시 추가 부담을 위한 옵션 부과시 정당한 충당금을 추가 설정하였는지 확인 - 채권재조정시 채무면제, 유예, 이자율 감면, 출자전환 등에 대한 회계처리(할인차금)의 정당 여부 확인 - 채권재조정 업체와의 MOU 체결 및 MOU 이행상황 점검 및 보고 여부 확인 o 부실징후기업체에 대한 추가 여신 지원의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 부실징후업체에 대한 추가지원 사유를 청취하고 추가지원의 불가피성과 전결권 행사의 정당여부 확인 - 추가지원액에 대한 자금추적을 통하여 여신 용도외 유용 여부를 확인 - 추가지원액에 대한 건전성 분류 및 충당금 적립의 적정성 확인 o 경영진의 문제여신 관리에 대한 인식수준 및 경영방침의 적정 여부를 다음과 같이 점검한다 - 이사회 및 집행위원회 회의록 등을 통해 경영진이 문제여신 축소를 위한 대책을 강구토록 하였는지 확인 - 부실여신 개선정도를 지점 경영평가에 반영하는지 확인 - Loan Review 및 신용리스크 측정 결과에 대해 경영진이 결재 및 관리방안을 강구토록 하는지 확인

705
ROCA 종합평가

<업무개요>

1. 종합평가의 의의

□ 종합평가는 리스크관리(Risk Management), 경영관리 및 내부통제(Operational Control), 법규준수(Compliance) 및 자산건전성(Asset Quality)의 4개 부문별 평가를 종합하여 종합평가등급을 부여하고 이를 근거로 지점별 검사주기 및 감독상 조치 등을 차별화하기 위한 기초가 됨

2. 종합평가결과의 활용

□ 국외지점 및 외은지점의 경영실태 종합평가등급은 감독당국의 감독 및 검사정책상 필요한 조치를 취하기 위한 근거기준이 됨

o 종합등급에 따라 검사주기의 차등화, 양해각서 체결 등 감독조치, 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령 등 적기시정조치 등 감독·검사정책상 차별적인 조치를 취할 수 있음

□ 한편, 국외지점과 외은지점은 금융기관 성격의 차이 등으로 인하여 적기시정조치 등에 차이가 있음

o 외은지점의 경우 은행법상 금융기관으로 인가받은 단일의 국내 금융기관이기 때문에 국내은행과 동일하게 경영개선권고 등 적기시정조치를 부과할 수 있음

o 반면, 국외지점은 국내 은행의 해외점포이기 때문에 그 국외점포 자체에 대해 적기시정조치를 취하지 않고, 통상 당해 국외지점의 본점과 양해각서 등을 체결하는 방법으로 감독조치를 부과하고 있음

3. 종합평가 등급별 정의

□ 평가등급별 정의는 「은행업감독업무시행세칙」<별표8>에 의거 다음과 같이 설정됨

종합평가 등급별 정의

평가등급	평 가 수 준
1 등급 (우수:Strong)	- 지점의 경영전반에 걸쳐 건전경영이 이루어짐 - 정상적인 감독상의 주의만 요구됨
2 등급 (양호:Satisfactory)	- 만족스러운 경영상태에 있으나 정상적인 영업과정에서 지점 경영진에 의해 해결가능한 약간의 취약점을 가지고 있음 - 정상적인 영업과정에서 부분적인 시정이 이루어지는 정도의 제한된 감독이 요구됨
3 등급 (보통:Less than satisfactory)	- 리스크관리, 경영관리 및 내부통제, 법규준수 또는 자산의 건전성면에서의 취약점이 지점의 경영상태 또는 다른 요소와 결합해서 감독상의 관심을 야기함 ·이와 더불어 지점 또는 본점의 경영진이 취약점을 시정하기 위한 필요한 조치를 취하지 않고 있는 상태임 - 일반적으로 취약점들을 시정하기 위한 정상수준 이상의 감독상의 주의가 요구됨
4 등급 (취약:Deficient)	- 리스크관리, 경영관리 및 내부통제, 법규준수, 자산건전성 면에서 심각한 취약점을 내포하고 있으며 불안전하고 불건전한 영업관행 내지 업무형태가 존재함 ·그러나 그러한 취약점들이 지점 또는 본점의 경영진에 의거 만족스럽게 시정되지 않는 상태임 - 감독상의 면밀한 감시와 지점 또는 본점 경영진의 확고한 시정계획이 요구됨
5 등급 (위험:Critically deficient)	- 매우 심각한 취약점 또는 불안전하고 불건전한 영업관 행 내지 업무 형태로 인하여 지점 경영상태가 악화됨 - 지점 또는 본점 경영진에 의한 지점 영업구조 개편이 시급히 요구됨